



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

**DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 06/2016
(19957.011654/2019-14) ***

**** Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM nº 855, de 30 de abril de 2020.***

Data do julgamento: 03/11/2020

Relator: Diretor Henrique Machado

Acusados:

Almir Guilherme Barbassa
Antônio Palocci Filho
César Acosta Rech
Dilma Vana Roussef
Fábio Colletti Barbosa
Francisco Roberto de Albuquerque
Guido Mantega
Guilherme Oliveira Estrella
Jorge Gerdau Johannpeter
José Sérgio Gabrielli de Azevedo
Josué Christiano Gomes da Silva
Luciano Galvão Coutinho
Márcio Pereira Zimmermann
Marcus Pereira Aucélio
Maria das Graças da Silva Foster
Maria Lúcia de Oliveira Falcón
Marisete Fátima Dadald Pereira
Miriam Aparecida Belchior
Nelson Rocha Augusto
Nestor Cuñat Cerveró

Paulo José dos Reis Souza

Paulo Roberto Costa

Renato de Souza Duque

Sérgio Franklin Quintella

Silas Rondeau Cavalcante Silva

Sílvio Sinedino Pinheiro

Túlio Luiz Zamin

Ementa: Inobservância de deveres fiduciários dos administradores da Petrobras na construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Infrações aos artigos 153, 154, §2º, “c”, 155, e 163, I, da Lei nº 6.404/76. Prescrições, absolvições, inhabilitações e multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:

i) Por Maioria: pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da CVM no que se refere à acusação realizada em desfavor de Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Nestor Cuñat Cerveró e Renato de Souza Duque, na qualidade de diretores estatutários da Petrobras, por falta ao dever de diligência, ao aprovarem a passagem da fase II para a fase III do projeto COMPERJ, em infração ao art. 153 da Lei 6.404/76.

ii) Por Maioria: pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da CVM no que se refere à imputação realizada em desfavor de Dilma Vana Rousseff, na qualidade de membro do conselho de administração da Petrobras, por falta ao dever de diligência na fixação de limites de alçada da diretoria executiva da Companhia, em infração ao art. 153 da Lei 6.404/76.

iii) Por Maioria: pela absolvição de Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Maria das Graças da Silva Foster e José Sérgio Gabrielli de Azevedo, na qualidade de diretores estatutários da Petrobras, por falta ao dever de diligência na aprovação da transformação do projeto em programa COMPERJ, em infração ao art. 153 da Lei 6.404/76.

iv) Por Unanimidade: pela condenação de Renato de Souza Duque, na qualidade de diretor de engenharia e serviços da Petrobras, à inhabilitação temporária por 15 anos, para o exercício do cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, por ter violado o seu dever de lealdade, ao votar favoravelmente pela aprovação da transformação do projeto em Programa COMPERJ, em troca de vantagens indevidas, em infração ao art. 154, §2º, ‘c’, da Lei 6.404/76, c/c o art. 155, caput, da Lei 6.404/76.

v) Por Unanimidade: pela condenação de Paulo Roberto Costa, na qualidade de diretor de abastecimento da Petrobras:

i. à inabilitação por 15 anos, para o exercício do cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, por ter violado o seu dever de lealdade, ao propor e votar favoravelmente pela aprovação da passagem da fase II para a fase III do projeto COMPERJ, em troca de vantagens indevidas, em infração ao art. 154, §2º, 'c', da Lei 6.404/76, c/c o art. 155, caput, da Lei 6.404/76.

ii. à multa de R\$ 500.000,00, por ter violado o seu dever de lealdade, ao propor e votar favoravelmente pela aprovação da transformação do projeto em programa COMPERJ, em troca de vantagens indevida, em infração ao art. 154, §2º, 'c', da Lei 6.404/76, c/c o art. 155, caput, da Lei 6.404/76.

vi) Por Unanimidade: pela absolvição de Antônio Palocci, Guido Mantega, Fábio Barbosa, Francisco de Albuquerque, Jorge Gerdau, Luciano Coutinho, Márcio Zimmermann, Maria das Graças da Silva Foster, Miriam Belchior, Josué Chrisitano da Silva, Sérgio Quintella, Sérgio Gabrielli, Silas Rondeau e Sílvia Pinheiro, na qualidade de membros do conselho de administração da Petrobras, da acusação de terem faltado com seu dever de diligência na fixação de limites de alçada da diretoria executiva da Companhia, em infração ao art. 153 da Lei 6.404/76.

vii) Por Unanimidade: pela absolvição de César Rech, Marcus Aucélio, Maria Lúcia Falcón, Marisete Pereira, Nelson Rocha, Paulo Souza e Túlio Zamin, na qualidade de membros do conselho fiscal da Petrobras, da acusação de não terem verificado o cumprimento dos deveres legais e estatutários dos membros do conselho de administração, no período de outubro de 2009 a março de 2010, em infração ao art. 163, I, da Lei 6.404/76).

A sessão de julgamento foi iniciada em 24.08.2020, ocasião na qual o Diretor Relator, Henrique Machado, proferiu seu voto, que consistiu na condenação de: **a)** Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Nestor Cuñat Ceveró e Renato de Souza Duque, na qualidade de diretores estatutários da Petrobras, à penalidade de multa pecuniária individual no valor de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por ter faltado com o seu dever de diligência, ao aprovar a passagem da fase II para a fase III do projeto COMPERJ, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76. **b)** Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Maria das Graças da Silva Foster, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, na qualidade de diretores estatutários da Petrobras, à penalidade de multa pecuniária individual no valor de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por ter faltado com o seu dever de diligência, ao aprovar a transformação do projeto em programa COMPERJ, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76. **c)** Renato de Souza Duque, na qualidade de diretor de engenharia e serviços da Petrobras, à penalidade de inabilitação temporária pelo prazo de 15 (quinze) anos, para o exercício do cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, por ter violado o seu dever de lealdade, ao votar favoravelmente pela aprovação da transformação do projeto em Programa COMPERJ, em troca de vantagens indevidas, em infração ao art. 154, §2º, c) da Lei nº 6.404/76 c/c art. 155, caput da Lei nº 6.404/76. **d)** Paulo Roberto Costa, na qualidade de diretor de abastecimento da Petrobras: i. à penalidade de inabilitação

temporária pelo prazo de 15 (quinze) anos, para o exercício do cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, por ter violado o seu dever de lealdade, ao propor e votar favoravelmente pela aprovação da passagem da fase II para a fase III do projeto COMPERJ, em troca de vantagens indevidas, em infração ao art. 154, §2º, c) da Lei nº 6.404/76 c/c art. 155, caput da Lei nº 6.404/76. ii. à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), por ter violado o seu dever de lealdade, ao propor e votar favoravelmente pela aprovação da transformação do projeto em programa COMPERJ, em troca de vantagens indevidas, em infração ao art. 154, §2º, c) da Lei nº 6.404/76 c/c art. 155, caput da Lei nº 6.404/76. Votou também pela absolvição de Antônio Palocci, Dilma Rousseff, Guido Mantega, Fábio Barbosa, Francisco de Albuquerque, Jorge Gerdau, Luciano Coutinho, Márcio Zimmermann, Maria das Graças da Silva Foster, Miriam Belchior, Josué Chrisitano da Silva, Sérgio Quintella, Sergio Gabrielli, Silas Rondeau e Sílvio Pinheiro, na qualidade de membros do conselho de administração da Petrobras, da acusação de falta de diligência que lhes foi formulada neste processo. Por fim, voto pela absolvição de César Rech, Marcus Aucélio, Maria Lúcia Falcón, Marisete Pereira, Nelson Rocha, Paulo Souza e Túlio Zamin, na qualidade de membros do conselho fiscal da Petrobras, da acusação de infração ao artigo 163, I, da Lei nº 6.404/76 que lhes foi formulada neste processo. Em seguida o Diretor Gustavo Gonzalez pediu vistas do processo.

Presentes em 24.08.2020 os advogados Victor Leal, representando Nestor Cerveró, Walfrido Warde, represnetando Dilma Rousseff, Luiz Antônio Sampaio Campos, Paulo Cezar Aragão, Fernanda Carneiro e Daniella Fragoso, representando César Acosta Rech, Francisco Roberto de Albuquerque, Guido Mantega, Jorge Gerdau Johannpeter, Josué Christiano Gomes da Silva, Luciano Galvão Coutinho, Marcio Pereira Zimmermann, Maria Lúcia de Oliveira Falcón, Marisete Fátima Dadald Pereira, Miriam Aparecida Belchior, Paulo José dos Reis Souza, Sergio Franklin Quintella e Silas Rondeau Cavalcante Silva, Leonardo Pereira, representando Maria das Graças Foster e José Gabrielli de Azevedo, Rafael Salles, representando Nelson Rocha Augusto, Celso Mori, representando Fabio Colletti, Maria Lucia Cantidiano, representando Silvio Sinedino Pinheiro, Renata Moritz, representando Almir Barbassa e Guilherme Estrella e Claudio Timm, representando Tulio Zamin e Marcus Pereira Aucélio.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Flávia Sant'Anna Perlingeiro e Henrique Balduino Machado Moreira, que presidiu a Sessão.

O Presidente Marcelo Barbosa declarou-se impedido no caso.

A sessão foi reiniciada em 3.11.2020, e o Diretor Gustavo Gonzalez, em sua manifestação de voto, relatou três divergências com relação ao voto do Diretor Relator, Henrique Machado, referentes 1) ao alcance do art. 1º, §2º, da Lei 9.873/99, que, em caráter excepcional, substitui o prazo prescricional quinquenal ordinariamente aplicável para o exercício de ação punitiva pela administração

pública federal pelos prazos previstos na lei penal “quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime”; 2) à prescrição da pretensão punitiva relativa à acusação formulada contra Dilma Vana Roussef, na qualidade de membro do conselho de administração, por suposta omissão do referido conselho em estabelecer limites de alçada para a diretoria e 3) ao mérito da acusação de falta de diligência formulada contra os diretores da Petrobras que participaram da reunião de 26/2/2010, quando a diretoria aprovou a alteração do modelo conceitual do COMPERJ, que passou a ser gerido na forma de “programa” composto por três etapas, com projetos distintos e interdependentes entre si.

O Diretor votou: **i)** pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da CVM no que se refere à acusação realizada em desfavor de Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Nestor Cuñat Cerveró e Renato de Souza Duque, na qualidade de diretores estatutários da Petrobras, por falta ao dever de diligência, ao aprovarem a passagem da fase II para a fase III do projeto COMPERJ, em infração ao art. 153 da Lei 6.404/76; **ii)** pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da CVM no que se refere à imputação realizada em desfavor de Dilma Vana Roussef, na qualidade de membro do conselho de administração da Petrobras, por falta ao dever de diligência na fixação de limites de alçada da diretoria executiva da Companhia, em infração ao art. 153 da Lei 6.404/76; **iii)** pela absolvição de Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Maria das Graças da Silva Foster e José Sérgio Gabrielli de Azevedo, na qualidade de diretores estatutários da Petrobras, por falta ao dever de diligência na aprovação da transformação do projeto em programa COMPERJ, em infração ao art. 153 da Lei 6.404/76 e **iv)** de acordo com o Diretor Relator em relação às demais imputações.

Em seguida, a Diretora Flávia Perlingeiro apresentou manifestação de voto, acompanhando, em suas conclusões, o voto divergente do Diretor Gustavo Gonzalez.

Em seu voto, a Diretoria Flávia Perlingeiro destacou aspectos específicos sobre os fatos e documentos do caso que ampararam seu entendimento quanto aos procedimentos adotados com relação à aprovação da transformação do projeto em programa COMPERJ pelos então diretores estatutários da Petrobras.

O Diretor Henrique Machado teceu considerações finais quanto à adequada interpretação da regra de decisão negocial e às alegações de inversão do ônus da prova. Em seu entendimento, a regra de decisão negocial não deve ser aplicada quando constatada a falha procedimental do processo decisório, o que, no presente caso, restaria demonstrado pela ausência de justificativa válida para decisões de investimento contrárias aos normativos internos e aos riscos apontados pelas manifestações técnicas dos órgãos da Petrobras.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607/19.

Nos termos do disposto no art. 71 da mesma Instrução, os acusados punidos com a penalidade de inabilitação temporária poderão requerer ao Colegiado da CVM efeito suspensivo dessa decisão.

Presentes os advogados Victor Leal, representando Nestor Cerveró, Walfrido Warde, representando Dilma Rousseff, Luiz Antônio Sampaio Campos, Paulo Cezar Aragão, Fernanda Carneiro e Daniella Fragoso, representando César Acosta Rech, Francisco Roberto de Albuquerque, Guido Mantega, Jorge Gerdau Johannpeter, Josué Christiano Gomes da Silva, Luciano Galvão Coutinho, Marcio Pereira Zimmermann, Maria Lúcia de Oliveira Falcón, Marisete Fátima Dadald Pereira, Miriam Aparecida Belchior, Paulo José dos Reis Souza, Sergio Franklin Quintella e Silas Rondeau Cavalcante Silva, Leonardo Pereira, representando Maria das Graças Foster e José Gabrielli de Azevedo, Rafael Salles, representando Nelson Rocha Augusto, Celso Mori, representando Fabio Colletti, Maria Lucia Cantidiano, representando Silvio Sinedino Pinheiro, Renata Moritz, representando Almir Barbassa e Guilherme Estrella e Claudio Timm, representando Tulio Zamin e Marcus Pereira Aucélio.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Flávia Sant'Anna Perlingeiro e Henrique Balduino Machado Moreira, que presidiu a Sessão.

O Presidente Marcelo Barbosa declarou-se impedido no caso.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 21/12/2020, às 21:03, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 22/12/2020, às 14:28, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA, Usuário Externo**, em 01/03/2021, às 12:18, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1156104** e o código CRC **D4AD4D00**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1156104** and the "Código CRC" **D4AD4D00**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Nº 06/2016

SEI nº 19957.002031/2016-08

Reg. Col. 1511/19

Acusados:

Almir Guilherme Barbassa
Antônio Palocci Filho
César Acosta Rech
Dilma Vana Roussef
Fábio Colletti Barbosa
Francisco Roberto de Albuquerque
Guido Mantega
Guilherme Oliveira Estrella
Jorge Gerdau Johannpeter
José Sérgio Gabrielli de Azevedo
Josué Christiano Gomes da Silva
Luciano Galvão Coutinho
Márcio Pereira Zimmermann
Marcus Pereira Aucélio
Maria das Graças da Silva Foster
Maria Lúcia de Oliveira Falcón
Marisete Fátima Dadald Pereira
Miriam Aparecida Belchior
Nelson Rocha Augusto
Nestor Cuñat Cerveró
Paulo José dos Reis Souza
Paulo Roberto Costa
Renato de Souza Duque
Sérgio Franklin Quintella
Silas Rondeau Cavalcante Silva
Sílvio Sinedino Pinheiro
Túlio Luiz Zamim

Assunto:

Apurar possível inobservância de deveres fiduciários dos administradores da Petrobras na construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Infração aos artigos 153, 154, §2º, “c”, 155, e 163, I, da Lei nº 6.404/76.

Diretor Relator:

Henrique Machado

RELATÓRIO



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS” ou “Acusação”) em desfavor dos membros da diretoria, conselho de administração e conselho fiscal da Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras” ou “Companhia”) Almir Guilherme Barbassa (“Almir Barbassa”), Antônio Palocci Filho (“Antônio Palocci”), César Acosta Rech (“César Rech”), Dilma Vana Roussef (“Dilma Roussef”), Fábio Colletti Barbosa (“Fábio Barbosa”), Francisco Roberto de Albuquerque (“Francisco Roberto”), Guido Mantega, Guilherme Oliveira Estrella (“Guilherme Estrella”), Jorge Gerdau Johannpeter (“Jorge Gerdau”), José Sérgio Gabrielli de Azevedo (“Sérgio Gabrielli”), Josué Christiano Gomes da Silva (“Josué Christiano”), Luciano Galvão Coutinho (“Luciano Coutinho”), Márcio Pereira Zimmermann (“Márcio Zimmermann”), Marcus Pereira Aucélio (“Marcus Aucélio”), Maria das Graças da Silva Foster (“Graça Foster”), Maria Lúcia de Oliveira Falcón (“Maria Falcón”), Marisete Fátima Dadald Pereira (“Marisete Pereira”), Miriam Aparecida Belchior (“Miriam Belchior”), Nelson Rocha Augusto (“Nelson Rocha”), Nestor Cuñat Cerveró (“Nestor Cerveró”), Paulo José dos Reis Souza (“Paulo Souza”), Paulo Roberto Costa, Renato de Souza Duque (“Renato Duque”), Sérgio Franklin Quintella (“Sérgio Quintella”), Silas Rondeau Cavalcante Silva (“Silas Rondeau”), Sílvio Sinedino Pinheiro (“Sílvio Pinheiro”), Túlio Luiz Zamim (“Túlio Zamim”), por supostas irregularidades na construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (“COMPERJ” ou “Refinaria”), em infração aos artigos 153, 154, §2º, “c”, 155, e 163, I, da Lei nº 6.404/76¹.

2. Em 20.10.2014, com a divulgação de notícias sobre a possível ocorrência de corrupção envolvendo administradores da Petrobras, apurada pelo Ministério Público

¹ Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.

(...)

§ 2º É vedado ao administrador:

(...)

c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembleia-geral, qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo.

Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios.

Art. 163. Compete ao conselho fiscal:

I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Federal (“MPF”) no âmbito da “Operação Lava-Jato”, que revelou a existência do pagamento de propina para administradores da Petrobras e outros agentes públicos mediante o superfaturamento de obras e serviços contratados pela Companhia, a Superintendência de Relações com Empresa (“SEP”) instaurou os Processos CVM nºs RJ2014/12184 e RJ2014/11254.

3. Após diligências inaugurais, referida área técnica recomendou a instauração de inquérito administrativo (“IA”) para aprofundar as investigações, motivo pelo qual foi instaurado² o IA CVM nº14/2014. Em razão da multiplicidade de fatos e de administradores investigados, a SPS propôs que este IA fosse desmembrado³, momento em que o IA CVM nº 06/2016⁴ foi instaurado para apurar notadamente a conduta dos administradores da Petrobras na construção do COMPERJ, objeto do presente processo.

II. PRESCRIÇÃO

4. Antes de iniciar os procedimentos ordinários de investigação, a SPS analisou quais fatos poderiam ser objeto de ação punitiva por esta Autarquia, ou seja, não estariam prescritos.

5. Sobre o tema, destaca a SPS que os fatos objeto do presente processo teriam violado, ao mesmo tempo, a legislação penal e societária, aplicando-se o prazo prescricional da lei da penal⁵, consoante o art. 1º, §2º, da Lei nº 9.873/99.

6. Argumenta, nesse sentido, que a propina paga a administradores da Petrobras por empresas fornecedoras de serviços seria conduta ilícita à luz do art. 317 do Código Penal de 1940⁶, o qual define a corrupção passiva, e também dos arts. 153 e seguintes da Lei nº 6.404/76, os quais estabelecem deveres fiduciários aos administradores de companhias abertas. Nesse passo, concluiu a área técnica que o prazo de prescrição no

² Memorando CVM/GEA-3/Nº078/2014.

³ Memorando nº 7/2016.

⁴ Portaria CVM/SGE/Nº68/2016 (Doc. SEI nº 0090816).

⁵ Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. § 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição rege-se pelo prazo previsto na lei penal.

⁶ Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

presente caso deveria ser de 16 anos, conforme previsto no inciso II do art. 109 do Código Penal de 1940⁷.

7. Para a SPS, os fatos objeto do processo teriam ocorrido notadamente em 2006 e 2010, quando a diretoria executiva da Petrobras aprovou a mudança da fase II para a fase III e a transformação do projeto em programa COMPERJ, respectivamente. As investigações, por sua vez, teriam tido início em outubro de 2014, com a instauração do Processo CVM nº RJ2014/012184, sendo possível o exercício do poder punitivo da Autarquia, uma vez que não teria transcorrido o prazo prescricional de 16 anos.

8. Quanto à utilização do prazo prescricional penal àqueles administradores que não foram objeto da persecução penal, a SPS argumentou que a prescrição seria fenômeno relacionado a fatos submetidos à investigação e não a pessoas, motivo pelo qual o prazo prescricional da lei penal a estes também seria aplicável.

III. FATOS E ACUSAÇÃO

III.1. SISTEMÁTICA CORPORATIVA

9. Destaca a área técnica que a “Sistemática Corporativa de Projetos de Investimento do Sistema Petrobras” (“Sistemática Corporativa”) consistiria em normativo responsável por “*fornecer diretrizes para planejamento, aprovação e monitoramento de projetos de investimento*”⁸, orientando e padronizando os projetos de investimento da Petrobras. Ao empregar padrões internacionais de gestão de projetos, a Sistemática Corporativa utilizaria a metodologia *Front-End Loading* (“FEL”)⁹ segundo a qual o projeto deve atravessar “portões”, com marcos bem definidos e diversos pré-requisitos, antes de consumir recursos da Companhia, conforme ilustra abaixo a figura constante do relatório de inquérito¹⁰:

⁷ Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

⁸ Item 32 do relatório de inquérito CVM nº 06/2016 feito pela SPS.

⁹ Trata-se de “*metodologia de desenvolvimento para projetos de capital, que envolve o planejamento robusto e design no início de vida de cada projeto, em um momento em que a habilidade de influenciar mudanças é relativamente alta e o custo para implementá-las é relativamente baixo*”. (Item 35 do relatório de inquérito CVM nº 06/2016 feito pela SPS)

¹⁰ Figura retirada do item 37 do relatório de inquérito.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

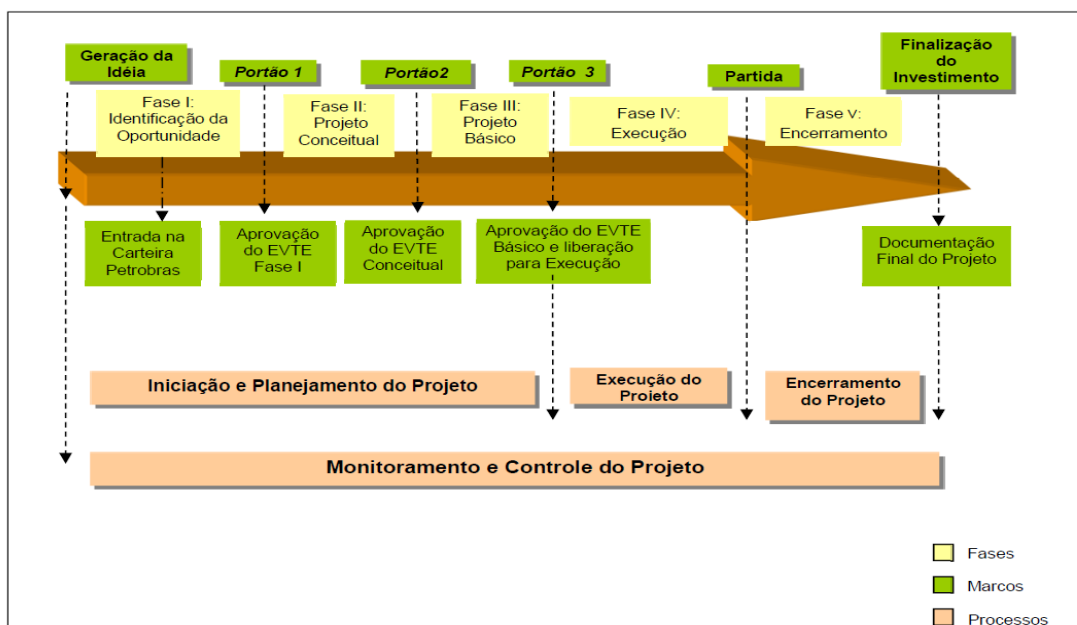


Figura 1: Ciclo de vida do projeto de investimento e seus processos

10. O principal objetivo da Sistemática Corporativa seria minimizar eventuais prejuízos decorrentes de alterações ao longo da existência do projeto, contando, para isso, com cinco fases e três “portões” de decisão. Além disso, a Sistemática Corporativa exigiria, na aprovação de projetos acima de US\$ 300 milhões, a participação das áreas corporativas da Petrobras para opinar sobre aspectos técnicos do projeto por meio da emissão de pareceres.

III.2. COMPERJ

11. De acordo com a peça acusatória, a Petrobras, a Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar”) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) teriam acordado, em 2004, desenvolver estudo com o intuito de implantar complexo petroquímico destinado à produção de petroquímicos derivados de petróleo pesado oriundo da Bacia de Campos.

12. O complexo seria formado por uma unidade de refino básica (“UPB”), destinada à produção de petroquímicos básicos, e por unidades petroquímicas associadas (“UPA”), encarregadas de produzir resinas e plásticos. O projeto também contaria com uma central de utilidades para fornecer água, vapor, combustíveis, energia elétrica, entre outros insumos, assim como instalações prediais para facilitar o transporte e a estocagem de matérias-primas e produtos.

13. De acordo com a Sistemática Corporativa, a fase I seria utilizada para a identificação de oportunidades de investimentos. Nesse momento, a área de negócio avalia o alinhamento do projeto com os objetivos corporativos da Petrobras e mensura as



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

incertezas, o retorno potencial e o risco do projeto. Além disso, a área de negócio deve realizar análise quantitativa dos riscos associados ao projeto. A aprovação dessa fase inicial permite que o projeto seja incluído na carteira de projetos da Petrobras e autoriza a elaboração do projeto conceitual.

14. Menciona a SPS que, de acordo com o relatório da comissão interna de apuração (“CIA”) instaurada pela Petrobras para investigar as denúncias de corrupção, a primeira reunião para estudos da fase I da UPB teria ocorrido em 6.2.2004. A solicitação para aprovação da mudança de fase teria se dado em 29.7.2004. A CIA teria destacado também que, de acordo com o sumário executivo do projeto, a UPB teria capacidade de processamento de 150.000 barris por dia (“BPD”) de petróleo pesado. O investimento total previsto para a construção do complexo seria US\$6,1 bilhões, sendo US\$3 bilhões para implantação da UPB e US\$ 3,1 bilhões para as UPA, com valor presente líquido (“VPL”) de US\$2,3 bilhões.

15. Com base nestas informações, a diretoria executiva da Petrobras aprovou: (i) o desenvolvimento da fase de FEL 2 para o projeto da UPB com a participação da ULTRAPAR e do BNDES; (ii) início da fase de FEL 1 para as UPA; (iii) início das negociações para o desenvolvimento de parcerias e acordos necessários à implantação do empreendimento; e (iv) início das negociações com órgãos governamentais para obtenção de licenças e incentivos fiscais ao projeto.

16. Segundo a SPS, na documentação relacionada à referida aprovação não teria sido encontrada referência à análise quantitativa dos riscos do projeto, procedimento recomendado pela Sistemática Corporativa. Tal falha teria sido igualmente apontada pelo Tribunal de Contas da União (“TCU”)¹¹.

17. Com a aprovação, teve início a fase II da UPB que, segundo a Sistemática Corporativa, teria por objetivo a aprovação do projeto conceitual. Nessa fase são estimados preliminarmente todos os custos, mas o grau de confiança das estimativas ainda não é suficiente para uma decisão de alocação de recursos¹². Conforme apurado, diante da complexidade e inovação tecnológica do projeto, bem como da necessidade de

¹¹ Relatório do processo TC 006.981/2014-3: “Não obstante todo o arcabouço normativo da Petrobras, não foram desenvolvidas, para o COMPERJ, análises estruturadas de riscos que amparassem as tomadas de decisão dos gestores responsáveis pela implantação do Programa. Em 2006, o COMPERJ, até então considerado um parque petroquímico dentro da carteira de investimentos da Petrobras, foi aprovado em FEL 2, dando-se início à fase de elaboração do projeto de engenharia básica. Até aquela ocasião, nenhuma análise estruturada de riscos havia sido desenvolvida, a despeito da [sic] Sistemática Corporativa já exigir, para aquele nível de maturidade do projeto, a identificação e análise qualitativa de riscos técnicos.”

¹² De acordo com a Sistemática Corporativa vigente à época dos fatos (item 76 do relatório de inquérito).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

confirmar a configuração do complexo concebida na fase I, o projeto conceitual foi elaborado entre abril de 2005 e abril de 2006 pela empresa T.I.

18. Foi a partir desse momento que a Acusação entendeu que haveria sinais de alerta concretos acerca dos problemas enfrentados pelo projeto que não teriam sido devidamente observados pelos administradores da Petrobras, a saber: (i) o descasamento de fases do projeto; (ii) a evolução das estimativas de investimento e (iii) a análise de risco de prazo e sensibilidade ao tempo.

III.2.1. DESCASAMENTO DE FASES

19. Narra a área técnica que a UPB e as UPA teriam sido tratadas em fases distintas de maturidade, o que aumentaria o risco de atraso no cronograma de início da operação da Refinaria, com destacado impacto na avaliação da viabilidade do projeto, dada a forte integração operacional das unidades.

20. Cita a SPS que, em 06.09.2006, a diretoria de abastecimento solicitou aprovação da fase II para iniciar a fase III do projeto COMPERJ, por meio do DIP AB-PQF 178/2006. Na oportunidade, foi requerida a antecipação de contratações que só deveriam ocorrer, segundo a Sistemática Corporativa, na fase de execução do projeto. Entre os documentos anexos ao DIP, haveria o “Relatório de Passagem de Fase” com o cronograma do projeto e previsão de início do projeto básico das UPA em 30.09.2007, um ano após o início do projeto básico da UPB.

21. Sobre o tema, destaca a SPS que os pareceres anexos ao DIP teriam apresentado alertas sobre o descasamento de fases e feito recomendações para que o projeto da Refinaria fosse integrado. A seguir transcrevem-se trechos dos pareceres reproduzidos no inquérito:

DIP ESTRATEGIA/API 58/2006

Sendo os projetos do COMPERJ integrados e dependentes uns dos outros, há necessidade de sincronismo em seus cronogramas físicos para que sejam implementados dentro do prazo previsto. Sendo assim, é necessária uma especial atenção no cronograma de implantação, pois a forte necessidade de integração, aliada à não consideração de contingência de tempo nos mesmos, apontam para a necessidade de um gerenciamento eficaz de maneira a evitar prováveis atrasos na implementação dos projetos.

Recomendamos que o empreendimento seja encaminhado para aprovação apenas quando todas as unidades, conjuntamente, apresentarem o grau de maturidade desejado para projeto básico.

Recomendamos não assumir compromissos que tragam alguma irreversibilidade em relação à implantação do projeto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

DIP PLAFIN/PA 61/2006, 04/09/2006 – PARECER DO PLAFIN

Há risco de atraso no cronograma em função da necessidade de integrar a execução do projeto, de modo que todo o Complexo entre em operação de forma simultânea, impactando no custo do empreendimento e em seus indicadores econômicos. Recomendamos a análise de sensibilidade para a data de partida de cada uma das unidades de produção do Complexo na fase de EVTE básico.

22. De acordo com a SPS, o descasamento de fases teria criado cenário preocupante para a aprovação sem ressalvas do projeto. Ressaltou que, como a fase III ainda não seria fase de execução do projeto, teria havido a aprovação da antecipação de gastos em desacordo com o que preconizava a Sistemática Corporativa.

III.2.2. EVOLUÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE INVESTIMENTOS

23. A SPS também menciona a evolução das estimativas de investimento. Em relação à unidade de refino, foi verificado que o montante a ser investido no projeto da UPB teria aumentado de US\$3 bilhões para US\$5,2 bilhões. Esse acréscimo de 73% teria excedido a margem de erro prevista na Sistemática Corporativa, bem como extrapolaria a previsão contida na análise de sensibilidade da Fase I da UPB. Assim, o Valor Presente Líquido (“VPL”) da UPB teria se reduzido mesmo com a diminuição da taxa WACC (“*Weighted Average Cost of Capital*”) utilizada para calcular a viabilidade da Refinaria. No critério de robustez, o cálculo do VPL da UPB teria apresentado valor negativo.

24. Deste modo, a diretoria teria um projeto em Fase III, mas parte fundamental dele apresentaria viabilidade econômica em fase anterior de maturidade, por isso, mais incerta, conforme demonstrava a documentação levada à deliberação pela diretoria. A seguir reproduz-se a tabela relativa à viabilidade das UPA e da UPB no cenário de robustez, considerado o mais indicado pela Sistemática Corporativa da Petrobras.

CRITÉRIO DE ROBUSTEZ								
	COMPERJ	UPB	PP	PE	EST	EG	PTA	PET
VPL (US\$ MM)	2.208	-129	564	371	42	276	489	595
TIR	12,9%	8,5%	20,8%	17,2%	10,5%	16,4%	22,4%	22,4%
VPL / IA	0,42	-0,04	1,57	1,09	0,16	0,83	1,68	1,82
PAYBACK (ANOS)	8	10	6	7	10	7	6	6

Quadro 2.14-17 Resultados - Cenário de Robustez

25. Segundo a área técnica, como não teria havido sincronia entre as fases das unidades operacionais do projeto, a UPB teria apresentado VPL marginalmente positivo no cenário de referência, e negativo no cenário de robustez, conforme figura antes descrita, o que aumentaria sobremaneira, no sentir da Acusação, o risco do projeto. Assim, a documentação submetida à diretoria teria demonstrado que as UPA não estariam



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

no mesmo grau de maturidade aprovado pela diretoria para o projeto e que tal parte seria fundamental para a viabilidade econômica do COMPERJ.

III.2.3. ANÁLISE DE RISCO DE PRAZO E SENSIBILIDADE AO TEMPO

26. Destaca a SPS que a Sistemática Corporativa orienta que o cenário de referência deveria ser usado em casos excepcionais, de modo que os projetos de investimentos devem mostrar-se atrativo economicamente sob o critério da robustez. Ao apresentar VPL negativo no cenário de robustez, a referida sistemática exigiria uma análise de risco quantitativa para aprovação no cenário de referência.

27. Segundo apurado, havia no relatório de FEL2 uma análise de risco que teria indicado apenas 5% de probabilidade de conclusão da UPB até julho de 2013. No entanto, a Acusação aponta que os fluxos de caixa do EVTE do COMPERJ teriam considerado a entrada em operação do COMPERJ integrado em 2012, sendo que os atrasos tinham impactos significativos no VPL do projeto, conforme consta do item “2.14.3. RESULTADOS” do Sumário Executivo do Relatório de FEL-2, a seguir reproduzido:

O atraso de 1 ano no projeto, considerando todas as premissas de investimento e custo fixadas no tempo, isto é, considerando apenas atraso de 1 ano na receita do projeto reduz o VPL em US\$ 779 MM.

28. A Companhia não teria apresentado nenhuma análise de risco para o complexo integrado, mesmo sendo conhecida a imaturidade do projeto relativamente às unidades de segunda geração. A SPS também ressaltou que qualquer alteração na data de partida da Refinaria teria impacto relevante na viabilidade do projeto. Sobre o tema, os pareceres das áreas corporativas DIP Estratégia/API 58/2006, de 30/08/2006, e DIP Plafin/PA 61/2006, de 04/09/2006, expressaram as ressalvas acima transcritas.

29. Apesar dos sinais de alerta, o projeto foi aprovado sem ressalvas pela diretoria e, além disso, US\$157 milhões foram antecipados para a contratação de serviços. Ressalta a Acusação que, segundo o relatório da FEL2, tal valor seria utilizado para a compra de equipamentos críticos sem que houvesse a descrição mínima dos equipamentos a serem adquiridos.

30. Destaca a SPS que os problemas relacionados ao prazo de partida do Complexo também foram objeto de ressalva da comissão interna de apuração (“CIA”). Segundo o relatório emitido pela referida comissão, a empresa que elaborou o projeto conceitual do COMPERJ teria previsto o começo das operações em 2014, no entanto, tal estimativa teria sido antecipada pelo diretor de abastecimento Paulo Roberto Costa, conforme depoimento prestado àquela CIA por funcionários da Petrobras. A seguir, reproduz-se o trecho da CIA mencionado pela Acusação:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Sobre a definição do prazo de partida para a implantação da UPB e UPA, o Sr. [...] declarou que a empresa contratada (Technip Italy) previu o prazo para 2014. No entanto, por determinação do ex-diretor de Abastecimento, Sr. Paulo Roberto Costa, o prazo foi reduzido para dezembro/2012. Informou que, ao tomar conhecimento da redução do prazo, a Technip teria noticiado que o marco estabelecido pelo ex-diretor, em seu entendimento, não poderia ser atendido.

Confira trecho da declaração do Sr. [...] (Termo 58):

Em reunião com a Technip esta caracterizou que o prazo adequado para implantação do COMPERJ seria 2014, mas o ex-Diretor impôs o prazo de 12/12/2012, ao que a Technip declarou que isso não era possível. O declarante relata que concordava com o prazo de 2014. A partir desta imposição do ex-Diretor Paulo Roberto, a Engenharia trabalhou o cronograma para 2012. Relata que não era registrado, mas que comentavam com o ex-Diretor que o prazo de 2012 não era viável.

Comentou que [...] há um estudo de análise de risco de prazo para o COMPERJ, preparado pela PETROBRAS, que demonstra: “em função da desconfiança com a exequibilidade fizeram uma análise de risco que apontava para 65% de não se alcançar a data de 12/12/2012. Existe relatório sobre esta questão (Fel I para Fel II e Fel II para Fel III). Esta análise foi feita em três dias de seminário onde havia um grupo multidisciplinar com pessoas especializadas de cada área. Este percentual foi aumentando ao longo do tempo. Mesmo assim, continuaram rodando o EVTE com a data de partida para 12/12/2012.

No entender do mesmo declarante, o atendimento do prazo previsto pela Technip Italy traria mais consistência ao projeto e a sua exequibilidade não seria comprometida, embora pudesse haver algum atraso no cronograma.

31. O relatório da CIA registra ainda a falta de critérios técnicos adotados para antecipar contratações para o COMPERJ, conforme a seguir reproduzidos:

6.2. A CIA constatou problemas advindos da inobservância das normas de contratação, fixação de prazo inexecutável e forte pressão para atendimento ao cronograma estabelecido pelas Diretorias de Abastecimento e de Serviços, na época, comandadas pelos ex-diretores Srs. Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque. Estes fatos contribuíram para uma série de equívocos de planejamento (início dos processos licitatórios com projeto básico e FEEDs incompletos), contratações de empresas de porte econômico inadequado, compra antecipada de equipamentos, hibernação de Unidades, situações estas que importaram em prejuízos à PETROBRAS.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

32. Com relação à antecipação das contratações, a SPS assevera que ela foi autorizada para que fosse possível começar as operações da Refinaria em março de 2012, mesmo sendo altamente improvável cumprir tal cronograma, conforme consta da documentação-suporte da deliberação. Ressalta ainda que não haveria definição dos equipamentos a serem adquiridos, mas tão somente os critérios de compra dos equipamentos.

33. Segundo a área técnica, em 06.09.2006, Sérgio Gabrielli, Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Nestor Cerveró, Paulo Roberto Costa e Renato Duque aprovaram, apesar das condições antes descritas, o início da Fase III do Projeto COMPERJ e a antecipação de US\$157 milhões para a contratação de serviços.

III.2.4. FASE III

34. Narra a SPS que a fase III de um projeto de investimentos serve, segundo a Sistemática Corporativa, para a elaboração do projeto básico de engenharia, quando são feitas estimativas de gastos mais precisas, a fim de incorporar “preços firmes” no estudo de análise econômica do projeto.

35. De acordo com a peça acusatória, a partir de 15.1.2010 o COMPERJ teria sofrido mudança no modelo conceitual que havia sido desenvolvido nas fases I e II, pois teria passado a apresentar baixa atratividade econômica em razão do aumento dos custos de construção da Refinaria. O DIP AB-PQ 2/2010 assentou o resultado de diversos estudos realizados pela diretoria de abastecimento para melhorar a atratividade econômica do COMPERJ, tendo sido levado à deliberação em 25.02.2010.

36. As justificativas para a necessidade de mudanças seriam, nas palavras da SPS, *“alterações no balanço entre oferta e demanda dos petroquímicos por mudanças na dinâmica do consumo, pelo crescimento da oferta e pelo impacto da crise econômica global; forte pressão de custos sobre os investimentos em todo o mundo; e a elevação do custo do investimento em função da demanda sobre a capacidade da indústria nacional”*.

37. De acordo com o referido DIP, o COMPERJ se transformaria em um programa (“Programa”) a ser desenvolvido em três etapas constituídas por três projetos distintos: duas refinarias (trem 1 e trem 2) e unidades petroquímicas associadas. Também teria sido requerida a alteração nas fases dos projetos que integravam o Programa.

38. Segundo a Sistemática Corporativa, para um projeto ser considerado Programa *“é necessário que estes projetos componentes estejam alinhados na obtenção dos benefícios ao qual o Programa se destina; que existam interdependências a serem*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

coordenadas e que exista um responsável ou uma comissão responsável pelo acompanhamento do Programa”¹³.

39. A proposta de alteração elaborada pela diretoria de abastecimento teria registrado a necessidade de alguns projetos das unidades petroquímicas retornarem de fase, *“em função das alterações propostas em suas capacidades e matérias-primas”*. Já o primeiro trem de refino (Trem 1) seguiria para a fase IV, de execução do projeto.

40. Em relação ao Trem 1, a Acusação destacou o valor negativo do VPL nos cenários de referência e de robustez, conforme trecho extraído do DIP AB-PQ 2/2010:

16.3. O resultado projetado para o VPL do projeto COMPERJ Refinaria Trem 1 no cenário de referência é de US\$ 665 milhões negativos, considerando a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 8,7%. Para a condição de robustez o VPL é de US\$ 1.376 milhões negativos,

41. Segundo a área técnica, a apresentação de proposta procurando melhorar os indicadores econômicos, a princípio, observaria o cuidado exigido pelo dever legal de diligência, porém, os mesmos documentos que atestavam o alinhamento estratégico do projeto teriam feito ressalvas e recomendações que teriam sido ignoradas pela diretoria executiva. Além disso, os normativos internos terem sido desrespeitados principalmente em relação à análise de risco do Programa.

42. Como descrito anteriormente, o risco de atraso e seu forte impacto no VPL, bem como a necessidade de integração dos projetos já teriam sido objeto de ressalva em pareceres nas fases anteriores. E, nos documentos relacionados à aprovação do projeto do Trem 1, não haveria análise de sensibilidade ao tempo, uma vez que as análises de sensibilidade que constariam do DIP AB-PQ 2/2010 teriam tratado somente de *“tributação, mercado e margens, e cronograma de diesel, e também apontam a ocorrência de VPLs negativos, como pode ser visto no trecho abaixo:”*

16.4. Foram realizadas análises de sensibilidade referentes à:

a) Tributação – no cenário de referência, caso a legislação em vigor não seja estendida à refinaria, o VPL será de US\$ 1.336 milhões negativos. Outrossim, caso a legislação seja aplicada também nas operações da refinaria, estendendo neste caso o diferimento do ICMS dos insumos, o VPL passa para US\$ 474 milhões negativos [...]

b) Mercado e Margens – além do cenário de referência e condição de robustez, foram gerados dois cenários alternativos de mercados e margens. No primeiro cenário (SE1 – balanceado), onde há a manutenção do preço do petróleo e margens a partir de 2012 e o PIB brasileiro cresce a 3% a.a. (indicando retração do mercado de derivados e maior

¹³ Item 141 do relatório de inquérito CVM nº 06/2016 feito pela SPS.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

penetração dos biocombustíveis), o VPL seria de US\$ 179 milhões. No segundo cenário (SE3 – agressivo), onde é combinado o cenário do PN2009 – 2013 com os preços e margens do primeiro cenário, o VPL seria de US\$ 582 milhões.

c) Diesel – assumindo uma penetração mais agressiva do diesel 10 ppm no mercado, que atingiria 91% do mercado total de diesel em 2020 (contra 54% do cenário de referência) o VPL seria de US\$ 238 milhões negativos. [grifamos]

43. À SPS, o projeto do Trem 1 teria concluído a fase III com os mesmos problemas que o projeto COMPERJ teria apresentado ao final da fase II, quais sejam, o descasamento de fases e a ausência de uma análise de riscos adequada aos normativos internos, que, com a transformação em programa, exigia que a realização de uma análise de riscos que considerasse os projetos de forma integrada.

44. Sobre o tema, a Acusação menciona que a Sistemática Corporativa requer do gerenciamento de um “Programa” análise sobre *“as interdependências existentes entre seus diversos projetos, suas atividades de mitigação de risco, mudanças ocorridas nos seus escopos, cronogramas e custos, de forma que sejam coordenados e controlados os impactos decorrentes destas ações no alcance dos benefícios totais pretendidos pelo Programa”*.

45. Na visão da SPS, seria *“temerário sustentar a atratividade econômica de todo o programa com base nos projetos em fases anteriores, que carregam todas as incertezas inerentes à sua imaturidade, sabendo que o projeto mais maduro (Trem 1) apresentava VPL extremamente negativo”*.

46. A mudança no modelo conceitual do complexo petroquímico teria sido, inclusive, criticada pelo TCU no relatório de fiscalização TC 006.981/2014-3 – Auditoria de gestão nas obras do COMPERJ, conforme a seguir reproduzido:

As obras do Trem 1 foram aprovadas com previsão de investimentos de US\$ 7,97 bilhões. Na mesma época, previa-se um custo para todo o Complexo de US\$ 26,87 bilhões. A construção do Trem 1, de maneira isolada, indicava um VPL negativo de US\$ 665 milhões, no cenário de referência, e de US\$ 1.376 milhões, também negativo, na condição de robustez (Peça 28, pp. 3 e 22). Vale indicar que essa situação já havia sido aventada nas avaliações econômicas de FEL 1 e FEL 2, que afirmavam que a implantação do COMPERJ, de forma não integrada, não seria rentável à Companhia.

Assim, mesmo com o status da maioria dos projetos do Complexo em níveis iniciais de maturação (desenvolvimento conceitual e identificação de oportunidade), em 2010, o Programa COMPERJ foi fracionado e foi autorizado o início das obras das unidades incluídas no escopo da Etapa 1, dando-se início à construção do Trem 1 da refinaria. Os projetos das demais etapas mantêm, ainda hoje, 2014, os mesmos níveis de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

implantação em que se encontravam em 2010: Etapa 2 (petroquímicos) na Fase II e Etapa 3 (Trem 2) na Fase I. [...]

no ano de 2010, na ocasião de mudança da Fase III para a Fase IV do desenvolvimento do projeto do COMPERJ (FEL 3), o ambiente de tomada de decisão ainda envolvia cenários de elevadas incertezas, face às imaturidades dos projetos e às drásticas e recentes mudanças conceituais no modelo de implantação. [...]

a maturidade dos projetos petroquímicos e do Trem 2 da refinaria estavam em fase inicial de desenvolvimento. Por esse motivo, as estimativas de custos dessas etapas previam margens de erro mais alargadas, o que potencializava ainda mais o cenário de incertezas existente à época, inclusive em relação à viabilidade econômica. [...]

relativamente às estratégias de planejamento e implantação do COMPERJ, será apresentada uma das decisões mais significativas e que mais trouxeram impactos para a evolução dos custos do empreendimento, principalmente pela possibilidade de ter sido motivadora de outros atos gerenciais que não surtiram os efeitos desejados. Trata-se da decisão de se dar início à construção do COMPERJ de forma fracionada, em modelo de programa, sem a devida maturidade dos projetos e sem análise específica que indicasse o tratamento adequado para os riscos assumidos. [...]

A adoção da implantação do empreendimento em forma de programa provocou o início das obras do Trem 1 da refinaria e o “abandono” dos demais projetos em níveis iniciais de maturação, mesmo diante da estreita interdependência existente entre esses projetos.

Evidência desse aparente abandono seria a permanência, até os dias atuais, dos projetos relacionados às plantas petroquímicas e ao Trem 2 da refinaria nos mesmos estágios de maturação em que se encontravam quando as obras do Trem 1 foram iniciadas, em 2010. Ou seja, decorridos 52 meses da decisão por se implantar de forma fracionada o COMPERJ, ainda não houve avanço no desenvolvimento dos demais projetos que tenha implicado um avanço de fase. Mais ainda, atualmente, ante a série de incertezas envolvendo a formalização das parcerias comerciais, a Petrobras sequer tem divulgado datas para o início das obras das demais etapas.

47. Registra a área técnica que a documentação suporte do DIP teria trazido documento denominado “Plano de Gerenciamento do Risco” que não teria apresentado análise de risco do Programa COMPERJ. Esse documento teria apresentado as referências utilizadas pela Companhia na análise quantitativa de riscos, mas não possuiria uma análise propriamente dita que seguisse os normativos internos relacionados à matéria, fato igualmente ressaltado pelo TCU no relatório TC 006.981/2014-3:

Muito embora a Sistemática Corporativa exigisse que, para a aprovação de FEL 3, fosse necessário desenvolver estudos que permitissem identificar e avaliar qualitativa e quantitativamente os riscos associados,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

além de constituir um plano de respostas adequado, nenhuma análise estruturada dos riscos do Programa COMPERJ foi conduzida à apreciação da Diretoria Executiva da Petrobras.

Como consequência, naquela ocasião, foi aprovado o início da execução de parte do Programa (Trem 1) sem que fossem ponderados os riscos associados a tal decisão e os impactos atrelados à continuidade do investimento nos termos até então esquadrihados. Em outras palavras, os gestores da Petrobras acabaram por assumir riscos não calculados, em vez de contingenciá-los em estratégias de planejamento, implantação e integração mais apropriadas à complexidade do programa e ao nível de maturidade dos projetos. [...]

Ocorre que a primeira análise de riscos realizada para o COMPERJ foi desenvolvida apenas em ago/2012 (Peça 60), trinta meses depois da aprovação do início das obras do Trem 1, cerca de dois anos e meio após o início da fase de execução. [...]

Face à tamanha intempestividade na realização de análises de risco, fica claro que as decisões gerenciais adotadas até aquela data (ago/2012) não se respaldaram em informações consistentes que permitissem aos gestores confrontar os benefícios esperados com os possíveis impactos decorrentes dos atos de gestão.

48. Segundo a Acusação, os pareceres da Estratégia e Desempenho Empresarial (DIP Estratégia/API 28/2010) e do PLAFIN teriam feito uma série de ressalvas ao projeto. Esses pareceres teriam criticado notadamente: (i) a não consideração das refinarias *Premium* na análise econômica do COMPERJ; (ii) a falta de uma análise de sensibilidade a atrasos, uma análise quantitativa de risco de prazo e de não se ter considerado contingência para o Trem 1; (iii) a consideração de perpetuidade dos fluxos de caixa no cálculo do VPL; (iv) a indefinição das parcerias que se prolongava desde 2004; (v) elementos de incerteza sem a devida contingência no projeto mais maduro; e (vi) cenários incertos que foram dados como certos na avaliação econômica do COMPERJ. A seguir estão reproduzidos trechos destacados pela Acusação:

DIP ESTRATEGIA/API 28/2010

O projeto COMPERJ Refinaria Trem 1, isoladamente, não apresenta atratividade econômica. No entanto os demais projetos do Programa COMPERJ dependem do COMPERJ Refinaria Trem 1. Ao se considerar as Refinarias Premium conjuntamente com o Projeto, verifica-se uma perda de VPL de cerca de US\$1,6 bilhões. [...]

Se as refinarias Premium I e II, atualmente em FEL I, fossem consideradas no cenário de análise do projeto, o VPL do Projeto no cenário de referência cairia para US\$ 2.243 milhões negativos.

Considerando que as refinarias Premium I e II, que atualmente estão em FEL1, fizessem parte do cenário de planejamento, os indicadores econômicos no cenário de referência seriam:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

VPL = - US\$ 2.243 milhões

TIR = 4,3% a.a.

VPL / IA = -0,35

PARECER DO PLAFIN

O VPL acima mencionado considera um valor residual, advindo da inclusão de uma perpetuidade de US\$12.499 milhões ou em termos de valor presente de US\$1.209 milhões no Cenário de Referência. Entendemos que a apropriação destes valores pelo projeto está desalinhada com o Manual de Análise Empresarial de Projeto de Investimento da Petrobras. Ademais, esta premissa implica em aprovação, agora, de valores de investimento futuros necessários para a manutenção do fluxo de caixa considerado na perpetuidade, reduzindo a possibilidade de reavaliações que possam implicar em mitigação de perdas por meio do abandono do empreendimento.

Cabe ressaltar, que a utilização da perpetuidade também traz para o projeto fatores de incerteza associados ao fluxo de caixa após o ano de 2037, tais como: as estimativas de preço para os insumos e derivados; as previsões do mercado consumidor; alterações de legislação, alterações tributárias etc.

Destarte, considerando a argumentação acima e consequente retirada do Caso Base os fluxos de perpetuidade e de reinvestimento, o projeto apresentaria um VPL negativo de [US\$] 1.096 milhões, no Cenário Referência.

Diferentemente do que determina o Manual de Análise de Projetos da Petrobras, dado que não foi considerada contingência sobre o investimento previsto no 1º Trem de Refino, consideramos que o projeto apresenta risco do investimento realizado superar o valor orçado na análise econômica. [...]

Diante do exposto, entendemos que o Caso Base do projeto deveria considerar a visão integrada dos projetos incluindo a perspectiva de ampliação do parque de refino, além de desconsiderar o efeito da perpetuidade. [...]

Ressalta-se que o valor do investimento considerado na primeira Etapa não contém contingência, o que não é recomendável, tendo em vista o histórico da companhia de realizar investimentos acima do orçamento original, conforme observado nos Pós-EVTEs. [...]

Ressalta-se que os valores acima consideraram a incorporação do regime fiscal especial utilizado pela REDUC. Entretanto, este benefício não está outorgado para a atividade de refino do Programa COMPERJ, estando condicionado a negociações com Instituições Governamentais competentes. Além disso, o projeto também incorpora este efeito na perpetuidade adotada no fluxo. [...]



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

No montante de investimento acima, está prevista a construção de uma estrutura de escoamento dos derivados para a Base da Ilha Comprida. Entretanto, esta estrutura poderá não ser suficiente para o escoamento de toda a produção do 1º Trem de Refino, necessitando ser complementada pela estrutura de escoamento a ser desenvolvida pela AB-LO. [...]

Em relação à data prevista para início do 1ª Trem de Refino, cabe ressaltar que existe o risco de atraso associado aos projetos da CDPU e do AB-LO, que viabilizarão o fornecimento de utilidades e sistema de escoamento de derivados [...]

Ressalta-se que estes valores, acima mencionados, levam em consideração a obtenção de benefícios fiscais que ainda não foram confirmados, pois carecem de negociações junto as Instituições Governamentais competentes [...]

Ressalta-se que os valores acima consideraram a incorporação do regime fiscal especial utilizado pela REDUC. Entretanto, este benefício não está outorgado para a atividade de refino do Programa COMPERJ, estando condicionado a negociações com as Instituições Governamentais competentes. [...]

Ressaltamos que não foi realizada pela Área de Negócio, a análise de risco econômico-financeira do projeto em questão [...]

Foi identificado que a análise econômica não adotou a taxa de câmbio atual, veiculada pela ESTRATÉGIA. Esta medida acarreta imprecisão aos indicadores econômicos, dificultando a melhor tomada de decisão e a comparabilidade dos projetos submetidos à aprovação em 2010. Desta forma, recomendamos que sejam utilizadas as premissas corporativas vigentes. [...]

Conforme determina a Sistemática Corporativa de Projetos de Investimento, recomendamos a realização de análise de risco econômico-financeiro do projeto para que sejam fornecidas mais informações para a tomada de decisão.

49. Diante disso, a SPS concluiu que o Programa COMPERJ teria continuado a incorrer em falhas graves de planejamento, conforme apontado pelos pareceres das áreas técnicas. Mesmo assim, as alterações do projeto teriam sido aprovadas pela diretoria sem nenhuma ressalva.

III.3. RESPONSABILIDADE DOS DIRETORES

50. Quanto à conduta dos membros da diretoria executiva, a Acusação ressaltou que os diretores defenderam em suas declarações o COMPERJ do ponto de vista estratégico, minimizando a importância do VPL e os sinais de alerta mencionados no



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

relatório de inquérito, conforme resumo das afirmações feitas pelos administradores a seguir reproduzidas:

Paulo Roberto Costa (fl. 183)

- i. qualquer atraso era mortal para o VPL, e que não se recordava dos detalhes sobre as análises dos prazos do COMPERJ; era a sua função pressionar por prazo, e tinha todo o interesse na entrada em operação do projeto; toda a análise de prazo tem o aval da área técnica da Petrobrás; mesmo sendo uma probabilidade pequena, é possível ocorrer;
- ii. a antecipação de gastos foi relacionada a equipamentos importados, que tinham um prazo longo de fabricação; não se recorda de discussões acerca dos gastos acima do valor aprovado anteriormente, mas o correto é que o valor de gastos fosse dentro do aprovado; os gastos com projetos preocupavam o depoente, pois era o dono do orçamento, havendo rediscussões quando o valor ficava muito acima do valor básico; não se recordava de cogitação de cancelamento do projeto, por acréscimo do valor;
- iii. o aumento no custo de equipamentos entre as fases II e III deve ser analisado sob a ótica da época, se havia muita demanda, se era fabricado no exterior, a taxa cambial vigente etc, que poderiam elevar o preço de compra; se pode perder uma unidade de elevado valor por causa da falta de equipamentos; pode ter havido explicações da área de compras que justificaram esse aumento de valor; a sua preocupação era com o valor do orçamento, quando um projeto estourava o orçamento, pedia mais recursos ao CA, quando era negado, tinha que realocar os recursos dentre os projetos da DABAST;
- iv. o Programa COMPERJ teve o objetivo de otimizar o projeto, para redução de custo; um projeto como o COMPERJ gera empregos, impostos etc, e não seria bom pará-lo pela metade, não sendo correto afirmar que seria bom financeiramente para a Petrobrás abandoná-lo, pois uma política de combustíveis satisfatória poderia fazer que o retorno sobre o investimento fosse rápido; que a DE aprovava o projeto mesmo com os alertas dos pareceres; e
- v. não passava pela cabeça de ninguém parar o projeto COMPERJ; o coração do projeto era a UPB, sendo mais complexa e mais custosa; a segunda geração era de rápida execução, menos custosa e de menor tecnologia, mas que geraria uma rentabilidade importante; que embora estivesse imatura, a complexidade da segunda geração era muito menor que a da primeira geração;

Sérgio Gabrielli (fl. 275):

- i. o COMPERJ surgiu como uma alternativa tecnológica em sua história; houve problemas de composição societária e elevação de custos devido



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ao superaquecimento da cadeia de produtores; havia a avaliação de aderência aos procedimentos, se o projeto seguiu os procedimentos formais, pareceres etc.; faziam-se questionamentos do ponto de vista estratégico;

- ii. a viabilidade econômica era importante estrategicamente e os pareceres técnicos eram fundamentais; que delegava a leitura dos pareceres aos assessores, uma vez que eram longos; salientou os efeitos geopolíticos e de longo prazo do projeto; confrontado com os alertas dos pareceres e escalada de custos, alegou que, dados os pareceres e premissas apresentados, o projeto tinha que ser alterado, mostrando-se surpreso quando foi dito que o projeto só foi alterado em 2010 com a transformação em Programa COMPERJ; e
- iii. achava muito difícil que a DE tivesse aprovado o projeto nessas condições [com VPL negativo e todos os alertas dos pareceres citados] sem, alguma recomendação, não se recordando exatamente, mas que teria havido alguma discussão, uma vez que aprovar do jeito que estava não seria viável para a companhia.

Graça Foster (fl. 277):

- i. concordou com as alterações porque mostravam um resultado melhor para a companhia; o projeto foi muito discutido e questionado, cogitando-se interrupção, havendo discussões sobre desonerações, ganhos de escala e outras alterações para melhorar o projeto;
- ii. quem mais se envolvia nas discussões eram Paulo Roberto Costa, Almir Barbassa e a própria, com os demais se manifestando de forma tímida ou *a posteriori*, fora das reuniões;
- iii. nunca percebeu que pudesse estar havendo corrupção, mas via os custos aumentando significativamente, com os cronogramas físico e financeiro “não se falando”; lembrou dos atrasos nas licenças, especificamente sobre a construção de uma estrada sobre a qual deveria passar um equipamento que já estava pronto; e

Guilherme Estrella (fl. 251):

- i. a Petrobrás possuía uma grande deficiência na produção de diesel em virtude do crescimento da demanda, o que seria mitigado com a construção do COMPERJ, que ainda aproveitaria o óleo pesado da Bacia de Campos, motivo pelo qual havia certa urgência em sua construção;
- ii. tinha como base para sua decisão a aderência ao planejamento estratégico e à previsão de investimentos, a menos que houvesse um fato novo; um projeto ruim seria um que não tivesse aderência estratégica e que não atendesse ao mercado e não interagisse com o mercado brasileiro;
- iii. a antecipação de projetos, que significa antecipação de receitas, é sempre bem-vinda; a proposição de antecipação era apresentada por uma equipe



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

experiente de engenheiros, o que passava credibilidade; a atratividade do projeto deve ser vista sob uma ótica sistêmica, mesmo com apontamento de VPLs negativos em algumas unidades; os argumentos apresentados à DE indicavam o risco do negócio, mas também oportunidades de negócio, principalmente em relação ao mercado de diesel, gerando agregação de valor, lembrando que era a época anterior ao pré-sal;

- iv. existia um interesse também do Governo pelo projeto, principalmente pelo fato de se desenvolver uma nova tecnologia, mas não existia uma pressão do acionista controlador, mas sim uma demonstração do seu interesse; algumas situações imprevistas surgiram, como a construção de uma estrada, a questão do abastecimento de água etc., que não tinham sido consideradas; a descoberta do pré-sal fez a Petrobrás rever o projeto, considerando, entre outros, a barreira tecnológica do projeto, transformando-o numa refinaria, para processar o óleo do pré-sal;
- v. o VPL é um indicador comparativo, não é decisivo por si só, não seria um motivo para rejeitar um projeto por si só; no longo prazo, o preço do petróleo pode compensar VPL negativo; e que VPLs positivos de outros projetos poderiam compensar o [VPL] negativo.

Almir Barbassa (fl. 265):

- i. foi modificado o escopo do projeto, com a utilização de gás natural, ao invés de petróleo pesado, o que não foi divulgado internamente na Petrobrás, não sendo de seu conhecimento inicial, não tendo sido informada pela área de negócios; não tinha o conhecimento técnico que permitisse descobrir que esse fato mudaria o projeto, mas ficou surpreso pela mudança de insumo;
- ii. não sabia da necessidade de se construir uma estrada para o COMPERJ, que permitisse passar os equipamentos de grande porte, salientando que é uma informação técnica, de seu desconhecimento;
- iii. pedia para seus assessores verificarem a existência de pareceres que seriam necessários, como os jurídicos, tributários etc.; a análise de risco é importante, mas não é preponderante; não conhecia detalhadamente a Sistemática Corporativa;
- iv. recordava-se que o projeto estava marginalmente no prazo, mas os técnicos garantiram que o prazo seria cumprido; e
- v. não se recordava dos motivos para a transformação em Programa COMPERJ; a DE avaliou riscos e benefícios para essa transformação, e aprovou porque havia informações que davam conforto, que o COMPERJ era fundamental para o suprimento de derivados mais limpos, o que era demandado por questões legais e ambientais, caso contrário, deveria importá-lo.

Nestor Cerveró (fls. 196 e 211):



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- i. não se recorda de ter percebido a escalada de custos, porque não havia nada significativo sendo aprovado; não houve interferência política externa no projeto; não se recorda da baixa probabilidade de conclusão do projeto em 2012; isso não afetaria o projeto em si; seria difícil que houvesse o cancelamento do projeto, devido ao aspecto estratégico e político interno; e
- ii. o COMPERJ foi idealizado a partir de uma premissa que não se realizou, um conceito moderno e caro, de usar o óleo pesado como insumo petroquímico; depois do que foi investido, não faria sentido parar o projeto; depois que entra na fase de execução e contratação, é muito difícil parar; o atraso na construção de refinarias era normal na Petrobrás, existindo uma folga em relação ao prazo de construção.

Ildo Sauer (fl. 308):

- i. nas análises de investimentos, o primeiro critério que analisava era o VPL, o segundo era a aderência estratégica, a existência dos pareceres necessários;
- ii. não aprovaria projetos com VPL negativo; e
- iii. os desvios ocorridos no COMPERJ deveriam ter sido detectados, uma vez que existiam instrumentos para isso.

51. Segundo a SPS, as alegações dos diretores não poderiam prosperar porque não haveria registro das discussões nas atas das deliberações. Ademais, essas afirmações teriam revelado que, para os administradores, bastaria para a aprovação que a documentação viesse com os pareceres das áreas corporativas, independentemente das questões neles abordadas. Desse modo, os diretores teriam negligenciado os diversos sinais de alerta apresentados, acreditando, contra todas as probabilidades, que o projeto ficaria pronto no prazo.

52. Em relação à passagem da Fase II para a Fase III, haveria na documentação alertas relacionados ao descasamento de fases, à evolução de estimativa de investimentos e à falta de análise de risco de prazo e da sensibilidade ao tempo. Do mesmo modo, na deliberação da transformação do projeto em Programa COMPERJ, o Trem 1 teria apresentado VPL negativos na maioria dos cenários, notadamente nos critérios de robustez e de referência, e, mesmo diante disso, a transformação foi aprovada sem qualquer questionamento pelos diretores da Companhia.

53. Por tais razões, a SPS responsabilizou por infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76: (i) Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Sérgio Gabrielli, Nestor Cerveró e Renato Duque pela deliberação da passagem da fase II para a fase III do Projeto COMPERJ; e (ii) Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Sérgio Gabrielli e Graça Foster pela deliberação da transformação do projeto em programa COMPERJ.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

54. Em relação ao diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa, e ao diretor de serviços, Renato Duque, destaca a SPS que ambos foram condenados penalmente pelas condutas descritas neste processo. O primeiro teria confessado a existência de cartel entre um grupo de construtoras para elas terem êxito nos processos licitatórios de construção do COMPERJ, a fim de gerar pagamentos indevidos a administradores e agentes públicos. Renato Duque foi igualmente condenado pela mesma conduta: receber vantagens indevidas de empreiteiras que mantinham contratos com a Petrobras em obras do COMPERJ.

55. Desta forma, a área técnica concluiu que eles teriam recebido vantagens indevidas em razão dos cargos que ocupavam, a configurar desvio de poder e quebra de dever de lealdade, em infração ao art. 154, §2º, “c”, c/c com o art. 155 da Lei nº 6.404/76¹⁴. Paulo Roberto Costa foi acusado pela SPS devido à aprovação, em 2006, da passagem à fase III e à transformação, em 2010, do projeto COMEPRJ em programa COMPERJ, e Renato Duque pelo voto favorável na deliberação de 2010.

III.4. DA CONDUTA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL

56. De acordo com a Acusação, a falta de diligência da diretoria executiva levantaria questões sobre a atuação do conselho de administração. Mesmo se tratando de um investimento significativo, o projeto COMPERJ não teria sido submetido à apreciação do conselho de administração, uma vez que os normativos internos da Petrobras não exigiam.

57. A SPS argumenta que, de acordo com o art. 142, III, da Lei nº 6.404/76¹⁵, caberia ao conselho de administração fiscalizar os atos praticados pela diretoria e que o estatuto social da Petrobras teria promovido meios para que essa atribuição fosse exercida, conforme prevê o art. 28, daquele estatuto, a seguir reproduzido:

Art. 28º O Conselho de Administração é o órgão de orientação e direção superior da Petrobras, competindo-lhe: [...]

III - fiscalizar a gestão dos Diretores e fixar-lhes as atribuições, examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia;

¹⁴ No entanto, a SPS ressalta que não foi possível estabelecer a existência desta prática ilícita de Renato de Souza Duque antes de setembro de 2009, quando abriu conta bancária de sua sociedade *offshore*, a *Milzart Overseas Holdings Inc.*

¹⁵ Art. 142. Compete ao conselho de administração: III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

IV - avaliar resultados de desempenho;

V - aprovar, anualmente, o valor acima do qual os atos, contratos ou operações, embora de competência da Diretoria Executiva, especialmente as previstas nos incisos III, IV, V, VI e VIII do art. 33 deste Estatuto Social, deverão ser submetidas à aprovação do Conselho de Administração; [grifos da Acusação]

58. Segundo a SPS, para cumprir com o art. 28, V, do estatuto social, o conselho de administração deveria aprovar valores de alçada para todos os atos da diretoria, a fim de ser possível o exercício de seu poder de fiscalização sobre as decisões operacionais tomadas pela diretoria, cuja relevância fosse previamente definida. No entanto, o conselho de administração e o conselho fiscal teriam interpretado, desde 2002, restritivamente o inciso V do art. 28 do Estatuto Social da Companhia, aprovando limites de alçada para a diretoria apenas referentes às competências previstas nos incisos III, IV, V, VI e VIII do art. 33, conforme reproduzido a seguir:

Art. 33 Compete à Diretoria Executiva: [...]

III - autorizar a captação de recursos, contratação de empréstimos e financiamento no País ou no exterior, inclusive mediante emissão de títulos;

IV - autorizar a prestação de garantias reais ou fidejussórias, observadas as disposições legais e contratuais pertinentes;

V - autorizar a aquisição, na forma da legislação específica, de bens imóveis, navios e unidades marítimas de perfuração e produção, bem como gravame e a alienação de ativos da Companhia;

VI - autorizar a alienação ou gravame de ações ou cotas de sociedades nas quais a Companhia detenha mais de 10% (dez por cento) do capital social, bem como a cessão de direitos em consórcios ou "joint-ventures" em que a Companhia possua mais de 10% (dez por cento) dos investimentos, podendo fixar limites de valor para delegação da prática desses atos pelo Presidente ou Diretores; [...]

VIII - autorizar, na forma da legislação específica, atos de renúncia ou transação judicial ou extrajudicial, para pôr fim a litígios ou pendências, podendo fixar limites de valor para a delegação da prática desses atos pelo Presidente ou Diretores; [...]

59. A Acusação argumenta que a redação do estatuto social foi ignorada, na medida em que ela teria enfatizado tais competências ao dizer “*especialmente*” sem, contudo, restringir o conselho de administração de fiscalizar outros “*atos, contratos ou operações*”. Concluiu que a aplicação restritiva do art. 28 do Estatuto Social da Petrobras permitiu que o conselho de administração não fiscalizasse contratos bilionários firmados para a construção do COMPERJ e da RNEST.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

60. A SPS acrescentou que apenas os artigos 33 e 35 do estatuto social da Companhia tratariam de competências da diretoria executiva, sendo que o art. 35 do referido diploma legal concederia poderes à diretoria para “*deliberar sobre os atos de gestão de negócios de responsabilidade individual de cada um dos Diretores*”, *in verbis*:

Art. 35 Além das matérias de competência originária de deliberação colegiada previstas no art. 33 deste Estatuto, a Diretoria Executiva poderá deliberar sobre os atos de gestão de negócios de responsabilidade individual de cada um dos Diretores, dentro das áreas de contato fixadas pelo Conselho de Administração no Plano Básico de Organização. Compete ainda aos Diretores:

I - instruir os representantes da Companhia nas Assembleias Gerais das suas subsidiárias, controladas e coligadas, em conformidade com as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração;

II - admitir e demitir empregados e formalizar as designações para cargos e funções gerenciais, aprovadas pela Diretoria Executiva;

III - designar empregados da Companhia para missões no exterior;

IV - assinar atos, contratos e convênios, bem como movimentar os recursos monetários da Companhia, sempre em conjunto com outro Diretor.

61. Ressalta a SPS que os limites financeiros para aprovação de projetos pelos diretores eram organizados pela Sistemática Corporativa¹⁶, conforme resume o quadro reproduzido do relatório de inquérito:

¹⁶ Figura retirada do item 231 do relatório de inquérito CVM nº 06/2016 feito pela SPS.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

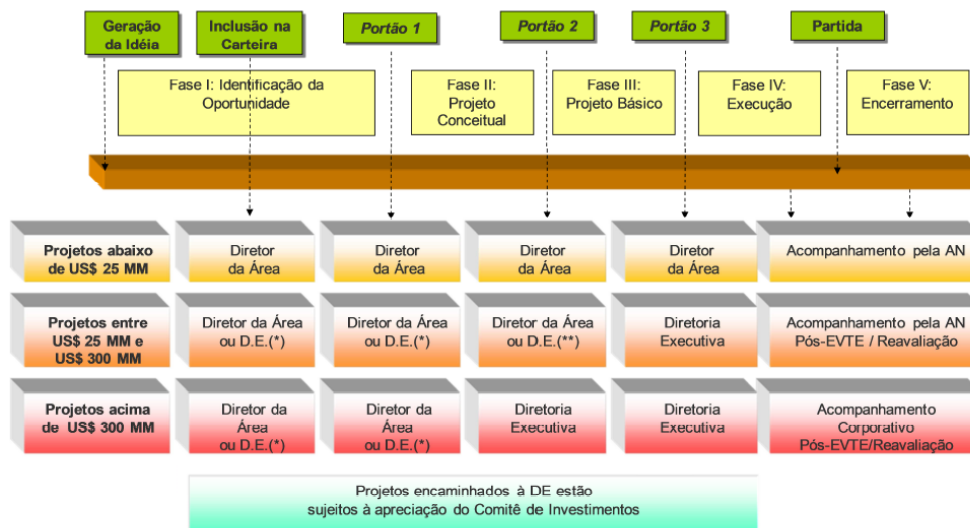
Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br



Estratégia Corporativa

Anexo VI - Limites de Aprovação dos Projetos ao longo do Ciclo de Vida



(*) Projetos com investimentos $\geq 3\%$ do valor total da Carteira da Área responsável.

(**) Projetos com tomada de preços (projeto de engenharia básica finalizado) e/ou gastos antecipados $\geq$ US\$ 25 MM

62. Diante disso, a Acusação alegou que o art. 35 seria um dispositivo de governança corporativa, de sorte que a assinatura de “atos, contratos e convênios [...] sempre em conjunto com o diretor”, como previsto no inciso IV, deveria se sujeitar à limitação imposta pelo art. 28, V, do estatuto social da Companhia. Essa seria a única interpretação do referido art. 28 que se conformaria com a governança corporativa da Companhia.

63. Sobre o assunto, a Acusação relatou que o conselho de administração teria deliberado, em 28.6.2002, limites de alçada para determinados atos praticados pela diretoria, conforme consta da ata da 1.211ª reunião do conselho de administração da Petrobras (fls. 614-625):

I. Captação de recursos (art. 33, III): qualquer operação de captação superior a US\$ 500 milhões, até que o endividamento de curto prazo do Sistema PETROBRÁS atingisse US\$ 2 bilhões; atingido esse endividamento de curto prazo, qualquer operação adicional, acima de US\$ 20 milhões; caso o índice de endividamento financeiro do Sistema PETROBRÁS atingisse 35%[31], qualquer operação adicional, de curto ou longo prazo, acima de US\$ 100 milhões;

II. Aquisição de bens imóveis, navios e unidades marítimas (art. 33, V): quando a aquisição não estiver prevista nos respectivos planos plurianuais e programas anuais de dispêndios e de investimentos, decorrentes do plano estratégico, aprovados pelo CA;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

III. Prestação de garantias reais ou fidejussórias (art. 33, IV) e atos de renúncia ou transação judicial ou extrajudicial (art. 33, VIII): o órgão que autorizar a celebração do contrato aprova a prestação de garantias e os atos de renúncia ou transação judicial ou extrajudicial; e

IV. Alienação de ações ou cotas de sociedades (art. 33, VI): no caso de coligadas, quando acarretar alteração do status de sociedade coligada ou na estratégia da Companhia quanto a sua participação na referida sociedade.

64. Ademais, o conselho decidiu que a transferência da titularidade de ativos da Companhia, inclusive contratos de concessão (art. 28, VIII), até o limite de US\$50 milhões, embora formalmente de competência do conselho de administração, seria delegada para a diretoria.

65. Segundo a Acusação, referida deliberação não teria atendido ao comando do Art. 28, pois teria limitado sua abrangência às matérias destacadas pelo art. 33. Desse modo, teria deixado de estabelecer limites para todos os outros atos da diretoria, motivo pelo qual entendeu que o conselho de administração teria abdicado “*de fiscalizar a aprovação de projetos de elevado valor financeiro e estratégico para a companhia, caso do COMPERJ*”.

66. A deliberação teria se limitado a atender o disposto nos incisos III, IV, V, VI e VIII do art. 33, deixando de estabelecer limites para quaisquer outros atos e contratos firmados pela diretoria independentemente do valor. A SPS destaca ainda que, de 2003 e 2012, o conselho de administração não teria deliberado sobre a aprovação de nenhum limite de alçada para a diretoria, o que somente viria a ocorrer em 29.11.2013, na 1.386ª Reunião do Conselho de Administração da Petrobras.

67. Segundo a SPS, no período em que não teria havido aprovação anual dos limites de alçada, o conselho de administração da Petrobras foi ocupado por Antônio Palocci, Claudio Haddad, Dilma Rousseff, Fábio Barbosa, Francisco de Albuquerque, Gleuber Vieira, Guido Mantega, Jorge Gerdau, José Eduardo Dutra, Sérgio Gabrielli, Josué Christiano, Luciano Coutinho, Márcio Zimmermann, Graça Foster, Miriam Belchior, Sérgio Quintella, Silas Rondeau e Sílvio Pinheiro.

68. Questionados, Antônio Palocci, Claudio Haddad, Fábio Barbosa, Guido Mantega e Sérgio Gabrielli não teriam se recordado dos motivos de não ter havido a deliberação anual dos limites de alçada.

69. Guido Mantega declarou que a ausência de atualização do valor indicaria conduta mais conservadora do conselho, pois as alçadas seriam menores do que deveriam ser, caso fossem atualizadas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

70. Dilma Rousseff declarou crer que a aprovação periódica dos planos de negócio da Companhia implicaria na atualização dos limites de alçada (fls. 341 a 342 e 1.529 a 1.530), o que não corresponderia à verdade segundo a Acusação.

71. Márcio Zimmermann, Miriam Belchior e Josué Christiano afirmaram que o entendimento vigente era de que a não aprovação expressa devia-se ao entendimento de que os limites de alçada da diretoria estariam adequados à realidade e dinâmica da Companhia, não havendo questionamentos por parte de órgão de fiscalização interno ou externo, o que teria reforçado o entendimento de que a manutenção de tais valores não representaria qualquer irregularidade.

72. Sílvio Sinedino declarou que esses valores de alçada teriam se mantido plenamente satisfatórios e sem qualquer necessidade de alteração, tendo sido estritamente observados durante o período e que a não inclusão, pela diretoria, de proposta de alteração teria deixado claro que eles eram plenamente satisfatórios. Afirmou, ainda, que a atuação da diretoria seria fiscalizada, e os atos, contratos e operações com valores superiores àqueles fixados teriam se submetido à deliberação do conselho.

73. No sentir da área técnica, os argumentos apresentados não teriam respaldo no estatuto social, o qual não daria margem para aprovação tácita de limites de alçada da diretoria, nem exigiria a necessidade de provocação pela diretoria.

74. Além disso, a Acusação arguiu que, embora a deliberação anual dos limites de alçada para a diretoria seja dever estatutário do conselho de administração, caberia ao conselho fiscal a fiscalização do cumprimento da referida regra estatutária pelo conselho de administração, nos termos do art. 163¹⁷ da Lei nº 6.404/76.

75. Indagados, os conselheiros fiscais Túlio Zamin e Marcus Aucélio afirmaram que os limites de alçada teriam sido mantidos pois eram adequados e atendiam à realidade da Petrobras. Acrescentaram que o conselho fiscal, ao analisar as operações da Companhia, teria ciência de que o conselho de administração e a diretoria estariam observando as alçadas definidas em 2002. A falta de revisão dos valores de alçada até o ano de 2013 não teria trazido prejuízo à Companhia, uma vez que a inflação existente no período teria permitido que, ao longo dos anos de 2003 a 2012, um maior número de operações, atos e contratos fosse submetido à aprovação do conselho de administração.

76. Sobre o assunto, Maria Lúcia Falcón, César Rech e Marisete Pereira declararam que haveria o entendimento de que a não deliberação formal sobre os limites de alçada seria a manutenção tácita dos valores então vigentes, sem que isso representasse

¹⁷ Art. 163. Compete ao conselho fiscal:

I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

qualquer descumprimento estatutário. Entendia que essa manutenção tácita como um maior rigor no controle das alçadas decisórias e que tal matéria não teria sido questionada por quaisquer outros órgãos de fiscalização da Petrobras.

77. Na mesma direção, Paulo José Souza afirmou que no seu primeiro ano como conselheiro fiscal da Petrobras (2012), não se recorda de ter havido aprovação expressa pelo conselho de administração dos valores de alçada, mas entende que, mesmo que não tenha havido tal deliberação expressa, teria ocorrido uma aprovação tácita pela manutenção dos valores então vigentes

78. Nelson Rocha afirmou, em resumo, que o conselho de administração teria sido constantemente consultado pela diretoria para a prática de determinados atos, em observância à regra estatutária e aos limites de alçada aprovado por aquele órgão, significando que o conselho de administração avaliava a adequação daqueles parâmetros à realidade da Companhia, não podendo ser entendido como descaso ou descumprimento da obrigação estatutária a não atualização dos limites de alçada. Além disso, o conselho fiscal recebia, rotineiramente, evidências de que o conselho de administração estaria acompanhando a adequação daqueles limites de alçada significando que o dever de fiscalização do conselho fiscal teria sido adequadamente cumprido.

79. Segundo a Acusação, nenhuma das respostas teria abordado a necessidade do estabelecimento de um limite para outros atos além daqueles expressamente previstos nos incisos III, IV, V, VI e VIII do art. 33. O não estabelecimento de limites de alçada para os atos elencados no art. 35, IV, do estatuto social teria alienado o conselho de administração da fiscalização de atos praticados pela diretoria, notadamente aqueles relacionados aos projetos de investimentos como o COMPERJ. Assim, a falta de aprovação de outros limites que envolveriam a competência geral prevista no art. 35, IV, revelaria descumprimento do estatuto por parte do conselho de administração, bem como a omissão do conselho fiscal.

80. Conclui a Acusação afirmando que *“ao deixarem de estabelecer tal teto, os conselheiros abriram mão de seu dever de investigar, encerrado no dever de diligência, conferindo verdadeiros cheques em branco à Diretoria Executiva. Assim sendo, por terem se omitido no cumprimento de tal prescrição estatutária, devem os conselheiros de administração ser responsabilizados por falta com o dever de diligência, consoante disposto no art. 153 da Lei nº 6.404/76”*. E os conselheiros fiscais teriam apresentado *“graves falhas na fiscalização exercida sobre os conselheiros de administração no que tange ao cumprimento do estatuto. Logo, devem ser responsabilizados por infração ao disposto no art. 163, I da Lei Societária”*.

81. Em relação ao prazo prescricional, a área técnica asseverou que esses fatos não configurariam, em tese, ilícito penal, razão pela qual o prazo de prescrição aplicável seria de 5 anos contados da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

continuada, do dia em que tiver cessado, conforme estabelece o art. 1º da Lei nº 9.873/99. Como a apuração dos fatos teria se iniciado em outubro de 2014, somente foram considerados pela área técnica os descumprimentos havidos entre outubro de 2009 e novembro de 2013, quando o conselho de administração teria deliberado sobre o assunto, conforme ata da 1.386ª reunião do conselho de administração.

82. No período de 2009 a 2013, a Acusação verificou que os administradores que teriam descumprido a aludida regra estatutária seriam, conforme consta do relatório de inquérito:

Conselho de administração: Dilma Vana Rousseff (até março de 2010), Guido Mantega (até novembro de 2013), Silas Rondeau Cavalcante Silva (até março de 2011), José Sérgio Gabrielli de Azevedo (até março de 2012), Francisco Roberto de Albuquerque (até novembro de 2013), Luciano Galvão Coutinho (até novembro de 2013), Sérgio Franklin Quintella (até novembro de 2013), Fábio Colletti Barbosa (até março de 2012), Jorge Gerdau Johannpeter (até novembro de 2013), Márcio Pereira Zimmermann (de agosto de 2011 a novembro de 2013), Antônio Palocci Filho (março a junho de 2011), Maria das Graças Silva Foster (de março de 2012 a novembro de 2013), Miriam Aparecida Belchior (de agosto de 2011 a novembro de 2013), Josué Christiano Gomes da Silva (de dezembro de 2011 a março de 2013) e Sílvio Sinedino Pinheiro (de março de 2012 a novembro de 2013);

Conselho fiscal: Marcus Pereira Aucélio (até março de 2012), Túlio Luiz Zamim (até março de 2010), César Acosta Rach (até novembro de 2013), Nelson Rocha Augusto (até março de 2012), Maria Lúcia de Oliveira Falcón (até março de 2012), Marisete Fátima Dadald Pereira (de março de 2011 a novembro de 2013) e Paulo José dos Reis Souza (de março de 2012 de março de 2011 a novembro de 2013).

IV. DAS RESPONSABILIDADES

83. Pelas razões expostas, a Acusação propôs a responsabilização das seguintes pessoas:

a) **ALMIR GUILHERME BARBASSA**, por, na qualidade de diretor financeiro e de relações com investidores da Petrobras à época:

i. ter votado pela aprovação da passagem à fase III do projeto COMPERJ, faltando com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76;

ii. ter votado pela transformação do projeto COMPERJ em programa COMPERJ e pela aprovação da passagem do projeto Refinaria Trem I à fase IV, faltando com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

b) GUILHERME DE OLIVEIRA ESTRELLA, por, na qualidade de diretor de exploração e produção da Petrobras à época:

i. ter votado pela aprovação da passagem à fase III do projeto COMPERJ, faltando com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76;

ii. ter votado pela transformação do projeto COMPERJ em programa COMPERJ e pela aprovação da passagem do projeto Refinaria Trem I à fase IV, faltando com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76;

c) JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI DE AZEVEDO, por:

i. na qualidade de diretor-presidente da Petrobras à época: ter votado pela aprovação da passagem à fase III do projeto COMPERJ, faltando com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76; e

ii. ter votado pela transformação do projeto COMPERJ em programa COMPERJ e pela aprovação da passagem do projeto Refinaria Trem I à fase IV, faltando com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76;

iii. na qualidade de conselheiro de administração da Petrobras, não ter aprovado os limites de alçada para a diretoria executiva, nos termos do art. 35, IV do Estatuto Social da Companhia, no período de outubro de 2009 a março de 2012, em infração ao art. 142, III, Lei nº 6.404/76;

d) MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FOSTER, por:

i. na qualidade de diretora de gás e energia da Petrobras à época, ter votado pela transformação do projeto COMPERJ em programa COMPERJ e pela aprovação da passagem do projeto Refinaria Trem I à fase IV, faltando com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76; e

ii. na qualidade de conselheira de administração da Petrobras, não ter aprovado os limites de alçada para a diretoria executiva, nos termos do art. 35, IV do Estatuto Social da Companhia, no período de março de 2012 a novembro de 2013, faltando com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76;

e) NESTOR CUÑAT CERVERÓ, por, na qualidade de diretor internacional da Petrobras à época, ter votado pela transformação do projeto COMPERJ em programa COMPERJ e pela aprovação da passagem do projeto Refinaria Trem I à fase IV, faltando com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- f) PAULO ROBERTO COSTA**, por, na qualidade de diretor de abastecimento da Petrobras à época:
- i. ter votado pela aprovação da passagem à fase III do projeto COMPERJ, em troca de vantagens indevidas, atuando com desvio de poder e em falta com o dever de lealdade para com a Companhia, em infração ao art. 154, § 2º, c) da Lei nº 6.404/76, c/c art. 155, caput do mesmo diploma legal;
 - ii. ter votado pela transformação do projeto COMPERJ em programa COMPERJ e pela aprovação da passagem do projeto Refinaria Trem I à fase IV, em troca de vantagens indevidas, atuando com desvio de poder e em falta com o dever de lealdade para com a Companhia, em infração ao art. 154, § 2º, c) da Lei nº 6.404/76, c/c art. 155, caput do mesmo diploma legal;
- g) RENATO DE SOUZA DUQUE**, por, na qualidade de diretor de engenharia e serviços da Petrobras à época:
- i. ter votado pela aprovação da passagem à fase III do projeto COMPERJ, faltando com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76 (itens 82 a 129, 186 a 200, e 201 a 206); e
 - ii. ter votado pela transformação do projeto COMPERJ em programa COMPERJ e pela aprovação da passagem do projeto Refinaria Trem I à fase IV, em troca de vantagens indevidas, atuando com desvio de poder e em falta com o dever de lealdade para com a Companhia, em infração ao art. 154, § 2º, c) da Lei nº 6.404/76, c/c art. 155, caput do mesmo diploma legal (itens 137 a 175, 186 a 200, e 201 a 206).
- h) ANTÔNIO PALOCCI FILHO**, por, na qualidade de conselheiro de administração da Petrobras, não ter aprovado os limites de alçada para a diretoria executiva, nos termos do art. 35, IV do Estatuto Social da Companhia, no período de março a junho de 2011, faltando com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76;
- i) DILMA VANA ROUSSEF**, por, na qualidade de conselheira de administração da Petrobras, não ter aprovado os limites de alçada para a diretoria executiva, nos termos do art. 35, IV do Estatuto Social da Companhia, no período de outubro de 2009 a março de 2010, faltando com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76;
- j) FÁBIO COLLETTI BARBOSA**, por, na qualidade de conselheiro de administração da Petrobras, não ter aprovado os limites de alçada para a diretoria executiva, nos termos do art. 35, IV do Estatuto Social da Companhia, no período de outubro de 2009 a março de 2012, faltando com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- k) FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE**, por, na qualidade de conselheiro de administração da Petrobras, não ter aprovado os limites de alçada para a diretoria executiva, nos termos do art. 35, IV do Estatuto Social da Companhia, no período de outubro de 2009 a novembro de 2013, faltando com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76;
- l) GUIDO MANTEGA**, por, na qualidade de conselheiro de administração da Petrobras, não ter aprovado os limites de alçada para a diretoria executiva, nos termos do art. 35, IV do Estatuto Social da Companhia, no período de outubro de 2009 a novembro de 2013, faltando com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76;
- m) JORGE GERDAU JOHANNPETER**, por, na qualidade de conselheiro de administração da Petrobras, não ter aprovado os limites de alçada para a diretoria executiva, nos termos do art. 35, IV do Estatuto Social da Companhia, no período de outubro de 2009 a novembro de 2013, faltando com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76;
- n) JOSUÉ CHRISTIANO GOMES DA SILVA**, por, na qualidade de conselheiro de administração da Petrobras, não ter aprovado os limites de alçada para a diretoria executiva, nos termos do art. 35, IV do Estatuto Social da Companhia, no período de dezembro de 2011 a março de 2013, faltando com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76;
- o) LUCIANO GALVÃO COUTINHO**, por, na qualidade de conselheiro de administração da Petrobras, não ter aprovado os limites de alçada para a diretoria executiva, nos termos do art. 35, IV do Estatuto Social da Companhia, no período de outubro de 2009 a novembro de 2013, faltando com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76;
- p) MÁRCIO PEREIRA ZIMMERMANN**, por, na qualidade de conselheiro de administração da Petrobras, não ter aprovado os limites de alçada para a diretoria executiva, nos termos do art. 35, IV do Estatuto Social da Companhia, no período de agosto de 2011 a novembro de 2013, faltando com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76;
- q) MIRIAM APARECIDA BELCHIOR**, por, na qualidade de conselheira de administração da Petrobras, não ter aprovado os limites de alçada para a diretoria executiva, nos termos do art. 35, IV do Estatuto Social da Companhia, no período de agosto de 2011 a novembro de 2013, faltando com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76;
- r) SÉRGIO FRANKLIN QUINTELLA**, por, na qualidade de conselheiro de administração da Petrobras, não ter aprovado os limites de alçada para a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

diretoria executiva, nos termos do art. 35, IV do Estatuto Social da Companhia, no período de outubro de 2009 a novembro de 2013, faltando com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76;

- s) **SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA**, por, na qualidade de conselheiro de administração da Petrobras, não ter aprovado os limites de alçada para a diretoria executiva, nos termos do art. 35, IV do Estatuto Social da Companhia, no período de outubro de 2009 a março de 2011, faltando com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76;
- t) **SÍLVIO SINEDINO PINHEIRO**, por, na qualidade de conselheiro de administração da Petrobras, não ter aprovado os limites de alçada para a diretoria executiva, nos termos do art. 35, IV do Estatuto Social da Companhia, no período de março de 2012 a novembro de 2013, faltando com o dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76;
- u) **CÉSAR ACOSTA RECH**, por, na qualidade de conselheiro fiscal da Petrobras, não ter verificado o cumprimento dos deveres legais e estatutários dos membros do conselho de administração, no período de outubro de 2009 a novembro de 2013, em infração ao art. 163, I da Lei 6.404/76;
- v) **MARCUS PEREIRA AUCÉLIO**, por, na qualidade de conselheiro fiscal da Petrobras, não ter verificado o cumprimento dos deveres legais e estatutários dos membros do conselho de administração, no período de outubro de 2009 a março de 2012, em infração ao art. 163, I da Lei 6.404/76;
- w) **MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA FALCÓN**, por, na qualidade de conselheira fiscal da Petrobras, não ter verificado o cumprimento dos deveres legais e estatutários dos membros do conselho de administração, no período de outubro de 2009 a março de 2012, em infração ao art. 163, I da Lei 6.404/76;
- x) **MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA**, por, na qualidade de conselheira fiscal da Petrobras, não ter verificado o cumprimento dos deveres legais e estatutários dos membros do conselho de administração, no período de março de 2011 a novembro de 2013, em infração ao art. 163, I da Lei 6.404/76;
- y) **NELSON ROCHA AUGUSTO**, por, na qualidade de conselheiro fiscal da Petrobras, não ter verificado o cumprimento dos deveres legais e estatutários dos membros do conselho de administração, no período de outubro de 2009 a março de 2012, em infração ao art. 163, I da Lei 6.404/76;
- z) **PAULO JOSÉ DOS REIS SOUZA**, por, na qualidade de conselheiro fiscal da Petrobras, não ter verificado o cumprimento dos deveres legais e



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

estatutários dos membros do conselho de administração, no período de março de 2012 a novembro de 2013, em infração ao art. 163, I da Lei 6.404/76.

aa) TÚLIO LUIZ ZAMIM, por, na qualidade de conselheiro fiscal da Petrobras, não ter verificado o cumprimento dos deveres legais e estatutários dos membros do conselho de administração, no período de outubro de 2009 a março de 2010, em infração ao art. 163, I da Lei 6.404/76;

V. DAS DEFESAS

84. Os acusados no presente processo foram devidamente intimados e apenas Renato Duque não apresentou sua defesa. Os argumentos de defesa expostos pelos acusados serão resumidos a seguir.

V.1. EX-MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

V.1.1. ALMIR BARBASSA E GUILHERME ESTRELLA (DOC. SEI Nº 0799213)

85. Preliminarmente, os acusados alegaram a prescrição da pretensão punitiva. Alegaram terem sido acusados de violar o dever de diligência nas deliberações tomadas na 4.604ª Reunião da Diretoria Executiva, em 6.9.2006, e na 4.797ª Reunião da Diretoria Executiva, em 26.2.2010, e o Processo CVM nº RJ2014/12184, que deu origem ao presente inquérito e teria interrompido a prescrição, foi instaurado apenas em 20.10.2014.

86. Deste modo, os assuntos concernentes à 4.604ª reunião estariam prescritos, pois teria transcorrido o prazo prescricional de 5 anos da Lei nº 9.873/99. Sustentaram também que o prazo prescricional teria transcorrido para os assuntos objeto da 4.797ª reunião, pois o início das investigações não seria uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 2º da Lei nº 9.873/99 para interrupção da prescrição e os acusados apenas teriam tomado conhecimento da investigação em fevereiro de 2017, o que seria um requisito exigido pelo inciso II do referido dispositivo legal.

87. Aduziram que o prazo prescricional de 16 anos, decorrente do art. 1º, §2º, da Lei nº 9.873/99, não poderia ser aplicado, tendo em vista que inexistiria qualquer denúncia contra os acusados na esfera criminal e não se poderia enquadrar a conduta deles em qualquer tipo penal, que seriam dois requisitos cumulativos para a aplicação da prescrição penal em processo administrativo. Acrescentaram que a prescrição seria relativa à pretensão punitiva contra cada acusado e que o precedente do CRSFN invocado pela Acusação para justificar o uso do prazo de prescrição penal não se assemelharia ao caso em voga, não podendo ser utilizado, e também não se poderia utilizar a interpretação extensiva no âmbito do direito penal e processual penal como a SPS teria utilizado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

88. No mérito, os acusados argumentaram que o dever de diligência seria uma obrigação de meio e que o presente inquérito versaria sobre decisões puramente negociais no âmbito da *business judgement rule*, não estando em causa o exame da conveniência e oportunidade das decisões que aprovaram as passagens de fase e a antecipação de gastos relativos ao COMPERJ, apenas o processo decisório adotado pela diretoria executiva.

89. Nesse sentido, alegaram que toda decisão negocial deveria ser analisada com base nas informações e nos fatos que os administradores conheciam ou poderiam conhecer à época investigada e, naquele momento, não teria havido razões para desconfiar da idoneidade dos funcionários da Companhia nem dos demais diretores, visto que integrantes do corpo técnico teriam, em depoimentos à Petrobras, confirmado o desconhecimento geral acerca do esquema criminoso e a Companhia estaria sujeita a diversos controles externos e internos que também não teriam identificado nenhuma irregularidade.

90. Em seguida, arguiram que teriam tomado as decisões questionadas pela SPS, de maneira informada, refletida e desinteressada, com vistas a contemplar os interesses da Petrobras, uma vez que: (i) haveria pareceres elaborados pelo corpo técnico que teriam indicado a viabilidade econômica e a importância estratégica do COMPERJ para o país; (ii) a deliberação tomada teria o objetivo de assegurar maior rentabilidade para a Companhia, adequação do empreendimento às novas condições do mercado e soluções para a estagnação do parque de refino Brasil; (iii) as deliberações, tomadas por unanimidade, de 6.9.2006 e de 26.2.2010, discutiram todos os assuntos sensíveis e as respectivas atas teriam sido lavradas de forma sintética devido ao grande número e ao tamanho das reuniões; (iv) não constariam ações penais sobre o envolvimento dos acusados no recebimento de qualquer vantagem indevida em decorrência das obras realizadas no âmbito do COMPERJ.

91. Sustentaram, também, que os administradores teriam o direito de confiar nas informações e dados que lhe são apresentados e que são elaborados por integrantes de órgão de administração do qual não fazem parte, no âmbito do *the right to rely on others*. Desse modo, afirmam que teriam legitimamente confiado nos documentos elaborados pelo corpo técnico da Companhia para amparar as decisões tomadas em 6.9.2006 e 26.2.2010, levando em consideração que um administrador de uma companhia grande não seria capaz de conferir pessoalmente todas as informações levadas a seu conhecimento. Seria prejudicial à companhia se os administradores fossem obrigados a investigar todos os atos praticados por seus pares, profissionais da mais alta qualificação e seriedade cuja competência era reconhecida por terem trabalhado durante muito tempo na Petrobras.

92. Além disso, destacaram que não teria havido nenhum sinal de alerta apontando para a necessidade de serem realizados estudos mais detalhados sobre os projetos que integravam o COMPERJ, quando da deliberação tomada em 6.9.2006. Nesse



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

sentido, defenderam que o risco de haver prejuízos seria inerente às atividades de qualquer companhia e buscaram comprovar que os supostos sinais de alerta apontados pela Acusação não comprometeriam a importância estratégica nem a atratividade econômica do COMPERJ.

93. Sustentaram que o descasamento de fases não seria uma circunstância apta a levantar uma *red flag* em administradores diligentes no momento da realização da 4.604ª Reunião da Diretoria Executiva, porque, ao longo do desenvolvimento da fase II, a diferença de fases teria sido praticamente superada, não sendo relevante o descompasso entre a UPB e as UPAs no momento que houve a passagem para a fase III.

94. Argumentaram que a redução significativa do VPL da UPB estimado ao final da fase I e aquele calculado ao final da fase II teria sido reflexo do maior grau de maturidade do empreendimento, bem como da variação das demais premissas associadas ao projeto e, se considerado o VPL conjunto da UPB e das UPAs, teria havido um aumento de 16% em relação ao montante calculado na fase I para o cenário de referência.

95. Ademais, o aumento da estimativa de investimento a ser realizada no COMPERJ estaria dentro do intervalo fixado na Sistemática Corporativa, pois o normativo interno estabeleceria margem de erro típica para projetos em determinada fase e não seria inusitado que houvesse um acréscimo relevante dos investimentos esperados em relação à UPB. Inúmeros fatores teriam explicado o aumento do investimento estimado para UPB e alguns desses fatores representariam alterações na configuração do projeto e assim não poderiam ser contempladas pela margem fixada na Sistemática Corporativa. De toda forma, o empreendimento ainda seria economicamente atrativo.

96. Arguiram que as áreas corporativas da Petrobras teriam indicado um risco de o empreendimento não ser concluído até 2012, mas que o prazo seria factível. A única informação que poderia levar à suposição contrária seria uma análise probabilística constante de uma linha de um documento de mais de 5000 páginas que não teria sido destacada para os diretores e nem era praxe que fosse apresentada. Igualmente, expuseram que, ainda que houvesse um atraso significativo em seu cronograma, o empreendimento continuaria a apresentar viabilidade econômica.

97. Destacaram que análises de sensibilidade do VPL a diversas variáveis relevantes ao desenvolvimento do empreendimento teriam sido feitas pelas áreas corporativas da Petrobras com o objetivo de identificar os principais riscos a que o empreendimento estava submetido e avaliar quantitativamente os seus possíveis impactos sobre o VPL do COMPERJ, o que seria um procedimento padrão na Companhia.

98. Segundo afirmam, teria havido justificativas razoáveis para a autorização da antecipação de gastos, haja vista a listagem dos equipamentos e serviços críticos a serem contratados e sua estimativa de preços. Nesse sentido, foi exposto que os equipamentos seriam de alta complexidade, havendo poucos fabricantes aptos a montá-los, e, se não



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

fossem antecipados, poderia haver consideráveis atrasos no cronograma de sua execução, o que poderia comprometer a viabilidade econômica do empreendimento. E tudo isso teria sido feito em consonância com os procedimentos de praxe da Companhia.

99. Em relação à reunião de 26.2.2010, sustentaram que haveria justificativas razoáveis de que os supostos sinais de alerta apontados pela Acusação não comprometeriam a importância estratégica nem a viabilidade econômica do COMPERJ.

100. Defenderam que o descasamento de fases no momento de aprovação seria irrelevante e que, quando a 4.797ª Reunião da Diretoria Executiva aconteceu, o empreendimento teria passado por mudanças significativas para se adequar às novas condições de mercado e à demanda crescente pela expansão do parque de refino do Brasil, o que seria o motivo de alguns projetos integrantes do COMPERJ terem retornado para fases anteriores com vistas a serem amadurecidos à luz das alterações realizadas. Nesse contexto, alegaram que a transformação em programa COMPERJ teria tido o objetivo de assegurar que o descasamento de fases resultante das alterações fosse gerido de forma mais eficiente e que o próprio normativo interno da Petrobras admitia, em um mesmo programa, que houvesse projetos em diferentes fases de evolução.

101. A decisão de autorizar a passagem do Trem de Refino nº 1 para fase IV teria sido legítima, uma vez que o COMPERJ seria estratégico e importante para o Brasil, que o empreendimento, em seu conjunto, geraria valor para a Companhia, e que o corpo técnico teria assegurado que haviam sido tomadas medidas para mitigar o risco decorrente do menor grau de maturidade das unidades rentáveis do COMPERJ, em consonância com a metodologia da época.

102. Consignaram que a relação dos riscos que poderiam impactar no prazo de entrada em operação das unidades integrantes do Trem de Refino nº 1 do COMPERJ teria sido elaborada e que a análise de riscos apresentada à diretoria seria compatível com os atos normativos internos e com o procedimento padrão adotado pela Petrobras.

103. Concluíram afirmando que não teria havido violação a qualquer ato normativo interno da Petrobras, pois: (i) teriam tomado conhecimento das projeções do VPL do COMPERJ quando consideradas as Refinarias Premium I e II, que ainda estariam em estágio embrionário, mas teriam julgado que aquela não seria uma informação apta a impedir o prosseguimento do empreendimento; (ii) não seria necessário considerar uma contingência para o Trem de Refino nº 1, que possuía elevado grau de maturidade, conforme o item 3.2.7 do Manual de Análise Empresarial de Projetos de Investimento de 2009; (iii) a consideração da perpetuidade no fluxo de caixa do Trem de Refino nº 1 não seria vedada pelos normativos da Petrobras e provocaria impacto reduzido no VPL do COMPERJ, que ainda geraria muito valor para a Companhia; (iv) a diretoria teria acolhido as recomendações das áreas corporativas a respeito da indefinição da parceria pela Petrobras no âmbito do COMPERJ e estaria diligenciando para que os acordos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

fossem celebrados na maior brevidade possível; (v) as premissas utilizadas no cálculo do VPL de um projeto seriam sempre incertas, na medida que análise econômica não se confundiria com futurologia, e não haveria nos autos qualquer indicação de que os cenários considerados na avaliação econômica do COMPERJ não seriam razoáveis.

V.1.2. JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI (DOC. SEI Nº 0733372) E MARIA DAS GRAÇAS SILVA FOSTER (DOC. SEI Nº 0733300)

104. Os acusados apresentaram defesas semelhantes, motivo pelo qual serão descritas em conjunto.

105. Alegaram, preliminarmente, que a pretensão punitiva desta Autarquia teria prescrito. Nesse sentido, sustentaram que suas condutas não poderiam ser caracterizadas como crime, pois o núcleo da infração contida nos arts. 153 e 154 da Lei nº 6.404/76 não possuiria similitude fática com qualquer conduta tipificada no Código Penal, não podendo o §2º do art. 1º da Lei 9.873/99 ser aplicado. Desta forma, teria havido o esgotamento do prazo de 5 anos para instauração do processo sancionador, uma vez que o programa COMPERJ e a aprovação do Trem de Refinaria nº 1 para a fase IV teriam ocorrido em 25.2.2010 e o presente processo administrativo sancionador somente teria sido instaurado em março de 2016.

106. No mérito, destacaram que os atos praticados no âmbito dos crimes investigados pela Operação Lava-Jato tratar-se-iam do maior e mais complexo esquema de corrupção do Brasil, envolvendo pessoas renomadas e respeitadas pela opinião pública. Aduziram que Paulo Roberto Costa e Renato Duque, que foram condenados pela justiça e que, portanto, teriam tido a má-fé em suas atuações comprovada, gozariam de grande renome e confiança dentro da Petrobras à época. Além disso, órgãos de controle internos e externos não teriam levantado quaisquer suspeitas sobre as condutas do ex-diretor de abastecimento e do ex-diretor de serviços.

107. Os acusados também alegaram que a CVM seria irresponsável se responsabilizasse todos os diretores de um colegiado por uma tomada de decisão que teve por fundamento os interesses e ganhos pessoais de outros gestores, que teriam atuado em esquema criminoso de corrupção e teriam agido contra os interesses da Petrobras, pois a conduta deveria ser analisada com base nas circunstâncias conhecidas à época, além de se ter que individualizar a atuação de cada administrador no caso concreto, conforme a *business judgement rule*.

108. Argumentaram ainda que o diretor de uma companhia deveria poder confiar na razoabilidade do trabalho técnico e na opinião da diretoria responsável pela área quando o tema não é de sua competência, com base no *the right to rely on others*. Também expuseram que o dever de informar seria uma obrigação de meio. Deste modo,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

alegaram que teriam, segundo o direito de confiar na opinião técnica de seus pares, analisado os diversos documentos necessários para as deliberações, não sendo razoável que tomasse decisão diversa de acordo com as circunstâncias à época.

109. Em relação ao dever de lealdade, aduzem que não haveria nos autos qualquer elemento capaz de sugerir que teriam agido de má-fé e em benefício próprio e que a atuação de má-fé de alguma das partes teria prejudicado seus pares e a Petrobras.

110. Quanto ao dever de diligência, os acusados afirmam que teriam cumprido todos os deveres relativos ao dever de diligência, de acordo com a *business judgement rule*, pois: (i) teriam cumprido com o dever de se informar na medida que teria pautado sua decisão nos diversos documentos e opiniões técnicas apresentados no caso; (ii) teriam cumprido com o dever de vigilância, porque teriam acompanhado todo e qualquer ato que lhes cabia no projeto; (iii) teriam cumprido com o dever de fiscalização; (iv) teriam cumprido com o dever de intervenção, pois teriam atuado em todos os momentos que vislumbraram qualquer tipo de irregularidade; (v) teriam cumprido com o dever de assiduidade, uma vez que teriam tido conduta exime de quaisquer questionamentos por qualquer empregado da Petrobras ou tribunal administrativo ou judicial.

111. No que concerne o dever de informar e se informar, destacaram que a CVM não poderia exigir um nível de análise específico e estranho às competências dos diretores, sem levar em conta o contexto da empresa à época dos fatos. Então, sustentaram que teriam exercido o *the need to be informed* sob a crença e pelo direito de confiança de que os documentos e a avaliação técnica apresentados pelo ex-diretor Paulo Roberto Costa seriam suficientes e adequados para a formação da decisão.

112. Ademais, os acusados buscaram explicar que cada diretoria da Petrobras atuaria de forma tecnicamente independente no desenvolvimento de suas atividades específicas, tendo em vista o enorme escopo de atuação da Companhia. Por isso, os diretores executivos dependeriam e confiariam nas áreas técnicas para a tomada de decisões. Em cada reunião da Companhia, haveria a análise de diversas pautas, que seriam recebidas sem antecedência pelos diretores. Contudo, expuseram que todos os assuntos encaminhados seriam muito debatidos entre os membros.

113. Argumentaram que a sistemática corporativa apenas estabeleceria orientações e seria um conjunto de procedimentos padronizados e recomendáveis, tendo em vista o não estabelecimento de sanções. Nesse prisma, advogaram que a Sistemática não teria observância obrigatória como uma norma legal e que nem sempre seria a melhor e a única alternativa para a realização de negócios para a Petrobras. Uma atuação diligente seria a que pautasse as decisões pela *business judgement rule*.

114. Os acusados também alegaram que os pareceres técnico-especializados seriam de natureza instrumental, não traduzindo qualquer orientação decisória. Sustentaram ainda que os pareceres não teriam declarado que o projeto não poderia avançar pelos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

sinais de alerta, tendo apenas sugerido uma realização de análise com consideração de aspectos os quais entendiam relevantes.

115. Destacaram que as imputações teriam caráter genérico e que faltaria critério técnico e argumentativo para a SPS sobre a validade e credibilidade dos documentos e informações juntadas ao processo. A descrição genérica dos fatos induziria o leitor a acreditar que os atos eram de conhecimento de todos os diretores, ao passo que Paulo Roberto Costa teria agido, à época, como uma “espécie de agente infiltrado de uma organização criminosa”, enganando os demais diretores e colaboradores e causando prejuízos à Companhia.

116. Acrescentaram que, em 25.2.2010, a decisão seria sobre a viabilidade econômica de um dos mais complexos e visionários projetos da Petrobras e a paralisação desse empreendimento poderia trazer imensos prejuízos à Companhia.

117. Em relação ao documento interno que deu suporte à decisão da diretoria em 2010, os acusados aduziram que a transformação em Programa COMPERJ iria trazer uma melhoria na atratividade do investimento e estaria conforme a Sistemática Corporativa, tendo em vista que os projetos que compunham o programa seriam interligados e interdependentes, visando compensar os prejuízos quase consolidados no desenvolvimento do projeto do Trem de Refinaria nº 1. Os documentos anexos à deliberação seriam instrumentais e sem orientação decisória ou cogente, tendo sido devidamente analisados.

118. Os acusados também buscaram tratar da análise do VPL do COMPERJ no momento da passagem para a fase III. Nesse contexto, alegaram que o VPL não poderia ser considerado um elemento único de apuração de diligência para o administrador, que todos os demais indicadores contidos nos documentos de aprovação dos projetos e demais documentos teriam sido observados e que o projeto teria um expressivo valor estratégico para o Brasil e para a Petrobras.

119. Expuseram que os sinais de alerta teriam sido avaliados e seus efeitos sopesados e teriam endereçado tudo o que foi levantado pela Acusação: (i) a adoção de perpetuidade seria largamente utilizada na avaliação de empresas e projetos e, portanto, adequada e consoante ao dever de diligência; (ii) a concessão de benefícios tributários seria coerente com base no histórico de política fiscal brasileira; (iii) a alteração do VPL teria refletido as incertezas e riscos do projeto baseadas em análise de sensibilidade no cenário de 2009 a 2013 que teria englobado a análise do ciclo de alta do preço de petróleo, conjuntamente com o crescimento da economia brasileira, refletindo a retração de mercados de derivados e maior penetração de biocombustíveis que influenciariam negativamente nas margens referentes às projeções do COMPERJ; (iv) o cronograma de qualidade do diesel teria considerado a entrada do diesel 10ppm a partir de 2013, chegando a uma participação de 54% do mercado total de diesel em 2020, e o estudo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

técnico apresentado à diretoria executiva teria sido realizado sob premissa de uma alteração mais agressiva no cronograma, gerando o VPL negativo contemplado; (v) a base do PLANINV, o plano de investimento da Companhia, deveria considerar apenas as unidades de refino em operação e demais projetos a partir da fase II; razão pela qual as Refinarias Premium, que estavam na fase I, não teriam sido consideradas.

120. Em relação ao não estabelecimento de limites de alçada, os acusados alegaram que o conselho de administração não deliberaria anualmente os parâmetros e valores referentes aos limites de alçada específicos, pois teria considerado que os valores vigentes seriam adequados e estariam de acordo com as políticas de administração da Petrobras, não tendo eles sido desrespeitados pela diretoria executiva. Seria direito do conselho de administração fixar tais valores e, tendo em vista a adequação do montante originalmente estabelecido, não se poderia falar em desrespeito ao dever de diligência.

121. Nesse sentido, foi alegado que o entendimento geral da diretoria seria de que a aprovação dos limites de valor de alçada exigida pelo art. 28, V, do Estatuto Social deveria se referir apenas aos incisos III, IV, V, VI e VIII do art. 33. Acrescentaram que o art. 35, IV, do estatuto, não teria dado, de forma isolada, poder genérico aos diretores para assinar atos, contratos e convênios e movimentar os recursos monetários da Companhia sem qualquer limite de alçada.

122. Aduziram que teriam atuado, em períodos diferentes, concomitantemente como conselheiro de administração e diretor presidente, o que significaria que suas atuações sempre teriam estado divididas entre os dois órgãos. Desse modo, concluíram que seria incongruente diligenciar em se autofiscalizar ou até mesmo em determinar os limites de valores de sua própria alçada, encontrando-se em uma situação de conflito de interesses, na medida que eles e todos que se reportavam a eles se beneficiariam da decisão que seria tomada pelo conselho de administração.

123. Em relação à fase I do projeto COMPERJ, Sérgio Gabrielli sustentou que o prosseguimento do descasamento de fases denotaria apenas um risco em um projeto integrado, sendo um dos vários riscos negociais naturais e intrínsecos aos projetos de empresas como a Petrobras e principalmente no caso de um projeto que capitaneava novas tecnologias ao mercado brasileiro como o COMPERJ. Além disso, alegou que a aprovação da UPB de forma antecipada teria seguido as orientações técnicas empreendidas e defendidas por diversos profissionais competentes e com credibilidade da Petrobras e que o risco teria sido debatido e que análise quantitativa de risco teria sido apresentada, apenas sem as formalidades exigidas pela Acusação.

124. Argumentou que, em relação à passagem do projeto COMPERJ para a fase III, o documento teria apresentado um cenário favorável à medida e estaria munido do necessário respaldo dos órgãos técnicos competentes. Desse modo, teria se valido do seu



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

direito de confiar e se amparado nas análises da área de refino e abastecimento para deliberar a favor da passagem de fase.

125. No que concerne aos sinais de alerta no momento da passagem para a fase III trazidos pela SPS, o defendente sustentou que teria tido uma atuação diligente, porque o descasamento de fases teria sido amplamente discutido e os responsáveis pelo projeto teriam esclarecido que os projetos relacionados ao desenvolvimento das UPAs seriam de complexidade menor do que o da UPB. Ademais, o relatório de FEL2 teria trazido uma série de justificativas corretas e plausíveis para o aumento da estimativa de investimentos e, apesar de grande parte dos itens elencados estariam relacionados à área de refino, o aumento dos investimentos e suas justificativas não teriam nem sido questionados pelos diretores do financeiro e de estratégia. Contexto no qual teria se valido do seu direito de confiar.

126. Além disso, afirma que a análise de risco de prazo e sensibilidade ao tempo seria responsabilidade da diretoria de abastecimento, segundo a qual a decisão pelo adiantamento de custos de implementação teria buscado evitar atrasos do projeto. Sustenta que não seria de conhecimento dos diretores a baixa probabilidade de conclusão do projeto, que foi apresentada por empresa contratada, e que a observância da sistemática corporativa não seria cogente. As análises teriam sido realizadas no bojo de cada estudo realizado para cada DIP, parecer técnico e em sede de deliberação das diversas reuniões da diretoria executiva, mas de forma diferente da exigida pela SPS.

127. Maria das Graças Foster argumentou que sua autonomia na Companhia seria limitada a atuar e impor medidas restritivas aos projetos que estavam diretamente ligados à sua diretoria, e que a diferença de especificidades técnicas entre as áreas da Petrobras e seus projetos também teria limitado sua capacidade de analisar e interferir em projetos que não seriam da sua diretoria, o que comprovaria a inexigibilidade de conduta diversa no apoio e confiança do que era apresentado pelas outras áreas da empresa. Além disso, alegou que não haveria registros nos relatórios da CIA de identificação de sua responsabilidade nos contratos firmados pela Petrobras para a implementação do programa COMPERJ ou no projeto do Trem de Refinaria nº 1.

128. Quanto à suposta omissão no dever de demandar reavaliação do projeto COMPERJ, argumentou que seria responsabilidade da área de negócio responsável pelo empreendimento, no caso a diretoria de abastecimento, a implementação do procedimento que resultaria na revisão do COMPERJ, conforme a sistemática corporativa, e que, quando presidente, teria tomado diversas medidas incisivas para tentar sanar ou diminuir os prejuízos causados por ex-diretores.

129. No que concerne a indefinição de parcerias, a defendente alegou que, com a transformação em programa COMPERJ, a Petrobras assumiria a totalidade do projeto do



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Trem de Refinaria nº 1 e que a definição de parcerias já teria sido discutida, mas não seria um ponto crítico para os outros projetos que se encontravam entre as fases I e II.

130. Por fim, no tocante à aprovação do programa COMPERJ e a passagem da fase IV, consignou que sua conduta teria sido proba, informada, refletida e desinteressada. A defendente teria decidido pela aprovação da transformação em programa COMPERJ com base nos documentos apresentados, pois: (i) teria tentado reformar o projeto e torná-lo economicamente atrativo, na medida que ainda seria um projeto pioneiro para Companhia e importante e estratégico para o Brasil; (ii) o VPL do programa COMPERJ teria se mostrado positivo e os documentos técnicos trazidos trariam suporte para a decisão; (iii) a diretoria responsável pelo monitoramento financeiro dos projetos à época teria decidido pela aprovação da transformação, mesmo com as ressalvas do parecer da PLAFIN; (iv) quando apresentada a proposta, Paulo Roberto Costa ainda gozaria de respeito e credibilidade.

V.1.3. NESTOR CUÑAT CERVERÓ (Doc. SEI nº 0728623)

131. Em sede preliminar, alegou: (i) a prescrição da pretensão punitiva desta Autarquia; (ii) a ausência de parecer individualizado da procuradoria jurídica da CVM; e (iii) a ausência de individualização da conduta.

132. Em relação à prescrição da pretensão punitiva, sustentou que estaria sob investigação os seus atos praticados entre 2004 a 2006, quanto era diretor da área internacional da Petrobras e membro da diretoria executiva. Todavia, as investigações da CVM teriam começado em outubro de 2014, no âmbito do processo CVM RJ2014/1284.

133. Nesse sentido, argumentou que não teria sido acusado no presente processo de corrupção passiva, apenas por falta do dever de diligência, não configurando crime. Por conseguinte, como defendido, o §2º do art. 1º da Lei nº 9.873/99 não poderia ser aplicado, pois a conduta não seria penalmente tipificada e o prazo prescricional só poderia ser aplicado depois de proposta eventual ação penal, o que não teria acontecido. Da mesma forma, ainda foi destacado que, caso se adotasse o prazo de 5 anos previsto na referida Lei nº 9.873/99, a prescrição também teria se configurado e que a prescrição teria caráter personalíssimo, não podendo ser regulada com base nos demais acusados.

134. Segundo alega, a Lei nº 6.404/76 previu prazo prescricional de 3 anos para ato praticado na qualidade de administrador de sociedade de economia mista no art. 287, II, “b”, 2¹⁸. Deste modo, a prescrição teria se configurado, uma vez que o prazo para interrupção da prescrição já teria se consumado.

¹⁸ Art. 287. Prescreve: II - em 3 (três) anos: b) a ação contra os fundadores, acionistas, administradores, liquidantes, fiscais ou sociedade de comando, para deles haver reparação civil por atos culposos ou dolosos,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

135. Argumentou também que não teria sido emitido qualquer parecer antes da intimação dos acusados, a denotar inobservância do art. 9º da Deliberação CVM nº 538/2008¹⁹, cuja consequência seria tornar nula a investigação por infringir determinação legal expressa.

136. Ainda em sede preliminar, arguiu que a acusação não estaria devidamente individualizada e detalhada como seria exigido pela Constituição e pelo art. 6º da Deliberação CVM nº 538/2008²⁰, impedindo o contraditório e ampla defesa do acusado. Afirma que não existiria responsabilidade objetiva no direito sancionador e, sendo assim, a Acusação não teria comprovado qualquer elemento indicativo de culpa em sua conduta. Deste modo, não haveria uma imputação concreta, tendo em vista que o simples fato de ter sido diretor executivo e ter participado de reuniões que teriam aprovado atos relacionados ao projeto COMPERJ não atribuiria automaticamente qualquer responsabilização.

137. Quanto ao mérito, sustentou, primeiramente, que não teriam sido apontados quais atos praticados indicariam qualquer irregularidade. Além disso, aduziu que os fatos só teriam sido objeto da investigação doze anos após a suposta ilegalidade.

138. Menciona que a variação no percentual investido na fase I do COMPERJ seria considerada normal e os dados existentes teriam indicado que se tratava de obra vultosa, economicamente viável e que traria inúmeros benefícios econômicos à Petrobras.

139. Quanto à passagem do projeto COMPERJ para a fase III, o defendente refutou a tese de que a teria aprovado sem amparo em informações suficientes, pois teria deliberado com base em informações técnicas elaboradas por profissionais técnicos da Companhia e sua decisão coincidiria com o que o corpo técnico estava sugerindo.

no caso de violação da lei, do estatuto ou da convenção de grupo, contado o prazo: 2 - para os acionistas, administradores, fiscais e sociedades de comando, da data da publicação da ata que aprovar o balanço referente ao exercício em que a violação tenha ocorrido;

¹⁹ Art. 9º Antes da intimação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE emitirá parecer sobre o termo de acusação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do termo de acusação, com o seguinte escopo: I – análise objetiva da observância dos requisitos do art. 6º; II – exame do cumprimento do art. 11; e III – exame da adequação do rito adotado para o processo administrativo sancionador. Parágrafo único. A Superintendência que tiver oferecido o termo de acusação poderá, considerando o parecer da PFE, arquivar o processo.

²⁰ Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso; e VI – a indicação do rito a ser observado no processo administrativo sancionador.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

140. Nesse sentido, expôs que um diretor executivo deveria presumir que as informações que lhe são apresentadas por outros são precisas e verídicas, e as informações concernentes à passagem de fase teriam sido repassadas pelos então gerentes executivos de abastecimento e pelo diretor gerente da estratégia e desempenho empresarial da Petrobras após análise conjunta com suas respectivas equipes. As informações e documentos apresentados teriam os cenários suficientes para dar aos diretores a segurança necessária para aprovação e teriam trazido uma avaliação econômica que teria se mostrado altamente positiva.

141. Adicionou que a transformação em programa teria sido aprovada, uma vez que ela seria fundamental para os interesses da Petrobras e para viabilizar a verdadeira política de Estado consubstanciada na necessidade de incremento da capacidade de refino do Brasil. Como se trata de uma sociedade de economia mista, a Companhia não perseguiria apenas e exclusivamente interesses econômicos. Sendo assim, concluiu que o ato de aprovação não poderia ser considerado irregular pelo fato de supostamente ter sido executado de forma irregular.

142. Por fim, o acusado alegou que sua atuação estaria de acordo com a *business judgement rule*, porque seria ato regular de gestão no âmbito e exercício da diretoria. Ademais, destacou que a atuação teria sido de boa-fé, todos os atos teriam sido praticados no interesse da Companhia e não seria responsável por danos ao patrimônio da Petrobras.

V.1.4. PAULO ROBERTO COSTA (DOC. SEI Nº 0831756)

143. Preliminarmente, alegou ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, pois o nexo de causalidade entre o prejuízo causado à Companhia e o ato de gestão que se pretende responsabilizar não estaria descrito, tendo sido acusado simplesmente por ser diretor de abastecimento no curso da idealização e execução do COMPERJ. Não haveria qualquer explicação sobre os atos supostamente praticados que comprovariam uma conduta ilícita de sua parte no contexto desse empreendimento, muito menos nas duas votações narradas pela Acusação. O termo de acusação não teria sido lavrado na forma prevista no art. 8º da Deliberação CVM nº 538/2008²¹.

144. No mérito, o defendente destacou o acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, o qual teria sido de extrema importância para a investigação da Operação Lava-Jato, devendo, por isso, tais contribuições serem levadas em consideração de modo a evitar a imposição de penalidade excessiva sobre fatos que já

²¹ Art. 8º O termo de acusação será elaborado por qualquer das Superintendências da CVM quando os elementos de autoria e materialidade da infração forem suficientes para o seu oferecimento.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

teriam sido objeto de condenação no âmbito dos processos criminais, a configurar *bis in idem*.

145. Além disso, também alegou que as sanções financeiras aplicadas no âmbito do acordo de colaboração possuiriam natureza de indenização cível para reparação dos danos e prejuízos decorrentes de sua atuação como diretor de abastecimento entre 2004 e 2012, mesmo dano à Companhia que supostamente dá origem ao presente processo sancionador.

146. Sustentou, ainda, que a cláusula de adesão, instituto jurídico aplicável ao compartilhamento de provas, deveria ser aplicada ao presente caso por isonomia e por analogia da retroatividade benéfica da lei, já que teria colaborado antes da existência dessa cláusula. Essas cláusulas buscariam garantir o *status* legalmente adquirido pelo colaborador por meio da atitude cooperativa adotada, de forma a protegê-lo de eventuais sanções excessivas por parte de outros órgãos públicos.

147. Em seguida, o acusado argumentou que o deferimento do compartilhamento de provas sem a devida adesão pelo órgão requisitante incorreria em punir o colaborador duas vezes, porque ele já teria assumido todas as ilicitudes e apresentado provas quando celebrou o acordo de colaboração, estando todas as imputações já previstas no acordo e nas penas estabelecidas, inclusive a multa pecuniária.

148. Por fim, destacou que os atos praticados teriam sido todos no interesse da Companhia, na medida que o projeto se encontraria dentro do plano de expansão da Petrobras e alinhado com critérios de viabilidade econômica previamente estabelecidos. Não teria ocorrido quebra de deveres fiduciários, pois a tomada de decisões dentro do projeto COMPERJ teria sido submetida e aprovada pela diretoria executiva e pelo conselho de administração, conforme alçada de competência definida no estatuto social.

V.2. EX-MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

V.2.1. ANTÔNIO PALOCCI FILHO (DOC. SEI Nº 0778379)

149. Em preliminar, o acusado alegou a prescrição da pretensão punitiva desta Autarquia para o período de março de 2003 a março de 2006, quando o defendente teria ocupado, pela primeira vez, cargo no conselho de administração, uma vez que a própria Acusação teria considerado prescritos fatos relacionados a não aprovação dos limites de alçada da diretoria anteriores a 2009. Durante a segunda vez em que o acusado foi conselheiro de administração da Companhia, entre março e junho de 2011, também não seria possível o exercício da pretensão punitiva em razão do descolamento entre a atuação do acusado e os fatos narrados pela SPS.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

150. Alega ilegitimidade passiva e ausência de individualização das condutas, pois não haveria nexo de causalidade entre sua atuação como conselheiro da Petrobras em 2011 e o objeto da acusação. O inquérito administrativo teria tido por objeto supostas irregularidades cometidas pelos administradores no tocante às contratações para construção do COMPERJ, tendo os fatos relatados acontecido entre os anos de 2004, quando foram realizadas as primeiras reuniões para construção do complexo petroquímico, e 2010, quando o projeto foi transformado em programa COMPERJ. O próprio relatório de inquérito feito pela área técnica não teria descrito os fatos após 2010.

151. Em uma tentativa de condenar o maior número de pessoas possíveis, mesmo estando prescrita a pretensão punitiva da CVM com relação aos fatos ocorridos até o ano 2009, a área técnica teria acusado todos aqueles que teriam ocupado cargos no conselho de administração até 2012, sob o argumento de que apenas no ano seguinte teriam sido aprovados os novos limites de alçada para a diretoria executiva. Dessa forma, diante da impossibilidade de incluí-lo no rol de legitimados passivos com relação a sua atuação como conselheiro entre 2003 e 2006, a SPS optara por acusá-lo de infração ao dever de diligência pelo segundo momento em que ocupou o cargo de conselheiro, entre os meses de março a junho.

152. Afirma que haveria ilegitimidade na sua inclusão no polo passivo deste processo, o que tornaria a acusação nula, pois não seria razoável a acusação de todos aqueles que exerceram cargos na Petrobras em um dado período independentemente da existência de qualquer nexo de causalidade entre a conduta do acusado e as irregularidades que são objeto do inquérito. Ademais, a SPS também não teria individualizado a conduta de cada um dos conselheiros de administração que ocuparam o cargo em momentos diferentes.

153. Alega ainda preliminar de violação aos direitos constitucionais de isonomia, ampla defesa e contraditório, em virtude do descumprimento do direito de manifestação prévia garantido pelo art. 11 da deliberação CVM nº 538/2008. Segundo afirma, não teria sido intimado para prestar esclarecimentos quanto aos fatos específicos investigados neste processo nem em relação ao fundamento jurídico de sua acusação, qual seja, a violação ao art. 35, V, do estatuto social.

154. No mérito, a defesa sustenta que o art. 35 do estatuto apenas teria tratado das competências dos diretores da Petrobras, não havendo menção a regramentos de limite de alçada. O inciso IV do mencionado dispositivo legal apenas trataria da representação da Companhia por diretores. Além disso, o artigo estaria inserido em seção do estatuto destinada à especificação de competências da diretoria executiva. Sendo assim, segundo a defesa, o art. 35 seria uma regra de governança corporativa que visa proteger o patrimônio da Petrobras por meio dessa exigência de representação, não tratando dos limites de alçada, que seriam regulamentados pelo art. 28 do mesmo diploma legal.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

155. Quanto ao art. 28 do estatuto, o defendente arguiu que a interpretação do artigo dada pela Acusação nunca teria sido usada na Companhia. Ao longo de todos os anos, a referência aos incisos do art. 33 nunca teria sido interpretada como exemplificativa pelos administradores, porque o conselho de administração não seria um órgão presente no cotidiano da Petrobras e o estabelecimento de um limite genérico consequentemente iria engessar as atividades da Companhia. Nesse sentido, a interpretação utilizada pelos conselheiros de que só se deveria estabelecer limites de alçada para os mencionados incisos do art. 33 do estatuto nunca teria sido questionada por ninguém.

156. Em relação ao plano fático, o defendente alegou que a permanência por três meses no cargo seria pouco tempo para cumprir com todas as exigências de um conselheiro e dedicar especial atenção ao COMPERJ, haja vista a complexidade da estrutura da Petrobras. Deste modo, concluiu pela inviabilidade de adoção de uma conduta mais diligente do que a efetivamente empregada pelo acusado.

V.2.2. DILMA ROUSSEFF (DOC. SEI Nº 0800465)

157. Preliminarmente, a defendente sustentou que a CVM seria incompetente para julgar o cumprimento de cláusulas estatutárias e, no presente caso, os atos tidos como ilícitos encontram fundamento em uma suposta omissão dos membros do conselho de administração por não terem estabelecido limite de alçada da diretoria executiva, conforme o art. 28, V, do estatuto social da Petrobras.

158. Considerando que não houve violação às normas da Lei nº 6.404/76 ou da Lei nº 6.385/76, a possível violação de cláusulas estatutárias não atrairia o poder punitivo da CVM. Nesse sentido, argumentou que a interpretação dada pela Acusação não seria a correta, pois, por mais que o referido artigo regulamentasse forma de exercício do dever de fiscalização dos conselheiros, o que seria um elemento do dever de diligência, não haveria qualquer exigência nas leis que regem as companhias abertas para que sejam criadas alçadas para os órgãos da administração da Petrobras e a delimitação do limite de alçada da diretoria, por parte do conselho de administração, sendo esta uma mera prerrogativa estatutária.

159. Ademais, também foi argumentado que a infração ao art. 28, V, do Estatuto Social, não configuraria desrespeito ao dever de diligência, pois o conselho de administração teria adotado outros mecanismos para verificar a conduta dos diretores.

160. Ainda em sede preliminar, a defesa buscou tratar da prescrição da pretensão punitiva afirmando que a Acusação teria diferenciado as imputações feitas, de um lado, aos diretores e, de outro, aos conselheiros de administração e conselheiros fiscais, uma



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

vez que as condutas dos conselheiros não configurariam crime penal e, portanto, seriam regidas pelo prazo prescricional de cinco anos disposto na Lei nº 9.873/99.

161. Nesse particular, a defesa destacou que a suposta infração teria sido cometida entre outubro de 2009 e março de 2012, e que a prescrição teria sido interrompida por esta Autarquia em 2014, antes do fim do prazo prescricional, pela apuração de fatos relacionados à Operação Lava-Jato nos Processos CVM nº RJ2014/11254 e CVM nº RJ2014/12184. Todavia, a apuração de conduta específica seria característica essencial do ato inequívoco, e os referidos processos não teriam buscado apurar especificamente o cumprimento do estatuto social por seus administradores ou a fiscalização dos atos da administração pelo conselho de administração. Então, a interrupção da prescrição pela apuração dos fatos que geraram a Acusação só teria se iniciado em junho de 2016, data posterior aos cinco anos de prazo prescricional previstos em lei.

162. No mérito, a acusada sustentou que o art. 28, V, do Estatuto Social trataria de faculdade do conselho de administração e não mandamento categórico para fazê-lo, havendo discricionariedade para o mencionado órgão fixar ou não os limites de alçada para a diretoria executiva.

163. Sendo assim, a defesa destacou que os limites de alçadas para os atos dos incisos III, IV, V, VI e VIII do art. 33 do estatuto teriam sido sempre respeitados e verificados, e não teriam sido alterados, uma vez que o conselho de administração não teria visto necessidade de alteração desses limites. Além disso, entre 2002 e 2013, ninguém teria identificado a necessidade de o conselho de administração aprovar limite de alçada genérico nem apontado descumprimento ao artigo em questão. Também foi exposto que diversas diretorias teriam julgado adequada a interpretação conferida pelos conselheiros, bastando que fossem delimitados limites de alçada para os referidos incisos do art. 33.

164. A defesa também arguiu que o referido dispositivo era entendido pelo conselho de administração como passível de renovação tácita, mas que a interpretação da norma teria sido alterada após o começo da Operação Lava-Jato, tendo em vista a mudança de contexto dentro da Companhia. Com isso, a norma foi reescrita para evitar dubiedades, sendo refletida no art. 29, V, do Estatuto Social da Petrobras²². Naquele contexto, seria esperado que se buscasse aprimoramentos dos controles internos existentes, de modo a fortalecer as estruturas de *compliance*.

²² Art. 29 O Conselho de Administração é o órgão de orientação e direção superior da Petrobras, competindo-lhe: V- aprovar o valor acima do qual os atos, contratos ou operações, embora de competência da Diretoria Executiva ou de seus membros, deverão ser submetidos à aprovação do Conselho de Administração



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

165. Segundo a defesa, o que deveria ser observado é se a acusada agiu de forma diligente e se a Companhia possuía controles internos capazes de evitar irregularidades, e, à época, os administradores da Petrobras teriam a compartilhada confiança de que os mecanismos internos eram suficientes para a boa governança corporativa, justificando-se o “*entendimento restritivo*” diante do contexto da própria Companhia. Assim, os membros do conselho de administração não teriam violado seus deveres fiduciários nem se furtado de fiscalizarem a ação dos demais órgãos sociais da Petrobras, mesmo sem a ampliação interpretativa ter sido realizada.

166. A defesa pontua que não haveria *red flags* e, conseqüentemente, não se poderia exigir a ação dos administradores diante de uma governança corporativa que se mostrava eficiente e saudável. Ademais, a criação de mecanismos de vigilância internos de uma companhia seria feita progressivamente, não se podendo exigir dos administradores que identificassem todos os mecanismos que deveriam ser criados para uma gestão eficiente e proba.

167. A defesa asseverou que o conselho de administração teria exercido plenamente o acompanhamento geral e do progresso de suas políticas e de seus procedimentos internos para aprimorar os mecanismos de detecção e combate as desconformidades apontadas pelo comitê de auditoria interna da Petrobras, tendo culminado na aprovação da política de controles internos. A atuação do conselho teria atendido todos os requisitos do dever de diligência, tendo as decisões tomadas pelo órgão sido informadas, refletidas e desinteressadas, bem como medidas teriam sido tomadas para se certificar de que o problema recebia o devido tratamento pela diretoria.

168. Foi destacado ainda que a Petrobras estaria sujeita à Lei *Sarbanes-Oxley*, visto que tem valores mobiliários negociados nos EUA, sendo obrigada a adotar práticas de governança corporativa e de controles internos rigorosas. Nessa lei não haveria exigência para que fossem estabelecidos limites de alçada. Diante disso, seria razoável que os membros do conselho de administração acreditassem nos mecanismos de controle existentes à época.

169. Por fim, a defendente sustentou que ocupou uma cadeira no conselho de administração durante seis meses e que, em prazo tão curto, não seria razoável se verificar a infração ao dever de vigilância.

V.2.3. FÁBIO COLETTI BARBOSA (DOC. SEI Nº 0735340)

170. Inicialmente, o acusado destacou que o TCU, em procedimento administrativo que teria investigado as irregularidades no empreendimento teria verificado a ausência de atos de responsabilidade imputáveis aos conselhos de administração e fiscal da Petrobras. Expôs, também, que a Comissão Interna de Apuração



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

da Petrobras também não teria verificado nenhuma irregularidade na conduta do acusado e que não teria havido a condenação do defendente nos três processos criminais mencionados no relatório de inquérito relacionados ao COMPERJ.

171. Argumenta que as condutas ilícitas praticadas no COMPERJ seriam de responsabilidade exclusiva de indivíduos diretamente envolvidos nas irregularidades, tendo em vista que o COMPERJ não teria sido submetido ao conselho de administração por uma questão de matéria. Não haveria previsão estatutária de competência do conselho de administração para aprovação e apreciação de projetos como o COMPERJ, bem como a Sistemática Corporativa não determinaria qualquer interferência do referido órgão na tomada de decisão, em razão do possível engessamento das atividades da Companhia caso tudo tivesse que ser submetido ao conselho.

172. Em preliminar, o defendente alegou que o termo de acusação deveria ser retificado, pois teria estendido a imputação ao acusado até 2012, sendo que ele teria passado a integrar o conselho em 3.1.2003 e nele permanecido até 3.10.2011, não tendo, portanto, participado das deliberações dos limites de alçada de 2002 e 2013.

173. Em segundo lugar, o defendente argumentou que, como a suposta infração seria a deliberação dos limites de alçada realizada em 2002, a pretensão punitiva da CVM teria prescrito, porque a prescrição de 5 anos, conforme a Lei nº 9.873/99, apenas teria sido interrompida em 24.3.2016 com a instauração do inquérito investigatório para apurar a conduta de fato imputada ao acusado e, mesmo que se usasse a data de interrupção da Acusação, outubro de 2014, também já teria se passado mais de 5 anos desde a deliberação sobre os limites de alçada de 2002, na 1.211ª Reunião do Conselho de Administração.

174. Quanto ao mérito, o defendente alertou sobre a análise “ex-post” dos fatos, pois muitos dos fatos hoje conhecidos devido à Operação Lava-Jato não o seriam à época que era membro do conselho de administração. Assim, a conduta deveria ser avaliada conforme as informações disponíveis durante o período em que o defendente atuou no conselho de administração, de acordo com o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo a qual Administração Pública deve considerar as consequências práticas de sua decisão e não decidir abstratamente.

175. Sustentou, também, que o conselho de administração não teria cogitado estabelecer alçadas adicionais, pois não teriam sido apontados indícios de potenciais problemas. O conselho teria atuado todos os anos com base nos valores de alçada definidos e os limites teriam sido sempre respeitados pela administração, o que consubstanciaria o entendimento de que o conselheiro não pode ser responsabilizado por documentos e informações que não teriam chegado ao seu conhecimento. Também foi alegado que a Acusação não teria se desincumbido do ônus de provar que a interpretação do conselho de administração do art. 28, V, do Estatuto Social não seria razoável.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

176. Defendeu que a conduta do conselho de administração teria sido regular, na medida em que o art. 28, V, do Estatuto Social teria conferido discricionariedade ao conselho, à luz do *business judgement rule*, de poder definir quais atos da diretoria deveriam ter um limite de alçada.

177. O estabelecimento dos limites de alçada em 2002, quando o acusado ainda não atuava na empresa, teria sido parte de uma ampla revisão do sistema de governança corporativa da Petrobras, o que teria se afigurado como adequado ao que a Companhia precisava à época, não havendo sinal de alerta que sugerisse algum questionamento quanto à regularidade e adequação do modelo de alçadas implementado.

178. Em relação à interpretação do art. 28, V, do Estatuto Social da Companhia, o acusado alegou que o dispositivo estabeleceria uma competência do conselho de administração para aprovar quais matérias precisam de limites de alçada e qual deve ser o valor limite da alçada. Se houvesse um limite de alçada genérico, o administrador seria privado do seu poder de decisão quanto à forma de organização mais adequada à companhia que administra.

179. Nesse contexto, o defendente alegou que o art. 33 do estatuto teria estipulado matérias que ensejam a presença colegiada da diretoria executiva para determinadas deliberações, observando-se os limites de alçada estabelecidos pelo conselho de administração para os incisos III, IV, V, VI e VIII desse dispositivo. O termo “especialmente” deveria ser interpretado como discricionariedade do conselho de administração conferida pela própria lei estatutária, e não “*além das condutas aqui enumeradas*”.

180. O art. 35 estipularia apenas as formas de representação da Petrobras para atos que já teriam sido deliberados pela diretoria executiva de forma colegiada, nos termos do já mencionado art. 33, tratando-se da forma pela qual os diretores deveriam representar a Companhia. Logo, o defendente concluiu que o inciso IV do art. 35 não comportaria deliberação de limites de alçada pelo conselho de administração, uma vez que seria uma simples instrumentalização dos atos pelos diretores executivos.

181. O defendente também sustentou que da mesma forma que não teria havido *red flag* que indicasse ao conselho de administração a necessidade de mudança nos limites de alçada, também não teria havido questionamento quanto à necessidade de aprovação expressa e anual da manutenção dos valores de alçada vigentes. Alegou que não teria havido motivos para a deliberação anual dos limites de alçada, tendo em vista que a manutenção tácita teria o mesmo efeito prático de uma reunião anual do conselho para renovar os limites anteriores. Além disso, as áreas técnicas da Petrobras teriam constatado a manutenção dos valores de alçada, o que comprovaria a razoabilidade da posição adotada pelo conselho de administração.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

182. Por fim, resumiu que, diante do contexto da época e das informações disponíveis, não existiriam motivos para a fixação de outros limites de alçada, porque: (i) os limites originais estariam adequados aos interesses e objetivos da Companhia; (ii) uma maior ingerência do conselho de administração nas competências da diretoria executiva implicaria em engessamento e prejuízo à Petrobras; e (iii) existiriam outros meios de fiscalização que seriam suficientes.

V.2.4. FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE, GUIDO MANTEGA, LUCIANO COUTINHO, MÁRCIO ZIMMERMANN, MIRIAM BELCHIOR, SÉRGIO QUINTELLA E SILAS RONDEAU (DOC. SEI Nº 0800415)

183. Os acusados apresentaram defesa conjunta e alegaram, em sede preliminar, que o início dos procedimentos de apuração das infrações relativas ao COMPERJ, no âmbito do Processo CVM nº RJ2014/12184, em 20.10.2014, não poderia interromper a prescrição, nos termos do inciso II, do art. 2º, da Lei nº 9.873/99, pois não se trataria da mesma acusação que foi formulada contra os acusados. A apuração de conduta específica seria característica essencial do ato inequívoco previsto na lei.

184. O referido processo não teria buscado apurar o cumprimento do estatuto social da Companhia por seus administradores ou a fiscalização dos atos da administração pelo conselho fiscal, tendo a prescrição sido interrompida apenas em 1.3.2016, quando os atos referentes à aprovação dos limites de alçada dos diretores da Petrobras começaram a ser investigados.

185. Quanto ao mérito, a defesa alegou que Assembleia Geral de 22.03.2002 teria aprovado reforma no estatuto social da Companhia para redefinir atribuições dos órgãos societários de modo a equilibrar os papéis e responsabilidades dos conselheiros, diretores e presidente, reforçando o processo de descentralização e maior delegação em níveis executivos na Petrobras. Tendo em vista a complexidade e porte das atividades da Petrobras, tais mudanças possibilitariam maior flexibilidade e agilidade de execução sem negligenciar seu controle, o que teria sido refletido no art. 28 do estatuto social.

186. Deste modo, o referido art. 28 definiria competências atribuídas ao conselho de administração, dentre elas a de seu inciso V, de aprovar os valores a partir dos quais os atos, contratos e operações, em atenção aos previstos nos incisos III, IV, V, VI e VIII do art. 33 do Estatuto, deveriam ser submetidos à aprovação pelo conselho, mesmo sendo de competência originária da diretoria.

187. No exercício dessa competência, o conselho de administração teria interpretado legitimamente que o inciso V do art. 28 conferia-lhe a atribuição de determinar os limites de alçada para os atos, contratos e operações da Diretoria previstos no art. 33, incisos III, IV, V, VI e VIII, pois, em última instância, abrangiam todos os atos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

jurídicos pelos quais a Petrobras se obrigava. Tais alçadas seriam consideradas adequadas e suficientes para o monitoramento das atividades da Companhia.

188. Assim, os limites de alçada do inciso V do art. 28 do Estatuto Social seriam um conjunto de restrições à diretoria frente ao monitoramento do conselho nos termos do estatuto, dentre elas: (i) o art. 28, inciso II, sendo definidos pelo conselho os planos estratégicos e os planos plurianuais e anuais de dispêndios e investimentos, que sujeitavam a atuação da diretoria às estratégias comerciais e limites financeiros (por área) pré-definidos; (ii) o art. 28, inciso VIII, em que a transferência de ativos da Companhia e a celebração de contratos de concessão e autorizações para refino de petróleo, processamento de gás natural, transporte, importação e exportação de petróleo, seus derivados e gás natural, deveriam ser previamente aprovadas pelo Conselho, podendo o Conselho estabelecer limites de valor para a contratação direta pela Diretoria; e (iii) o art. 29, inciso III, devendo a permuta de valores mobiliários de emissão da Petrobras ser previamente aprovada pelo Conselho.

189. Segundo a defesa, o Conselho de Administração, durante o período objeto da Acusação (especificamente, entre 2002 e 2013), teria mantido a interpretação coerente com as atividades da Petrobras e conforme a sistemática das disposições do estatuto da Companhia, que consistiria naquela dada pelo conselho à redação do estatuto com a reforma de 2002. Acrescentaram que caso o conselho tivesse estabelecido as alçadas pretendidas pela Acusação, as irregularidades ainda assim não seriam descobertas, pois os valores dos percentuais que eram desviados da Companhia dificultariam a descoberta e as próprias autoridades governamentais só teriam conseguido revelar o esquema com a contribuição de alguns dos seus integrantes.

190. Sustentaram, ainda, que uma nova deliberação formal do conselho de administração sobre os limites de alçada não teria ocorrido, mas os valores originalmente aprovados teriam sido mantidos tacitamente vigentes, tanto que não teria havido infração aos limites de alçada da diretoria, que teria solicitado aprovação do conselho de administração quando necessário.

191. Nesse contexto, foi alegado que a diretoria teria obedecido os limites estabelecidos em 2002 até a posterior alteração deles em 2013, conforme teria sido inclusive reconhecido em nota técnica apresentada ao conselho fiscal na Reunião nº 653, de 25.10.2013, em que o referido órgão foi informado sobre a existência de grupo de trabalho para a revisão da tabela de valores de 2002:

Ponto nº 7 - Item A: “(...) A matéria referida no artigo 28, V do Estatuto foi formalmente deliberada pelo Conselho de Administração em 2002, através da Ata C.A 1.211 (...) de 28.06.2002 Pauta nº 31, que estabeleceu uma tabela disciplinando ates que, embora de competência da D.E. deveriam ser submetidos à aprovação do C.A. Desde 2002, não houve renovação formal da pauta. Contudo, como prática de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Governança na Companhia, os limites estabelecidos na tabela de 2002, continuam a ser observados até hoje. Dessa forma, seja porque, vem, desde 2002, respeitando a tabela estabelecida na Ata CA 1211, seja porque vem observando os limites eventualmente estabelecidos pelo CA, a DE vem atuando dentro de seus limites de competência”.

192. Em seguida, o conselho fiscal teria recomendado a revisão anual da tabela de valores dos limites de alçada, com a intenção de formalizar e precaver qualquer questionamento sobre a questão, o que teria sido prontamente atendido com a aprovação dos novos limites de alçada na RCA nº 1386, de 29.11.2013.

193. Os acusados destacaram que a aprovação dos novos limites de alçada em 2013 pelo conselho de administração teria promovido a atualização de valores de modo a comportar as atividades e investimentos da Petrobras dos últimos anos. Todavia, limites de alçadas genéricos para todos e quaisquer atos, contratos e operações da diretoria não teriam sido estabelecidos. Foi mencionado ainda que, na reforma de 2013, poucas alterações teriam sido feitas nos parâmetros estabelecidos em 2002.

194. Nos anos subsequentes, de forma a não deixar margem para questionamento, segundo a defesa, o conselho de administração teria prosseguido aprovando anualmente a tabela de valores referente ao inciso V do art. 28 do Estatuto, então influenciada pelas reformas e revisões internas de gestão e governança decorrentes dos escândalos de corrupção na Petrobras que vieram à tona com a "Operação Lava-Jato".

195. Corroborando a interpretação dada ao inciso V do art. 28 do estatuto desde 2002, sua reforma em 01.07.2015 teria retirada a menção expressa aos incisos do art. 33, conforme transcrito a seguir:

Art. 28 - O Conselho de Administração é o órgão de orientação e direção superior da Petrobras, competindo-lhe:

V - aprovar, anualmente, o valor acima do qual os atos, contratos ou operações, embora de competência da Diretoria Executiva, deverão ser submetido à aprovação do Conselho de Administração.

196. Deste modo, a defesa entende que, se com a redação genérica pós-reforma de 2015 não se interpretava o inciso V do art. 28 como obrigatoriedade de definição de limites de alçada para todos os atos, contratos e operações da Diretoria (como, aliás, nunca teria sido a interpretação da Companhia, nem quando o dispositivo foi inserido pela primeira vez no estatuto social em 2002), menos sentido faria entender que o conselho teria tal obrigação quando havia a previsão de definição dos limites de alçada especificando-se incisos do art. 33, já que conteria substrato para embasar a definição das limitações.

197. Em relação ao inciso IV do art. 35, os acusados argumentaram que esse dispositivo apenas teria estabelecido o requisito procedimental necessário para a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

celebração de atos, contratos, convênios e movimentações de recursos monetários pelos diretores da Petrobras. Os limites de alçada previstos no inciso V do art. 28 seriam etapa posterior e condicionada às prévias aprovações e restrições a que as atividades da diretoria estavam sujeitas nos termos do estatuto.

198. Aduziram que o conselho de administração teria analisado diligentemente todas as questões ligadas ao COMPERJ que seriam de sua competência, o que mostraria um elevado padrão de diligência dos acusados, que se estendia a todas as suas atividades na Petrobras, na medida em que o conselho de administração, segundo o estatuto social, deveria apenas definir o alinhamento estratégico e comercial dos investimentos feitos pela Companhia. Já a diretoria seria responsável por definir as oportunidades comerciais a serem aproveitadas pela Petrobras dentro dos parâmetros estabelecidos pelo conselho e as regras e os procedimentos para a execução desses investimentos.

199. Argumentaram, por fim, que o conselho de administração, conforme a lei societária, o estatuto social e a Sistemática Corporativa, não teria competência para aprovar ou para ratificar e/ou revisar as aprovações realizadas por outras esferas da Companhia das passagens de fase dos projetos de investimento da Petrobras, uma vez que se trataria de questão de cunho operacional. Teriam, portanto, cumprido com seu dever de diligência por terem atuado com a diligência que se espera de um conselheiro de administração de companhia aberta.

V.2.5. JORGE GERDAU JOHANNPETER (DOC. SEI Nº 0800421) E JOSUÉ CHRISTIANO GOMES (DOC. SEI Nº 0800429)

200. Inicialmente, os acusados sustentaram a prescrição da pretensão punitiva da CVM. Sobre o tema, argumentaram não ter havido a interrupção da prescrição em 2014, pois o processo CVM nº RJ2014/12184 e o posterior IA 14/2014 teriam sido instaurados para analisar “genericamente” denúncias de corrupção na Petrobras relacionadas às investigações da “Operação Lava-Jato” e a interrupção de prescrição exigiria a apuração de conduta específica como característica essencial do ato inequívoco. Segundo afirmam, a primeira causa de interrupção da prescrição punitiva somente teria ocorrido com o envio, em 01.03.2016, do ofício nº 16/2016 à Petrobras. Dessa forma, o intervalo temporal sujeito à pretensão punitiva da CVM seria de março de 2011 até novembro de 2013.

201. No mérito, os acusados argumentaram que os limites de alçada teriam sido fixados pela primeira vez na 1.211ª RCA de 28.2.2002 para os atos dispostos nos incisos III, IV, V, VI e VIII do art. 33 do estatuto social da Companhia, nos moldes do art. 28, V. Não teria ocorrido nova deliberação formal a respeito dos limites de alçada após 2002, tendo os valores fixados se mantido vigentes e respeitados pela diretoria até posterior revisão em novembro de 2013, o que significaria que com o passar do tempo, devido ao



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

efeito da inflação e do câmbio, número maior de eventos fosse submetido ao conselho de administração.

202. A revisão dos limites de alçada em 2013 teria formalizado as alterações nos patamares originalmente estabelecidos de forma a comportar a evolução da Companhia, o que evidenciaria o cumprimento do dever de diligência. Ademais, foi exposto que reforma estatutária retirando menção expressa aos mencionados incisos do art. 33 do art. 28, V, teria sido feita em 2015, mas limites de alçada genéricos não teriam sido estabelecidos nessa reforma. Os acusados também destacaram que o conselho de administração não teria a atribuição para se debruçar sobre todas as aprovações realizadas por outras esferas da Companhia das passagens de fase dos projetos de investimento da Petrobras, uma vez que se trataria de questão de cunho operacional.

203. Em relação ao art. 35, IV, do estatuto social da Companhia, os acusados sustentaram que esse dispositivo estava na seção do estatuto que correspondia à diretoria executiva. Além disso, a regra do art. 35, inciso IV, apenas teria estabelecido o requisito procedimental necessário para a celebração de atos, contratos, convênios e movimentações de recursos monetários pelos diretores da Petrobras, estando as alçadas do inciso V art. 28 também sujeitas às restrições que abarcavam outras atividades da diretoria.

204. Argumentaram que o conselho de administração deveria apenas definir o alinhamento estratégico e comercial dos investimentos da Companhia, enquanto a diretoria deveria definir as oportunidades comerciais a serem aproveitadas dentro do que foi estabelecido pelo conselho. Deste modo, a sistemática corporativa seria somente um desdobramento da competência exclusivamente atribuída à diretoria pela lei societária e pelo estatuto da Petrobras.

205. As defesas afirmaram que o conselho de administração não teria recebido nenhum sinal de alerta sobre a matéria e, portanto, a Acusação não poderia responsabilizar um órgão independente pela fiscalização dos atos de outro órgão independente, a diretoria executiva, sendo que esses atos seriam de exclusivo conhecimento dela. Como exposto, os acusados só teriam conhecido as irregularidades por divulgação da Operação Lava-Jato.

206. Por fim, foi defendido que a manutenção dos valores originalmente estabelecidos não teria trazido prejuízo à Companhia e, inclusive, teria tornado os patamares de aprovação mais rigorosos, uma vez que os limites originalmente estabelecidos não teriam sido monetariamente corrigidos. Concluíram asseverando que os limites aprovados em 2002 teriam se mostrado adequados até 2013 e não se poderia desconsiderar a aplicação e eficácia deles durante o período por uma deliberação formal não ter sido realizada.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

V.2.6. SÍLVIO SINEDINO PINHEIRO (DOC. SEI Nº 0794948)

207. O defendente apresentou defesa tempestiva em 3.7.2019. Inicialmente, o acusado alertou sobre o exame dos fatos “ex-post”, uma vez que o presente inquérito disporia de elementos e informações que não seriam conhecidos na época dos fatos. Nessa linha, alegou que informações e dados recentemente conhecidos devido à investigação da Operação Lava-Jato deveriam ser expurgados da apreciação de sua conduta. Além disso, foi sustentado que a responsabilidade subjetiva não teria sido demonstrada pela Acusação, tendo em vista que a responsabilidade administrativa objetiva não se compatibilizaria com suposta infração ao dever de diligência.

208. Quanto ao mérito, o defendente destacou que: (i) exame dos fatos “ex-post” dificultaria a avaliação do que realmente aconteceu; (ii) seria difícil segregar o que se sabe agora e o que efetivamente seria sabido à época dos eventos; (iii) teria havido entre os membros da diretoria e do conselho de administração a confiança de que todos estariam agindo de boa-fé; (iv) regras de *compliance* não seriam capazes de impedir a fraude, que era essencialmente criativa; (v) seria mais fácil identificar os sinais de alerta após a ocorrência da situação.

209. Antes de tratar da questão semântica da Acusação, o defendente tratou de três “reparos” que deveriam ser feitos ao relatório de inquérito feito pela SPS. Primeiramente, destacou ter integrado o conselho de administração, eleito como representante dos empregados da Companhia, apenas em duas ocasiões, da AGO de 19.3.2012 até a AGO de 29.4.2013 e da AGO de 2.4.2014 até a AGO de 29.4.2015, não tendo participado da deliberação em 29.11.2013.

210. Em segundo lugar, o defendente rejeitou o entendimento da Acusação de que a responsabilidade pela verificação da necessidade de atualização dos valores seria do conselho de administração, sem qualquer provocação por parte da diretoria executiva. Sob esse prisma, argumentou que, segundo o art. 31, §2º, do Estatuto Social da Petrobras²³, as matérias submetidas à apreciação do conselho de administração seriam instruídas com decisão da diretoria executiva e que a fixação de limites de alçada para atos a serem praticados pela diretoria requereria iniciativa dela, caso ela entendesse que os limites fixados mereceriam alguma alteração.

211. Em relação ao terceiro “reparo”, o defendente expôs que houve deliberação acerca dos limites de alçada para a diretoria executiva em assembleias posteriores a 2002,

²³ Art. 31, §2º As matérias submetidas à apreciação do Conselho de Administração serão instruídas com a decisão da Diretoria Executiva, as manifestações da área técnica ou do Comitê competente, e ainda o parecer jurídico, quando necessários ao exame da matéria.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

não tendo havido apenas alteração dos limites. Entendimento este que vai contra o entendimento da Acusação.

212. No tocante à interpretação do art. 35, IV, do Estatuto Social da Companhia, o defendente argumentou que seria inadmissível formular acusação em processo administrativo sancionador por questão semântica e que a CVM teria tido oportunidade de examinar o diploma legal referido em duas ocasiões distintas e não teria indagado ou enviado um ofício de alerta indicando o descumprimento do supramencionado dispositivo estatutário até o envio do ofício nº 129/2017, quando o defendente apresentou seu entendimento. Por conseguinte, a defesa inferiu que a acusação feita aos membros do conselho de administração no período de outubro de 2009 até novembro de 2013 indicaria se tratar de um dos sintomas da “síndrome da casa arrombada”.

213. Ademais, sustentou que o Capítulo IV trata da administração da Petrobras, dividindo-se em quatro seções. As seções II e III tratam, respectivamente, do conselho de administração e da diretoria executiva. O art. 28 estabelece comandos para o conselho de administração e se encontra justamente na Seção II do Estatuto Social da Companhia, e o art. 35 estabelece comandos para a diretoria executiva, encontrando-se na seção III do mesmo estatuto.

214. O defendente ainda arguiu que a palavra “especialmente”, no art. 28, V, teria caráter apenas de indicação de relevância, sendo restritiva. Portanto, o Estatuto Social queria que coubesse ao conselho de administração fixar o limite de alçada apenas para os atos nos incisos III, IV, V, VI e VII do art. 33 e nenhum outro. O defendente se utilizou da lição de Carlos Maximiliano que declara que “*aplicam-se (as normas) no sentido exato, não se dilatam, nem restringem os seus termos*”.

215. Por fim, foi aduzido que, ao se examinar o Estatuto Social aprovado em 2012, os atos cuja prática, pelo presidente ou pela diretoria, se submetem à fixação, pelo conselho de administração, de limite de alçada são exatamente os dispostos nos referidos incisos do art. 33. Pelo exposto, a defesa concluiu que a questão semântica seria um sintoma da “síndrome da casa arrombada”, tendo em vista que a questão não teria sido objeto de reparo por esta Autarquia nos últimos quinze anos.

V.3. EX-MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

V.3.1. CÉSAR ACOSTA RECH, MARIA LÚCIA OLIVEIRA FALCÓN, MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA E PAULO JOSÉ DOS REIS SOUZA (DOC. SEI Nº 0800401)

216. Em preliminar, os acusados alegaram que os inícios dos procedimentos de apuração das infrações relativas ao COMPERJ, no âmbito do Processo CVM nº RJ2014/12184, em 20.10.2014, não poderiam interromper a prescrição, nos termos do



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

inciso II, do art. 2º, da Lei nº 9.873/99, pois não se trataria da mesma acusação que foi formulada contra os acusados.

217. Argumentaram, também, que a apuração de conduta específica seria característica essencial do ato inequívoco e o referido processo não teria buscado apurar especificamente o cumprimento do Estatuto Social da Companhia por seus administradores ou a fiscalização dos atos da administração pelo conselho fiscal. Logo, a prescrição só teria sido interrompida em 1.3.2016 quando os atos referentes à aprovação dos limites de alçada dos diretores da Petrobras começaram a ser investigados.

218. No mérito, alegaram que a aprovação dos limites de alçada no Estatuto Social da Companhia pelo conselho de administração na Assembleia Geral de 22.3.2002 teria tido como objetivo proporcionar flexibilidade e agilidade de execução sem negligenciar seu controle, o que teria se consubstanciado no art. 28 do referido diploma legal. Nesse sentido, foi alegado que o entendimento do inciso V do art. 28 adotado na Petrobras seria o de que o mencionado dispositivo estatutário conferia atribuição ao conselho de administração para determinar os limites de alçada apenas para os atos previstos nos incisos III, IV, V, VI e VIII do art. 33 do Estatuto Social da Companhia.

219. Quanto ao inciso IV do art. 35, os acusados arguíram que esse dispositivo apenas teria estabelecido o requisito procedimental necessário para a celebração de atos, contratos, convênios e movimentações de recursos monetários pelos diretores da Petrobras, sendo a fixação dos limites de alçada previstos no inciso V do art. 28 etapa posterior e condicionada às prévias aprovações e restrições a que as atividades da diretoria estavam sujeitas nos termos do estatuto.

220. Sustentaram, ainda, que uma nova deliberação formal do conselho de administração sobre os limites de alçada não ocorreu, mas os valores originalmente aprovados teriam sido mantidos tacitamente vigentes, tanto que não teria havido infração aos limites de alçada da diretoria, que teria solicitado aprovação do conselho de administração quando necessário. Ainda nessa toada, foi alegado que a diretoria teria obedecido os limites estabelecidos em 2002 até a posterior alteração deles em 2013.

221. Os acusados também destacaram que a aprovação dos novos limites de alçada em 2013 pelo conselho de administração teria promovido a atualização de valores de modo a comportar as atividades e investimentos da Petrobras dos últimos anos, porém limites de alçadas genéricos para todos e quaisquer atos, contratos e operações da diretoria não teriam sido estabelecidos. Igualmente, foi mencionado que, na reforma de 2013, poucas alterações foram feitas nos parâmetros estabelecidos em 2002.

222. Além disso, foi defendido que a manutenção dos valores originalmente estabelecidos não teria trazido prejuízo à Companhia e, inclusive, teria tornado os patamares de aprovação mais rigorosos, uma vez que os limites originalmente estabelecidos não teriam sido monetariamente corrigidos. Desta forma, concluiu-se que os



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

limites aprovados em 2002 teriam se mostrado adequados até 2013 e não se poderia desconsiderar a aplicação e eficácia deles durante o período por uma deliberação formal não ter sido realizada.

223. Por fim, os acusados argumentaram que a interpretação do conselho de administração seria legítima, tendo em vista que teria sido aplicada por muito tempo e que os limites teriam sido respeitados durante todo o período de 2002 a 2013. Aduziram que não se estaria diante de um descumprimento estatutário e, como não teria havido exigência legal ou estatutária de estabelecimento de um “limite de alçada geral”, não caberia ao conselho fiscal entrar no mérito da decisão do conselho de administração sem a presença de alguma irregularidade, na medida que se trata de ato de gestão societária, de fora da competência do conselho fiscal.

224. Pelo exposto, a defesa concluiu que o conselho fiscal teria cumprido com seu dever de fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários, pois não teriam deixado de verificar irregularidade por parte do conselho de administração no estabelecimento dos limites de alçada.

V.3.2. MARCUS AUCÉLIO (DOC. SEI Nº 0708980) E TÚLIO ZAMIM (DOC. SEI Nº 0717823)

225. Os acusados apresentaram argumentos semelhantes, os quais serão tratadas em conjunto.

226. Em preliminar, os acusados sustentaram a ausência de fundamentação e motivação do relatório de inquérito. O rol de alçadas dos incisos III, IV, V, VI e VIII do art. 33 do Estatuto Social da Companhia seria exaustivo e o disposto no art. 35 do mesmo diploma legal não poderia ser traduzido em alçadas para o que estava previsto no referido art. 33. Alegaram, também, que os valores das alçadas teriam sido aprovados e revisados anualmente pelo conselho de administração no período de 2002 a 2013.

227. Argumentaram que a SPS e a PFE não teriam enfrentado todas as questões trazidas nas manifestações prévias, o que comprovaria que o relatório seria infundado, na medida em que não cumpriria o exposto no art. 50, §1º, da Lei nº 9.784/99, no art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil e no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988. Assim, teria havido desrespeito, respectivamente, ao princípio da motivação das decisões administrativas e judiciais e ao direito de ampla defesa e do contraditório.

228. No mérito, os acusados sustentaram, inicialmente, que as atribuições do conselho de administração estariam expressas no art. 142 da Lei nº 6.404/76 e no art. 28 do Estatuto Social da Companhia, sendo atos de gestão, diferentemente das atribuições do conselho fiscal, que seriam apenas atos de fiscalização, estabelecidos pelo art. 163 da Lei



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

nº 6.404/76. Nessa linha, o conselho fiscal se restringiria a agir de forma a verificar a legalidade e regularidade dos atos de gestão, não podendo interferir neles.

229. Também foi destacado que o poder de fiscalização do conselho fiscal não é ilimitado e que o conselho de administração também tem a função de fiscalizar os atos da diretoria. O escopo da fiscalização do conselho de administração seria muito maior que a do conselho fiscal, uma vez que atingiria a oportunidade e conveniência dos atos. Sendo assim, foi arrazoado que o conselho fiscal só deveria denunciar caso houvesse irregularidades e, tendo em vista que nenhuma *red flag* teria sido apontada, o conselho não denunciou.

230. Outrossim, os acusados argumentaram que apenas em relação aos supramencionados incisos do art. 33 do Estatuto Social da Companhia que o conselho de administração deveria aprovar valores para a análise por ele próprio de contratos ou operações que seriam de competência originária da diretoria executiva por força do art. 28, V, do mesmo diploma legal, interpretação esta que seria a de todos os órgãos estatutários da Petrobras.

231. Desta forma, concluiu-se que o conselho de administração não teria deixado de cumprir com seu dever, uma vez que não deveria ter deliberado outro limite de alçada além dos previstos no art. 33. Nesse contexto, atas de reuniões do conselho fiscal evidenciariam que esse órgão teria revisado os valores de alçada e acompanhado discussões sobre o tema nos outros diversos órgãos da Companhia durante o período em questão.

232. Quanto à interpretação do art. 35 do Estatuto Social da Companhia, os acusados alegaram que esse dispositivo legal em momento algum teria estabelecido limites de alçada para submeter ao conselho de administração atos que seriam da diretoria executiva, tendo tratado apenas da deliberação da diretoria, como um colegiado, de matérias que seriam de competência originária de diretores atuando isoladamente ou em pares. No mesmo sentido, encontrar-se-ia a interpretação do inciso IV do art. 35, uma vez que esse artigo teria disposto apenas sobre a necessidade de um diretor da Companhia, agindo sempre em conjunto com outro diretor, assinar atos, contratos e convênios.

233. Ademais, o dever de diligência, estendido aos membros do conselho fiscal pelo art. 165 da Lei nº 6.404/76²⁴, deveria ter sido ponderado com o que se espera de sua atuação, tendo em vista sua competência. Desse modo, os acusados sustentaram que o dever de diligência do membro do conselho fiscal não se igualaria ao dever de diligência que se espera dos membros da administração.

²⁴ Art. 165. Os membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos administradores de que tratam os arts. 153 a 156 e respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

234. Nesse contexto, foi alegado que o conselho fiscal não teria competência para realizar atos de gestão e que seus membros não poderiam intervir no controle de mérito dos atos de gestão da administração. Portanto, as defesas concluem que não poderia se tratar de omissão da administração, tendo em vista que o conselho fiscal não teria poderes de gestão sobre a Petrobras.

235. Quanto às condutas dos acusados, as defesas afirmam que ambos teriam tido condutas diligentes durante o período na Companhia, pois: (i) seriam qualificados para o cargo que ocuparam; (ii) teriam comparecido assiduamente às reuniões ordinárias e extraordinárias do conselho fiscal; (iii) teriam se informado, na medida que analisavam documentos internos, chamavam membros de outros órgãos estatutários para prestarem esclarecimentos e visitavam outras áreas da Companhia; e (iv) teriam cumprido com o dever de investigação, que sofreria de “*limitações legais, estatutárias e outras de cunho prático*”, dado que não teria havido indício de irregularidade nos limites de alçada estatutários da Petrobras.

236. Por fim, os acusados trataram da inexistência de indícios de irregularidades nos relatórios dos órgãos de controle internos e externos. Sustentaram que, ao longo de mais de uma década, a Auditoria Externa Especializada da Petrobras nunca teria se posicionado no sentido do estabelecimento de um valor de alçada para os atos do inciso IV, do art. 35 do Estatuto Social da Companhia. As auditorias contratadas também não teriam identificado qualquer violação do estatuto pelo conselho de administração ou omissão pelo conselho fiscal. A Assembleia de Acionistas também compartilharia do mesmo entendimento sobre o art. 35, IV, e não haveria qualquer iniciativa do TCU com o objetivo de responsabilizar o conselho fiscal pelo descumprimento do dever de diligência e nenhum apontamento por parte dos órgãos de controle de que o não estabelecimento de valores para alçada para os atos do Inciso IV, do art. 35 poderia implicar nos prejuízos que a Companhia sofreu.

V.3.3. NELSON ROCHA AUGUSTO (DOC. SEI Nº 0800438)

237. Inicialmente, o acusado argumentou que a pretensão punitiva da CVM teria prescrito, uma vez que a Acusação teria diferenciado as imputações feitas aos diretores das feitas aos conselheiros de administração e conselheiros fiscais. A conduta dos conselheiros não configuraria crime, sendo, assim, regidas pelo prazo prescricional de 5 anos disposto na Lei nº 9.873/99.

238. No mérito, a defesa arguiu que a suposta infração teria sido cometida entre outubro de 2009 e março de 2012, e não teria havido apuração da conduta específica do defendente em 2014. A apuração de conduta específica seria característica essencial do ato inequívoco e o referido processo não teria buscado apurar especificamente o cumprimento do Estatuto Social da Companhia por seus administradores ou a fiscalização



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

dos atos da administração pelo conselho fiscal. Então, a interrupção da prescrição pela apuração dos fatos que geraram a acusação feita por esta Autarquia só teria se iniciado em outubro de 2017, após o esgotamento do prazo prescricional.

239. Em relação às alçadas da diretoria executiva, a defesa destacou que havia diversas restrições e limites à atuação da diretoria além das previstas nos incisos do art. 33 do Estatuto Social da Companhia, sendo incorreta a acusação de que tenha havido falha no dever de fiscalizar a atuação dos diretores.

240. Depois, quanto à acusação de que o conselho de administração teria dado arbitrariedade para a diretoria executiva, afirmou que o conselho teria acompanhado e aprovado o projeto COMPERJ nos planos estratégico, plurianuais e anuais de dispêndios e investimentos. Além disso, diversas etapas teriam sido objeto de deliberações específicas do conselho de administração. Expôs também que tanto as aprovações do projeto nos planos supramencionados quanto as deliberações específicas teriam sido submetidas ao conselho fiscal para um exame de regularidade.

241. Ainda aduziu que a acusação de violação ao art. 35, IV, do Estatuto Social da Companhia não procederia, uma vez que o referido dispositivo apenas teria estabelecido que na “celebração de atos, contratos e operações e a movimentação de recursos” a representação da Companhia seria feita por dois diretores, e não que ela não estaria sujeita a limitações, haja vista as diversas restrições para a representação da Companhia pela diretoria.

242. Ainda nessa seara, a interpretação da área técnica do art. 28, V, do Estatuto Social da Petrobras, que foi introduzido por uma reforma no referido diploma legal aprovada em 2002, também não procederia, pois se mostraria incompatível com a análise sistemática das regras de governança vigentes no período e com a realidade da Companhia. A defesa sustentou, também, que o estatuto teria trazido limitações à atuação da diretoria executiva e que seria muito mais razoável que a diretoria pudesse estabelecer de forma individualizada os limites de alçada para cada operação, tendo em vista que o estabelecimento de uma alçada genérica não seria compatível com as atividades da Petrobras.

243. Igualmente, o acusado alegou que diversas operações teriam sido feitas durante esse tempo e que ninguém, inclusive, a auditoria interna, auditores independentes contratados e o TCU, teria sugerido a interpretação adotada pela área técnica desta Autarquia ou mencionado a suposta omissão. Seria impróprio a área técnica desta Autarquia exigir que o conselho fiscal da Petrobras antecipasse uma interpretação que teria sido aventada pela Acusação naquele momento e incompatível com o volume e valores dos negócios realizados pela Companhia e exigisse a adoção de providências pelo conselho de administração.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

244. Além disso, o defendente alegou que a redação do dispositivo em questão foi alterada em 2015, vigorando até abril de 2019, e, mesmo assim, não teria apresentado o teor da interpretação feita pela Acusação, inexistindo uma alçada genérica aprovada pelo conselho de administração. O acusado ainda afirmou que o princípio consubstanciado no art. 131 do já revogado Código Comercial²⁵ deveria ser aplicado no caso. De acordo com esse princípio, a regra estatutária que foi interpretada da mesma forma, por muitos anos, por todos os agentes, sem nenhuma exceção, é um indício de que aquela interpretação seria, no mínimo, aceitável.

245. Nessa linha, o defendente concluiu que a violação imputada ao acusado teria decorrido de uma interpretação inédita feita pela Acusação, o que iria contra o entendimento de que, em um processo sancionador, a aplicação de uma penalidade deveria decorrer do descumprimento de uma norma.

246. Da mesma forma, alegou que os limites de alçada para atuação da diretoria executiva aprovados em 2002 teriam vigorado e sido observados entre 2003 e 2012. Nesse sentido, o conselho de administração teria sido consultado pela diretoria executiva para a prática de determinados atos e, conseqüentemente, teria avaliado a adequação daqueles parâmetros à realidade da Petrobras. Em 2013, quando os novos limites de alçada foram aprovados, critérios estabelecidos em 2002 teriam sido mantidos, uma vez que o Conselho de Administração teria julgado que esses critérios ainda se adequavam à realidade da Companhia.

247. Por fim, defendeu que a atuação da diretoria executiva, que teria solicitado a aprovação do conselho de administração para os atos que requeriam a autorização daquele órgão, seria uma evidência ao conselho fiscal de que os limites fixados em 2002 atendiam à finalidade do art. 28, V, do Estatuto Social da Companhia. Dessa forma, os limites aprovados em 2002 teriam tido sua adequação permanentemente reavaliada e seu cumprimento fiscalizado, o que evidenciaria que o dever de fiscalização do conselho fiscal teria sido devidamente cumprido.

²⁵ Art. 131 - Sendo necessário interpretar as cláusulas do contrato, a interpretação, além das regras sobreditas, será regulada sobre as seguintes bases: 4 - o uso e prática geralmente observada no comércio nos casos da mesma natureza, e especialmente o costume do lugar onde o contrato deva ter execução, prevalecerá a qualquer inteligência em contrário que se pretenda dar às palavras;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

VI. DOS ATOS POSTERIORES (DOC. SEI Nº 0910251)

248. Em 30.12.2019, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539/15²⁶, o presente processo passou a tramitar eletronicamente sob o número SEI 19957.011654/2019-14.

VII. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

249. Em reunião do Colegiado, ocorrida no dia 27.8.2019, o presente processo foi designado a mim, nos termos do art. 5º-A, § 7º, II, da Deliberação CVM nº 558/08, por conexão, considerando ter sido anteriormente sorteado para atuar na qualidade de relator dos PAS 19957.005789/2017-71 e 19957.009227/2017-04.

VIII. DOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS (DOC. SEI 1080086)

250. Em reunião do Colegiado, ocorrida no dia 18.8.2020, o Colegiado da CVM apreciou os pedidos de produção de provas formulados no processo, tendo-os indeferido por terem sido formulados de forma genérica, não fundamentada, ou por não terem o condão de trazer aos autos elementos probatórios que contribuíssem para a instrução processual face ao amplo conjunto fático-probatório que já o instrui.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2020.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO
MOREIRA:83569138100

Assinado de forma digital por HENRIQUE BALDUINO MACHADO
MOREIRA:83569138100
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC
SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3, cn=HENRIQUE BALDUINO
MACHADO MOREIRA:83569138100
Dados: 2020.08.28 10:17:26 -03'00'

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA

DIRETOR RELATOR

²⁶ Art. 6º A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e da assinatura, nos processos administrativos eletrônicos, poderão ser obtidas por meio de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, observados os padrões definidos por essa Infraestrutura. § 1º O disposto no caput não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem identificação por meio de nome de usuário e senha.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Nº 06/2016

SEI nº 19957.002031/2016-08

Reg. Col. 1511/19

Acusados:

Almir Guilherme Barbassa
Antônio Palocci Filho
César Acosta Rech
Dilma Vana Roussef
Fábio Colletti Barbosa
Francisco Roberto de Albuquerque
Guido Mantega
Guilherme Oliveira Estrella
Jorge Gerdau Johannpeter
José Sérgio Gabrielli de Azevedo
Josué Christiano Gomes da Silva
Luciano Galvão Coutinho
Márcio Pereira Zimmermann
Marcus Pereira Aucélio
Maria das Graças da Silva Foster
Maria Lúcia de Oliveira Falcón
Marisete Fátima Dadald Pereira
Miriam Aparecida Belchior
Nelson Rocha Augusto
Nestor Cuñat Cerveró
Paulo José dos Reis Souza
Paulo Roberto Costa
Renato de Souza Duque
Sérgio Franklin Quintella
Silas Rondeau Cavalcante Silva
Sílvio Sinedino Pinheiro
Túlio Luiz Zamin

Assunto:

Apurar possível inobservância de deveres fiduciários dos administradores da Petrobras na construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Infrações aos artigos 153, 154, §2º, “c”, 155, e 163, I, da Lei nº 6.404/76.

Diretor Relator:

Henrique Machado

VOTO



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

I. BREVE RESUMO DAS ACUSAÇÕES

1. Conforme relatado, este processo foi instaurado pela SPS¹ para apurar a responsabilidade dos administradores da Petrobras por supostamente descumprirem seus deveres fiduciários nos procedimentos relativos à construção do COMPERJ.
2. Os diretores Paulo Roberto Costa e Renato Duque foram acusados de terem se beneficiado pessoalmente de seus cargos para obter vantagens pecuniárias indevidas de sociedades contratadas para realizar serviços de engenharia na Refinaria, em infração ao art. 154, §2º, “c”, da Lei nº 6.404/76 c/c art. 155, *caput*, da Lei nº 6.404/76².
3. Foram acusados também os diretores Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Sérgio Gabrielli, Graça Foster, Renato Duque e Nestor Cerveró por terem faltado com o cuidado e a diligência esperados na aprovação de etapas do projeto de construção do COMPERJ, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76³.
4. Antônio Palocci, Dilma Rousseff, Guido Mantega, Fábio Barbosa, Francisco de Albuquerque, Jorge Gerdau, Luciano Coutinho, Márcio Zimmermann, Miriam Belchior, Josué Christiano da Silva, Sérgio Quintella, Sergio Gabrielli, Silas Rondeau, Sílvio Pinheiro, membros do conselho de administração da Petrobras, foram acusados de terem se omitido no estabelecimento de limites de alçada para a diretoria executiva da Petrobras, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76.
5. Os membros do conselho fiscal César Rech, Marcus Aucélio, Maria Lúcia Falcón, Marisete Pereira, Nelson Rocha, Paulo Souza e Túlio Zamin foram acusados por não terem constatado essa omissão do conselho de administração, em infração ao

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no Relatório.

² Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. (...)

§ 2º É vedado ao administrador: (...)

c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembleia-geral, qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo.

Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado: (...)

³ Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

dever de fiscalização dos atos praticados pelo referido órgão social, conforme prescreve o artigo 163, I, da Lei nº 6.404/76⁴.

II. PRELIMINARES

II.1. PRESCRIÇÃO

6. Os acusados aduzem a prescrição da pretensão punitiva desta Comissão por entenderem que a Acusação considerou erroneamente o primeiro ato interruptivo do prazo prescricional. Afirmam que não teriam tido prévia ciência da investigação em curso, não podendo atos internos serem considerados suficientes para interromper a fluência do prazo da prescrição quinquenal. Argumentam, assim, que entre a prática dos atos reputados ilícitos pela Acusação e o primeiro ato inequívoco de apuração apto a interromper a prescrição teria transcorrido o prazo de cinco anos.

7. Também aduzem a impossibilidade de se utilizar a substituição do prazo quinquenal pelo prazo penal àquelas pessoas que não teriam sido acusadas em sede criminal, pois as condutas analisadas individualmente não constituiriam simultaneamente infração penal e administrativa. As defesas entendem que o agente deve responder pelo mesmo ato na esfera penal e administrativa, devendo a suposta infração administrativa configurar “crime em tese”.

8. As defesas alegam ainda que o prazo quinquenal relativo à suposta omissão do conselho de administração em estabelecer limites de alçada para a diretoria e do conselho fiscal em fiscalizar o cumprimento dessa regra estatutária teria escoado, uma vez que a instauração do Processo CVM nº RJ2014/12184, em **20.10.2014**, com a emissão do Ofício nº 560/2014, marco temporal considerado pela Acusação, não se prestaria para tal finalidade. Aduzem que o ato bastante para interromper o prazo prescricional seria aquele praticado com objetivo de investigar especificamente os fatos objeto da ação punitiva, o que teria ocorrido somente em **01.03.2016**.

9. Sobre o prazo de prescrição, assim dispõem os artigos 1º e 2º da Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 99, que regula o prazo de prescrição para o exercício da ação sancionadora no âmbito da Administração Pública Federal:

Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

⁴ Art. 163. Compete ao conselho fiscal: I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

§1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição rege-se pelo prazo previsto na lei penal. (...)

Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III - pela decisão condenatória recorrível. IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.

II.1.1. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO

10. Com relação ao termo “ato inequívoco que importe apuração do fato” contido na mencionada legislação, cabe registrar que está pacificado neste Colegiado⁴ que ele não se refere somente ao ato que instaura o processo administrativo sancionador, nem depende da prévia ciência dos acusados⁵.

11. Relata a Acusação que o início do processo de construção do COMPERJ se deu em fevereiro de 2004 e que as aprovações pela diretoria objeto da investigação ocorreram em **06.09.2006**, quando foi autorizado que o COMPERJ passasse da fase II para a fase III, e **26.02.2010**, ocasião em que o projeto passou a ser gerido na forma de

⁵ Sobre o tema, o Diretor Luiz Antonio Sampaio Campos consignou, no julgamento do PAS CVM nº 22/94, de 15.04.2004, que: Merece especial atenção, no meu sentir, a hipótese constante do inciso II, do art. 2º, acima mencionado, que faz referência a ‘qualquer ato inequívoco que importe na apuração do fato’ como causa apta a ensejar a interrupção do prazo prescricional. Nesse sentido, parece-me que qualquer ato praticado pela administração pública, quando tenha por finalidade a apuração ou o esclarecimento do fato, objeto da ação punitiva, insere-se na hipótese prevista no inciso II, do art. 2º, da Lei n.º 9.873/99, desde que seja inequívoco. Dentre esses fatos, por certo se enquadram as diligências, a oitiva de pessoas, inclusive como testemunhas, indiciados ou informantes, a troca, ou a solicitação de informações a outros órgãos ou à Bolsa de Valores, e tudo o mais que leve a apurar um fato, um ato ilícito e buscar os seus responsáveis. Na mesma direção é excerto da decisão proferida pela MM. Juíza da 14ª Vara Federal do Rio de Janeiro ao indeferir pedido de antecipação de tutela que buscava justamente suspender, em razão de alegada prescrição, processo sancionador instaurado por esta Comissão: O citado art. 2º, II, da Lei nº 9.873/99 estabelece que se interrompe a prescrição ‘por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato’, não se exigindo o conhecimento pessoal da parte investigada. A menção ao pronome indefinido ‘qualquer’ denota a intenção do legislador em incluir como causa interruptiva da prescrição os atos, indiscriminadamente, destinados à apuração dos fatos supostamente irregulares, independente da ciência do interessado. Se o legislador quisesse condicionar a interrupção do prazo prescricional à prévia comunicação ao interessado da prática de um ato de investigação, teria estabelecido redação semelhante a do inciso ‘I’.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

programa COMPERJ, tendo sido também autorizada a fase de execução (fase IV) da primeira unidade da Refinaria (trem 1).

12. As apurações no âmbito desta Autarquia começaram em **10.10.2014** por meio do Ofício nº 529/2014, por meio do qual o Superintendente de Relações com Empresas, Fernando Soares Vieira, reporta-se às matérias veiculadas naquela mesma data nos jornais O Globo, O Estado de São Paulo, Valor Econômico, entre outros, acerca das denúncias de corrupção na Petrobras e solicita à Companhia manifestação quanto (i) ao teor das informações divulgada, (ii) as medidas já adotadas e (iii) as medidas que pretende adotar sobre o assunto. Trata-se de ato inequívoco de apuração protagonizado pela SEP que, frise-se, o realizou no mesmo dia em que as primeiras informações sobre as irregularidades foram divulgadas ao público.

13. Aliás, importa destacar também que a tempestiva investigação iniciada pela SEP ocorreu em estreita conformidade com os procedimentos ordinários de apuração adotados por aquela superintendência no âmbito da Supervisão Baseada em Risco, que incluem o acompanhamento das notícias divulgadas ao público. De fato, no Plano Bial 2013/2014⁶ constava expressamente as ações previstas e os resultados delas esperados:

Ações Gerais e Resultados Esperados

Para cumprir os mandatos legais de proteger os investidores contra atos irregulares, garantir o acesso à informação adequada e fiscalizar e punir atos irregulares, a CVM, em sua atividade de acompanhamento e fiscalização de empresas, realiza duas grandes ações gerais, descritas abaixo juntamente com os resultados esperados:

a) Acompanhamento das informações periódicas e eventuais divulgadas ao mercado pelas companhias, verificando sua disponibilização oportuna e sua qualidade, de modo a possibilitar a tomada de decisão pelo investidor de forma refletida.

b) Acompanhamento da atuação dos administradores e acionistas controladores das companhias, verificando a observância do respeito às leis e normas societárias e aos direitos dos acionistas, de modo a fortalecer a confiança dos investidores no mercado.

(...)

O resultado esperado para a segunda ação geral está sujeito ao evento de risco:

4. Existência de irregularidades nas propostas e decisões da administração, nas deliberações em assembleias gerais e na condução dos negócios por parte dos controladores e órgãos de administração.

⁶ Acessível em: http://www.cvm.gov.br/menu/aceso_informacao/planos/sbr/bienio_2013_2014.html.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

14. As diligências da área técnica evoluíram para, em **20.10.2014**, a instauração do Processo RJ-2014/12184, origem do inquérito administrativo nº 14/2014, posteriormente desmembrado em outros inquéritos, a bem da eficiência administrativa e da duração razoável do processo, e a emissão também em **20.10.2014** do Ofício nº 560/2014, pelo qual a SEP requereu da Petrobras esclarecimentos sobre atos de corrupção envolvendo o diretor de abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa e um doleiro (fls. 32-45). Mais do que isso, considerando as apurações internas realizadas pela Petrobras para investigar os fatos revelados pela imprensa, a área técnica requereu, por meio do referido ofício, cópia do relatório final daquelas apurações.

15. Em **13.11.2014**, a Petrobras encaminhou relatório sobre os procedimentos de contratação de serviços da RNEST elaborado pela comissão interna de apuração (fls. 46 e seguintes), trazendo à luz diversas não-conformidades. Assim manifestou-se a companhia em seu ofício capeador:

Em atendimento ao ofício em epígrafe, a PETROBRAS, companhia de capital aberto com sede na Avenida República do Chile nº 65, Rio de Janeiro/RJ, vem, por intermédio de seu Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, encaminhar os seguintes relatórios:

1 - Processo de aquisição da Refinaria de Pasadena; 2 – contratos celebrados com a Astromarítima Navegação S.A.; 3 – contratos celebrados com a Ecoglobal Ambiental Comércio e Serviços Ltda.; 4 – Irregularidade no cadastro junto à Petrobras da empresa Sanko-Sider Comércio, Importação e Exportação de Produtos Siderúrgicos Ltda.; 5 – procedimentos de contratação para a implantação da RNEST; e **6 – procedimentos de contratação para a implantação do COMPERJ.**

Tão logo as demais Comissões forem concluindo seus trabalhos, enviaremos cópias dos relatórios finais.

16. A documentação enviada pela Companhia, a partir dos ofícios enviados pela CVM, é subsídio direto das diligências complementares e das acusações tratadas neste processo administrativo sancionador, conforme facilmente se percebe dos autos deste processo e do relatório de inquérito.

17. Assim, como se observa, desde a sua atuação pró-ativa no âmbito da Supervisão Baseada em Risco, atos inequívocos de apuração foram realizado com a emissão de ofícios pela área técnica, **em 10.10.2014 e 20.10.2014**, que deflagraram as investigações e iniciaram a obtenção de informações relevantes, que, ao final, deram causa à instauração do presente processo sancionador. Ambos os ofícios, portanto, representam atos praticados com o evidente intuito de investigar as irregularidades reveladas pela Operação Lava Jato, aptos, assim, a interromper o prazo prescricional, na forma da legislação de regência.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

II.1.2. PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

18. Noutro ponto, tem-se que a aprovação em **06.09.2006** da passagem da fase II para a fase III do projeto COMPERJ deu-se em prazo superior ao prazo quinquenal ordinariamente estabelecido na Lei nº 9.873/99, que regula o prazo de prescrição para o exercício da ação sancionadora no âmbito da Administração Pública Federal. Como visto, a Lei nº 9.873/99 estabelece, como regra geral, que prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado (art. 1º).

19. O comando legal, entretanto, não foi olvidado pela Acusação. A peça acusatória cita que, se o fato objeto da pretensão punitiva da Administração também configurar crime, o prazo prescricional será regulado pela lei penal, consoante expressamente disposto no §2º do art. 1º da Lei referida. Entende a Acusação que essa seria a hipótese dos autos, pois os fatos ora apurados constituiriam, a um só tempo, infração à legislação que regula as sociedades anônimas abertas, sujeitas à fiscalização da CVM, e às normas penais, atraindo, em consequência, o prazo prescricional previsto na lei penal.

20. Argumenta que o processo de contratação de serviços para a construção da COMPERJ mediante notório favorecimento de sociedades de engenharia e prestadoras de serviços diversos, além de caracterizar a conduta penalmente tipificada pelo art. 317⁷ do Código Penal, em exame nos autos da Ação Penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000/PR, também configura violação aos deveres impostos pela lei societária aos administradores de companhias abertas.

21. Neste passo, e considerando que o prazo prescricional penal é de 16 (dezesseis) anos, a teor do que dispõe o inciso II do art. 109⁸ do Código Penal, seria perfeitamente possível o exercício da pretensão sancionadora também na via administrativa. Destaca ainda que a atração do prazo prescricional penal para a seara administrativa se daria, inclusive, em relação àqueles que não foram acusados na esfera penal, porquanto a prescrição de que trata a Lei nº 9.873/99 seria fenômeno que se conecta com fatos e, não, com pessoas, motivo pelo qual se autoriza sua interrupção no

⁷ Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

⁸ Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

momento em que é iniciada a apuração do fato, independentemente do conhecimento, ou não, de sua autoria.

II.1.2.1. A REGRA GERAL DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ART. 1º, CAPUT, DA LEI Nº 9.873/99)

22. Sobre o assunto, destaco inicialmente que a Lei nº 9.873/99, fruto da conversão de uma série de medidas provisórias editadas em sequência à Medida Provisória nº 1.708, de 30 de junho de 1998, é um importante marco na regulamentação da prescrição da ação punitiva e do exercício do poder de polícia no âmbito da Administração Pública Federal. A par da imprescritibilidade não ser a regra no ordenamento jurídico brasileiro, a ausência de expressa regulamentação ensejava ampla discussão em sede doutrinária e jurisprudencial, em detrimento do princípio da segurança jurídica que deve reger as relações jurídicas, dentre as quais aquelas entre a Administração Pública e o cidadão.

23. Após a promulgação da Lei nº 9.873/99, a regra geral do prazo de prescrição para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal restou expressamente prevista em seu art. 1º, *caput*, que estabeleceu prazo como sendo de cinco anos contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração. Assim, a lacuna normativa foi superada por regra geral que apresenta dois elementos objetivos que guiam o decurso temporal para o exercício da pretensão punitiva, a saber, o prazo prescricional (cinco anos) e o termo inicial de sua contagem (data da prática do ilícito).

24. Percebe-se, ainda, que a regra de prescrição não autoriza outros elementos informadores para a sua caracterização. Não autoriza, por exemplo, que o reconhecimento da prescrição dependa da existência de processo judicial ou das pessoas envolvidas na apuração e tampouco estabelece qualquer gradação em razão da gravidade em tese dos ilícitos apurados. Aliás, no âmbito de atuação desta Comissão de Valores Mobiliários, tanto as infrações de natureza grave quanto as de menor gravidade, tanto as infrações de natureza dolosa quanto as culposas, submetem-se ao mesmo prazo quinquenal. A pretensão punitiva sobre infrações decorrentes de abuso de poder de controle, por exemplo, submete-se ao mesmo prazo de infrações decorrentes da não divulgação de informações periódicas⁹.

⁹ O juízo da CVM quanto à diferença entre a gravidade em abstrato dessas condutas orientou o Anexo 63 da Instrução CVM nº 607, de 17 de junho de 2019, de forma que o valor máximo da pena-base pecuniária para a infração por não divulgação de informações periódicas (Grupo I) é R\$ 300.000,00 e a para a infração de abuso de poder de controle (Grupo V) é R\$ 20.000.000,00.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

II.2.2.2. DA SUBSTITUIÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL

25. A Lei nº 9.873/99 trouxe relevante exceção ao prazo quinquenal. Nos termos de seu art. 1º, §2º, o prazo de cinco anos deve ser substituído pelo prazo previsto na lei penal. Transcreve-se:

Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

(...)

§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

26. Por um lado, a racionalidade dessa previsão justifica-se em função de que, se o fato investigado no âmbito da Administração Pública também tem repercussão em sede penal, demonstrando, por isso, que sua ocorrência é considerada de tamanha gravidade que mereça a reprimenda criminal, há interesse da sociedade em prolongar o prazo durante o qual a administração deve buscar a punição dos infratores. Aplica-se, em certa medida, a própria teoria da prescrição em matéria penal.

27. Por outro lado, a substituição do prazo quinquenal é justificada pelo fato de que a persecução penal é comumente subsidiada pelos esforços investigativos realizados pelos diversos órgãos administrativos. No âmbito do mercado de valores mobiliários, considerando a especificidade e a complexidade dos atos e negócios realizados, a atuação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal é amplamente fomentada pelas áreas técnicas da CVM, seja por meio da comunicação de crime, seja pela atuação coordenada em operações específicas. Nesse contexto, a padronização dos prazos prescricionais em sede administrativa e criminal permite que os esforços investigativos conjuntos perdurem enquanto persistir a pretensão punitiva estatal.

28. No mesmo sentido, ao analisar o dever legal do Banco Central do Brasil (“BCB”) de comunicar a existência de crimes ao Ministério Público, assim me manifestei¹⁰ na primeira edição da revista jurídica da Procuradoria-geral do Banco Central (“PGBCB”):

¹⁰ Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central. – Vol. 1, n. 1 (dez. 2007), pg.185/212. *O Dever Legal do Banco Central de Informar a Ocorrência de Crimes e o Poder Requisitório do Ministério Público*. Brasília: BCB, 2007.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Uma vez que os dados obtidos pela área de fiscalização do BC muito frequentemente comprovam ou auxiliam a comprovação de crimes no âmbito do SFN e diante do crescente prejuízo que esses ilícitos infligem à sociedade brasileira, dentre as hipóteses de transferência do sigilo bancário previstas pela LC 105/2001 está a comunicação entre o Banco Central e o Ministério Público, na forma descrita pelo artigo 9º dessa norma complementar.

O Banco Central deve, portanto, transferir ao Ministério Público as informações sigilosas que já detém em razão de suas atribuições, quando verificar a ocorrência de crime, ou indício de crime, sujeito à ação penal pública. Isso para cooperar com o ente público responsável pela persecução penal e titular da ação penal pública no combate a crimes como lavagem de dinheiro, gestão temerária, evasão de divisas etc.

Dados do Banco Central demonstram sua significativa colaboração com o Ministério Público, principalmente nos últimos dez anos, período em que foram realizadas aproximadamente novecentas comunicações por ano. A principal incidência é de crimes conhecidos por “crimes do colarinho branco”, como desvio de recursos e evasão de divisas.

29. O Relatório de Atividade Sancionadora desta Comissão de Valores Mobiliários também destaca que o art. 9º da Lei Complementar nº 105/01 e o art. 13, I, da ICVM nº 607/19 estabelecem que a CVM deve comunicar o Ministério Público quando, no exercício de suas atribuições, verificar a ocorrência de crime definido em lei como de ação pública, ou indícios da prática de tais crimes. A CVM também mantém, desde 2008, Termo de Cooperação com o Ministério Público Federal para prevenção e combate a ilícitos no mercado de capitais e intercâmbio de informações.

30. Dentre os crimes ordinariamente comunicados estão aqueles tipificados na Lei nº 6.385/76, quais sejam a manipulação de mercado (art. 27-C), o *insider trading* (art. 27-D) e o exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função (art. 27-E), bem como a oferta pública de valores mobiliários sem registro na CVM (art. 7º, II, da Lei nº 7.492/86), crimes contra a economia popular (esquemas de pirâmide) e o estelionato (art. 171 do Código Penal).

31. Quanto à constitucionalidade da substituição do prazo quinquenal, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a aplicação do prazo prescricional penal, em processo administrativo, quando o fato for tido como crime. Cite-se, como exemplo, o julgamento de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 33.858, relatoria da Ministra Carmen Lúcia, DJe nº 255/2015:

Ementa. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Processo Administrativo Disciplinar. Pena de demissão. Fato capitulado como crime. Prescrição punitiva estatal. Prazo fixado a partir da lei penal (art. 142, § 2º, da Lei nº 8.112/1990). Precedentes. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

32. Em outra decisão sobre a matéria, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no Mandado de Segurança nº 35631, DJe nº 248/2018, o Pretório Excelso assim assentou o seu entendimento:

Embargos de declaração recebido como agravo interno. Impugnação específica evidenciada. Desnecessidade de intimação para complementar as razões. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do CPC. Mandado de Segurança impetrado contra ato do CNMP. Conduta que caracteriza infração administrativa e penal. Legitimidade da aplicação do prazo prescricional da lei penal, independentemente de instauração de procedimento na esfera criminal. Observância ao art. 244, parágrafo único, da LC 75/93. Precedentes. Alegada atipicidade da conduta. Necessidade de reexame fático-probatório. Impossibilidade na via mandamental. Ilegalidade ou abuso de poder não caracterizados. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.

II.2.2.3. DA INDEPENDÊNCIA FACE AO PROCEDIMENTO NA ESFERA CRIMINAL

33. Como já destacado anteriormente, a Lei nº 9.873/99 não traz qualquer requisito de prévio ajuizamento de ação judicial para a caracterização do prazo prescricional, nem na regra geral nem no dispositivo que trata da substituição do prazo quinquenal. Estabeleceu-se, entretanto, pertinente discussão quanto a quem competiria definir que os fatos objetos de apuração administrativa constituiriam crime: à autoridade administrativa, ao Ministério Público ou ao Judiciário.

34. O Ministério Público por meio da investigação e da coleta de dados, quando vislumbrar a prática de conduta penalmente tipificada por Lei, deverá apresentar ao Poder Judiciário a competente ação penal pública, buscando a repressão da criminalidade pela condenação judicial. O MP exerce, pois, por expressa determinação constitucional, a convicção sobre a existência de justa causa para a propositura da ação penal pública (*opinio delicti*). É ele quem averigua a pertinência e a relevância das provas obtidas para o ajuizamento ou não da ação. Ao Judiciário, por seu turno, caberá a decisão final quanto à ocorrência de crime após o devido processo legal.

35. Nada obstante, prevalece salutarmente o entendimento de que cabe à própria Administração Pública avaliar a ocorrência de crime e aplicar autonomamente a substituição do prazo quinquenal. Com efeito, da análise lógico-sistemática dos diversos dispositivos que consagram a autonomia das instâncias administrativa e penal, impende concluir que cabe à própria administração qualificar os atos sob sua investigação e concluir quanto à existência de indícios de crime e, conseqüentemente, pela aplicação da regra de substituição do prazo quinquenal.

36. A rigor, cabendo às autoridades administrativas o poder-dever de verificar a existência de indícios de crime e de comunicar ao Ministério Público fatos que lhe



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

pareçam configuradores de ilícitos criminais, não se compreenderia a interpretação jurídica que conduísse pela necessidade de ajuizamento de ação judicial pelo MP ou manifestação final do Poder Judiciário. No primeiro caso, a própria ação judicial poderia deixar de ser ajuizada pela ausência de investigação prévia pelo órgão administrativo. No segundo, mais grave, todo o processo penal não se beneficiaria da atuação especializada de diversos órgãos, além do evidente risco de que eventual demora na prestação jurisdicional impedisse materialmente a eficácia de um novo processo administrativo sobre os mesmos fatos.

37. Ademais, exigir correlação prévia e direta entre a investigação administrativa e o ajuizamento de processo penal violaria princípio geral de direito que garante a segurança jurídica das relações entre a Administração Pública e os cidadãos, pois ambos têm interesse na previsibilidade e estabilidade da atuação administrativa. Nesse contexto, a prescrição administrativa não pode depender de evento futuro e incerto, qual seja, o ajuizamento de ação penal (ou o recebimento da denúncia e até mesmo a condenação criminal).

38. Nesse sentido, é ampla a jurisprudência¹¹ do Supremo Tribunal Federal, valendo destaca o seguinte julgado:

EMENTA: I. – Processo administrativo disciplinar: renovação. Anulado integralmente o processo anterior dada a composição ilegal da comissão que o conduziu – não, apenas, a sanção disciplinar nele aplicada –, não está a instauração do novo processo administrativo vinculado aos termos da portaria inaugural do primitivo. II. – Infração disciplinar: irrelevância, para o cálculo da prescrição, da capitulação da infração disciplinar imputada no art. 132, XIII – conforme a portaria de instauração do processo administrativo anulado –, ou no art. 132, I – conforme a do que, em consequência se veio a renovar –, se, em ambos, o fato imputado ao servidor público – recebimento, em razão da função de vultosa importância em moeda estrangeira – caracteriza o crime de corrupção passiva, em razão de cuja cominação penal se há de calcular a prescrição da sanção disciplinar administrativa, independentemente da instauração, ou não, de processo penal a respeito. (Mandado de Segurança n. 24.013/DF, Redator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 1.7.2005)

39. No mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento em recente decisão exarada pela Primeira Seção daquele egrégio tribunal:

¹¹ Mandado de Segurança n° 23.242/SP, Rel. Ministro Carlos Velloso, j. em 10/4/2002; Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n° 30.965/DF, Rel. Ministra Carmem Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.10.2012; Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n° 31.506/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.3.2015.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. CONDOTA TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO PENAL. PENA EM ABSTRATO. OBSERVÂNCIA.

1. A contagem prescricional da ação de improbidade administrativa, quando o fato traduzir crime submetido a persecução penal, deve ser pautada pela regra do Código Penal, em face do disposto no inciso II do art. 23 da Lei n. 8.429/1992 e no § 2º do art. 142 da Lei n. 8.112/1990.

2. Se a Lei de Improbidade Administrativa (art. 23, II), para fins de avaliação do prazo prescricional, faz remissão ao Estatuto dos Servidores Públicos Federais (art. 142, § 2º) que, por sua vez, no caso de infrações disciplinares também capituladas como crime, submete-se à disciplina da lei penal, não há dúvida de que "a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, [...] regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime", conforme expressa disposição do art. 109, caput, do Estatuto Repressor.

3. Deve ser considerada a pena in abstrato para o cálculo do prazo prescricional, "a um porque o ajuizamento da ação civil pública por improbidade administrativa não está legalmente condicionado à apresentação de demanda penal. Não é possível, desta forma, construir uma teoria processual da improbidade administrativa ou interpretar dispositivos processuais da Lei n. 8.429/92 de maneira a atrelá-las a institutos processuais penais, pois existe rigorosa independência das esferas no ponto... A dois (e levando em consideração a assertiva acima) porque o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de ação penal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada ao vetor da segurança jurídica." (REsp 1.106.657/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/09/2010).

4. Embargos de divergência desprovidos.

(EDv nos EREsp 1656383/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 05/09/2018)

40. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região também se manifesta sobre a matéria no mesmo sentido do STF e do STJ, valendo citar o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. RECEITA FEDERAL. FAVORECIMENTO ILÍCITO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
(...)

5. No tocante à alegada prescrição, considerando que as condutas narradas pelo MPF, imputadas à agravante, também são tipificadas como ilícito criminal, é aplicável à espécie o comando contido no art. 142, I, §2º da Lei nº 8.112/90 e art. 109, II do Código Penal, haja vista que, conforme apontou o Juízo a quo, "os fatos narrados pelo MPF também se encontram tipificados no Código Penal, artigos 288, 317 e



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

333", que apresentam pena máxima, em abstrato, de 12 (doze) anos de reclusão.

6. Dessa forma, segundo as regras do art. 109, caput, do Código Penal, embora tenha sido prolatada sentença absolutória nos autos da ação penal, por ausência de provas, aplica-se, ao caso, a pena máxima prevista para o crime enquanto não houver sentença final transitada em julgado.

(...)

8. Agravo de instrumento desprovido.

(Agravo de Instrumento 0003078-77-2018.4.02.0000, Rel. ALCIDES MARTINS, 5ª TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 12/07/2018, DJe 16/07/2018)

41. Por fim, considerando a similaridade das atribuições em sede sancionadora, trago à colação o entendimento do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) no julgamento do processo administrativo nº 08012.004674/2006-50, na forma do voto vogal do Presidente Alexandre Barreto de Souza:

Entendo que, em uma interpretação literal da lei de prescrição administrativa, realmente não há essa exigência posta pelo legislador. Não quer dizer que a Autoridade Administrativa é quem vá definir o que é crime ou não, extrapolando sua competência, mas a interpretação do texto da lei é clara: cartel é crime. Até que o Judiciário apresente entendimento contrário, por exemplo, julgando inconstitucional referida norma, não vejo porque complicar toda a análise da prescrição, incluindo uma série de variáveis, para, ao final, chegar a uma conclusão que, para mim, vai diretamente contra a vontade do legislador.

Por fim, entendo que a jurisprudência não é algo irretocável, mas certamente que deve ser considerada, a fim de não gerar insegurança jurídica, o que normalmente causa efeitos muito negativos para a sociedade. Assim, um entendimento do Conselho que vise a alterações na sua jurisprudência deve ser sopesado pelos seus efeitos negativos, e, se realmente entender necessário, que se faça essa alteração. Sobre esse tema, não vislumbro justificativa, em termos de benefícios para a sociedade, que justifique o custo de uma mudança de entendimento jurisprudencial dessa magnitude. Muito pelo contrário.

Concluindo, entendo que tanto por uma interpretação literal quanto por uma interpretação sistemática do art. 1º, §2º, da Lei nº 9.873/99, bem como pela importância de se observar a jurisprudência desse Conselho, voto pela rejeição da prejudicial de mérito referente ao prazo prescricional.

42. Assim, entendo que o artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/99, somente exige que o fato apurado constitua crime e não impõe que haja persecução criminal quanto ao mesmo fato que enseja a responsabilização administrativa. É, portanto, prescindível, para fins de substituição do prazo quinquenal a propositura de ação penal ou decisão do Poder Judiciário.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

II.1.2.4. DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS FATOS E, NÃO, AOS SUJEITOS.

43. Há controvérsia sobre se o prazo prescricional de que trata o artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/99, refere-se aos fatos apurados em sede administrativa ou aos sujeitos que praticam o tipo criminal. Em outras palavras, perquire-se se a substituição do prazo quinquenal seria aplicável tão somente aos sujeitos que praticam o crime ou se seria aplicável aos fatos objetos de apuração e, portanto, a todos que incorrerem em infração administrativa relativa àqueles fatos.

44. Para o deslinde desse ponto, recorrerei a algumas regras de interpretação jurídica¹². A primeira é que o intérprete, na busca da extração do sentido do conteúdo da norma jurídica, deve afastar a exegese que conduz ao vago e ao inexplicável. Outra regra hermenêutica de amplo conhecimento diz que onde a lei não distingue não deve o intérprete distinguir. Por fim, não menos conhecida é a máxima de que a lei não contém palavras inúteis (*verba cum effectu sunt accipienda*). Conforme pontua Carlos Maximiliano¹³:

Não se presumem, na lei, palavras inúteis. (...) Devem-se compreender as palavras como tendo alguma eficácia. As expressões do Direito interpretam-se de modo que não resultem frases sem significação real, vocábulos supérfluos, ociosos, inúteis (...) porém a verdade é que sempre se deve atribuir a cada uma a sua razão de ser, o seu papel, o seu significado, a sua contribuição para precisar o alcance da regra positiva. (...) Dá-se valor a todos os vocábulos e, principalmente, a todas as frases, para achar o verdadeiro sentido de um texto; porque este deve ser entendido de modo que tenham efeito todas as suas provisões, nenhuma parte resulte inoperativa ou supérflua, nula ou sem significação alguma.

(...) Não se presume a existência de expressões supérfluas; em regra, supõe-se que leis e contratos foram redigidos com atenção e esmero; de sorte que traduzam o objetivo dos seus autores. Todavia é possível, e não muito raro, suceder o contrário; e na dúvida entre a letra e o espírito, prevalece o último. Quando, porém, o texto é preciso, claro o sentido e o inverso se não deduz, indiscutivelmente, de outros elementos de Hermenêutica, seria um erro postergar expressões, anular palavras ou frases, a fim de tornar um dispositivo aplicável a determinada espécie jurídica: *interpretatio in quacum que dispositione ne sic facienda ut verba non sint superflua, et sine virtute operandi*: Interpretem-se as disposições de modo que não pareça haver palavras supérfluas e sem força operativa.

¹² MONTEIRO, Washington B. “Curso de Direito Civil. Vol. I.” SP: ed. Saraiva, 2012, p. 43.

¹³ MAXIMILIANO, Carlos. “Hermenêutica e Aplicação do Direito. RJ: Forense, 20ª ed., 2011, p. 204/205.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

45. É necessário reconhecer que a expressa redação do dispositivo legal em comento não apresenta qualquer termo que permita analisar a incidência da prescrição com base nos sujeitos infratores e, não, nos fatos apurados. Novamente, onde a lei não distingue não deve o intérprete distinguir.

46. Ao contrário, o artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/99, é ainda mais claro em sua intenção de delimitar a prescrição aos fatos e, não, aos sujeitos infratores. Assim, é que a mencionada norma faz referência ao fato objeto de apuração administrativa e, não, à que as infrações administrativas tenham idêntica capitulação legal. Ao contrário, por exemplo, da Lei nº 8.112/90 que expressamente estabelece que as infrações disciplinares sejam também capituladas como crime.

Lei nº 9.873/99

Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

(...)

§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição rege-se pelo prazo previsto na lei penal.

Lei nº 8112/90

Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:

(...)

§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

47. Mais do que isso, ainda me reportando às regras de hermenêutica, não pode o intérprete alegar imprecisão da norma de modo a concluir que ela quis dizer aquilo que efetivamente não disse. Tampouco pode o intérprete, sob os auspícios do princípio jurídico da proporcionalidade, “completar” a norma a fim de reparar-lhe o “erro”. O famoso brocardo (“a lei não contém palavras inúteis”) é corolário do princípio da legalidade.

48. Assim, independentemente do juízo do intérprete quanto à proporcionalidade do prazo prescricional, não posso abonar a interpretação segundo a qual o legislador ao dizer “o fato objeto” quis dizer “o fato típico, antijurídico e culpável”. *Data maxima venia*, a interpretação correta do dispositivo deve guardar maior robustez do liame entre a interpretação e o texto legal.

49. Com efeito, a interpretação do disposto no §2º do 1º da Lei nº 9.873/99 no sentido de que a substituição do prazo quinquenal seria aplicável apenas ao autor da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

conduta descrita no tipo criminal não se coaduna com as regras de hermenêutica jurídica, tendo, por isso, consequências deletérias e indesejadas pelo legislador.

50. Perceba-se, por exemplo, que o prazo para o exercício da pretensão punitiva em relação às infrações administrativas de manipulação de mercado, *insider trading*, exercício irregular de atividade, oferta pública de valores mobiliários sem registro na CVM, crimes contra a economia popular (esquemas de pirâmide), estelionato, entre outros, seria drasticamente reduzido quando praticadas por pessoa jurídica. Afinal, pessoas jurídicas não praticam crime¹⁴.

51. Nesse mesmo exemplo, tal interpretação levaria ao resultado de que os prazos prescricionais aplicáveis às pessoas físicas e jurídicas, na investigação e punição administrativas no âmbito do mercado de valores mobiliários, seriam injustificadamente diferentes e contrários à lógica do *enforcement* conduzido por esta Autarquia, destacadamente nos casos em que as infrações são praticadas por pessoa jurídica interposta. Além disso, afigura-se ameaça à segurança jurídica na medida em que investigações e julgamentos poderiam ocorrer em momentos distintos apesar da inevitável conexão fática.

52. Noutro ponto, verifica-se ainda que a circunscrição da substituição do prazo quinquenal aos autores do tipo criminal acarretaria ineficiência administrativa e redução da disciplina no mercado de valores mobiliários. Isto porque, mesmo após a utilização de recursos humanos e orçamentários voltados à apuração dos fatos, com a consequente identificação de diversos ilícitos administrativos a eles relativos, a autoridade do mercado de capitais estaria impedida de punir os agentes que não executassem a conduta descrita no tipo criminal, ainda que as infrações restassem sobejamente demonstradas.

53. É exatamente o que ocorre no presente caso. Tendo a área técnica da CVM analisado o contexto fático em que se perpetrou o crime de corrupção passiva, deparou-se com robusto conjunto probatório da ocorrência de violação do dever de diligência dos administradores da Petrobras. Mais do que isso, é possível inclusive questionar se as aprovações em exame nestes autos teriam ocorrido em detrimento da Companhia se os acusados tivessem sido diligentes, não apenas no ato das respectivas deliberações, mas também na adoção de regras de governança do colegiado proporcionais à maior companhia aberta brasileira.

54. Por oportuno, considerando a minha experiência como supervisor do sistema financeiro e do mercado de capitais, reporto a minha incredulidade quanto à premissa implícita na tese de que as áreas técnicas dos órgãos administrativos estejam,

¹⁴ Exceto as condutas lesivas ao meio ambiente, nos termos do art. 225, §3º, da Constituição Federal.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ou mesmo devam estar, aptas a realizar juízo quanto às excludentes de antijuridicidade penal a fim de avaliar a ocorrência ou não da prescrição administrativa. É evidente que aquelas áreas devem ter concluído pela existência de indícios de crime, e inclusive reportá-los ao Ministério Público, mas não se deveria impor sofisticação jurídica mais compatível com o juízo exauriente a cargo dos órgãos que compõem a justiça criminal. Entendo ser devida certa modulação na transposição de institutos de Direito Penal.

55. Sobre o assunto, verifico que a doutrina e a jurisprudência ainda não se manifestaram especificamente sobre o ponto em discussão. Entendo, nada obstante, que os julgados sobre a matéria percutem a questão em exame e efetivamente se prestam a demonstrar a adequada interpretação jurídica.

56. Em linha com o entendimento esposado neste voto, é a sentença do Juízo da 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal no julgamento do Mandado de Segurança nº 49189-15.2010.4.01.3400, cujo excerto pertinente ao tema em discussão segue reproduzido abaixo:

Em primeiro lugar, o texto legal apenas exige que o fato objeto da ação punitiva da Administração também constitua crime. Não menciona nem a necessidade de procedimento criminal já instaurado, nem a necessidade de que o sancionado administrativamente seja também passível de sanção penal.

Ao contrário, apenas exige que o fato que configura infração administrativa seja também tipificado penalmente. Como essa tipificação penal indica que se trata de bem jurídico de especial importância, há necessidade de maior proteção não só na esfera penal, mas também na administrativa.

A não aplicação à pessoa jurídica dessa regra, salvo quando se tratar de infração ao meio ambiente, pois somente nesse caso essa poderia cometer crime (ser sujeito ativo), tiraria toda a carga axiológica do disposto no parágrafo segundo do artigo 1º da Lei nº 9.873/99, passando a punição administrativa a representar nesses casos mero adereço da sanção penal.

De outro lado, a determinação contida no parágrafo 5º do artigo 173 da Constituição também afasta o argumento trazido pelo impetrante: “A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular”.

Também a propositura de ação penal ou a existência de inquérito penal são prescindíveis para que a regra do parágrafo segundo do artigo 1º da Lei nº 9.873/99 seja aplicada. Como as esferas criminal e administrativa são independentes, para tanto basta uma análise (e a devida fundamentação) da autoridade sancionadora de que o fato objeto da ação punitiva da Administração também constitui crime.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

57. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no âmbito do Recurso nº 11.969, j. em 21.10.2014, já manifestou seu entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva é fenômeno que se vincula aos fatos e, não, aos sujeitos autores do crime.

A questão aqui não gira em torno da possibilidade de ser a pessoa jurídica punida criminalmente, limitando-se a lei a prever a utilização do prazo prescricional do direito penal quando o fato também constituir crime. Não se faz, portanto, análise subjetiva, mas sim objetiva quanto ao fato. E não poderia ser diferente, já que, ao meu ver, a prescrição refere-se ao fato e não a pessoas. (...) Dessa forma, considerando que, pelo meu entendimento, a prescrição refere-se, ao fato, e não à pessoa, ainda que eventualmente adote-se o entendimento de que pessoa jurídica não possa responder criminalmente por seus atos, o prazo a lhe ser aplicado deverá ser o mesmo daquele previsto para o fato criminoso, de forma objetiva. Por esse motivo, entendo não estar prescrita a pretensão punitiva em relação à pessoa jurídica” (371ª Sessão, Processo BCB 0101148656, julgado em 21.10.2014).

58. Também o CADE, por oportunidade da análise da prescrição em relação às pessoas jurídicas participantes de cartel, realizou análise semelhante quanto ao assunto, como se percebe do voto vogal proferido pelo Conselheiro Paulo Burnier da Silveira, no julgamento do Processo Administrativo nº 08700.001859/2010-31, *in verbis*:

Objeto de apuração vs. autoria do ilícito

Percebe-se que o 2º requisito mencionado – apuração na esfera penal – se refere ao objeto da apuração, e não a sua autoria. E aqui reside talvez a principal divergência em relação à tese que sustenta a prescrição quinquenal.

No caso ora em exame, a Conselheira-Relatora entendeu que o prazo prescricional de 12 (doze) anos para ilícitos administrativos de cartéis só se aplicaria *in casu* às pessoas físicas, já que, para as pessoas jurídicas, não haveria crime passível de apuração.

No entanto, a jurisprudência do STJ se refere ao objeto, isto é, à materialidade dos ilícitos que podem ser perquiridos concomitantemente nas esferas administrativa e penal – e não propriamente à autoria. A própria redação do §2º do art. 1º da Lei nº 9.873/99 deixa claro que a aplicação do prazo prescricional da lei penal se dá quando há coincidência em relação ao “*fato objeto da ação punitiva da Administração*”.

O *telos* da norma é evitar que haja processos paralelos de apuração de ilicitude – nas esferas administrativa e penal – com prazos prescricionais distintos.

É por esse motivo que não se exige identidade exata nos polos passivos do processo administrativo e do processo criminal. De fato,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

não faria sentido considerar a prescrição de 5 anos para pessoas físicas que eventualmente constassem no polo passivo do processo do CADE, mas não constassem, por qualquer motivo que seja, no polo passivo do processo criminal. A Lei nº 9.873/99 e a jurisprudência do STJ não exigem exame de autoria para fins de aferição da prescrição, bastando a mera apuração da sua materialidade.

Prescrição de 12 (doze) anos para pessoas jurídicas

Além disso, sustentou-se que a inexistência de previsão criminal quanto às pessoas jurídicas obstaría a incidência do prazo de prescrição de 12 (doze) anos. Respeitosamente, permito-me também registrar minha divergência deste entendimento.

Mais uma vez, destaca-se que o elemento central é o “*fato objeto da ação punitiva da Administração*” (Lei nº 9.873/99, art. 1º, §2º). Nesse sentido, parece-me irrelevante o fato das pessoas jurídicas não serem passíveis de responsabilização penal, para fins de contagem da prescrição.

59. Aliás, este Colegiado já se manifestou mais de uma vez no sentido de que o conteúdo jurídico do termo “fato” na Lei nº 9.873/99 não é idêntico à “conduta” ou “infração”. Ou seja, na verificação da incidência ou não da prescrição da pretensão punitiva devem ser considerados os fatos objetos de apuração e, não, as condutas ou infrações praticadas pelos sujeitos. Esse é expressamente o entendimento¹⁵ que externei no voto proferido por oportunidade do julgamento do PAS nº 13/2014, de 5 de novembro de 2019, aprovado por unanimidade:

Cumprе destacar ainda que o ato inequívoco, descrito no inciso II do art. 2º da Lei nº 9.873/99, refere-se à apuração de fatos e não de pessoas, na medida em que, somente após os esforços de apuração, é possível à área técnica firmar sua convicção a respeito da existência da irregularidade e de seus autores, bem como da precisa definição do ilícito à luz da legislação de regência.

60. Assim, o entendimento fixado é de que o termo “fato” contido no art. 2º, II, da Lei nº 9.873/99 não pode ser compreendido como “conduta”, “infração” ou “fato típico, antijurídico e culpável” e não se vincula aos sujeitos. Essa é exatamente a mesma conclusão a que se deve chegar a partir da interpretação lógico-sistemática do art. 1º, §2º, da Lei nº 9.873/99. Transcrevo os dispositivos:

¹⁵ Na minha avaliação, esse é também o entendimento que ampara o julgamento do PAS nº RJ2015/9443, de 4 de junho de 2019, segundo o qual a apuração de determinados fatos é suficiente para interromper a prescrição de todas as infrações a eles relacionadas, pois “com base nos fatos investigados são então identificadas as infrações cometidas e a participação das pessoas nas infrações apuradas, para que, então, identificadas materialidade e autoria, se promova a acusação”. A interrupção da prescrição atingiria inclusive condutas autônomas, desde que praticadas no mesmo contexto fático.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Lei nº 9.873/99

Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

(...)

§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição rege-se pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:

I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;

I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;

II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;

61. Entendo, assim, que a jurisprudência desta comissão compreende o termo fato contido na Lei nº 9.873/99 como o contexto fático no qual se realiza a apuração das infrações administrativa e, não, como o fato jurídico objeto do Direito Penal.

62. Noutro ponto, impende também ter presente que a proporcionalidade do prazo prescricional é juízo de competência do legislador, que o define nos termos da Lei. A própria premissa de que o prazo prescricional deve ser proporcional à gravidade do ilícito, conquanto válida, é dirigida ao legislador e, não, ao intérprete, cabendo àquele a sua positivação em norma.

63. No Direito Positivo, são inúmeros os exemplos de que a gravidade e o prazo prescricional não obedecem a uma correlação automática ou necessária. No âmbito de atuação desta Comissão de Valores Mobiliários, como já destacado, tanto as infrações de natureza grave quanto as de menor gravidade, tanto as infrações de natureza dolosa quanto as culposas, submetem-se ao mesmo prazo quinquenal. Infrações administrativas relativamente singelas, como por exemplo o atraso na entrega de informações periódicas, têm prazo prescricional superior a crimes, como por exemplo o peculato culposo.

64. Assim, independentemente do meu juízo pessoal quanto à proporcionalidade ou não do prazo prescricional previsto na Lei nº 9.873/99, compete-me analisar a incidência ou não da hipótese legal, razão pela qual também não acolho os argumentos de que o prazo previsto na lei penal seria desproporcional às infrações em exame no presente processo.

65. Enfim, nesses termos, entendo que a substituição do prazo quinquenal pelo prazo da lei penal, de que trata o artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/99, aplica-se a todas as infrações administrativas que simultaneamente decorram dos fatos apurados e dos quais



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

se verifica a ocorrência de crime, porquanto a prescrição da pretensão punitiva administrativa é fenômeno que se vincula aos fatos e não aos sujeitos da conduta criminosa.

II.1.2.5. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO

66. À luz das razões expostas, a substituição do prazo quinquenal pelo prazo da lei penal é aplicável às infrações administrativas decorrentes do fato singular consistente na aprovação pela diretoria da passagem da fase II para a fase III do projeto COMPERJ, pela qual se materializaram as contratações espúrias objeto da mencionada ação penal, motivo por que tem repercussão penal e administrativa. E com base na sanção penal em abstrato, nos termos do artigo 109, II, c/c artigo 317, ambos do Código Penal, o prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa no presente caso é de 16 anos.

67. Do mesmo modo, a substituição do prazo quinquenal pelo prazo de 16 anos também se aplica à aprovação da transformação do projeto em programa e da fase de execução da primeira unidade da refinaria (trem 1) do programa COMPERJ realizadas pela diretoria **em 26.02.2010**, a despeito de não ter transcorrido sequer o prazo superior ao prazo quinquenal ordinariamente estabelecido na Lei nº 9.873/99. Isso ocorre, pois, é a partir dessas deliberações que as contratações previamente acertadas puderam se concretizar, viabilizando, por consequência, o pagamento adrede combinado de propinas a administradores da Petrobras e a outros agentes públicos. E, como visto, a presença de fato que pode constituir, em tese, infração penal e administrativa ao mesmo tempo, impõe a aplicação do prazo prescricional penal, por força do art. 1º, §2º, da Lei nº 9.873/99.

68. Não merece melhor sorte a tese das defesas de que a emissão do Ofício nº 560/2014, de **20.10.2014**, pela SEP não seria ato de investigação apto a interromper a prescrição da suposta omissão do conselho de administração em estabelecer limites de alçadas para a diretoria, nem da possível omissão do conselho fiscal em fiscalizar essa atribuição do conselho de administração.

69. A resposta da Companhia a essa primeira diligência informou inúmeras não-conformidades em contratações realizadas pela diretoria para a construção do COMPERJ que montaram mais de 21 bilhões. Evidentemente que a principal linha de investigação da SEP, naquele momento inaugural, não era perquirir os limites de alçada da diretoria eventualmente estabelecidos pelo conselho de administração, mas sim a possível responsabilidade do conselho de administração e do conselho fiscal pelas falhas possivelmente encontradas naquelas contratações, em razão da competência dos referidos órgãos para fiscalizar os atos praticados pela diretoria, notadamente pela relevância dos valores envolvidos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

70. Desse modo, as deliberações da diretoria acerca das fases do projeto e das antecipações das contratações para a construção do COMPERJ, noticiadas a partir daquele primeiro questionamento da SEP, e os acontecimentos deles derivados, tais como a observância de regras de governança aplicáveis àquelas decisões e a sua correspondente fiscalização pelos órgãos sociais, são fatos que, a despeito de poderem constituir infrações independentes entre si, estão relacionados por circunstâncias fáticas comuns.

71. Com efeito, as condutas autônomas e distintas do conselho de administração e do conselho fiscal na fiscalização dos atos ilícitos eventualmente praticados pela diretoria mediante eventual falha na adoção de regras de governança ocorreram naquele mesmo contexto fático das apurações relativas à contratação de serviços superfaturados no COMPERJ, motivo pelo qual aquela primeira diligência é suficiente para interromper a prescrição das infrações dela derivadas.

72. Após a expedição desse ofício pela SEP, sobrevieram outros atos interruptivos da prescrição punitiva desta CVM, conforme prevê o art. 2º da Lei nº 9.873/99, a demonstrar que a investigação seguiu seu regular curso. Neste sentido, cabe consignar, em resumo, os seguintes atos de apuração: (i) a emissão do MEMO/CVM/SEP/GEA-3/Nº018/2014, de 18.12.2014, propondo a abertura de inquérito administrativo para aprofundar as investigações (fls. 2.367-2.385); (ii) o despacho de instauração do inquérito administrativo, de 24.03.2016 (fls. 01); (iii) a emissão do Ofício CVM/SPS/Nº 054/2016, em 12.04.2016, solicitando à Petrobras informações sobre os estudos e relatórios emitidos em razão do Projeto COMPERJ (fls. 10); (iv) a tomada de depoimentos de diversas pessoas da Companhia para prestar informações a partir do dia 31.05.2016 (fls. 169 e seguintes); e (vi) apresentação do relatório de inquérito administrativo em 27.12.2018 (fls. 3.056-3.132). Já na fase sancionadora, os Acusados foram citados para apresentar defesa em 27.12.2018 (fls. 3.161 a 3.187).

73. Todos esses atos inequívocos de investigação interromperam o prazo prescricional, sendo que, em nenhum momento entre eles, transcorreu intervalo superior a cinco anos. Rejeito, portanto, os argumentos das defesas e voto pelo não acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva desta CVM.

II.1.3. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

74. Também não verifico no presente processo a ocorrência da prescrição intercorrente, cujo prazo é de três anos, nos termos do §1º do art. 1º da Lei nº 9.873/99.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

75. Conforme entendimento consolidado deste Colegiado¹⁶, a prescrição intercorrente somente é aplicável a partir do momento em que estiver instaurado o processo administrativo sancionador, isto é, depois da intimação dos acusados para apresentação de defesa. Nesses julgados, também se consolidou o entendimento de que atos que impulsionam o processo têm o condão de interromper o prazo prescricional de três anos, inclusive os de mero expediente, consoante entendimento igualmente ratificado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região¹⁷.

76. O processo administrativo sancionador começou em 27.12.2018, quando os acusados foram intimados a apresentar defesa, iniciando-se a partir daí a fluência do prazo de três anos da prescrição intercorrente (fls. 3.161 a 3.187). Esse prazo, contudo, foi interrompido pela distribuição dos autos, por meio de despacho emitido em 27.08.2019 pela Secretaria Executiva da Presidência (fls. 3.989), para minha relatoria, a demonstrar a existência de ato expedido para impulsionar o processo administrativo em direção à sua conclusão, apto a interromper, por isso, a prescrição intercorrente.

77. Assim, não se observa a fluência de prazo superior a três anos desde o referido despacho e a realização do presente julgamento. Afasto, portanto, a incidência da prescrição intercorrente no presente processo.

II.2. AUSÊNCIA DE PARECER DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA

78. O acusado Nestor Cerveró alega a nulidade do presente processo em razão de a Procuradora Federal Especializada junto à CVM – PFE não ter emitido, antes da

¹⁶ V. PAS CVM nº 22/1994, Diretor-Relator Luiz Antonio de Sampaio Campos, j. 15.04.2004; PAS CVM nº 11/2002, Diretora-Relatora Luciana Dias, j. 26.02.2013; PAS CVM nº 08/2012, Diretora-Relatora Ana Novaes, j. 16.12.2014; PAS CVM nº 23/2010, Diretor-Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. 04.11.2014; PAS CVM nº RJ2010/3695, Diretor-Relator Pablo Renteria, j. 15.12.2015; PAS CVM nº 11/2013, Diretor-Relator Gustavo Machado Gonzalez, j. 30.01.2018; PAS CVM nº RJ2003/2759, Diretor-Relator Henrique Balduino Machado Moreira, j. 20.02.2018; PAS CVM nº 18/2013, Diretor-Relator Henrique Balduino Machado Moreira, j. 08.05.2018.

¹⁷ Vale transcrever o acórdão na íntegra: “Processo Administrativo. ANP. Prescrição Intercorrente. Art. 1º, §1º, Lei 9.873/99. inócrrrente. I - Inicialmente, cumpre trazer à colação o teor do art. 1º, § 1º, da Lei n.º 9.873/99, o qual dispõe que ‘incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho1. II - Em sendo assim, instaurado o procedimento administrativo, caso a Administração deixe o mesmo pendente de julgamento ou despacho por mais de três anos, forçoso será reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. III - In casu, pela análise dos documentos acostados aos autos, não se depreende que o procedimento administrativo ora em análise ficou paralisado desde a autuação, pendendo de julgamento ou despacho por mais de três anos. IV - Destarte, cumpre destacar que, quando a Administração pratica atos que impulsionam o processo, ainda que seja despacho de mero expediente, não estará caracterizada a inércia da mesma, não havendo, portanto, que se falar em prescrição intercorrente a que se refere o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99 V - Remessa Necessária e Apelação da ANP providas” (TRF da 2ª Região, Sétima Turma Especializada, Processo n. 2004.5101.0140181, Rel. Des. Reis Friede, j. 02.03.2011).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

intimação dos acusados para apresentação de defesa, opinião a respeito da regularidade formal da peça acusatória, conforme determina o artigo 9º da Deliberação CVM nº 538/08.

79. Ocorre, entretanto, que presente processo sancionador foi precedido de inquérito administrativo, fase investigativa na qual participam da instrução do feito a SPS e a PFE, conforme regras previstas nos arts. 5º e 6º da mencionada Deliberação, vigente à época dos fatos. Diferentemente do procedimento estabelecido para os termos de acusação, quando a PFE emite parecer sobre a regularidade dos requisitos formais da peça acusatória elaborada pelas superintendências dessa CVM, o inquérito administrativo prescinde de tal opinião jurídica, porquanto a PFE participa diretamente da elaboração da própria peça acusatória.

80. Por tal razão, não acolho a preliminar.

II.3. INÉPCIA DA ACUSAÇÃO, NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E ILEGITIMIDADE PASSIVA

81. Vários dos acusados alegam que o termo de acusação não demonstrou a sua participação nos atos considerados ilícitos ou não comprovou alguma falha em seus deveres de fiscalização. Segundo afirmam, não constaria da peça acusatória a necessária individualização de suas condutas nem a demonstração de qualquer omissão intencional por parte deles sobre as supostas irregularidades.

82. As alegações não merecem acolhida.

83. O relatório de inquérito é inequívoco ao identificar todos os fatos atribuídos aos acusados, especificando notadamente as deliberações da diretoria em que cada acusado teria praticado as supostas condutas comissivas ou omissivas sobre as quais foi formulada acusação. Robusteceu sua narrativa com o resumo das oitivas tomadas dos acusados para, assim, analisar em seções específicas do relatório de inquérito as diversas condutas consideradas ilícitas, com esteio em extenso conjunto probatório colacionado ao processo.

84. Concluo, portanto, que a SPS se desincumbiu de caracterizar as possíveis infrações e identificar seus possíveis autores, tendo individualizado devidamente a conduta dos acusados. Estão presentes na peça acusatória todos os elementos necessários à compreensão dos ilícitos imputados aos acusados e, por conseguinte, ao exercício do seu direito de defesa, não havendo que se falar, também, em inépcia da Acusação.

85. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Antônio Palocci e Paulo Roberto Costa, com a alegação comum de que não haveria nexo de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

causalidade entre suas correspondentes atuações e o objeto da acusação, entendo tratar-se de questão de mérito cujo deslinde não pode se dar em sede preliminar.

86. Portanto, pelos motivos expostos, afasto as preliminares de inépcia da acusação, não individualização das condutas e ilegitimidade passiva.

II.4. EFEITOS DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA

87. Paulo Roberto Costa declara que a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (“5ª CCR-MPF”), em sua 852ª reunião, de 5.2.2015, teria homologado, no campo da improbidade administrativa, o Acordo de Colaboração Premiada que firmou com o Ministério Público Federal envolvendo os fatos investigados na Operação “Lava Jato”, de modo que não mais caberia qualquer pleito contra o defendente pautado em descumprimento do dever de probidade.

88. De fato, consta da ata da referida reunião o recebimento de ofício encaminhado por Procurador da República para análise e homologação de acordos firmados no âmbito da Operação “Lava Jato”, embora a ata não traga as partes envolvidas em tais acordos. A ata registra “*que as disposições da nova Lei 12.846, de 2013, compõem um microssistema sancionatório estabelecendo o acordo de leniência como ferramenta de solução extrajudicial no campo da responsabilização de índole civil, na linha do que já prevê a Lei 12.850, de agosto de 2013, na esfera penal*”, e que, em função disso, a Câmara resolveu homologar, no campo da improbidade administrativa, os acordos encaminhados por meio do mencionado ofício.

89. Em vista disso, Paulo Roberto Costa aduz que seria incabível qualquer pleito contra ele no presente PAS, pois as imputações a que responde – artigos 153, 176 e 177, §3º, da Lei nº 6.404/76, e artigos 14 e 26, I, da Instrução CVM nº 480/2009 – estariam inseridas no âmbito da improbidade administrativa.

90. Não procede, no entanto, a argumentação do acusado.

91. Sobre esse ponto, destaco inicialmente o voto da Procuradora Mônica Nicida Garcia, exarado em 1.9.16, ao apreciar, na própria 5ª CCR-MPF, o Acordo de Leniência envolvendo ilícitos na contratação de navios-sonda para a Petrobras. A procuradora, citando a decisão tomada na supramencionada 852ª reunião da Câmara, reconheceu em seu voto que o MPF vinha admitindo a celebração de acordos que envolviam a atenuação ou mesmo a não aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, conhecida como Lei da Improbidade Administrativa.

92. Nos termos do mencionado voto, “[n]ão faria, mesmo, sentido que o Ministério Público, titular da ação penal e da ação de improbidade, pudesse celebrar acordos em uma seara e não em outra.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

93. Acrescento, nesse aspecto, que, em vista da necessidade de não comprometer a efetividade dos acordos de colaboração ali apreciados, a 5ª CCR-MPF, em sua decisão 5.2.2015, delimitou os termos pelos quais a homologação aprovada naquela data passaria a repercutir seus efeitos no âmbito da improbidade administrativa:

a) formulação de pedidos declaratórios de sujeição das condutas praticadas às hipóteses normativas da Lei nº 8429/92; b) abstenção de pleito judicial no tocante às sanções previstas no art. 12 do citado diploma legal, considerando as cominações e as consequências na esfera penal, decorrentes dos acordos de colaboração premiada e das ações penais propostas; c) em caso de quebra do acordo firmado, o MPF pleiteará a aplicação das sanções correspondentes aos atos de improbidade praticados.

94. A par da expressa previsão no acordo de que a colaboração premiada produziria efeitos inclusive sobre a propositura pelo MPF de ação de improbidade administrativa relativa aos fatos descritos na transação, não é possível extrair dessa constatação qualquer repercussão quanto ao trâmite do presente processo administrativo. Primeiro porque o acordo de delação premiada não foi celebrado com a Comissão de Valores Mobiliário, mas com o Ministério Público Federal, que estabeleceu restrições a sua própria competência legal para o ajuizamento de ações de natureza criminal ou civil, não havendo qualquer decisão que expressamente alcance ou restrinja o dever desta comissão de investigar e punir em sede administrativa as infrações que tiver conhecimento no âmbito do mercado de valores mobiliários.

95. Os efeitos da colaboração premiada devem respeitar as balizas do acordo homologado em juízo. No caso vertente, além desta autarquia não ter sido alcançada pelos efeitos da transação, verifica-se que uma eventual condenação pelas infrações de que é acusado – ao art. 154, §2º, c) c/c art. 155, *caput*, da Lei nº 6.404/76 –, não prejudicam nem infirmam as cláusulas do acordo de delação premiada. Ao contrário, independentemente da condenação que seja alcançada por esta comissão, as repercussões criminais e em sede de ação de improbidade administrativa, continuarão sendo restringidas pela transação realizada com o *parquet* e homologada em juízo.

96. Além disso, no caso concreto, examina-se o reflexo dos fatos tratados no acordo de delação premiada no âmbito meramente administrativo e à luz dos deveres fiduciários impostos aos administradores de companhias, em especial o dever de lealdade, pela Lei nº 6.404/76, o que não representa caracterização da prática de improbidade administrativa, reservada ao Poder Judiciário.

97. Quanto à utilização ao compartilhamento de provas, a matéria já foi alvo de manifestação exauriente deste Colegiado por oportunidade do julgamento do PAS CVM nº 08/2016, em 16 de dezembro de 2019, tendo o Diretor Relator, Gustavo Gonzalez, destacado que os elementos probatórios constantes na colaboração premiada por outras



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

instâncias ou esferas devem encontrar limites justamente nos termos do acordo firmado, conforme decisão¹⁸ de 30.10.2018, da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

98. De tudo o exposto, concluo que a decisão da 5ª CCR-MPF, em sua 852ª reunião, no que tange ao Acordo de Colaboração Premiada firmado pelo acusado com o Ministério Público Federal, não atinge as infrações administrativas aqui apuradas e não elide a competência legal da CVM para impor a ele, nos termos do art. 11 da Lei nº 6.385/76 sanções contra a eventual infração aos art. 154, §2º, c) c/c art. 155, *caput*, da Lei nº 6.404/76.

99. Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

II.5. FALTA DE COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAR DESCUMPRIMENTO ESTATUTÁRIO

100. Dilma Rousseff sustenta a incompetência da CVM para investigar e instaurar procedimento administrativo contra administradores por descumprimento de cláusulas estatutárias. Aduz que os atos tidos como ilícitos encontram fundamento em uma suposta omissão dos membros do conselho de administração por não terem estabelecido limite de alçada da diretoria executiva, na forma prescrita pelo art. 28, V, do estatuto social da Petrobras. Argumenta que não haveria exigência nas leis que regem as companhias abertas para que sejam criadas alçadas de atuação dos órgãos da administração, sendo esta uma mera prerrogativa estatutária sem qualquer relação com violação às normas da Lei nº 6.404/76 ou da Lei nº 6.385/76.

101. O argumento, entretanto, não merece prosperar.

102. Sobre o tema, convém trazer à colação os dispositivos da Lei nº 6.385/76 que delimitam a competência da CVM para investigar e punir administradores de companhias abertas por ilícitos cometidos no mercado de capitais:

Art. 4º O Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores Mobiliários exercerão as atribuições previstas na lei para o fim de:

(...)

IV - proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado contra:

(...)

b) atos ilegais de administradores e acionistas controladores das companhias abertas, ou de administradores de carteira de valores mobiliários.

(...)

Art 9º A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2º do art. 15, poderá:

¹⁸ Pet 7065, j. 30.10.2018. Vide <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394280>.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(...)

V - apurar, mediante processo administrativo, atos ilegais e práticas não equitativas de administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de companhias abertas, dos intermediários e dos demais participantes do mercado;

(...)

Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 76 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades,

103. Com efeito, cabe à CVM exercer suas atribuições para proteger os acionistas minoritários contra atos ilegais de administradores, membros do conselho fiscal e acionistas controladores, a teor do que dispõe o art. 4º, IV, "b", apurando os ilícitos porventura praticados mediante processo administrativo sancionador, na forma do art. 9º, V, e impondo aos infratores as penalidades previamente definidas no art. 11.

104. A par da previsão legal, é necessário reconhecer que, a despeito de a redação do dispositivo legal em comento não mencionar o descumprimento do estatuto social como uma das hipóteses em que a CVM pode cominar penalidades, a referida lei confere competência à CVM para fiscalizar o descumprimento das disposições contidas na Lei nº 6.404/76, que, por sua vez, atribui responsabilidades aos administradores, membros do conselho fiscal e acionistas controladores por violação ao estatuto social, conforme trechos a seguir reproduzidos da Lei das S/A:

Responsabilidade

Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder.

§ 1º São modalidades de exercício abusivo de poder:

(...)

e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, descumprindo seus deveres definidos nesta Lei e no estatuto, promover, contra o interesse da companhia, sua ratificação pela assembléia-geral;

Deveres e Responsabilidades

Finalidade das Atribuições e Desvio de Poder

Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.

Responsabilidade dos Administradores

Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder:

I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;

II - com violação da lei ou do estatuto.

Deveres e Responsabilidades

Art. 165. Os membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos administradores de que tratam os arts. 153 a 156 e respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

105. Nestes termos, as imputações de responsabilidade aos acionistas controladores, administradores e membros do conselho fiscal contidas na Lei nº 6.404/76 incluem à inobservância do dever jurídico de atuar conforme à lei e ao estatuto social, podendo caracterizar, por isso, exercício irregular do poder de controle e descumprimento de deveres fiduciários estabelecidos na Lei das S/A. Assim, em casos que tais, poder-se-ia afirmar que a infração à regra estatutária se equipara a uma infração à própria lei¹⁹.

106. Com efeito, é claramente possível que a atuação de administradores em sentido contrário ao preceituado no estatuto represente hipótese material de violação aos deveres fiduciários estabelecidos na Lei nº 6.404/76. A conduta praticada pelo administrador pode representar não apenas uma violação direta ao estatuto mas também uma violação ao padrão de conduta imposto pela legislação, tratando-se, em cada caso, de eventual inobservâncias de seus deveres de lealdade ou diligência, passível de responsabilização pela CVM na esfera administrativa.

107. Essa é justamente a tese sustentada pela Acusação: os membros do conselho de administração teriam violado o seu dever fiduciário de diligência por supostamente não terem agido conforme o estatuto, deixando de aprovar limites de alçada para a atuação da diretoria executiva. Se tal atuação se afigura irregular ou não, é questão de mérito que será examinada mais adiante.

108. Assim, nesses termos, por força do disposto na Lei nº 6.385/76 e na Lei nº 6.404/76, a CVM tem competência legal para investigar, processar e sancionar administradores por não exercerem suas atribuições à luz de cláusulas estatutárias.

109. Por tais razões, rejeito a presente preliminar.

II.6. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA

¹⁹ Ver PAS CVM nº RJ2012/4062, j. em 17.12.2013, e PA CVM nº RJ2006/6209, j. em 25.09.2006.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

110. A defesa de Antônio Palocci alega violação aos direitos constitucionais de isonomia, ampla defesa e contraditório em virtude do descumprimento do direito de manifestação prévia previsto no art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008. Segundo afirma, o acusado não teria sido intimado para prestar esclarecimentos quanto aos fatos específicos investigados neste processo nem em relação ao fundamento jurídico de sua acusação.

111. Sobre o assunto, destaco que o Colegiado da CVM já se manifestou sobre a finalidade do pedido de esclarecimentos objeto do ofício questionado pelos acusados, antes previsto no art. 6º-B da Deliberação CVM nº 457/02, nos termos do voto do Diretor Pedro Marcilio segundo o qual tal pedido de informações “*não confere um direito subjetivo aos indiciados **nem se consubstancia em uma defesa prévia**, sendo medida única e exclusiva de eficiência administrativa, com o objetivo de evitar acusações descabidas e melhorar o nível probatório dos processos administrativos, buscando, ao final, a instauração apenas de processos sancionadores justificados e que sejam instruídos com qualidade*”.

112. Com a entrada em vigor da Deliberação CVM nº 538/08, que revogou a Deliberação CVM nº 457/02, o entendimento do Colegiado não se alterou sobre o dispositivo que prevê a requisição de informações dos investigados antes de se proceder à acusação, conforme excerto do voto proferido pelo Diretor Otávio Yazbek que revela: “*aqui vale, novamente, esclarecer com que finalidade foi concebido o art. 11 da Deliberação CVM nº 538/08, qual seja, proteger e viabilizar o exercício do poder de polícia pela CVM. Com efeito, a oitiva preliminar tem por objetivo tão somente dar suporte à formação da convicção da área técnica quanto à materialidade e a autoria das infrações e auxiliar na boa instrução do processo, durante a etapa investigativa de que trata o art. 9º, §2º, da Lei nº 6.385, de 7.12.1976. **O dispositivo não confere, portanto, um direito subjetivo aos investigados, nem deve ser confundido com defesa prévia**” (grifou-se).*

113. Destaco, por derradeiro, que o acusado apresentou defesa escrita contestando de forma minuciosa as provas e argumentos produzidos pela acusação, tendo juntado documentação para respaldar seus argumentos, o que demonstra inequivocamente o exercício pleno de seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

114. Por tais razões, não se reconhece a hipótese de violação suscitada pelo acusado.

III. MÉRITO

115. O COMPERJ surgiu em 2004 a partir da ideia de implantar um complexo destinado à produção de petroquímicos derivados de petróleo pesado oriundo da Bacia



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de Campos. Inicialmente, o complexo seria formado por uma unidade de refino básica destinada à produção de petroquímicos básicos, os quais seriam utilizados como insumos das unidades petroquímicas encarregadas de produzir resinas e plásticos. Diante da complexidade e grandeza do empreendimento, foi prevista a construção de uma central de utilidades para suprir o complexo com água, vapor, combustíveis, energia elétrica, entre outros insumos, assim como instalações prediais para viabilizar o transporte e a estocagem de matérias-primas e produtos.

116. As decisões sobre projetos de investimentos como o COMPERJ seguiam, à época, norma metodológica de gestão denominada Sistemática Corporativa. De acordo com esse normativo aprovado pela diretoria executiva, a condução dos projetos de investimentos é dividida em cinco fases, conforme o nível de especificação e maturidade do projeto. Ao final de cada uma das fases de planejamento, existem três marcos de avaliação, com pré-requisitos distintos, para prosseguir à fase seguinte. Esses marcos são definidos a fim de que os administradores possam avaliar a pertinência de prosseguir, cancelar, adiar ou reformular o projeto, antes do emprego de recursos financeiros, evitando custos não programados decorrentes de alterações no projeto.

117. Nos termos da Sistemática Corporativa, a fase I é utilizada para a identificação de oportunidades de investimentos. Nesse momento, a área de negócio avalia o alinhamento do projeto com os objetivos corporativos da Petrobras e mensura as incertezas, o retorno potencial e o risco do projeto. A aprovação dessa fase preliminar permite que o projeto seja incluído na carteira de projetos da Petrobras e autoriza o começo da fase II, cujo objetivo é a elaboração do projeto conceitual e a seleção das alternativas técnicas viáveis para a implantação do projeto. Após análise da viabilidade e aprovação do EVTE, tem início a fase III, quando é elaborado o projeto básico de engenharia. A fase IV corresponde à implantação do projeto de acordo com o plano de engenharia aprovado, também chamado de execução do projeto, momento a partir do qual ocorrem os desembolsos de recursos. Com a entrada em operação do empreendimento, tem início a fase V, que, após a entrega da documentação final do projeto, representa o encerramento do projeto.

118. Segundo o normativo, projetos de investimento acima de US\$300 milhões precisam ser submetidos, após avaliações técnicas das áreas corporativas da Petrobras, à diretoria executiva para mudarem de fase.

119. A primeira reunião para estudos da fase I do Projeto COMPERJ teria ocorrido em 6.2.2004, enquanto a solicitação para mudança de fase deu-se em 29.7.2004. O investimento total previsto para a construção do complexo era de US\$6,1 bilhões, dos quais US\$ 3 bilhões destinavam-se à implantação da UPB e US\$ 3,1 bilhões às UPA, com valor presente líquido de US\$ 2,3 bilhões. Na oportunidade, foi aprovado: (i) o desenvolvimento da fase II para o projeto da UPB; (ii) o início da fase I



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

para as UPA; (iii) o início das negociações para o desenvolvimento de parcerias e acordos necessários à implantação do empreendimento; e (iv) o início das negociações com órgãos governamentais para obtenção de licenças e incentivos fiscais ao projeto.

120. Em 6.9.2006, a diretoria da Petrobras autorizou que o COMPERJ passasse da fase II para a fase III e que gastos para aquisição de equipamentos fossem antecipados. Em 26.02.2010, a diretoria aprovou a alteração do modelo conceitual do COMPERJ, que passou a ser gerido na forma de “programa” composto por três etapas, com projetos distintos e interdependentes entre si. Dentro do programa, também foi autorizado o começo da fase IV da UPB da Refinaria.

121. Segundo a Acusação, os administradores teriam faltado com os seus deveres fiduciários por ocasião dessas duas deliberações.

122. Trazida a moldura fática que circunscreve as principais controvérsias do presente processo, analisarei, primeiro, as acusações de descumprimento dos deveres de lealdade formuladas pela SPS em desfavor de Paulo Roberto Costa e Renato Duque, por supostamente terem recebido vantagens indevidas em razão de seus cargos como diretores da Petrobras. Na sequência, tratarei das acusações relativas à falta de diligência da diretoria nas duas deliberações do projeto COMPERJ. Por fim, abordarei a suposta omissão do conselho de administração por deixar de aprovar limites de alçada para a atuação da diretoria executiva, bem como do conselho fiscal por deixar de reconhecer tal falha no âmbito de sua competência de fiscalização dos atos do conselho de administração.

III.1. VIOLAÇÃO AO DEVER DE LEALDADE

123. Paulo Roberto Costa, diretor de abastecimento de 14.05.2004 a 29.04.2012, e Renato Duque, diretor de serviços de 31.01.2003 a 29.04.2013, foram acusados de terem se beneficiado pessoalmente de seus cargos para obter vantagens pecuniárias indevidas de sociedades contratadas para prestar serviços de engenharia no COMPERJ, em infração ao art. 154, §2º, “c”, e art. 155, *caput*, da Lei nº 6.404/76.

124. No âmbito da Operação Lava Jato, o Ministério Público Federal demonstrou que os dois administradores lograram frustrar o caráter competitivo de licitações de grandes obras realizadas pela Petrobras, obtendo, com isso, vantagens pecuniárias indevidas. Paulo Roberto Costa e Renato Duque praticaram atos de ofício para que contratos superfaturados fossem firmados pela Petrobras com as empresas pertencentes ao “cartel da propina”.

125. Conforme relatado, a Acusação menciona diversos contratos destacados pelo MPF que foram objeto do recebimento de vantagens indevidas por Paulo Roberto Costa e Renato Duque na construção do COMPERJ. A documentação comprobatória



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

dos pagamentos indevidos feitos pelas empresas contratadas por meio de “*offshores*” em benefício dos referidos administradores está autuada às fls. 2.619 a 3.024 e compõem as ações penais nº 5036528-23.2015.4.04.7000/PR, nº 5036518-76.2015.4.04.7000/PR e nº 5083360-51.2014.4.04.7000/PR. Paulo Roberto Costa e Renato Duque foram condenados por lavagem de dinheiro e corrupção passiva pelo recebimento de vantagens indevidas em razão de seus cargos na diretoria da Petrobras nos referidos processos penais.

126. Reproduzo, a seguir, trecho da sentença proferida na ação penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000/PR, que conclui pela:

condenação de **PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DE SOUZA DUQUE**, pelos crimes de: i) **corrupção passiva pelo recebimento de vantagens indevidas em razão de seus cargos de diretores da Petrobrás** (pelos contratos obtidos pelo Grupo Odebrecht na REPAR, RNEST e **COMPERJ**); e ii) lavagem de dinheiro, pelo recebimento, com ocultação e dissimulação, de recursos criminosos provenientes dos contratos da Petrobrás, em contas secretas no exterior.

127. O *modus operandi* empreendido pelos acusados consta do relatório emitido pela comissão interna de apuração da Petrobras que investigou irregularidades na construção do COMPERJ. Segundo os achados da CIA, a empresa que elaborou o projeto conceitual da Refinaria havia estimado o começo das operações em 2014, prazo que foi antecipado, sem amparo técnico, pelo diretor de abastecimento Paulo Roberto Costa, conforme depoimento prestado por funcionário da Petrobras, cujo teor resume-se a seguir:

Sobre a definição do prazo de partida para a implantação da UPB e UPA, o Sr. [...] declarou que a empresa contratada (Technip Italy) previu o prazo para 2014. No entanto, por determinação do ex-diretor de Abastecimento, Sr. Paulo Roberto Costa, o prazo foi reduzido para dezembro/2012. Informou que, ao tomar conhecimento da redução do prazo, a Technip teria noticiado que o marco estabelecido pelo ex-diretor, em seu entendimento, não poderia ser atendido.

Confira trecho da declaração do Sr. [...] (Termo 58):

Em reunião com a Technip esta caracterizou que o prazo adequado para implantação do COMPERJ seria 2014, mas o ex-Diretor impôs o prazo de 12/12/2012, ao que a Technip declarou que isso não era possível. O declarante relata que concordava com o prazo de 2014. A partir desta imposição do ex-Diretor Paulo Roberto, a Engenharia trabalhou o cronograma para 2012. Relata que não era registrado, mas que comentavam com o ex-Diretor que o prazo de 2012 não era viável.

128. O relatório da CIA registra ainda a falta de critérios técnicos adotados na antecipação das contratações, a inobservância de normas de contratação e a ocorrência de outros equívocos de planejamento havido na condução do Projeto COMPERJ, conforme excerto a seguir reproduzido:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

6.2. A CIA constatou problemas advindos da inobservância das normas de contratação, fixação de prazo inexequível e forte pressão para atendimento ao cronograma estabelecido pelas Diretorias de Abastecimento e de Serviços, na época, comandadas pelos ex-diretores Srs. Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque. Estes fatos contribuíram para uma série de equívocos de planejamento (início dos processos licitatórios com projeto básico e FEEDs incompletos), contratações de empresas de porte econômico inadequado, compra antecipada de equipamentos, hibernação de Unidades, situações estas que importaram em prejuízos à PETROBRAS.

129. Os fatos devidamente comprovados neste processo demonstram que Paulo Roberto Costa e Renato Duque atuaram deliberadamente para apressar a construção da Refinaria, antes da suficiente especificação das obras e contrariamente ao que preconizava a Sistemática Corporativa da Petrobras. Em razão de seus atos, os acusados deram causa a constantes aditamentos e alterações contratuais que encareceram sobremaneira o projeto, sem lograr antecipar o início da produção dos derivados de petróleo, subterfúgio argumentativo utilizado para amparar a aprovação das precipitadas contratações.

130. Paulo Roberto não negou ter praticado tais atos espúrios, tendo confessado, após celebrar notório acordo de colaboração em juízo, os recebimentos indevidos. Também reconheceu em depoimento prestado a esta Autarquia que a prática desses atos teve início em seguida a posse no cargo de diretor de abastecimento da Petrobras. Declarou ainda que, a partir de 2006, houve solicitação por partes das empresas pertencentes ao esquema de corrupção para aumentar o volume de obras da Petrobras.

131. Renato Duque foi intimado a comparecer a esta CVM para prestar esclarecimentos. Preferiu, entretanto, exercer o direito de nada declarar a fim de discutir o assunto apenas em sede criminal. Na fase sancionadora deste processo, o acusado não apresentou suas razões de defesa, embora tenha sido devidamente citado.

132. Este processo administrativo sancionador revela situação extremamente grave sob a perspectiva dos deveres fiduciários dos administradores de companhias abertas: a utilização do cargo de administrador para negociar o recebimento de vantagens indevidas de sociedades contratadas.

133. A Lei nº 6.404/76 estabelece deveres fiduciários aos administradores de maneira abstrata, fixando padrões gerais de conduta a fim de acomodar diversas circunstâncias e peculiaridades da vida social, pois é praticamente impossível enumerar todos os possíveis comportamentos indesejados que podem ser praticados por um administrador em desfavor dos interesses da companhia.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

134. O *caput* do art. 155 da Lei nº 6.404/76 dispõe abstratamente que o administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedada a prática dos atos descritos em seus dispositivos, os quais compõem rol meramente exemplificativo de condutas destacadamente contrárias à lealdade que se espera de um administrador.

135. Para o exercício de suas funções, os administradores recebem poderes dos acionistas para serem utilizados no interesse da sociedade, de modo que ela possa se desenvolver, florescer e realizar seu objeto social, resultando em lucros a serem partilhados entre os acionistas. Nesse contexto, não se pode cogitar, em hipótese alguma, que o administrador possa apropriar-se indevidamente do patrimônio social para satisfazer anseios pessoais. A atuação em benefício próprio configura grave violação ao dever de lealdade²⁰.

136. Do mesmo modo, o art. 154 da Lei nº 6.404/76, ao estabelecer que os administradores devem exercer suas atribuições para lograr os fins e no interesse da companhia, explicita de forma aparentemente singela um dos princípios fundamentais da lei societária, a prevalência do interesse da companhia. Em relação à atuação dos administradores, o dispositivo consagra, nesses termos, o interesse da companhia como pressuposto e, concomitantemente, um orientador de suas atividades.

137. No presente caso, restou comprovado que Paulo Roberto Costa e Renato Duque valeram-se do caráter fiduciário de suas atribuições para satisfazer seus interesses pessoais ao conduzir as obras de construção do COMPERJ fora dos padrões recomendados pela política de gestão de projetos da Petrobras com a finalidade de, ao mesmo tempo, receber pagamentos indevidos das sociedades contratadas para prestar serviços de engenharia ao empreendimento.

138. Paulo Roberto Costa e Renato Duque atuaram decisivamente para implantar um ciclo vicioso de pagamentos indevidos fundado em contratos superfaturados e, por consequência, em aumento desenfreado dos custos do projeto COMPERJ. Restou evidenciado que Paulo Roberto Costa e Renato Duque buscaram, em primeiro lugar, o interesse pessoal em detrimento do interesse da Petrobras, companhia da qual eram diretores, tendo agido no sentido de violar, conscientemente, a obrigação de perseguir o interesse social, em infração ao art. 154, § 2º, “c”, c/c art. 155, *caput*, da Lei nº 6.404/76.

III.2. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA

²⁰ Conselho de Administração e Diretoria. In: Direito das Companhias. LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 1.129.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

139. Neste momento, cabe examinar as acusações formuladas aos administradores da Petrobras por não terem sido diligentes no processo decisório por meio do qual foram deliberadas etapas da construção do COMPERJ. Sob esta perspectiva, foram acusados de violar o art. 153 da Lei nº 6.404/76 os diretores Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Sérgio Gabrielli, Graça Foster, Renato Duque e Nestor Cerveró.

140. Mais adiante, será examinada à luz do padrão de conduta previsto no art. 153 da Lei nº 6.404/76 a atuação dos membros do conselho de administração Antônio Palocci, Dilma Rousseff, Guido Mantega, Fábio Barbosa, Francisco de Albuquerque, Jorge Gerdau, Luciano Coutinho, Márcio Zimmermann, Miriam Belchior, Josué Christiano da Silva, Sérgio Quintella, Sergio Gabrielli, Silas Rondeau, Sílvio Pinheiro, por supostamente deixar de aprovar, conforme o estatuto social, limites de alçada para a atuação da diretoria executiva. Na mesma seção, será examinado se os membros do conselho fiscal César Rech, Marcus Aucélio, Maria Lúcia Falcón, Marisete Pereira, Nelson Rocha, Paulo Souza e Túlio Zamin deixaram de verificar esse suposto descumprimento do estatuto social pelo órgão máximo da administração da Petrobras, em violação ao art. 163, I, da Lei das S/A.

141. Antes de examinar o mérito dessas questões envolvendo o dever de diligência, entendo relevante destacar que a lei societária estabeleceu no seu art. 153 padrão de conduta com conceitos jurídicos indeterminados mediante modelo abstrato de conduta, a fim de ser possível aplicá-lo às mais diversas situações do cotidiano empresarial, independentemente do tamanho das companhias – pequenas, médias ou grandes – e dos negócios a elas relacionados – simples ou complexos²¹.

142. Em seu conteúdo específico, o dever de diligência impõe aos administradores de companhia aberta o emprego do cuidado que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios, exigindo-se, com isso, capacidade profissional com caráter técnico²². Por esta razão, ao utilizar os recursos entregues pelos acionistas à companhia, o administrador deve deles dispor de maneira racional e justificada, tomando decisões técnicas respaldadas em informações relevantes disponíveis.

143. Para avaliar esse processo decisório e instrumentalizar os comportamentos esperados, a doutrina decompõe o dever de diligência em múltiplos aspectos²³. Desse

²¹ LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (coord.), Direito das Companhias, Rio de Janeiro: Forense, 2017, 2ª edição, p. 800.

²² PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas. 1. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 102-107.

²³ Neste sentido, Flávia Parente cita cinco deveres específicos que se desdobram do dever de diligência: o dever de se qualificar para o cargo, o dever de bem administrar, o dever de se informar, o dever de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

modo, a aplicação da norma pressupõe estabelecer qual comportamento se poderia, razoavelmente, esperar do administrador em situações semelhantes²⁴, cuja concretude se reflete, entre outros aspectos, na busca por informações necessárias e relevantes para respaldar uma decisão instruída, refletida, justificada e tomada no melhor interesse da companhia.

144. A fim de avaliar decisões negociais tomadas por administradores de companhias, adota-se, conforme jurisprudência desta Comissão²⁵, o padrão de revisão da *business judgment rule* segundo a qual, ante a inexistência de pressupostos que demonstrem má fé, fraude, interesse ou conflito do administrador, e ante a inexistência de falha procedimental no respectivo processo decisório, as decisões de um administrador devem, em princípio, ser consideradas regulares²⁶. Isto é, tais decisões gozam da presunção de que foram tomadas buscando o melhor interesse social.

145. Nessa análise, deverá o julgador examinar as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto para asseverar a regularidade ou não da conduta adotada pelo administrador, considerando o porte da companhia e seu objeto social, as funções genéricas e específicas de cada administrador estabelecidas no estatuto social, a complexidade das operações e das transações realizadas, a relevância da decisão no contexto da companhia, bem como quaisquer outras informações capazes de influenciar concretamente a condução dos negócios sociais pelo administrador.

146. Dito isso, passo ao exame das acusações de violação ao dever de diligência, como se segue.

III.2.1. PROCESSO DECISÓRIO QUE APROVOU A PASSAGEM DA FASE II PARA A FASE III DO PROJETO COMPERJ

investigar e o dever de vigiar. PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas. 1. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 102-107.

²⁴ Adamek, Marcelo Vieira von. “Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e as Ações Correlatas”. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 125-126.

²⁵ PAS CVM nº 03/02, Rel. Norma Jonssen Parente, j. em 12.02.2004; PAS CVM nº RJ2008/9574, Rel. Ana Novaes, j. em 27.11.2012; e PAS CVM nº RJ2005/1443, Rel. Pedro Oliva Marcilio, j. em 10.05.2006.

²⁶ Na mesma linha, é o voto do Diretor Gustavo Gonzalez no PAS CVM nº RJ2013/11703, de 05 de setembro de 2017, segundo o qual: “Ao se aplicar a *business judgment rule*, restringe-se a esfera de atuação do julgador, a quem caberá analisar tão somente se o comportamento do administrador ao longo do processo decisório demonstra que ele atuou de maneira informada, refletida e desinteressada, ainda que, posteriormente, considerando os resultados obtidos, venha a se verificar que a decisão tomada não foi a mais benéfica para a companhia.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

147. Como relatado, a Acusação questiona a diretoria por ter aprovado, em 06.09.2006, a passagem da fase II para a fase III do projeto COMPERJ e a antecipação de US\$157 milhões para a contratação de serviços que, de acordo com a Sistemática Corporativa, somente deveria ocorrer na fase IV, após aprovado o plano de engenharia básico. Segundo afirma, documentos colocados à disposição da diretoria destacando o risco de atraso no cronograma do projeto e o seu impacto na viabilidade econômica teriam sido ignorados pela diretoria no momento da tomada de decisão.

148. Diante disso, a SPS atribuiu responsabilidade aos diretores Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Sérgio Gabrielli, Nestor Cerveró e Renato Duque, por violação ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei nº 6.404/76.

149. As defesas alegaram, em resumo, que os acusados teriam tomado essa decisão negocial de maneira informada, refletida e desinteressada com vistas a contemplar os interesses estratégicos da Petrobras e do país, devendo esta Autarquia observar a regra da *business judgement rule*. Destacaram que não teria havido nenhum sinal de alerta apontando para a necessidade de serem realizados estudos mais detalhados. Ademais, afirmaram que a deliberação teria sido lavrada de forma sintética, não contemplando todas as discussões sobre o tema, em razão do destacado número de decisões tomadas pela diretoria.

150. Em que pesem os argumentos apresentados pelos acusados, eles não são capazes de afastar a caracterização da infração.

151. Com efeito, a documentação suporte da reunião apresentou diversos alertas sobre fatores do projeto que tinham impacto direto no cumprimento do cronograma então estabelecido, bem como propunha recomendações à diretoria. Nesse sentido, são os excertos abaixo dos pareceres técnicos emitidos pelas áreas corporativas da Petrobras, conforme exigia a Sistemática Corporativa:

DIP ESTRATEGIA/API 58/2006

Sendo os projetos do COMPERJ integrados e dependentes uns dos outros, há necessidade de sincronismo em seus cronogramas físicos para que sejam implementados dentro do prazo previsto. Sendo assim, é necessária uma especial atenção no cronograma de implantação, pois a forte necessidade de integração, aliada a não consideração de contingência de tempo nos mesmos, apontam para a necessidade de um gerenciamento eficaz de maneira a evitar prováveis atrasos na implementação dos projetos.

Recomendamos que o empreendimento seja encaminhado para aprovação apenas quando todas as unidades, conjuntamente, apresentarem o grau de maturidade desejado para projeto básico.

Recomendamos não assumir compromissos que tragam alguma irreversibilidade em relação à implantação do projeto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(...)

Foram feitas análises de sensibilidade dos indicadores do COMPERJ no Cenário de Referência ao custo de matéria-prima, custos operacionais, investimento, preço de venda, quantidade exportada e atraso na entrada em operação. **O atraso em 1 ano na entrada em operação é bastante impactante, reduzindo o VPL em US\$ 779 milhões; [....]**

DIP PLAFIN/PA 61/2006, 04/09/2006 – PARECER DO PLAFIN

Há risco de atraso no cronograma em função da necessidade de integrar a execução do projeto, de modo que todo o Complexo entre em operação de forma simultânea, impactando no custo do empreendimento e em seus indicadores econômicos. Recomendamos a análise de sensibilidade para a data de partida de cada uma das unidades de produção do Complexo na fase de EVTE básico.

152. Como se observa, os pareceres emitidos pelas áreas corporativas da Petrobras traziam circunstâncias claramente sensíveis à deliberação da passagem de fase, as quais recomendavam reflexão por parte dos administradores na tomada de decisão. As preocupações dos técnicos diziam respeito notadamente à integração do projeto, uma vez que havia patente descasamento de fases entre a UPB e as UPAs, com destacado impacto para o início das operações e para a viabilidade do empreendimento. Apesar da relevância dos alertas, Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Sérgio Gabrielli, Nestor Cerveró e Renato Duque aprovaram a passagem de fase e a antecipação das contratações sem qualquer questionamento.

153. Diante de tantos elementos que colocavam em xeque a confiabilidade do prazo para a partida das operações e, por consequência, a viabilidade da Refinaria, bem como a existência de recomendações para que aquela aprovação ocorresse somente quando todas as etapas apresentassem o mesmo grau de maturidade, sem que compromissos financeiros fossem assumidos naquele momento, cabia à diretoria o dever de buscar esclarecimentos adicionais sobre essas questões. O dever de diligência impõe aos administradores a obrigação de verificar as informações que podem eventualmente causar prejuízos à Companhia, devendo, por isso, tomar providências necessárias para afastar tal risco.

154. Nessas circunstâncias, incide sobre o administrador o dever de adotar providências a fim de verificar a validade daquelas informações fornecidas pela diretoria de abastecimento, responsável pelo projeto de investimento, de sorte a permitir uma avaliação confiável sobre as premissas que foram objeto de críticas pelas áreas corporativas da Petrobras. Nesse ponto, importa destacar que os pareceres se constituíam em avaliação objetiva, confiável e independente, merecendo, por isso,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

maior atenção dos administradores, que simplesmente ignoraram as inconsistências técnicas ali descritas.

155. Diga-se, por oportuno, que a formalização em ata da reunião também não se prestou a demonstrar ter havido reflexão sobre tais inconsistência, tendo o documento registrado apenas que a “*Diretoria Executiva aprovou as proposições formuladas*” (item 123 do relatório de inquérito).

156. Não se quer com isso dizer que a diretoria não pudesse afastar aspectos da Sistemática Corporativa para tomar a decisão de antecipar as contratações que somente deveriam ocorrer em outro momento. Na realidade, o que se afirma com convicção é que havia sinais de alerta e que o processo decisório não refletiu nível de instrução e reflexão proporcional à matéria. Aliás, como se não bastassem as ressalvas das áreas técnicas, era de se esperar alguma reflexão e justificativa racional para afastar procedimentos ordinários previstos na Sistemática Corporativa, de modo a demonstrar que eles não foram simplesmente desconsiderados no processo de tomada de decisão, assegurando, com isso, que a decisão, ao final, foi hígida à luz do padrão de diligência exigido pela Lei nº 6.404/76.

157. Evidentemente que não se está exigindo que os diretores verificassem pessoalmente a veracidade de todas as informações existentes na documentação submetida à deliberação, nem investigassem todos os atos praticados por seus pares, como parecem crer as defesas. No entanto, seria deles esperado o questionamento das informações que claramente estavam em contradição com a proposta de deliberação encaminhada pelo diretor responsável.

158. Quanto ao argumento de que teria havido ampla discussão sobre o assunto e que teria faltado apenas o correspondente registro, cabe destacar que a análise do cumprimento do dever de diligência deve ser verificável em concreto. Como não existe nos autos documentação relativa às alegadas discussões, não é possível considerá-las na avaliação da conduta dos administradores.

159. Importante registrar que uma simples ata de reunião resumida informando que tal decisão foi tomada por unanimidade não é suficiente para provar diligência. Deve-se avaliar se o dever de diligência está sendo cumprido em relação ao que objetivamente existe no processo decisório.

160. Ou seja, é preciso que haja documentação mínima comprovando as discussões e justificando a decisão especialmente quando se trata de uma companhia do porte da Petrobras, a maior companhia de capital aberto do país, discutindo se investe ou não bilhões de dólares em um empreendimento de elevados riscos. E, diante das ressalvas contidas nos pareceres técnicos, não restou demonstrado que o processo de aprovação da mudança de fase do COMPERJ foi hígido à luz do dever de diligência.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

161. Neste passo, cabe afastar o argumento comum das defesas de que se estaria equivocadamente avaliando, em sede de julgamento, a observância do cumprimento do dever de diligência relativamente ao mérito da decisão negocial de construir o COMPERJ, pois o que está em exame não é a revisão sobre a decisão de passar à fase III do complexo e os prejuízos incorridos pela Companhia a partir da decisão tomada, mas o padrão de conduta adotado pelos administradores no procedimento que amparou a deliberação.

162. E, neste particular, restou evidenciado que os diretores não agiram com diligência porquanto tomaram sua decisão amparada em informações cuja credibilidade restou bastante afetada pelos pareceres técnicos.

163. Há nos autos diversas declarações prestadas por Paulo Roberto Costa sobre o processo de tomada de decisão da diretoria executiva da Petrobras que causam estupefação, cabendo destacar, por oportuno, a afirmação de que a existência de propina era do conhecimento de todos, apesar de os convencimentos serem técnicos nas reuniões. Nas deliberações, sabia-se que se um diretor atrapalhasse uma determinada aprovação, em outro dia outro projeto de interesse dele poderia ser reprovado e esse fato seria, sem dúvida, considerado.

164. Mesmo desconsiderando a força desse depoimento, a fim de tornar válido o argumento de que os acusados desconheciam o esquema de corrupção e os pagamentos indevidos que ocorreriam com a aprovação da antecipação das contratações do COMPERJ, convém registrar que, ainda assim, tal argumento não lhes socorre, pois tal circunstância não é objeto de análise. A rigor, caso a SPS tivesse levado em consideração a ciência dos atos de corrupção pelos ora acusados, a imputação formulada seria muito provavelmente diversa por envolver aspectos relacionados ao dever de lealdade.

165. Por todo o exposto, os diretores Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Sérgio Gabrielli, Nestor Cerveró e Renato Duque não empregaram, na aprovação da passagem da fase II para a fase III do COMPERJ, o cuidado e a diligência que um homem ativo e probo deve empregar na administração de seus próprios negócios, nos termos do art. 153 da Lei de Sociedades Anônimas.

III.2.2. PROCESSO DECISÓRIO QUE APROVOU A TRANSFORMAÇÃO DO PROJETO EM PROGRAMA COMPERJ

166. Nos termos da Acusação, a diretoria aprovou, em 26.02.2010, a alteração do modelo conceitual do COMPERJ a fim de transformá-lo em um programa composto por três etapas, com seus correspondentes projetos interdependentes entre si. Além disso,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

aprovou o início da fase IV da primeira unidade da UPB (Trem 1), correspondente à etapa 1 do Programa COMPERJ.

167. No ver da área técnica, os pareceres anexos à documentação submetida à deliberação teriam revelado falhas na condução do projeto de investimento que teriam sido ignoradas pela diretoria. Por isso, Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Sérgio Gabrielli e Graça Foster foram responsabilizados por violação ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei nº 6.404/76.

168. As defesas, por sua vez, alegam que a decisão teria sido tomada com a observância de todos os trâmites exigidos pelos atos normativos internos da Petrobras. Apesar de os pareceres elaborados pelas áreas corporativas conterem algumas recomendações, os acusados teriam o direito de confiar em seus pares, os quais teriam atestado que o COMPERJ (i) estaria alinhado com os interesses estratégicos da Companhia; (ii) seria fundamental para assegurar o desenvolvimento nacional; e (iii) apresentaria viabilidade econômica, podendo gerar muito valor para a Petrobras.

169. Destacam que diretores de companhias abertas podem legitimamente optar, dentre as várias alternativas que lhes são apresentadas, pela que lhes pareça mais adequada diante das circunstâncias existentes no momento da decisão, não podendo tal discricionariedade ser substituída pelo juízo de valor do regulador.

170. Acrescentam que os supostos sinais de alerta apontados pela Acusação seriam referentes a aspectos relevantes do empreendimento que teriam sido objeto de discussão no âmbito da diretoria, quando teriam sido apresentadas justificativas razoáveis de que aqueles aspectos não constituiriam fatores aptos a interromper nem a postergar o desenvolvimento do COMPERJ.

171. Por fim, os acusados afirmam que não teriam qualquer interesse pessoal naquela deliberação e que não estariam envolvidos nos ilícitos apurados pelo MPF.

172. Em que se pesem os argumentos apresentados, eles não são capazes de infirmar a tese acusatória.

173. Conforme consta do DIP AB-PQ 2/2010, alterações em fatores econômicos, mercadológicos e de custos ocorridos desde a aprovação da fase II do COMPERJ, notadamente a crise econômica mundial que afetou o crescimento de produtos petroquímicos, teriam reduzido a atratividade econômica do projeto. Assim, o COMPERJ sofreu, em janeiro de 2010, mudança no modelo conceitual que havia sido desenvolvido nas fases I e II, visando melhorar a atratividade econômica do empreendimento.

174. A diretoria de abastecimento propôs à diretoria investir **US\$26,9 bilhões** na criação do programa COMPERJ, composto por três etapas (duas refinarias – trem 1 e trem 2, e unidades petroquímicas associadas) com seus correspondentes projetos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

interdependentes entre si e níveis de definição e maturidade distintos. Aduziu a necessidade de negociar a obtenção de benefícios fiscais para melhorar a atratividade do empreendimento, bem como requereu a aprovação da fase IV do projeto da refinaria Trem 1, com a **antecipação de US\$3,23 bilhões** para atender aos investimentos de infraestrutura.

175. Os pareceres técnicos anexos ao DIP alertavam que a avaliação econômica realizada pela diretoria de abastecimento teria considerado: (i) taxa de câmbio diferente da convencionada pela área corporativa; (ii) benefícios fiscais incertos; (iii) valor residual de perpetuidade em desacordo com manual de análise empresarial de projeto de investimento da Petrobras. Além disso, foi destacado que a avaliação do VPL excluiu o efeito da construção de outras refinarias (“Refinarias *Premium*”) que, por concorrer com o COMPERJ, reduziriam ainda mais a atratividade do projeto. Acrescentou que a análise de risco econômico-financeira do projeto, conforme exigida pela Sistemática Corporativa, não havia sido realizada.

176. Além disso, o parecer da área corporativa da Petrobras consignou que o investimento previsto no EVTE excedia em US\$7 bilhões a previsão de US\$18,1 bilhões existente no Plano de Negócios 2009-2013 da Companhia.

177. Tudo isso constou da documentação suporte da reunião cujos excertos estão a seguir reproduzidos:

DIP ESTRATEGIA/API 28/2010

O projeto COMPERJ Refinaria Trem 1, isoladamente, não apresenta atratividade econômica. No entanto os demais projetos do Programa COMPERJ dependem do COMPERJ Refinaria Trem 1. Ao se considerar as Refinarias *Premium* conjuntamente com o Projeto, verifica-se uma perda de VPL de cerca de US\$1,6 bilhões. (...)

Se as refinarias *Premium* I e II, atualmente em FEL I, fossem consideradas no cenário de análise do projeto, o VPL do Projeto no cenário de referência cairia para US\$ 2.243 milhões negativos.

25/02/2010 – PARECER DO PLAFIN

Ressalta-se que o valor do investimento considerado na primeira Etapa não contém contingência, o que não é recomendável, tendo em vista o histórico da companhia de realizar investimentos acima do orçamento original, conforme observado nos Pós-EVTEs.

Análise Econômica

Ressalta-se que estes valores [VPL], acima mencionados, levam em consideração a obtenção de benefícios fiscais que ainda não foram confirmados, pois carecem de negociações junto as Instituições Governamentais competentes. (...)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

importante frisar que as avaliações do PLANINV para este projeto excluíram as refinarias *Premium* I e II do Sistema Petrobras, ou seja, não foram considerados nos indicadores deste projeto os efeitos das duas refinarias no pool da Petrobras. (...)

Destaca-se que o projeto não utilizou a premissa atual de taxa de câmbio, veiculada pela Estratégia, que é de R\$ 1,73/US\$ para o período de 2010 em diante. Ademais, a análise adota vetores de final de período para a formação do seu fluxo de caixa, o que implica na impossibilidade de comparação direta com projetos que utilizam outro tipo de vetor como os projetos do E&P e G&E. Com base nas premissas acima, foi elaborado o fluxo de caixa diferencial do projeto, onde se inclui impostos, depreciação, retorno do ICMS, valor residual nulo e uma perpetuidade, ao final do prazo de vida útil do projeto, que está sendo respaldada por reinvestimentos de US\$ 55 milhões anuais, feitos a partir do 11ª ano de operação. **Neste caso o VPL diferencial obtido, no Cenário Referencial, foi negativo em US\$ 665,04 milhões com TIR de 7,5% aa. No Critério de Robustez o VPL diferencial foi negativo em US\$ 1.376,26 milhões com TIR de 6,2% aa. (...)**

Ressalta-se que os valores acima [receitas] consideraram a incorporação do regime fiscal especial utilizado pela REDUC. Entretanto, este benefício não está outorgado para a atividade de refino do Programa COMPERJ, estando condicionado a negociações com as Instituições Governamentais competentes. Além disso, o projeto também incorpora este efeito na perpetuidade adotada no fluxo. (...)

Ressaltamos que não foi realizada pela Área de Negócio, a análise de risco econômico-financeira do projeto em questão.

Conclusões

O projeto não apresenta viabilidade econômica, visto que no Cenário de Referência seu VPL é negativo em US\$ 665,04 milhões com TIR de 7,5% aa. No Critério de Robustez, o projeto apresenta VPL negativo de US\$ 1.376,26 milhões e TIR de 6,2% aa. A relação do VPL com o investimento atualizado, no Cenário de Referência, é negativa em 0,10, ou seja, **para o valor presente de cada dólar investido há uma destruição de aproximadamente US\$ 0,10 de valor para o projeto**. O payback descontado indica que mesmo com fluxos perpétuos o projeto consegue retornar 88% de todo o investimento realizado.

Foi identificado que a análise econômica não adotou a taxa de câmbio atual, veiculada pela ESTRATÉGIA. Esta medida acarreta imprecisão aos indicadores econômicos, dificultando a melhor tomada de decisão e a comparabilidade dos projetos submetidos à aprovação em 2010. Desta forma, **recomendamos que sejam utilizadas as premissas corporativas vigentes.**



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

O VPL acima mencionado considera um valor residual, advindo da inclusão de uma perpetuidade de US\$ 12.499 milhões ou em termos de valor presente de US\$ 1.209 milhões no Cenário de Referência. **Entendemos que a apropriação destes valores pelo projeto está desalinhada com o Manual de Análise Empresarial de Projeto de Investimento da Petrobras.** Ademais, esta premissa implica em aprovação, agora, de valores de investimento futuros necessários para a manutenção do fluxo de caixa considerado na perpetuidade, reduzindo a possibilidade de reavaliações que possam implicar em mitigação de perdas por meio do abandono do empreendimento. (...)

Destarte, considerando a argumentação acima e consequente retirada do Caso Base os fluxos de perpetuidade e de reinvestimento, **o projeto apresentaria um VPL negativo de 1.096 milhões, no Cenário Referência. Diferentemente do que determina o Manual de Análise de Projetos da Petrobras, dado que não foi considerada contingência sobre o investimento previsto no 1º Trem de Refino, consideramos que o projeto apresenta risco do investimento realizado superar o valor orçado na análise econômica.**

Na análise de sensibilidade foram identificadas as seguintes situações: i) que uma redução de aproximadamente 12,7% do investimento previsto torna o VPL diferencial igual a zero; ii) que a inclusão das refinarias *Premium* no EVTE degrada consideravelmente o VPL diferencial, que passa a ser de US\$ 2.243 milhões negativos; e iii) que a perda do benefício fiscal, no montante de US\$ 617 milhões em termos de valor presente, **considerado no Caso Base do projeto e que encontra-se em processo de negociados junto às instituições competente do governo, acarretaria uma degradação do VPL que passa a ser de US\$ 1.336 milhões.**

Diante do exposto, **entendemos que o Caso Base do projeto deveria considerar a visão integrada dos projetos incluindo a perspectiva de ampliação do parque de refino, além de desconsiderar o efeito da perpetuidade.**

Destaca-se **a necessidade de compatibilizar os prazos dos projetos que viabilizarão o fornecimento de utilidades e sistema de escoamento de derivados com a entrada em operação do 1ª Trem de Refino do Programa COMPERJ, visto que o seu descasamento pode acarretar perdas significantes de VPL para o Sistema Petrobras.**

A análise econômica do projeto considerou o período de 10 anos para depreciação do 1ª Trem de Refino como um todo. **No entanto, parte do investimento total terá taxas de depreciação inferiores 10% ao ano, como por exemplo, as obras civis, cuja taxa é 4% ao ano. Consideramos que a depreciação do projeto deveria ter um detalhamento maior, de forma a considerar a aplicação dos percentuais previstos na legislação para cada categoria de investimento. Conforme determina a Sistemática Corporativa de Projetos de Investimento, recomendamos a realização de análise de risco econômico-**



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

financeiro do projeto para que sejam fornecidas mais informações para a tomada de decisão.

O investimento previsto no EVTE excede em US\$ 7.000 milhões a previsão de US\$ 18.100 milhões existente no atual Plano de Negócios 2009-2013.

178. Diante de tantos elementos que colocavam em dúvida a confiabilidade da avaliação econômica realizada pela diretoria de abastecimento e existência de recursos necessários para prosseguir com o empreendimento, além de existir recomendação para que a decisão fosse tomada com base em análise de risco econômico-financeiro que não havia sido realizada, forçoso reconhecer que cabia à diretoria buscar outros esclarecimentos a respeito das inconsistências apontadas pelos pareceres, bem como requerer a análise de riscos recomendada pela Sistemática Corporativa e mencionada no parecer técnico, de modo a obter informações adicionais sobre tais questões.

179. Como já mencionado neste voto, o dever de diligência impõe aos administradores a obrigação de verificar as informações que podem eventualmente causar prejuízos à Companhia, devendo, nesta hipótese, tomar providências necessárias para afastar tal risco, cercando-se de informações úteis para respaldar a decisão. Entretanto, a par das inconsistências e alertas das áreas técnicas, a formalização em ata da reunião de 26.02.2010 também não demonstrou ter havido reflexão sobre o assunto, tendo o documento registrado apenas que a “*Diretoria Executiva aprovou as proposições formuladas*”.

180. Naquele contexto, incidia sobre o administrador o dever de adotar providências a fim de verificar a validade daquelas informações fornecidas pela diretoria de abastecimento, responsável pelo projeto de investimento, de sorte a permitir uma avaliação confiável sobre as premissas que foram objeto de críticas pelas áreas corporativas da Petrobras. Os pareceres constituíam-se em avaliação objetiva, confiável e independente das informações prestadas pela diretoria de abastecimento, merecendo, por isso, maior atenção dos administradores, que claramente não deram a devida atenção às inconsistências técnicas ali descritas.

181. A rigor, o que se verifica das provas dos autos é que os acusados aprovaram a transformação do programa COMPERJ ignorando todos os alertas das áreas corporativas da Petrobras e sem apresentar qualquer justificativa para que o tratamento de excepcionalidade fosse concedido no presente caso, a demonstrar que eles não tomaram os cuidados que caracterizam o dever de diligência.

182. Por outro lado, concordo com o argumento das defesas de que a Sistemática Corporativa e os pareceres técnicos não eram vinculantes, isto é, de observância obrigatória, e que o não seguimento de seus preceitos e opiniões não implica automaticamente em falta de diligência por parte dos diretores.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

183. No entanto, ao excepcionar políticas, procedimentos e regras de governança corporativa desenvolvidos justamente para promover a eficiência operacional e reduzir riscos patrimoniais à companhia, ou tomar decisão que não encontra respaldo em opinião técnica constante da formalização do processo decisório, o administrador deve justificar o tratamento diferenciado conferido às circunstâncias e explicitar as razões pelas quais compreende o assunto de maneira diversa da opinião técnica emitida.

184. Nessa hipótese, deve-se demonstrar que as regras estabelecidas e as opiniões técnicas emitidas não foram simplesmente olvidadas ou afastadas para encobrir um ato ilícito, mas, sim, por uma razão de interesse da própria companhia, sob pena de se aceitar decisões prejudiciais aos interesses da companhia por desídia ou má-fé. E a diretoria não apresentou justificativas para o tratamento de excepcionalidade que foi conferido ao EVTE do COMPERJ, decidindo a transformação do projeto em programa COMPERJ com base em informações técnicas que não seguiram às recomendações da Sistemática Corporativa, que servia justamente para dar suporte à administração no processo decisório.

185. Melhor sorte não merece o argumento das defesas de que os acusados não seriam possuidores de conhecimento técnico específico suficiente para suspeitar de determinadas informações, notadamente devido à manipulação dos dados e documentos submetidos à deliberação. Primeiro, porque o dever de diligência de administrador de uma companhia aberta distingue-se dos demais deveres de obrigações em geral, na medida em que a lei societária determina o emprego do cuidado que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios, exigindo, por isso, capacidade profissional com caráter técnico do administrador. Daí porque não se admite a alegação de desconhecimento técnico para eximir o administrador de responsabilidade, como pretende o acusado, uma vez que o dever de se qualificar para o cargo integra o dever geral de diligência requerido pela norma de regência²⁷.

186. É evidente, entretanto, que alguns assuntos submetidos à decisão colegiada podem colocar, e comumente colocam, os administradores em situação de conhecimento e capacidade de julgamento desigual. De fato, seja pela amplitude ou pelo volume de informações seja pela especialização ou complexidade da matéria, os administradores participam de uma deliberação com níveis diferentes de maturidade quanto aos temas abordados. Essa é uma realidade inevitável, ainda mais quando se admite que a diversidade e a especialização são elementos positivos para o processo

²⁷ PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas. 1. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. páginas 102-107.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

decisório, o que diferencia ainda mais tais atores quanto à formação profissional e acadêmica.

187. Nada obstante, espera-se de um administrador, que precisa tomar uma decisão negocial relevante para a companhia que exige conhecimento técnico sobre o qual ele não possui pleno domínio, a busca por esclarecimentos adicionais nos limites de suas atribuições, da estrutura de apoio que possui, dos procedimentos de governança esperados, entre outros fatores em cada caso concreto, a fim de evitar que o administrador decida determinado assunto sem estar suficientemente informado.

188. No caso vertente, embora reconheça que as omissões de dados e informações na documentação submetida pela diretoria de abastecimento para a deliberação da diretoria executiva, o fato é que os pareceres emitidos pelas áreas corporativas da Petrobras eram sucintos, diretos e dispunham de forma bastante perceptível as inconsistências das informações, de sorte que não era exigido destacado conhecimento técnico para perceber aqueles sinais de alerta.

189. O objeto da deliberação também exigia uma avaliação cuidadosa. Tratava-se de um projeto estratégico para companhia, consubstanciada em um programa que alcançava a cifra de US\$26,9 bilhões em investimentos, superando inclusive a previsão total de investimentos para o período de referência.

190. Além disso, ressoa dos autos que os membros da diretoria possuíam destacado número de assessores capazes de averiguar inconsistências dessa magnitude, caso os membros do colegiado tivessem dado à matéria e aos sinais de alerta a importância devida.

191. Não se está afirmando, repise-se, que os diretores deveriam desconfiar de antemão das proposições feitas pela diretoria de abastecimento, pois, como se sabe, os administradores podem confiar em informações recebidas pelos demais diretores e funcionários da companhia. Porém, esse direito de confiar deixa de prevalecer diante de um sinal de alerta que desacredite a informação recebida, como se deu no presente caso. Nessa hipótese, não pode preponderar uma confiança absoluta na opinião dos seus pares, conforme alegado pelos acusados, devendo o administrador, nestas circunstâncias, adotar providências a fim de verificar a veracidade e exatidão da informação à luz dos questionamentos e críticas contidas nos já mencionados pareceres.

192. Dadas as cores com que gizados alguns argumentos de defesa, poder-se-ia pintar um quadro no qual os demais membros da diretoria aparecem como reféns dos diretores da área de abastecimento, Paulo Roberto Costa e Renato Duque, cabendo-lhes meramente cancelar as propostas por eles encaminhadas à deliberação colegiada.

193. Sobre o tema, ressalto a alegação constante de diversas defesas no sentido de que pairava no âmbito da diretoria um clima de confiança entre os diretores e



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

respeito às suas decisões, fundado no histórico e currículo de cada qual, de modo que a desconfiança de um projeto poderia causar nítido desconforto. Alegou-se, inclusive, que essa confiança, somada à tecnicidade das matérias, tornaria inexigível conduta diversa dos diretores (diversa da aprovação do assunto da pauta).

194. Nesse ponto, a par da abrangência temporal e financeira dos desvios encontrados na Companhia em decorrência da Operação Lava-Jato, ousou não refutar nem a veracidade dessas afirmações nem a natureza dessa confiança. Não é necessário para a caracterização das infrações que lhes foram imputadas.

195. Ocorre que uma sadia confiança que possa existir no âmbito da diretoria não pode subverter a natureza colegiada de suas decisões e eliminar integralmente o devido escrutínio dos demais diretores sobre as matérias que são submetidas ao órgão plural, destacadamente na análise de matérias de natureza estratégica e encaminhadas com parecer negativo das áreas técnicas e contrariando a Sistemática Corporativa. Uma decisão informada e refletida no âmbito do colegiado não pode estar fundada exclusivamente no histórico e no currículo do proponente, desconsiderando inconsistências apontadas por análises técnicas de histórico e currículo também relevantes. Espera-se, ao menos, alguma evidenciação de reflexão sobre a controvérsia e a apresentação de justificativa racional para a desconsideração dos sinais de alerta que lhes eram claramente perceptíveis.

196. Cabe também afastar o argumento comum das defesas de que se estaria equivocadamente avaliando, em sede de julgamento, a observância do cumprimento do dever de diligência relativamente ao mérito da decisão negocial, pois o que está em exame não é a revisão sobre a decisão de transformar o projeto em programa COMPERJ e os prejuízos incorridos a partir da decisão tomada, mas o padrão de conduta adotado pelos administradores no procedimento que serviu de esteio à deliberação.

197. E, neste particular, restou evidenciado que os diretores não agiram com diligência porquanto conduziram avaliação de investimento baseada em informações que se mostravam objetivamente duvidosas, cuja credibilidade restou bastante afetada pelos pareceres técnicos. Além disso, o investimento previsto no COMPERJ excedia a previsão de investimento da Petrobras para o período, conforme bem alertado pela área corporativa da Companhia. Ou seja, a diretoria aprovou investimentos que não tinham previsão orçamentária, a denotar falha grave na condução de um projeto de investimento.

198. Em relação ao argumento dos acusados de que teria havido amplo debate sobre o assunto, tendo faltado apenas o registro das discussões, cabe consignar, uma vez mais, que uma simples ata de reunião resumida informando que tal decisão foi tomada por unanimidade não é suficiente para provar diligência. Deve-se avaliar se o dever de diligência está sendo cumprido em relação ao que objetivamente existe no processo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

decisório. Dadas as circunstâncias do caso concreto, não se pode admitir a ausência de registros adequados do processo decisório, cuja consulta permitiria a evidenciação das discussões havidas e das justificativas ao final utilizadas para a tomada de decisão.

199. Como visto, a decisão foi tomada sem: (i) previsão de recursos no plano de negócios aprovado pelo conselho de administração da Petrobras; (ii) considerar o impacto das “refinarias *premium*” na avaliação do investimento; (iii) análise de risco econômico-financeiro requerida pela Sistemática Corporativa; entre outras inconsistências, que exigiriam um mínimo de fundamentação pelo órgão social competente.

200. Diante das ressalvas contidas nos pareceres técnicos e da ausência de documentação formal acerca das justificativas utilizadas pelos administradores para amparar a decisão, forçoso reconhecer que o processo de aprovação da transformação conceitual do projeto COMPERJ não foi hígido à luz do dever de diligência.

201. Ainda sobre o processo de tomada de decisão da diretoria, importante registrar que, conforme diversos depoimentos colhidos na fase investigativa do presente processo, as decisões da diretoria eram consensuais, não havendo registro de voto discordante. A regra era que, se houvesse oposição de um ou mais diretores em relação a um tema, o proponente retirava o assunto da pauta sem que houvesse o registro da ressalva ou descontentamento. As atas das reuniões, por sua vez, não eram descritivas, limitando-se a registrar somente as conclusões da deliberação. Sobre o tema, a presidente Graça Foster declarou que os registros das reuniões de diretoria eram insuficientes, dando a impressão de que seriam realizados desta forma para, nas suas palavras, “*não dizer nada mesmo*”.

202. Com efeito, a decisão foi tomada sem explicitar os motivos pelos quais se acreditava, apesar dos alertas, ser aquela a melhor decisão para suprir o mercado nacional com derivados de petróleo em relação a outras alternativas. Do mesmo modo, não havia registro das razões de não ter sido considerado o impacto das “refinarias *premium*” na avaliação do projeto, nem a razão de ter sido dispensada a análise de risco econômico-financeiro requerida pela Sistemática Corporativa. Tudo isso foi, como visto, devidamente ressaltado nos pareceres técnicos encaminhados para suportar a decisão da diretoria.

203. Neste passo, é necessário receber com distanciamento os argumentos das defesas sobre: (i) os motivos de não incluir o efeito das “refinarias *premium*” na avaliação; (ii) a possibilidade de se utilizar a perpetuidade; (iii) a utilização de cenários incertos; (iv) o descasamentos de fases; (v) a evolução das estimativas de custos; entre outros assuntos, pois não é possível verificar das provas constantes dos autos que tais questões foram minimamente consideradas para a formação de convicção da diretoria.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Além disso, os pareceres técnicos apresentados por ocasião da apreciação do tema tornavam tais argumentos, no mínimo, bastante questionáveis.

204. No âmbito do exame de cumprimento do dever de diligência, a avaliação deve ser pautada de modo a verificar se os fundamentos expostos pelos administradores para a decisão tomada conseguem ser justificados, racionalmente, pelas informações disponíveis e necessárias para a formação da convicção. A rigor, a ausência de formalização de discussões, pedidos adicionais de informações ou divergências permite inferir que os diretores não examinaram a documentação com o grau de atenção suficiente para perceber aquelas considerações técnicas ou sentiram-se capazes, a despeito delas, para tomar a decisão. E, em ambas as hipóteses, resta evidenciado o descumprimento do dever legal de diligência.

205. Por tais razões, os diretores Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Sérgio Gabrielli e Graça Foster não empregaram, no presente caso, o cuidado e a diligência que um homem ativo e probo deve empregar na administração de seus próprios negócios, nos termos do art. 153 da Lei de Sociedades Anônimas.

III.2.3. FALTA DE APROVAÇÃO DOS LIMITES DE ALÇADA DA DIRETORIA EXECUTIVA

206. Nos termos da peça acusatória, os membros do conselho de administração teriam adotado, desde 2002, entendimento restritivo sobre o alcance do art. 28, V, do estatuto social da Petrobras, aprovando limites de alçada para a diretoria executiva apenas referentes às competências previstas nos incisos III, IV, V, VI e VIII do art. 33.

207. Ao deixar de fixar valor acima do qual todos os atos, contratos ou operações de competência da diretoria referidos no art. 35, IV, do estatuto social deveriam ser submetidos à apreciação do conselho de administração, os membros deste órgão teriam se omitido da obrigação de fiscalizar a conduta dos diretores da Petrobras, conforme competência estabelecida no art. 142, III, da Lei das S/A.

208. Em auxílio a sua tese, a SPS afirma que a inobservância do estatuto social pelo conselho de administração teria impossibilitado que diversos atos praticados pela diretoria fossem avaliados pelos conselheiros, o que teria criado ambiente propício para a ocorrência de irregularidades em empreendimentos como a construção da Refinaria.

209. De acordo com o período de mandato de cada conselheiro, a Acusação atribuiu responsabilidade a Antônio Palocci, Dilma Rousseff, Guido Mantega, Fábio Barbosa, Francisco de Albuquerque, Jorge Gerdau, Luciano Coutinho, Márcio Zimmermann, Miriam Belchior, Josué Chrisitano da Silva, Sérgio Quintella, Sérgio Gabrielli, Silas Rondeau e Sílvio Pinheiro por atuarem em desacordo com o dever de diligência estabelecido no art. 153 da Lei das S/A.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

210. Já os membros do conselho fiscal César Rech, Marcus Aucélio, Maria Lúcia Falcón, Marisete Pereira, Nelson Rocha, Paulo Souza e Túlio Zamin foram acusados por terem falhado em detectar a omissão do conselho de administração na fixação dos limites de atuação da diretoria, a configurar, no sentir da SPS, infração ao artigo 163, I, da Lei nº 6.404/76²⁸.

211. As defesas, por outro lado, afirmam que o art. 28, V, do estatuto não exigiria a fixação de uma alçada genérica para todos os atos da diretoria. A interpretação adotada pela administração estaria correta e os limites de alçadas estabelecidos seriam condizentes com as atividades exercidas pela Companhia.

212. Acrescentam que os valores estabelecidos em 2002 teriam se mantido tacitamente vigentes até 2013, bem como respeitados pela diretoria, não tendo acarretado prejuízo à fiscalização exercida pelo conselho de administração. Além disso, a interpretação sugerida pela Acusação seria incompatível com a realidade da Petrobras, dado os inúmeros negócios celebrados pela Companhia.

213. Ao examinar os documentos constantes dos autos, forçoso reconhecer que a tese acusatória não merece prosperar.

214. A extensa documentação produzida sobre a questão demonstra que a administração da Petrobras fez uma interpretação possível do conteúdo do art. 28, V, sem que houvesse, no período destacado pela Acusação, questionamentos que pudessem levantar suspeitas de que havia uma lacuna na aprovação dos limites das alçadas de atuação da diretoria.

215. Ademais, ainda que a interpretação adotada pela Acusação seja igualmente possível, tenho que o entendimento utilizado pela administração da Petrobras é coerente com as demais regras contidas no estatuto social e com a realidade operacional da Companhia, como passo a esclarecer.

216. Como relatado, a controvérsia refere-se à interpretação do art. 28, V, do estatuto social da Petrobras, que assim dispõe:

Art. 28- O Conselho de Administração é o órgão de orientação e direção superior da Petrobras, competindo-lhe:

(...)

V - aprovar, anualmente, o valor acima do qual os atos, contratos ou operações, embora de competência da Diretoria Executiva, especialmente as previstas nos incisos III, IV, V, VI e VIII do art. 33 deste Estatuto Social, deverão ser submetidas à aprovação do Conselho de Administração;

²⁸ Art. 163. Compete ao conselho fiscal: I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

217. Os incisos mencionados pelo art. 28, V, referem-se aos seguintes atos de competência da diretoria:

Art. 33- Compete à Diretoria Executiva:

(...)

III- autorizar a captação de recursos, contratação de empréstimos e financiamento no País ou no exterior, inclusive mediante emissão de títulos;

IV- autorizar a prestação de garantias reais ou fidejussórias, observadas as disposições legais e contratuais pertinentes;

V- autorizar a aquisição, na forma da legislação específica, de bens imóveis, navios e unidades marítimas de perfuração e produção, bem como gravame e a alienação de ativos da Companhia;

VI- autorizar a alienação ou gravame de ações ou cotas de sociedades nas quais a Companhia detenha mais de 10% (dez por cento) do capital social, bem como a cessão de direitos em consórcios ou "joint-ventures" em que a Companhia possua mais de 10% (dez por cento) dos investimentos, podendo fixar limites de valor para delegação da prática desses atos pelo Presidente ou Diretores;

(...)

VIII- autorizar, na forma da legislação específica, atos de renúncia ou transação judicial ou extrajudicial, para pôr fim a litígios ou pendências, podendo fixar limites de valor para a delegação da prática desses atos pelo Presidente ou Diretores;

218. E o art. 35, IV, dispõe que:

Art. 35- Além das matérias de competência originária de deliberação colegiada previstas no art. 33 deste Estatuto, a Diretoria Executiva poderá deliberar sobre os atos de gestão de negócios de responsabilidade individual de cada um dos Diretores, dentro das áreas de contato fixadas pelo Conselho de Administração no Plano Básico de Organização. Compete ainda aos Diretores:

(...)

IV- assinar atos, contratos e convênios, bem como movimentar os recursos monetários da Companhia, sempre em conjunto com outro Diretor.

219. Sobre o tema, cabe registrar que, em 28.2.2002, o conselho de administração fixou, pela primeira vez, os limites de alçada para os atos, contratos e operações previstos nos incisos do art. 33 destacados pelo art. 28, V, conforme consta da ata da 1.211ª RCA, tendo deliberado os seguintes valores e parâmetros (fls. 614-625):

Captação de recursos (Art. 33, inciso III) – qualquer operação de captação superior ao equivalente a US\$500 milhões deverá ser



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

submetida à aprovação do conselho. Quando o limite equivalente a US\$2 bilhões de endividamento de curto prazo do Sistema Petrobras for atingido, qualquer operação adicional acima de US\$20 milhões deverá ser submetida ao CA. Quando o índice de endividamento financeiro do Sistema Petrobras atingir 35%, qualquer operação de captação adicional acima de equivalente a US\$100 milhões, deverá ser submetida ao CA (curto e longo prazos);

Aquisição de bens imóveis, navios e unidades marítimas (Art. 33, inciso V – quando a aquisição não estiver prevista nos respectivos planos plurianuais e programas anuais de dispêndios e de investimentos, decorrentes do plano estratégico, aprovados pelo CA;

Prestação de garantias reais ou fidejussórias e atos de renúncia ou transação judicial ou extrajudicial (Art. 33, inciso IV e VIII) – o órgão que autorizar a celebração do contrato aprova a prestação de garantias e atos de renúncia ou transação judicial ou extrajudicial;

Alienação de ações ou cotas de sociedades (Art. 33, inciso VI) – alienação de ações ou cotas de subsidiárias ou controladas deverá ser submetida ao Conselho de Administração. No caso de coligadas, a alienação de ações ou cotas deverá ser submetida ao Conselho quando: acarretar a alteração do status de sociedade coligada; acarretar alteração na estratégia da Companhia quanto a sua participação na referida sociedade. Observando-se ainda: o que estabelece o acordo de acionistas, quando existente; que a alienação do controle do capital social de subsidiárias é de competência da Assembleia Geral; que a cessação da participação em sociedades é de competência do CA, exceto quando da Assembleia Geral.

220. É possível observar que o conselho de administração estabeleceu valores acima dos quais a captação de recursos pela diretoria deveria ser submetida ao conselho, com base em parâmetro vinculado ao endividamento da Petrobras.

221. Já a aquisição de bens imóveis, navios e unidades marítimas estava limitada aos programas plurianuais e anuais de investimento, vinculados ao plano estratégico aprovado pelo conselho de administração, sendo, assim, assunto de deliberação periódica pelo conselho de administração.

222. A prestação de garantias, atos de renúncia e transação, por sua vez, caberia aos órgãos que originalmente autorizassem a celebração dos contratos, independentemente do valor. Também sem valor previamente definido, a alienação de participação societária dependia da aprovação pelo conselho de administração, salvo fosse modificado o *status* de coligada ou a estratégia daquela participação societária.

223. Diante disso, importa reconhecer que o conselho de administração impôs restrições à atuação da diretoria, dando concretude ao art. 28, V, do estatuto social na deliberação de 28.2.2002. E essas restrições foram estabelecidas tendo por base, preferencialmente, parâmetros previamente estabelecidos ao invés de valores fixos, dadas as características das principais transações realizadas pela Petrobras, não tendo a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Acusação trazido elemento de prova de que tais parâmetros não foram observados pela administração da Petrobras no período compreendido entre 2003 e 2012.

224. Na mesma direção, as defesas apresentaram atas nas quais o conselho de administração foi consultado pela diretoria para a prática de atos conforme os limites estabelecidos (1.018-1.051). No mesmo sentido, os membros do conselho fiscal colacionaram, ainda na fase investigativa deste processo, cópia de atas do conselho de administração e da diretoria com evidências de que o conselho de administração acompanhou a adequação dos limites de alçada, cujo teor está parcialmente transcrito no item 259 do relatório de inquérito.

225. Tudo isso, devidamente comprovado nestes autos, reforça o argumento comum das defesas de que os limites de alçadas foram formalmente aprovados pelo conselho de administração em 2002 e mantiveram-se vigentes nos exercícios seguintes, mostrando-se adequados, no sentir da administração, à realidade da Companhia²⁹.

226. Além da criação de alçadas na forma do art. 28, V, o estatuto social previa outras limitações à atuação da diretoria, tais como:

(i) a transferência da titularidade de ativos da Companhia devia ser previamente aprovada pelo Conselho de Administração, podendo este órgão fixar limites de valor até os quais a Diretoria Executiva poderia contratar sem a prévia anuência do Conselho (art. 28, inciso VIII);

(ii) a celebração de contratos de concessão e autorizações para refino de petróleo, processamento de gás natural, transporte, importação e exportação de petróleo, seus derivados e gás natural devia ser previamente aprovada pelo Conselho de Administração, podendo este órgão fixar limites de valor até os quais a Diretoria Executiva poderia contratar sem a prévia anuência do Conselho (art. 28, inciso VIII);

(iii) a permuta de valores mobiliários de emissão da Petrobras devia ser previamente aprovada pelo Conselho de Administração, independentemente do valor envolvido na operação (art. 29, inciso III);

(iv) era obrigatória a submissão ao Conselho (a) das bases e diretrizes para a elaboração do plano estratégico, bem como dos programas anuais e planos plurianuais; (b) do plano estratégico, bem como os respectivos planos plurianuais e programas anuais de dispêndios e de investimentos da Companhia com os respectivos projetos; (c) dos orçamentos de custeio e de investimentos da Companhia; e (d) da avaliação do resultado de desempenho das atividades da Companhia (art. 33, inciso I);

²⁹ Robustece a tese das defesas quanto a desnecessidade de o conselho de administração ratificar, a cada ano, os limites de alçada da diretoria antes aprovados, o estatuto social da Petrobras ter sido alterado em abril de 2019 para suprimir a expressão “anualmente” do dispositivo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(v) a participação da Companhia em grupo de sociedades devia ser previamente aprovada pelos acionistas reunidos em assembleia geral, independentemente do valor envolvido na operação (art. 40, inciso VIII); e

(vi) a alienação do controle do capital social de subsidiária também dependia de aprovação da assembleia geral dos acionistas, independentemente do valor envolvido na operação (art. 40, inciso IX).

227. Com efeito, o estatuto social estabeleceu mecanismos para controlar a atuação da diretoria, seja pela fixação de valor máximo para a prática de determinados atos, seja pela necessidade de prévia aprovação de outros atos por órgão social superior.

228. Em 29.11.2013, após ser provocado por membro do conselho de administração sobre a ausência de discussão acerca do tema desde 2002, o conselho de administração revisou os valores de alçada da diretoria relativamente aos incisos do art. 33 mencionados pelo art. 28, V, conforme consta da Ata nº 1.386. Os novos limites de alçada estabelecidos estão a seguir reproduzidos (fls. 834-868):

Prestação de garantias reais ou fidejussórias (Art. 33, inciso IV) – a instância que aprova a celebração do contrato autoriza a prestação de garantia, dentro dos limites de competência delegados para a mesma, pela Diretoria executiva, na Tabela de Limites de Competência (TLC).

Aquisição de bens imóveis, navios e unidades marítimas, bem como gravame e alienação de ativos da Companhia (Art. 33, inciso V) – aquisição de bens imóveis, navios e unidades marítimas que estejam relacionadas com as atividades previstas no Plano de Negócios e Gestão (PNG) da Petrobras, aprovados pelo Conselho de Administração. Valor equivalente a US\$200 milhões para os casos de gravame, alienação e aquisições não previstas no PNG;

Alienação ou gravame de ações e cotas de sociedades (Art. 33, inciso VI) – compete à Assembleia Geral: alienação do controle do capital social de subsidiárias integrais da Companhia. Compete ao Conselho de Administração: alienação de ações ou cotas de subsidiárias integrais ou controladas em valores superiores a US\$200 milhões, exceto Sociedades de Propósito Específico (SPEs); Cessação de participação em sociedades (alienação da totalidade da participação acionária detida pela Petrobras), exceto SPEs. Compete à Diretoria Executiva: a) alienação de ações ou cotas de sociedades nas quais a Companhia detenha mais de 10% (dez por cento) do capital social, exceto SPEs, até o limite de US\$200 milhões, desde que não acarrete: a alteração do status de sociedade coligada ou controlada, onde aplicável; ou alteração na estratégia da Companhia quanto a sua participação na referida sociedade. b) alienação de ações ou cotas de SPEs, independente (sic) do valor, bem como cessão de direitos em consórcios e joint-ventures



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

atos de renúncia, transação judicial ou extrajudicial (Art. 33, inciso VIII) – valor equivalente ao limite de competência da instância que autorizou a celebração de contrato.

229. Como se observa, a despeito de a SPS ter considerado que a omissão do conselho de administração teria sido cessada a partir da deliberação de 2013, uma vez que não atribuiu responsabilidade a administradores após este momento, os membros do conselho de administração também não estabeleceram limite de alçada para todos os atos de competência da diretoria. Mais do que isso, o entendimento manifestado pela SPS jamais foi adotado pela Companhia.

230. Com efeito, as áreas técnicas da Petrobras - jurídico, financeiro, corporativo, finanças, contabilidade, organização, gestão e governança e novos negócios - emitiram parecer e justificativas favoráveis a proposta de revisão dos parâmetros e valores das alçadas em 2013, sem cogitar a criação de um limite para todos os atos. Não constou das opiniões emitidas por ocasião do exame da questão qualquer ressalva sobre a existência de potencial lacuna na aprovação das alçadas pelo conselho de administração. Neste particular, o resumo executivo da deliberação consignou que (fls. 862-868):

a tabela de valores com os limites de atuação da Diretoria Executiva (Anexo II) foi avaliada pelo Jurídico de Financeiro, que a julgou consistente com o Estatuto Social da Petrobras e demais documentos pertinentes, não colocando óbices jurídicos (Parecer JURIDICO/JF - 4407/13, de 04/10/2013).

231. Como se vê, diferentemente da única interpretação considerada possível pela Acusação, a administração e as áreas técnicas da Petrobras, quando instadas a analisar os limites de alçada da diretoria, não interpretaram o art. 28, V, do estatuto social na forma pretendida pela Acusação. Nem mesmo o conselheiro que havia questionado a ausência de nova deliberação sobre o tema manifestou opinião de que seria necessário aprovar alçada para todos os atos da diretoria³⁰.

232. Isso sugere que a interpretação adotada pela Acusação da necessária estipulação de um valor acima do qual todos os atos deveriam ser submetidos ao conselho de administração parece não ser, como alegam as defesas, a mais adequada à realidade operacional da Petrobras. Concorro, assim, que seria mais apropriado que os limites de atuação da diretoria fossem estabelecidos para cada tipo de ato, contrato ou operação, ponderando-se os riscos envolvidos e a natureza de cada negócio, a fim de

³⁰ Em 01.07.2015, a assembleia geral reformou o estatuto social da Petrobras e retirou a menção expressa aos incisos do art. 33 do inciso V do art. 28, que passou a vigorar com a seguinte redação: Art. 28 O Conselho de Administração é o órgão de orientação e direção superior da Petrobras, competindo-lhe: (...) V- aprovar, anualmente, o valor acima do qual os atos, contratos ou operações, embora de competência da Diretoria Executiva ou de seus membros, deverão ser submetidos à aprovação do Conselho de Administração;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

que se possa, de forma individualizada, estabelecer os limites de alçada para cada tipo de operação.

233. Nesta toada, entendo que é justamente por existir vários tipos possíveis de negócios jurídicos a serem celebrados por uma companhia com a grandeza da Petrobras que o estatuto social se valeu da expressão “especialmente” para designar aqueles atos que, *a priori*, geram obrigações relevantes e, por isso, devem ser aprovados pelo conselho de administração, sem, com isso, afastar a possibilidade de outros negócios igualmente importantes, e que não estão representados no inciso V, possam ser avocados pelo conselho de administração.

234. Assim, embora concorde com o argumento da SPS de que a redação do estatuto social ao referir-se a “especialmente” não buscou restringir as hipóteses descritas nos incisos do art. 28, V, entendo que o uso de tal expressão também não transmite a ideia de que todos os atos praticados pela diretoria devem estar sujeitos a um limite de alçada. A toda evidência, o estatuto social conferiu margem de discricionariedade para o conselho definir, conforme as circunstâncias, outras restrições além daquelas já previamente definidas no estatuto.

235. O fato de o conselho de administração não ter estabelecido uma alçada para todos os atos praticados pela diretoria tampouco poderia impedir o dever legal do conselho de administração de fiscalizar os atos da diretoria, competência estabelecida no art. 142, III, da Lei das S/A. Isto porque o art. 139 da Lei nº 6.404/76³¹ determina que as funções do conselho de administração são indelegáveis, não podendo, por isso, serem outorgadas para órgãos criados por lei ou pelo estatuto. Assim, o fato de o conselho de administração não fazer uso de tal prerrogativa não poderia servir de biombo para o conselho de administração eximir-se de sua responsabilidade de fiscalizar os atos da diretoria, pois essa responsabilidade é, por lei, inafastável.

236. Ainda com relação ao argumento da Acusação de que a aprovação dos limites de alçada apenas em relação às competências previstas nos incisos III, IV, V, VI e VIII do art. 33 teria restringido a possibilidade de o conselho de administração fiscalizar os atos da diretoria praticados no âmbito da Refinaria, é importante mencionar que os recursos necessários para realizar o investimento no Projeto COMPERJ deveriam estar contemplados no plano estratégico e nos respectivos planos plurianuais e programas anuais de dispêndios e investimentos da Petrobras, cuja aprovação era de competência do conselho de administração, a teor do que dispõe o art. 28, II, do estatuto social.

³¹ Art. 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

237. Em função desta previsão estatutária, cabia, portanto, ao conselho de administração deliberar, periodicamente, os recursos a serem investidos em projetos de investimentos da Petrobras, revisando a orientação geral dos negócios da Companhia, conforme prevê o art. 142, I, da Lei nº 6.404/76.

238. Nada obstante, as defesas citaram outras oportunidades em que o conselho de administração foi instado pela diretoria a aprovar questões relacionadas ao projeto COMPERJ, conforme resume-se a seguir:

(i) em 19.01.2007, o conselho de administração deliberou a respeito da aprovação de constituição de uma subsidiária da Petrobrás visando à implementação da etapa de Engenharia Básica (FEL 3) e da realização dos atos pertinentes à antecipação dos processos licitatórios visando à aquisição de serviços e equipamentos do COMPERJ.

(ii) em 19.12.2008, o Conselho de Administração deliberou sobre a estruturação societária do Programa COMPERJ, bem como sobre a possibilidade da entrada de novos sócios.

(iii) em 10.12.2010, o conselho de administração deliberou sobre a incorporação da COMPERJ Petroquímicos Básicos S.A. (“UPB”) e do COMPERJ PET S.A. pela Petrobras.

(iv) Em 22.07.2011, o conselho de administração deliberou sobre a apropriação de investimentos em ativos de uso comum nas Empresas COMPERJ.

(v) em 28.10.2011, o conselho de administração deliberou a respeito da conclusão de acordos entre a Petrobras e empresas visando ao desenvolvimento do Projeto COMPERJ; e

(vi) Em 22.12.2011 e em 03.08.2012, o conselho de administração avaliou o contrato de Compra e Venda de Ações da Companhia de Desenvolvimento de Plantas e Utilidades que autorizava a aquisição de suas ações, detidas pela SMU Energia e Serviços de Utilidade Ltda., pela Petrobras, em razão da decisão de não prosseguimento do projeto em modelo de parceria entre a COMPERJ Participações e a SMU.

239. Como se vê, diversos assuntos a respeito do projeto COMPERJ foram objeto de deliberação específica pelos conselheiros, notadamente em razão do estabelecimento de limites de alçadas para a atuação da diretoria, na forma do art. 28, V, do estatuto social. Contrariamente ao alegado pela Acusação, fatos relacionados à construção do COMPERJ foram objeto de discussão no âmbito do conselho de administração justamente pela fixação das alçadas antes descritas.

240. Dito isso, evidentemente que não se está afirmando que a atuação dos membros do conselho de administração por ocasião dessas deliberações teria atendido os requisitos do dever de diligência esperado nas circunstâncias, ou seja, que as decisões tomadas pelo órgão teriam satisfeito plenamente o dever legal de bem fiscalizar os atos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

praticados pela diretoria no âmbito do Projeto COMPERJ, porquanto tal questão não foi objeto de investigação pela SPS e, por isso, não faz parte do objeto do presente processo. O que se pode afirmar com segurança é que, compulsando os documentos supracitados, comprova-se que os limites de alçadas estabelecidos não tiveram o condão de impossibilitar o exercício pelo conselho de administração da fiscalização dos atos praticados pela diretoria na condução do referido Projeto, como parece ter acreditado a Acusação.

241. Por fim, cabe esclarecer que a acusação formulada pela SPS tendo por fundamento o art. 35, IV, do estatuto social parece não ter adotado a melhor técnica, pois parte da premissa de que esse dispositivo permitiria a prática de outros atos pelos diretores sem observar qualquer restrição, razão pela qual ele deveria ter sido objeto de deliberação pelo conselho quando da definição das alçadas de atuação da diretoria.

242. Contudo, a leitura do dispositivo permite inferir que ele apenas faculta à diretoria executiva definir quais atos de responsabilidade individual dos diretores deverão ser praticados em conjunto com outro diretor, observadas as “*áreas de contato fixadas pelo Conselho de Administração no Plano Básico de Organização*”.

243. À luz de todos os regramentos antes mencionados, os atos singulares ou em conjunto praticados pelos diretores deverão sempre observar as limitações legais e estatutárias, bem como as restrições eventualmente fixadas pelo conselho de administração e pela própria diretoria executiva, sob pena de configurar ato ilícito.

244. Por todo o exposto, tenho que a Acusação não conseguiu comprovar que o conselho de administração falhou em seu dever de estabelecer limites de alçadas para a diretoria, conforme previsto no art. 28, V, do estatuto social da Petrobras.

245. Diante dessa conclusão, cabe reconhecer que a Acusação formulada em desfavor dos membros do conselho fiscal César Rech, Marcus Aucélio, Maria Lúcia Falcón, Marisete Pereira, Nelson Rocha, Paulo Souza e Túlio Zamin não encontra amparo, porque se baseia justamente no descumprimento dos deveres do conselho de administração para concluir pela responsabilidade dos membros do conselho fiscal, por não ter observado a regularidade dos atos praticados pelo conselho de administração.

246. E, como se viu, não restou comprovada a inobservância pelo conselho de administração da regra estatutária relacionada à fixação dos limites de atuação da diretoria, motivo pelo qual se impõe a absolvição dos conselheiros fiscais por tal imputação.

IV. CONCLUSÃO



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

247. Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, considerando a gravidade das infrações, os antecedentes dos Acusados, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e a capacidade econômica dos infratores, assim como a alta dispersão acionária da Companhia e grande volume de negócios, além dos danos à imagem da Petrobras e do mercado de valores mobiliários, voto pela condenação de:

- a. **Almir Guilherme Barbassa³², Guilherme de Oliveira Estrella, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Nestor Cuñat Cerveró³³ e Renato de Souza Duque**, na qualidade de diretores estatutários da Petrobras, **à penalidade de multa pecuniária individual no valor de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais)**, por ter faltado com o seu dever de diligência, ao aprovar a passagem da fase II para a fase III do projeto COMPERJ, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76.
- b. **Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Maria das Graças da Silva Foster, José Sérgio Gabrielli de Azevedo**, na qualidade de diretores estatutários da Petrobras, **à penalidade de multa pecuniária individual no valor de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais)**, por ter faltado com o seu dever de diligência, ao aprovar a transformação do projeto em programa COMPERJ, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76.
- c. **Renato de Souza Duque**, na qualidade de diretor de engenharia e serviços da Petrobras, **à penalidade de inabilitação temporária pelo prazo de 15 (quinze) anos**, para o exercício do cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, por ter violado o seu dever de lealdade, ao votar favoravelmente pela aprovação da transformação do projeto em Programa COMPERJ, em troca de vantagens indevidas, em infração ao art. 154, §2º, c) da Lei nº 6.404/76 c/c art. 155, *caput* da Lei nº 6.404/76.
- d. **Paulo Roberto Costa**, na qualidade de diretor de abastecimento da Petrobras:

³² O acusado **Almir Guilherme Barbassa** foi condenado ao pagamento de multa de R\$300 mil no âmbito do PAS nº RJ2014/03402, julgado pelo Colegiado da CVM em 13.12.2018. O recurso interposto pelo acusado contra essa decisão encontra-se pendente de julgamento no CRSFN.

³³ O acusado **Nestor Cuñat Cerveró** foi condenado à inabilitação temporária por 15 anos para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, assim como ao pagamento de multas que somam R\$1,2 milhão no âmbito do PAS nº 08/2016, julgado em 16.12.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

- i. **à penalidade de inabilitação temporária pelo prazo de 15 (quinze) anos**, para o exercício do cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, por ter violado o seu dever de lealdade, ao propor e votar favoravelmente pela aprovação da passagem da fase II para a fase III do projeto COMPERJ, em troca de vantagens indevidas, em infração ao art. 154, §2º, c) da Lei nº 6.404/76 c/c art. 155, *caput* da Lei nº 6.404/76.
- ii. **à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais)**, por ter violado o seu dever de lealdade, ao propor e votar favoravelmente pela aprovação da transformação do projeto em programa COMPERJ, em troca de vantagens indevidas, em infração ao art. 154, §2º, c) da Lei nº 6.404/76 c/c art. 155, *caput* da Lei nº 6.404/76.

248. Voto também pela **absolvição de Antônio Palocci, Dilma Rousseff, Guido Mantega, Fábio Barbosa, Francisco de Albuquerque, Jorge Gerdau, Luciano Coutinho, Márcio Zimmermann, Maria das Graças da Silva Foster, Miriam Belchior, Josué Chrisitano da Silva, Sérgio Quintella, Sergio Gabrielli, Silas Rondeau e Sílvio Pinheiro**, na qualidade de membros do conselho de administração da Petrobras, da acusação de falta de diligência que lhes foi formulada neste processo.

249. Por fim, voto pela **absolvição de César Rech, Marcus Aucélio, Maria Lúcia Falcón, Marisete Pereira, Nelson Rocha, Paulo Souza e Túlio Zamin**, na qualidade de membros do conselho fiscal da Petrobras, da acusação de infração ao artigo 163, I, da Lei nº 6.404/76 que lhes foi formulada neste processo.

É como voto.

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2020.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO
MOREIRA:83569138100

Assinado de forma digital por HENRIQUE BALDUINO MACHADO
MOREIRA:83569138100
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Rala Brasileira v2,
ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3,
cn=HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA:83569138100
Dados: 2020.11.08 19:28:19 -03'00'

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA

DIRETOR RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 06/2016

(Processo Eletrônico SEI nº 19957.002031/2016-08)

Reg. Col. nº 1511/19

Acusados:	Almir Guilherme Barbassa	Maria das Graças da Silva Foster
	Antônio Palocci Filho	Maria Lúcia de Oliveira Falcón
	César Acosta Rech	Marisete Fátima Dadald Pereira
	Dilma Vana Roussef	Miriam Aparecida Belchior
	Fábio Colletti Barbosa	Nelson Rocha Augusto
	Francisco Roberto de Albuquerque	Nestor Cuñat Cerveró
	Guido Mantega	Paulo José dos Reis Souza
	Guilherme Oliveira Estrella	Paulo Roberto Costa
	Jorge Gerdau Johannpeter	Renato de Souza Duque
	José Sérgio Gabrielli de Azevedo	Sérgio Franklin Quintella
	Josué Christiano Gomes da Silva	Silas Rondeau Cavalcante Silva
	Luciano Galvão Coutinho	Sílvio Sinedino Pinheiro
	Márcio Pereira Zimmermann	Túlio Luiz Zamin
	Marcus Pereira Aucélio	
Assunto:	Apurar possível inobservância de deveres fiduciários dos administradores da Petrobras na construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Infração aos artigos 153, 154, §2º, “c”, 155, e 163, I, da Lei nº 6.404/1976.	
Relator:	Diretor Henrique Machado	
Voto:	Diretor Gustavo Machado Gonzalez	

MANIFESTAÇÃO DE VOTO



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

1. Preparei esta manifestação de voto para registrar três divergências com relação ao voto proferido pelo i. Relator.
2. A primeira divergência refere-se ao alcance do artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999, que, em caráter excepcional, substitui o prazo prescricional quinquenal ordinariamente aplicável para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal pelos prazos previstos na lei penal “quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime”. Como ressaltei no voto que proferi no outro processo julgado nesta mesma sessão¹, entendo que, no presente processo, o prazo prescricional da lei penal somente pode ser aplicado às infrações de falta com o dever de lealdade para com a Companhia imputadas a Paulo Roberto Costa e a Renato de Souza Duque, pois tais condutas são as únicas que, ao mesmo tempo, configuram infração administrativa e ilícito penal. Assim, entendo prescrita a acusação de falta de diligência feita contra os integrantes da diretoria da Petrobras² em razão da deliberação tomada em 06.09.2006, que autorizou que o COMPERJ passasse da fase II para a fase III e que gastos para aquisição de equipamentos fossem antecipados, pois a reunião ocorreu mais de cinco anos antes do primeiro ato praticado pela área técnica apto a interromper o prazo prescricional em relação a essa infração.
3. Também entendo estar prescrita a acusação formulada contra Dilma Vana Rousseff, na qualidade de membro do conselho de administração, por suposta omissão do referido conselho em estabelecer limites de alçada para a diretoria. Ressalto, em primeiro lugar, entender tratar-se de um fato distinto, embora apurado no mesmo procedimento, e que está sujeito à prescrição quinquenal prevista no *caput* do artigo 1º da Lei nº 9.873/1999.
4. Entendo que o primeiro ato inequívoco praticado pela CVM para apurar essa questão foi praticado em 2016, restando, portanto, prescrita essa acusação. Registro, contudo, que, no mérito acompanho o voto do Diretor Relator e voto pela absolvição de todos os conselheiros acusados de omissão em estabelecer limites de alçada para a diretoria e do conselho fiscal em fiscalizar o cumprimento dessa regra estatutária. Embora o acolhimento dessa preliminar de prescrição não altere, portanto, a conclusão do Relator quanto a esse ponto, parece-me importante registrar a divergência e reconhecer a preliminar, inclusive para

¹ PAS CVM Nº 05/2016, relatado pelo Diretor Henrique Machado.

² Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados nesta manifestação de voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório apresentado pelo Diretor Relator.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

orientar a casa na hipótese de vir a enfrentar situações semelhantes no futuro.

5. A terceira e última divergência refere-se ao mérito da acusação de falta de diligência formulada contra os diretores da Petrobras que participaram da reunião de 26.02.2010, quando a diretoria aprovou a alteração do modelo conceitual do COMPERJ, que passou a ser gerido na forma de “programa” composto por três etapas, com projetos distintos e interdependentes entre si. Dentro do programa, também foi autorizado o começo da fase IV da UPB da Refinaria. Trata-se de decisão de conteúdo nitidamente negocial e que deve ser analisada à luz da regra da decisão negocial (*business judgment rule*), uma vez que a Acusação não trouxe evidências de má-fé, desvio ou fraude. Pelos motivos a seguir detalhados, não me parece possível concluir, com base nas informações constantes dos autos, que a decisão questionada não foi, *sob o ponto de vista do procedimento*, tomada de modo informado, refletido e desinteressado.

I. PRESCRIÇÃO DA ACUSAÇÃO DE FALTA DE DILIGÊNCIA NA APROVAÇÃO DA PASSAGEM DA FASE II PARA A FASE III DO PROJETO COMPERJ: IMPOSSIBILIDADE DO USO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DA LEI PENAL PARA FATOS QUE NÃO CONSTITUEM CRIME

6. Começo pelo exame da preliminar de prescrição da pretensão punitiva da CVM no tocante às acusações relacionadas a irregularidades na aprovação, pela diretoria da Petrobras, da passagem da fase II para a fase III do Projeto COMPERJ.

7. A matéria foi aprovada pela diretoria em **06.09.2006**, mais de cinco anos antes do primeiro ato praticado pela área técnica apto a interromper o prazo prescricional para as acusações relacionadas a diversos episódios de corrupção apurados na Operação Lava-Jato (a emissão do ofício nº 560/2014, 20.10.2014).

8. A área técnica invoca o artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999 e defende que o prazo prescricional para as acusações relacionadas à aprovação da passagem da fase II para a fase III do Projeto COMPERJ seria de 16 (dezesseis) anos. O prazo prescricional foi calculado com base no crime de corrupção passiva, prescrito no artigo 317 do Código Penal³ e cuja

³ Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

prática, nas ações penais instauradas no âmbito da Lava-Jato, foi imputada apenas àqueles que ativa e voluntariamente participaram das práticas espúrias.

9. O entendimento da área técnica não foi, contudo, subscrito pelo Colegiado, que consolidou o entendimento⁴ de que a regra do artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999 aplica-se somente às condutas que são, simultaneamente, puníveis nas esferas administrativa e penal. O texto da lei não admite outra interpretação: “quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição rege-se pelo prazo previsto na lei penal”.

10. Nos processos anteriores essa questão já foi examinada de maneira bastante aprofundada. Assim, em benefício do tempo, não irei aqui repetir as razões que levaram o Colegiado a consagrar o entendimento acima referido, reportando-me aos votos que eu e a Diretora Flavia Perlingeiro proferimos naqueles precedentes.

11. Apenas destaco que, ao contrário da Lei 9.873/1999, que prevê genericamente que o prazo prescricional da Administração Pública Federal é de cinco anos, a Lei Penal não estabelece um prazo prescricional único: a prescrição penal regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime imputado a cada agente (art. 109 do Código Penal) e as penas em abstrato, como se sabe, variam em função da gravidade abstrata da conduta.

12. O ponto me parece bastante simples: se determinada conduta configura um ilícito administrativo mas não constitui crime, não é possível apontar qual seria o seu prazo prescricional na lei penal. Aplicar o prazo prescricional que a lei penal prevê para outro crime, ainda que praticado no mesmo contexto fático, não é cumprir o artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999, pois, nesse caso, a prescrição certamente não estará se regendo pela lei penal – que, com o perdão do truísmo, se aplica somente quando há crime.

13. De volta ao caso concreto, vê-se que a Acusação separa os diretores que aprovaram a passagem da fase II para a fase III do Projeto COMPERJ em dois grupos, aos quais imputa condutas distintas. De um lado, Paulo Roberto Costa, réu confesso no âmbito da Operação Lava-Jato, foi acusado de agir de forma desleal e em desvio de poder, valendo-se do cargo

⁴ PAS CVM nº 08/2016 e PAS CVM nº 09/2016, ambos de minha relatoria e julgados em 16.12.2019, PAS CVM nº 14/2010, relatado pelo Diretor Henrique Machado e julgado em 03.03.2020 (voto vencedor de minha relatoria no tocante à prescrição), e PAS nº 05/2016, relatado pelo Diretor Henrique Machado e julgado em 04.11.2020 (voto vencedor de minha relatoria no tocante à prescrição).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

para receber vantagens indevidas, em infração ao artigo 154, § 2º, “c”, combinado com o artigo 155, *caput*, ambos da Lei nº 6.404/1976.

14. Já os demais diretores foram acusados por uma conduta culposa: falta de diligência no exame da matéria, em infração ao artigo 153 da Lei nº 6.404/1976. Vale ressaltar que a Acusação não apontou nenhum tipo de contribuição voluntária desse conjunto de acusados com as práticas dolosas cometidas por Paulo Roberto Costa⁵. Assim, não há se falar em concurso de pessoas⁶, o que leva à autonomia das infrações.

15. Mais ainda, segundo a própria narrativa acusatória, a alegada infração ao dever de diligência caracterizaria tão somente uma conduta negligente. Em assim sendo, nosso exame deve começar pelo parágrafo único do artigo 18 do Código Penal, segundo o qual “salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente”⁷.

16. Nesse sentido, vale pontuar que a conduta dos demais diretores poderia se amoldar, quando muito, ao crime de peculato culposo praticado por ocupante de função de direção em sociedade de economia mista, nos termos do artigo 312, §2º, e do artigo 327, §2º, ambos do

⁵ A Acusação registra que Renato Duque também teria recebido vantagens indevidas em razão do exercício do cargo, na forma descrita pela apuração criminal, mas não logrou obter evidências do recebimento indevido dele quando da aprovação da passagem da fase II para a fase III do Projeto COMPERJ, em 06.09.2006 (itens 204 e 205 do relatório de acusação – fls. 3.107).

⁶ Nas palavras de Cezar Roberto Bitencourt, para a teoria monista ou unitária adotada pelo CP, “o fenômeno da codelinquência deve ser valorado como constitutivo de um único crime, para o qual converge todo aquele que voluntariamente adere à prática da mesma infração penal. No concurso de pessoas todos os intervenientes do fato respondem, em regra, pelo mesmo crime, existindo, portanto, unidade do título de imputação”. (BITENCOURT, Cezar Roberto. *Tratado de direito penal: Parte Geral*. v. 1. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 540.) Da mesma maneira, Nelson Hungria já lecionava: “Decisivo, em relação ao conceito unitário de participação criminosa, sob o aspecto jurídico-penal, é o vínculo psicológico que une as atividades em concurso, ou seja, a vontade consciente de cada co-partícipe referida à ação coletiva. Se inexistente tal vínculo, o que se dá é a denominada autoria colateral, na qual, se qualquer das atividades convergentes (mas desconhecidas umas das outras) realiza, sozinha, o resultado final, por este não responderão as demais”. HUNGRIA, (Nelson; FRAGOSO, Heleno. *Comentários ao Código Penal*, Vol. I, arts. 11 a 27, 5ª ed., Forense, Rio de Janeiro, 1978. Páginas 398 e 399). Diante da ausência de provas e mesmo de acusação quanto à adesão voluntária dos demais diretores à obra criminosa imputada a Paulo Roberto Costa, as condutas imputadas aos primeiros devem ser consideradas autônomas em relação à conduta do segundo.

⁷ Art. 18 - Diz-se o crime: I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; II - culposos, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Código Penal⁸⁻⁹.

17. Vale notar que o prazo de prescrição penal em abstrato do crime de peculato culposo é de 4 (quatro) anos, uma vez que a pena máxima cominada é de 1 (um) ano de detenção aumentada de um terço (artigo 109, V, do Código Penal). Ou seja, ainda que se entenda que as condutas dos demais diretores devem ser enquadradas no referido crime, a pretensão punitiva do Estado estaria prescrita quando o escândalo se tornou público.

18. Diante do exposto, chego a duas conclusões sobre as imputações relativas à aprovação da passagem da fase II para a fase III do Projeto COMPERJ: **(i)** a infração ao dever de diligência imputada aos demais diretores (artigo 153 da Lei das S.A.), conforme narrado pela peça acusatória, não constitui crime ou, quando muito, poderia configurar o crime de peculato culposo, cujo prazo prescricional é, inclusive, inferior ao prazo quinquenal administrativo; e **(ii)** essa infração, no caso concreto, é autônoma em relação à acusação de

⁸ Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio (...) Peculato culposo. (...) § 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano.

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.

§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.

⁹ Sobre o assunto, trago novamente a doutrina de Bitencourt: “Ocorre o peculato culposo quando funcionário público concorre para que outrem se aproprie, desvie ou subtraia o objeto material da proteção penal, em razão de sua inobservância ao dever objetivo de cuidado necessário (§2º). No caso, o funcionário negligente não concorre diretamente no fato (e para o fato) praticado por outrem, mas, com sua desatenção ou descuido, propicia ou oportuniza, involuntariamente, a que outrem pratique um crime doloso, que pode ser de outra natureza. Nesse sentido, procuramos deixar claro que, como se tem reiteradamente afirmado, não há participação dolosa em crime culposo e vice-versa. Com efeito, o funcionário público responde, na modalidade culposa, pela inobservância do dever objetivo de cuidado, isto é, por sua negligência, deixando o objeto material desprotegido, ao facilitar, ainda que inadvertidamente, que terceiro pratique outro crime contra o patrimônio público que, em razão de seu cargo, deveria proteger. Não há, convém destacar, participação da ação culposa do funcionário na conduta dolosa do terceiro, que pode ou não ser outro funcionário público, inexistindo, por conseguinte, qualquer vínculo ou liame subjetivo entre ambos. Há, na verdade, uma espécie de autorias colaterais.” BITENCOURT, Cezar Roberto. *Tratado de Direito Penal: Parte especial: dos crimes contra a administração pública e dos crimes praticados por prefeitos*. V. 5, 3a. ed. - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 15.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

desvio de finalidade e infração ao dever de lealdade (artigos 154 e 155 da mesma lei) imputada a Paulo Roberto Costa.

19. Em resumo: no caso concreto, o “fato” que constitui crime, nos termos do §2º do artigo 1º da Lei nº 9.873/1999, não pode ser entendido como a aprovação da passagem da fase II para a fase III do Projeto COMPERJ na reunião da diretoria da Petrobras. Este é somente o contexto fático em que ocorreram dois grupos de condutas diferentes. O entendimento do Relator peca ao desconsiderar que o conceito de crime se relaciona umbilicalmente a condutas individualmente consideradas e que a responsabilidade administrativa é sempre subjetiva.

20. Assim, com base nesses fundamentos, entendo que o prazo prescricional de 16 anos, previsto na lei penal, é aplicável somente às condutas de falta ao dever de lealdade imputadas a Paulo Roberto Costa e a Renato de Souza Duque e não às condutas culposas dos demais diretores¹⁰. Com relação aos diretores acusados de falta de diligência com relação à aprovação da passagem da fase II para a fase III do Projeto COMPERJ na reunião da diretoria da Petrobras, reconheço que a punibilidade está fulminada pelo decurso do prazo prescricional de cinco anos, não sendo aplicável, no caso, o prazo previsto no §2º do artigo 1º da Lei nº 9.873/1999, tendo em vista a ausência da prática de ilícito penal que a justifique.

II. PRESCRIÇÃO DA ACUSAÇÃO RELACIONADA À FALTA DE DILIGÊNCIA NA FIXAÇÃO DAS ALÇADAS

II.1. Considerações gerais

21. A Acusação afirma que, desde 2002, os membros do conselho de administração teriam adotado entendimento restritivo sobre o alcance do artigo 28, V, do estatuto social da Petrobras, aprovando limites de alçada para a diretoria executiva somente relativas às competências previstas nos incisos III, IV, V, VI e VIII do artigo 33. Desse modo, de acordo com a Acusação, ao deixar de fixar valor acima do qual todos os atos, contratos ou operações de competência da diretoria referidos no artigo 35, IV, do estatuto deveriam ser submetidos à apreciação do conselho de administração, os membros deste órgão teriam se omitido da obrigação de fiscalizar a conduta dos diretores da Petrobras, conforme competência

¹⁰ Aqui incluído o próprio Renato de Souza Duque, eis que, em relação à aprovação da passagem da fase II para a fase III do Projeto COMPERJ, ele responde por falta de diligência.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

estabelecida no artigo 142, III, da Lei nº 6.404/1976.

22. Nesse sentido, os membros do conselho de administração da Petrobras foram acusados de terem se omitido no estabelecimento de limites de alçada para a diretoria executiva da Companhia, em violação ao dever de diligência estabelecido no artigo 153 da Lei nº 6.404/1976.

23. Foram acusados também os membros do conselho fiscal por terem falhado em detectar a omissão do conselho de administração na fixação dos limites de atuação da diretoria, em suposta infração ao artigo 163, I, da Lei nº 6.404/1976.

24. As alegadas infrações têm caráter permanente, uma vez que, segundo a tese acusatória, a omissão protraíu-se no tempo até 29.11.2013. Nesse caso, incide o artigo 1º, parte final, da Lei nº 9.873/1999 – o prazo de prescrição quinquenal deve ser contado a partir da data em que a infração permanente cessou. Assim, o prazo para a CVM exercer sua pretensão punitiva com relação a essas matérias se encerraria em 29.11.2018, ou antes, no caso dos acusados que deixaram os conselhos de administração e fiscal antes de 29.11.2013, salvo na ocorrência de uma das hipóteses legais de interrupção.

II.2. O ato inequívoco de apuração

25. Passo então a analisar quando foi praticado o primeiro ato apto a interromper a prescrição da pretensão punitiva da CVM relacionada a uma eventual falta de diligência por omissão na fixação de alçadas. Começo explicando porque não me parece correto dizer que os atos praticados pela área técnica no final de 2014, que deflagraram as investigações da CVM, tiveram o condão de interromper esse prazo. Todos os esforços iniciais de apuração tiveram como foco as irregularidades reveladas pela Operação Lava Jato.

26. O Colegiado já decidiu que as portarias que determinam a instauração de inquérito administrativo não delimitam de modo exaustivo o escopo dos trabalhos de investigação e, consequentemente, o que pode ser objeto de uma eventual acusação¹¹.

27. Embora a área técnica possa, no processo de apuração, avançar para temas não previstos na portaria da instauração do inquérito, a contagem do prazo prescricional relacionada a cada conjunto de fatos somente é interrompida por atos inequívocos de

¹¹ V. p. ex. PAS CVM nº 02/03, Diretora Relatora Maria Helena Santana, julgado em 24.01.2007.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

apuração daqueles fatos. Nesse sentido, o Colegiado já reconheceu a ocorrência de prescrição quando novos fatos passam a ser apurados depois do prazo prescricional aplicável. Nesse sentido, vale mencionar o voto do Diretor Relator Marcos Pinto no julgamento do PAS CVM nº 23/05, j. em 02.10.2007, e, também, o voto que proferi no julgamento do PAS CVM nº 05/2012, j. em 27.08.2019:

“[A]inda que a acusação possa abranger fatos não previstos na portaria de instauração de inquérito administrativo, isso não significa que todo e qualquer fato novo que a área técnica venha a apurar estará, automaticamente, abarcado pela investigação original. O prazo para prescrição da pretensão punitiva somente é interrompido nas hipóteses do artigo 2º da Lei nº 9.873/1999, dentre as quais ressalto o ato inequívoco que importe em apuração dos fatos. A toda evidência, a apuração de certos fatos não interrompe a prescrição da pretensão punitiva referente a outro conjunto de fatos.”

28. As acusações baseadas na suposta omissão do conselho de administração em estabelecer limites de alçada para a diretoria e do conselho fiscal em fiscalizar o cumprimento dessa regra estatutária não têm qualquer relação direta com os fatos inicialmente investigados. Não me parece correto entender que o fato de a CVM ter, em outubro de 2014, iniciado a apuração de irregularidades em contratos, no contexto do escândalo de corrupção que vinha à tona, tem o poder de interromper o prazo prescricional de uma alegada conduta culposa relacionada ao cumprimento do estatuto social no que diz respeito à fixação de alçadas.

29. A Lei nº 9.873/1999 qualifica o ato de apuração que é apto a interromper a prescrição: ele deve, necessariamente, ser **inequívoco**¹². Não se pode, portanto, admitir que a instauração de um processo com escopo absolutamente genérico seja apta a interromper o curso do prazo prescricional de fatos específicos, que não se relacionam diretamente ao objeto inicial da apuração. Qualquer outra interpretação dá espaço para o arbítrio da Administração Pública, estimulando-a, ao menos nas fases iniciais de apuração, a delimitar o objeto da sua análise em termos cada vez mais vagos com o objetivo de preservar, ao máximo, sua pretensão punitiva e subvertendo a regra da prescritibilidade e o princípio da separação das pretensões.

¹² Segundo o Dicionário Houaiss, “não equívoco ou ambíguo; evidente, explícito, manifesto”. HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. *Dicionário Houaiss da língua portuguesa*. 1. Ed., 1ª reimpressão com alterações. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 1077.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

“Princípio da separação das pretensões – A interrupção limita-se à pretensão que está em causa, e não se estende a qualquer outra que se irradie da mesma relação jurídica que é res reducta; nem se opera a respeito de outra pessoa que aquela que pratica o ato interruptivo.”¹³

30. Nesse contexto, observo que a primeira menção à investigação, por parte da CVM, de eventual violação do dever de diligência pelos membros dos conselhos de administração e fiscal da Petrobras, por omissões relacionadas à fixação de alçada para a diretoria executiva da Companhia, deu-se somente em 01.03.2016, com o Ofício Eletrônico nº 016/2016/CVM/SPS/GPS-1¹⁴. Trata-se, portanto, a meu ver, do primeiro ato apto a interromper o prazo prescricional relativo a essa acusação.

31. Assim, não há que se falar em prescrição em relação aos acusados que ocupavam cargos nos conselhos de administração e fiscal em 29.11.2013, ou que deixaram seus cargos em momento após 01.03.2011.

32. Contudo, a situação da acusada Dilma Vana Rousseff é distinta, pois ela deixou o conselho de administração da Companhia em março de 2010. Por tal motivo, entendo que o primeiro ato inequívoco de apuração dessa possível infração foi praticado após o decurso do prazo quinquenal para Dilma Vana Rousseff, razão pela qual voto pelo reconhecimento da prescrição punitiva da CVM no que se refere a esta acusada.

III. AS ACUSAÇÕES DE FALTA DE DILIGÊNCIA NA DECISÃO QUE APROVOU A TRANSFORMAÇÃO DO PROJETO EM PROGRAMA COMPERJ: DE QUE VALE A REGRA DA DECISÃO NEGOCIAL?

33. Passo agora ao exame da acusação de falta de diligência formulada contra os diretores da Companhia que aprovaram a transformação do projeto em Programa COMPERJ. Ressalto que minhas considerações não dizem respeito às acusações de infração aos artigos 154 e 155 da lei societária, com relação às quais eu acompanho o voto do Diretor Relator.

¹³ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de Direito Privado*, t. 6. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, pp. 401-402. Grifos nossos.

¹⁴ Fls. 2.606/2.609.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

34. Ou seja, irei examinar a responsabilidade de diretores acusados de violação ao artigo 153, que, nos termos da acusação, não contribuíram (ao menos conscientemente) para a prática dos desvios, em uma decisão com conteúdo nitidamente negocial.

35. O primeiro passo a se tomar, portanto, é definir qual o padrão de revisão a ser utilizado. No Processo Administrativo Sancionador CVM nº 05/2016, julgado nesta mesma data, discorri em maiores detalhes acerca das diferenças entre os padrões de conduta e os padrões de revisão e sobre a importância de que as condutas sejam sempre examinadas pela lente apropriada.

36. No caso em tela, parece-me indiscutível que a conduta dos diretores acusados de falta de diligência deve ser examinada à luz da regra da decisão negocial. Assim, em linha com o entendimento há muito consolidado na CVM, devemos analisar a diligência unicamente a partir de uma perspectiva procedimental – verificar, em resumo, se a decisão foi informada, refletida e desinteressada.

37. Começando pelo último requisito para aplicação da regra da decisão negocial – decisão desinteressada –, noto que não há nos autos qualquer elemento que indique que os diretores tinham algum interesse pessoal na matéria. Resta, portanto, verificar se a decisão foi tomada de modo informado e refletido.

38. Compulsando os autos, encontro farta evidência de que os diretores dispunham de numerosa informação¹⁵ e não me parece que tenha restado demonstrado que esta não foi por eles analisada.

39. A Acusação evita discutir a conduta dos acusados à luz da *business judgment rule*; antes, ataca a decisão tomada sobretudo em razão das numerosas informações à disposição dos diretores, que colocavam em xeque a viabilidade econômica do principal empreendimento (Trem 1) do programa COMPERJ e, consequentemente, o mérito da decisão tomada.

40. Afirma-se na peça acusatória que os documentos disponíveis aos membros da diretoria mostravam “descumprimentos aos normativos internos da Companhia”, “existência

¹⁵ O DIP AB-PQ 2/2009, de 15.01.2010, que fundamentou a proposta de transformação do projeto em Programa COMPERJ, foi acompanhado de avaliação das áreas corporativas de Estratégia e Desempenho Empresarial, Tributário, Planejamento Financeiro e de Segurança do Meio Ambiente e Saúde, além dos pareceres PLAFIN, SMS, DIP Estratégia/API 28/2010 e DIP TRIBUTÁRIO/PTR/ABAST 17/2010.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de VPLs negativos” e “grande probabilidade de atraso no cronograma”, afirmando que tais informações foram desconsideradas pela diretoria. Mas, analisando os documentos, o que constato é que a norma interna referida consistia em recomendação editada pela própria diretoria, a quem cabia excepcioná-la caso entendesse adequado, razão pela qual não é correto falar em descumprimento de norma. Em relação ao VPL, havia nos mesmos documentos a previsão de cenários em que ele era positivo para o programa como um todo, ainda que fosse sempre negativo para o Trem 1, o qual, no entanto, era considerado fundamental para a totalidade do projeto. Quanto à probabilidade de atraso, desconheço projetos dessa envergadura nos quais a variável do tempo (e os custos dela advindos) não seja uma realidade.¹⁶

41. A Acusação não se limita a analisar o processo empregado pela diretoria para decidir, mas adentra no mérito da decisão, presumindo que ela não foi informada e refletida porque supostamente os diretores decidiram sem buscar os subsídios que permitiriam a “avaliação adequada” dos riscos, afirmando que “ainda que pudesse haver algum peso no argumento do benefício estratégico, não havia nos documentos algo que permitisse cogitar que esse benefício superava os riscos”. Veja-se que a Acusação chega a fazer a análise de sopesamento de riscos típica da atividade negocial – e de maneira bastante enviesada, vale dizer¹⁷.

42. Nesse aspecto, a situação é bastante similar à do PAS CVM nº 05/2016 e me permito aqui reproduzir o que disse anteriormente: “dizer que os diretores no caso não foram

¹⁶ É digno de nota que o relatório de inquérito atribui maior peso aos alertas de risco do que às vantagens apontadas nos documentos que foram disponibilizados aos diretores, em típico viés de retrospectiva. Além disso, ignora-se o fato de que, naquele momento, o projeto já estava em um grau de maturidade tal que o seu cancelamento tinha o potencial de gerar ainda mais custos para a Companhia.

¹⁷ Nesse ponto, importante ressaltar, ainda, que os pareceres técnicos que acompanhavam o DIP AB-PQ 2/2009, apesar de indicarem os riscos do negócio, alguns fazendo recomendações a serem seguidas pela Companhia, também apontavam para a sua viabilidade. Como exemplo, o DIP Estratégia/API 28/2010, além de afirmar que o programa estava alinhado com as estratégias dos segmentos de negócio Downtream e Petroquímica da Petrobras, informava: “O Programa COMPERJ apresenta atratividade econômica no Cenário de Referência” (doc. SEI nº 0733376, fl. 3). Assim, apesar de apontarem os riscos, os pareceres técnicos não invalidavam a conclusão do DIP, não sendo, portanto, prova de falta de diligência do tomador da decisão. Oportuno transcrever o item 33 do DIP AB-PQ 2/2009: “Os signatários, em suas respectivas áreas de atuação, estão de inteiro acordo com os procedimentos adotados sobre o assunto e com as providências que ora estamos propondo a V.Sa., as quais, a nosso ver, atendem inteiramente aos interesses da Petrobras.” Ressalto, ainda, que o item 32 do referido DIP informava que as recomendações feitas pelas áreas corporativas seriam atendidas durante o desenvolvimento do Programa.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

diligentes pois não reagiram aos sinais de alerta trazidos pelas áreas implica um grave erro conceitual: confundir a assunção consciente de riscos com desleixo com sinais de alerta. Os chamados *red flags* são indicativos de anomalias e irregularidades e não apontamentos de riscos empresariais¹⁸; entender de modo diverso significa negar, por via indireta, a defesa da *business judgment rule* e pavimentar caminho para a responsabilização dos administradores pela eventual materialização dos riscos inerentes à atividade empresária¹⁹. Equiparar a assunção consciente de risco com falta de atenção a sinais de alerta é manifestação típica do viés de retrospectiva da acusação e recomenda cautela adicional ao julgador.”

43. É importante perceber que a acusação de fato não faz uma verdadeira análise procedimental, mas adentra no exame do mérito de uma decisão negocial. Ora, a *business judgment rule* requer que a diligência dos administradores em questões empresariais seja, a princípio, sindicada unicamente em uma perspectiva procedimental. É da acusação o ônus de trazer evidências de má-fé, desvio ou fraude, ou de mostrar que a decisão empresarial não era racional ou que não foi, *sob o ponto de vista do procedimento*, tomada de modo informado, refletido²⁰⁻²¹ e desinteressado. A acusação não se desincumbiu desse ônus: ao contrário, disse não haver prova de que os diretores e conselheiros acusados de falta de diligência voluntariamente contribuíram para a prática dos gravíssimos desvios, acusando-os, portanto, de uma conduta negligente, sem, contudo, demonstrar porque a conduta dos acusados não satisfaria os requisitos da regra da decisão negocial.

44. Por fim, não me parece possível sustentar uma acusação dessa gravidade a partir do fato de não haver registro, na ata da reunião de diretoria, de discussões acerca da matéria. A

¹⁸ Na ausência de demonstração de que havia algum alerta de irregularidade nos pareceres técnicos, para que se considere que a diretoria estava diante de verdadeiros *red flags*, ao menos deveria ter restado demonstrado que os riscos associados ao projeto em tela diferiam dos riscos usualmente encontrados em projetos de similar complexidade realizados pela Companhia, o que, a meu ver, não foi feito pela Acusação.

¹⁹ Nesse sentido, v. itens 150-151 do voto que proferi no julgamento do PAS nº RJ2014/13977.

²⁰ O fato de a deliberação registrada na ata ter sido sintética (“a Diretoria Executiva aprovou as proposições formuladas”) – aliás, como é comum nas deliberações da Petrobras -, não nos leva irremediavelmente à conclusão de que a decisão não foi refletida, como parece crer a Acusação. A quantidade de assuntos complexos levados à deliberação da diretoria de uma companhia como a Petrobras não pode ser ignorada numa avaliação sob a ótica procedimental.

²¹ Outro fato relevante demonstrativo de reflexão pela diretoria acerca do assunto é que a matéria havia sido pautada na 4.795ª reunião da diretoria executiva, ocorrida em 05.02.2010, tendo sido mantida em pauta (o que comumente ocorre quando o assunto é questionado), quando finalmente foi deliberada na 4.797ª reunião, ocorrida em 26.02.2010.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

esmagadora maioria das companhias brasileiras – incluindo a própria Petrobras - guarda registro bastante sumarizado acerca dos assuntos tratados nas reuniões da administração e nas assembleias gerais – em geral, descreve-se de modo bastante genérico os assuntos submetidos à deliberação e a deliberação tomada, e quando há registros de outras discussões, esses, no mais das vezes, são feitos de modo igualmente sintético. Embora considere problemática essa praxe, não me parece justo, nem correto, especialmente considerando o modo como os registros corporativos historicamente são feitos em nosso país, presumir inexistentes os fatos não registrados, daí concluindo-se que houve uma conduta negligente por parte dos administradores. Isso levaria, na prática, a uma inversão do ônus da prova, inadmissível em sede de processo sancionador.

45. Diante de todo o exposto, não vejo como dizer que a decisão atacada, *sob o ponto de vista do procedimento*, não foi tomada de modo informado, refletido e desinteressado. Voto, portanto, pela absolvição de todos os diretores acusados de falta de diligência (infração ao artigo 153 da Lei nº 6.404/1976) na aprovação da transformação do projeto em Programa COMPERJ.

IV. CONCLUSÃO

46. Diante do exposto, voto:

- (i) pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da CVM no que se refere à imputação realizada em desfavor de Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Nestor Cuñat Cerveró e Renato de Souza Duque, na qualidade de diretores estatutários da Petrobras, por falta ao dever de diligência, ao aprovarem a passagem da fase II para a fase III do projeto COMPERJ (infração ao artigo 153 da Lei nº 6.404/1976);
- (ii) pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da CVM no que se refere à imputação realizada em desfavor de Dilma Vana Rousseff, na qualidade de membro do conselho de administração da Petrobras, por falta ao dever de diligência na fixação de limites de alçada da diretoria executiva da Companhia (infração ao artigo 153 da Lei nº 6.404/1976);
- (iii) pela absolvição de Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Maria das Graças da Silva Foster e José Sérgio Gabrielli de Azevedo, na qualidade de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

diretores estatutários da Petrobras, por falta ao dever de diligência na aprovação da transformação do projeto em programa COMPERJ (infração ao artigo 153 da Lei nº 6.404/1976); e

(iv) de acordo com o Diretor Relator em relação às demais imputações.

É como voto.

São Paulo, 03 de novembro de 2020.

Assinado eletronicamente por

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO DGG (DOC. SEI Nº 1132209)

Assina o Voto DGG, nos termos do Doc. SEI nº 1132209.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 05/11/2020, às 18:28, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1132210** e o código CRC **9092ADBE**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1132210** and the "Código CRC" **9092ADBE**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 06/2016

(Processo Eletrônico SEI nº 19957.002031/2016-08 e nº 19957.011654/2019-14)

Reg. Col. 1511/2019

Acusados:	Almir Guilherme Barbassa	Maria das Graças Silva Foster
	Antônio Palocci Filho	Maria Lúcia de Oliveira Falcón
	César Acosta Rech	Marisete Fátima Dadald Pereira
	Dilma Vana Rousseff	Miriam Aparecida Belchior
	Fábio Colletti Barbosa	Nelson Rocha Augusto
	Francisco Roberto de Albuquerque	Nestor Cuñat Cerveró
	Guido Mantega	Paulo José dos Reis Souza
	Guilherme de Oliveira Estrella	Paulo Roberto Costa
	Jorge Gerdau Johannpeter	Renato de Souza Duque
	José Sérgio Gabrielli de Azevedo	Sérgio Franklin Quintella
	Josué Christiano Gomes da Silva	Silas Rondeau Cavalcante Silva
	Luciano Galvão Coutinho	Sílvio Sinedino Pinheiro
	Márcio Pereira Zimmermann	Túlio Luiz Zamim
	Marcus Pereira Aucélio	

Assunto: Apurar possível inobservância de deveres fiduciários de administradores da Petrobras na construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Infrações aos artigos 153, 154, §2º, “c”, 155, e 163, I, da Lei nº 6.404/1976.

Relator: Diretor Henrique Machado

Voto: Diretora Flávia Perlingeiro

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Faço referência aos bem lançados votos proferidos pelo Diretor Relator Henrique Machado e pelo Diretor Gustavo Gonzalez, neste Processo Administrativo Sancionador



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(“PAS”), que trata da apuração de responsabilidade dos administradores da Petrobras¹ por supostamente terem inobservado seus deveres fiduciários em deliberações relativas ao projeto de construção Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (“Projeto COMPERJ” ou, simplesmente, “Projeto”), bem como de responsabilidade dos membros do conselho de administração (“CA”) por suposta omissão em estabelecer limites de alçada para a diretoria e dos membros do conselho fiscal em fiscalizar o cumprimento da regra estatutária que dispõe sobre o estabelecimento de tais limites de alçada.

2. Tendo em vista que, respeitosamente, acompanharei apenas em parte o minucioso voto do Diretor Relator Henrique Machado e que acompanharei a manifestação de voto divergente do Diretor Gustavo Gonzalez em suas conclusões, acrescentando, porém, certas ponderações específicas sobre este caso que foram relevantes para alcançar meu entendimento, farei breves referências aos referidos votos, sem me estender sobre as razões com relação às quais não tenho divergência, a fim de não me alongar nesta manifestação.

I. PRELIMINARES

3. Inicialmente, com relação às preliminares suscitadas, reporto-me às razões e conclusões constantes do bem fundamentado voto do Diretor Relator, para acompanhá-lo, exceto no que tange às preliminares de prescrição que foram objeto de divergência, quanto às quais acompanho integralmente o voto do Diretor Gustavo Gonzalez.

4. Assim, voto pelo **reconhecimento da prescrição** da ação punitiva da CVM quanto:

- (i) à acusação de inobservância do dever de diligência quanto à deliberação tomada em 06.09.2006, que autorizou que o Projeto COMPERJ passasse da Fase II para a Fase III e que gastos para aquisição de equipamentos fossem antecipados, tendo em vista (a) que ocorreu mais de cinco anos antes do primeiro ato praticado pela área técnica apto a interromper o prazo prescricional, e (b) que entendo não ser aplicável, neste caso, o disposto no §2º do art. 1º da Lei nº 9.873/1999, que trata da adoção do prazo prescricional previsto na lei penal²; e
- (ii) à acusação em face de Dilma Vana Rousseff, na qualidade de membro do CA, por suposta omissão em estabelecer limites de alçada para a diretoria, em razão de o primeiro ato inequívoco de apuração dos fatos em questão ter sido praticado em

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório apresentado pelo Diretor Relator.

² Nesse tema, em acréscimo ao detalhado no voto do Diretor Gustavo Gonzalez, faço referência também a minha manifestação de voto nos julgamentos do PAS CVM 08/2016 e do PAS CVM 09/2016, em 16.12.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

01.03.2016, quando já transcorrido mais de cinco anos desde que a acusada deixou de integrar o CA da Companhia.

II. MÉRITO

Transformação do Projeto em Programa e Início da Fase IV do Projeto Trem 1

5. Acompanho as conclusões do voto divergente proferido pelo Diretor Gustavo Gonzalez com relação ao mérito da acusação de falta de diligência formulada em face dos diretores³ da Petrobras que participaram da reunião da Diretoria Executiva de **26.02.2010**, quando foi aprovada a alteração do modelo conceitual do Projeto COMPERJ, que foi então transformado em um programa composto por três etapas, com projetos distintos e interdependentes entre si (“Programa COMPERJ”), no âmbito do qual foi igualmente aprovada a antecipação de gastos e autorização para a fase de execução (Fase IV) do Primeiro Trem de Refino (“Projeto Trem 1”), como primeira etapa do Programa COMPERJ.

6. Entendo, porém, que também devem ser considerados outros aspectos fáticos que apontam para a absolvição dos referidos acusados, sobre os quais passo a discorrer.

7. Antes, porém, observo não haver divergência nos bem fundamentados votos já lançados neste processo (tampouco a meu ver) quanto a que (i) trata-se de decisão de conteúdo eminentemente negocial; (ii) a própria Acusação não apontou, quanto aos acusados por essa infração, existência de má-fé, desvio ou fraude; (iii) o padrão de revisão a ser adotado neste julgamento, consoante consolidado nos precedentes deste Colegiado, é o da revisão sob uma ótica procedimental; (iv) administradores estão protegidos pela regra da decisão negocial (*business judgment rule*) se suas decisões empresariais tiverem sido tomadas de modo informado, refletido e desinteressado; e (v) as condutas dos acusados devem ser analisadas à luz do que se sabia à época em que foram praticadas (isto é, antes das revelações trazidas pela chamada “Operação Lava Jato”).

8. Divergem, porém, os ilustres Diretores, quanto a se houve, no caso concreto, processo decisório plenamente informado e sobretudo refletido, apenas não colocando em questão o fato de que se tratou de decisão desinteressada. Em especial, referidos votos refletem visões diferentes sobre se havia sinais de alerta capazes de exigir dos acusados indagações adicionais, em atenção ao que seria deles esperado em observância do dever de diligência.

³ Essa acusação foi formulada contra os ex-diretores Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Maria das Graças da Silva Foster.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

9. Nesse particular, não obstante as semelhanças existentes entre o que se discute neste PAS e o abordado no PAS CVM nº 05/2016 (conexo), a meu ver, enfrentamos, neste caso, desafios adicionais com relação à análise do respectivo processo decisório. Não que tenha sido diferenciado o modo de registro das decisões questionadas, em ata de reunião (em ambos, igualmente sintético⁴), mas, principalmente, pelo fato de que, no outro caso, pelo cotejo dos documentos trazidos aos autos, foi possível inferir questionamentos e demandas da Diretoria Executiva que se refletiram em diversas alterações promovidas na documentação de suporte apresentada quando da primeira submissão da matéria à deliberação da diretoria.

10. Por óbvio, essa circunstância não é, por si só, determinante para atingir qualquer conclusão quanto à higidez do processo decisório. Do contrário estar-se-ia admitindo que o simples fato de uma matéria ser aprovada na primeira ocasião em que debatida denotaria falta de diligência, sob o prisma procedimental, independentemente do nível de consistência inicial da documentação de suporte. Ou, de outro lado, que a mera apreciação de uma mesma matéria em reuniões distintas e subsequentes seria sempre uma evidência de processo diligente, ainda que as razões para a necessidade de reapreciação em nova reunião não guardassem qualquer relação com o debate da matéria.

11. Do mesmo modo, a constatação de que farta documentação foi apresentada aos diretores também não conduz, necessariamente, à conclusão de que o processo decisório ocorreu de maneira informada e refletida, ou seja, que a decisão negocial tomada considerou todas as informações disponíveis e razoavelmente necessárias para o tipo de deliberação em questão e avaliou os riscos apontados, inclusive cotejando as diferentes visões registradas nos documentos de suporte⁵. Se assim fosse, bastaria disponibilizar dezenas de documentos de antemão para a diretoria para reputar que teriam sido consideradas todas as informações, independentemente de haver conduta efetivamente diligente quanto à sua apreciação.

⁴ No mérito das aprovações, as atas apenas registraram, em suma, que a “Diretoria Executiva aprovou as proposições formuladas”, sem indicar o racional adotado nem retratar os debates que levaram à aprovação.

⁵ A esse respeito, cabe destacar os conceitos erigidos na seguinte passagem lapidar do voto do Diretor Relator Pedro Oliva Marcílio de Sousa, no PAS CVM nº RJ2005/1443, julgado em 10.05.2006: “Para utilizar a regra da decisão negocial, o administrador deve seguir os seguintes princípios: (i) Decisão informada: A decisão informada é aquela na qual os administradores basearam-se nas informações razoavelmente necessárias para toma-la. Podem os administradores, nesses casos, utilizar, como informações, análises e memorandos dos diretores e outros funcionários, bem como de terceiros contratados. Não é necessária a contratação de um banco de investimento para avaliação de uma operação; (ii) Decisão refletida: A decisão refletida é aquela tomada depois da análise das diferentes alternativas ou possíveis consequências ou, ainda, em cotejo com a documentação que fundamenta o negócio. Mesmo que deixe de analisar um negócio, a decisão negocial que a ele levou pode ser considerada refletida, caso, informadamente, tenha o administrador decidido não analisar esse negócio; (...). (grifos no original e aditados)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

12. Entendo haver, portanto, complexidade no exame necessário para o julgamento deste caso, pois, se, por um lado, não nos cabe analisar o mérito do conteúdo da documentação de suporte (e, portanto, também não cabe avaliar se eventuais ressalvas técnicas, em substância, eram ou não pertinentes ou superáveis); por outro lado, reconhecer que, em princípio, a CVM não pode entrar no mérito de decisões negociais tomadas pelos administradores, não significa dizer que não se deva analisar se houve reflexão no processo decisório, justamente porque é pressuposto para aplicação da regra da decisão negocial que a decisão tenha sido tomada de modo informado, refletido e desinteressado.

13. Assim, releva avaliar se restou evidenciado que não houve reflexão sobre os materiais apresentados, como sustenta a Acusação.

14. Segundo a SPS, as alegações dos ex-diretores em defesa das deliberações tomadas em relação ao COMPERJ não encontrariam guarida, pois não houve qualquer registro nas atas ou na documentação utilizada como suporte à decisão (tampouco foi informado aos acionistas e ao mercado) de que a Diretoria Executiva teria ponderado sobre a execução do projeto, consciente de que este daria prejuízo, mas que seu valor estratégico seria, por algum motivo, mais importante para a Companhia.

15. Para a Acusação, as alegações das defesas revelariam, na realidade, um forte viés no sentido de que era suficiente, para a aprovação, que o projeto respeitasse critérios como atendimento a necessidades do mercado e requisitos formais, entre os quais, a existência dos pareceres emitidos pelas áreas corporativas da Petrobras, sem a devida apreciação dos problemas que tais pareceres apontavam. A seu ver, tais diretores teriam negligenciado os sinais de alerta presentes nos números do projeto e nos relatórios estratégicos, optando por se basearem na excessiva confiança de que, contra todas as probabilidades, o projeto ficaria pronto no cenário de prazo mais remoto, ou em ilações de cenários estratégicos potencialmente lucrativos sem embasamento na documentação de suporte para decisão.

16. Constato, primeiramente, que a SPS não chegou a analisar o processo decisório sob a ótica procedimental. Não examinou sua cronologia nem detalhou os trâmites internos adotados, tampouco apresentou comprovação de que os diretores presentes à referida reunião não estivessem a par das informações materialmente relevantes concernentes ao COMPERJ, constantes da documentação de suporte, ou que, estando delas cientes, as tivessem pura e simplesmente ignorado.

17. A esse respeito, a Acusação parece ter partido de sua própria análise quanto ao mérito de tais informações para então concluir (i) que os acusados, por terem aprovado a criação do



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Programa COMPERJ e o início da Fase IV do Projeto Trem 1, nos moldes propostos, necessariamente não teriam refletido sobre determinados alertas contidos naquelas informações; e (ii) que, se assim não fosse, caberia aos acusados comprovar que refletiram sobre tais alertas.

18. No caso, como havia farta documentação de suporte e os elementos tidos pela Acusação como alertas constavam da própria documentação, a questão que se coloca não é a de que os diretores não tenham buscado se informar, mas que, estando a informação disponível, os acusados teriam sido descuidados e displicentes em sua leitura e análise, acompanhando a proposição sem ter feito uma apreciação refletida dos riscos envolvidos.

19. Nesse contexto, é evidente a dificuldade a ser enfrentada quanto ao ônus probatório, por se tratar do processo mental de conhecimento e convencimento pelos próprios diretores, para a tomada de uma decisão negocial, em que, em princípio, pelas circunstâncias do caso, esses estão protegidos pela *business judgment rule*. Por sua vez, compete à Acusação⁶ o ônus probatório quanto a evidenciar que não houve reflexão sobre tais informações.

20. A Acusação tenta então se escorar na falta de registro dos debates e questionamentos na ata da reunião de 26.02.2010, sobre o que voltarei a tratar mais adiante, cabendo, contudo, de plano, reconhecer que não há norma a impor que, ao tomar uma decisão negocial, os diretores tivessem que produzir e manter registros dos alertas vislumbrados e dos motivos pelos quais não tivessem considerado necessário investigá-los. Logo, não parece adequado concluir pela materialidade e autoria da infração apenas em virtude da ausência de tais registros nesse sentido.

21. Não obstante, a formação do livre convencimento motivado do julgador pode se dar diante de prova indiciária, como há muito admitida pela jurisprudência da CVM, desde que não apenas por indício isolado, mas sim com base em um conjunto de indícios robustos e convergentes, sopesando, ainda, eventuais contraindícios existentes, a partir de uma análise

⁶ Nessa linha, apenas complementando as muitas referências doutrinárias já trazidas pelo voto do Diretor Gustavo Gonzalez, cite-se também: “A *business judgment rule* constitui, assim, uma presunção de que os administradores, no exercício de suas funções sempre agem da maneira que deles se espera. Caso tal presunção não seja derrubada, o julgador deverá respeitar a decisão negocial, não podendo invalidá-la, nem examinar sua razoabilidade ou substituí-la por outra que entenda mais adequada. Destarte, a presunção constitui imposição do ônus da prova a quem contesta a decisão negocial. Enquanto não houver indicativos de que a conduta do administrador se revestiu de má fé, falta de diligência ou desrespeito aos interesses sociais, tanto ele, quanto sua decisão deverão se manter incólumes. Portanto, exige-se daqueles que questionam a decisão que demonstrem de forma particularizada os fatos e motivos pelos quais não se deve aplicar a regra da decisão negocial” (ALVES, Giovani Ribeiro Rodrigues; SANTOS, Luccas Farias. Revista Jurídica Luso-Brasileira, Ano 5 (2019), n.º 5, p. 707).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

casuística das circunstâncias e do contexto específico em que ocorridos os fatos.

22. Nesse sentido, importante elemento a ser levado em conta no julgamento deste PAS são as características do processo decisório efetivamente conduzido.

23. Com efeito, como restou demonstrado nos autos, a Petrobras mantinha, à época dos fatos (e ainda mantém), um processo de gestão de projetos de investimento bem definido, orientado pela Sistemática Corporativa de Investimentos da Petrobras (“Sistemática”), documento que apresentava diretrizes formais para essa atividade, uniformizando procedimentos, exigências e, notadamente, fluxos de informações a serem observados, que instruíam as decisões pertinentes aos referidos projetos⁷. Ressalve-se, obviamente, que a própria Diretoria Executiva poderia acatar projetos não inteiramente conformados aos ditames da Sistemática, assim entendendo adequado, no interesse da Companhia, sem que isso possa por si só ser interpretado como falta de diligência⁸.

24. De acordo a Sistemática e dentro das práticas da Companhia, a Diretoria Executiva deliberava sobre propostas das áreas gestoras dos projetos, consubstanciadas em um DIP⁹, devidamente acompanhado de um pacote de suporte à deliberação (“PSD”). Essa documentação, com o aval do diretor responsável, era encaminhada aos demais diretores, para que a matéria fosse em seguida pautada para deliberação pela Diretoria Executiva¹⁰.

25. No tocante especificamente à proposta de mudança de transformação do Projeto COMPERJ em Programa COMPERJ e demais proposições correlatas, foram encaminhados

⁷ Conforme consta do documento em questão: “*A Sistemática Corporativa de Projetos de Investimentos do Sistema Petrobras visa fornecer diretrizes para planejamento, aprovação e acompanhamento de projetos de investimento. (...) A Sistemática Corporativa de Projetos de Investimento adota abordagem na qual a tomada de decisão final para a execução do investimento é lastreada em um processo de sucessivas análises e aprovações. Esta concepção permite obter estimativas mais precisas de seus indicadores ao longo do ciclo de vida do projeto. A diferenciação e a obrigatoriedade de serem cumpridas todas as três fases referentes ao Planejamento do Projeto, Identificação de Oportunidade, Projeto Conceitual e Projeto Básico deve-se à: (...) 2. Padronização dos requisitos mínimos necessários a serem apresentados ao decisor, ao final de cada uma das fases, de modo a auxiliá-lo nas análises e decisões a serem tomadas em cada portão correspondente. (...) Ao final de cada uma das Fases de Planejamento (I, II e III) existe um Portão de Decisão ao qual estão associadas quatro opções para o projeto: 1. Cancelar - caso não seja mais viável ou este não se alinhe mais aos objetivos corporativos; 2. Adiar - caso haja mudanças temporárias no ambiente do negócio, onde novas informações poderão permitir que o projeto seja reativado no futuro; 3. Reciclar - caso haja necessidade de estudos adicionais antes do projeto seguir para a próxima fase; 4. Prosseguir - caso as análises realizadas sejam favoráveis*”. (grifamos)

⁸ Esse caráter não vinculativo da Sistemática foi destacado igualmente pela defesa de alguns acusados.

⁹ Documento Interno do Sistema Petrobras.

¹⁰ Segundo a Sistemática: “*9.3. Aprovação de projetos – Portões 2 e 3 (...) O DIP solicitando a aprovação do projeto, devidamente assinado pelo Gerente Executivo da Área de Negócio responsável conjuntamente com o titular da Estratégia & Desempenho Empresarial, deverá ser emitido ao Diretor da Área responsável pelo projeto, que o colocará em pauta na reunião da Diretoria Executiva*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

pelo Diretor de Abastecimento aos demais diretores o DIP AB-PQ 02/2010, de 15.01.2010 (“DIP 02/2010”), e seus anexos, a saber:

- a) Apresentação para Diretoria Executiva (“Apresentação DE”);
- b) Relatório do projeto COMPERJ Refinaria Trem 1- RL-6000.67.0000.91A-PDY-002 (“Relatório” ou “RE”);
- c) Configurações COMPERJ;
- d) Detalhamento das antecipações;
- e) Resumo executivo dos projetos do Programa COMPERJ;
- f) Cronograma do Programa COMPERJ;
- g) Parecer PLAFIN;
- h) Parecer SMS; e
- i) DIP Estratégia/API 28/2010 (“DIP Estratégia”).

26. O DIP 02/2010 era, ao mesmo tempo, o mais sintético dos referidos documentos do conjunto acima e o efetivamente propositivo, pois consubstanciava a proposta submetida à deliberação da diretoria, suas justificativas e as principais informações sobre o projeto¹¹.

27. Por sua vez, dentre os anexos citados, destacavam-se um extenso RE, que apresentava uma visão do grau de definição nas dimensões escopo, custo e prazo do Projeto Trem 1, e fornecia a documentação de suporte à decisão acerca de sua continuidade¹², e os

¹¹ O DIP 02/2010 apresentava, em 12 páginas, em suma, um histórico do andamento do Projeto COMPERJ, as justificativas do pleito submetido à Diretoria Executiva, conclusões evidenciando os méritos do projeto e outros aspectos relevantes e as proposições atinentes à transformação do Projeto COMPERJ em um programa, com três etapas, compreendendo cada qual os correspondentes projetos, e à realização da Fase de Execução (Fase IV) do Projeto Trem 1, integrante da Etapa 1 do Programa COMPERJ, e demais medidas correlatas.

¹² O RE apresentava uma visão do grau de definição nas dimensões escopo, custo e prazo do Projeto Trem 1, e fornecia a documentação de suporte à decisão acerca de sua continuidade, compreendendo o seguinte conteúdo: a) Objetivo do relatório; b) Conclusões; c) Introdução sobre o Programa COMPERJ e o Projeto Trem 1; d) Objetivos do negócio: (i) de cunho estratégico; (ii) de cunho socioeconômico; e (iii) de cunho ambiental; e) Aderência ao Plano Estratégico e ao Plano de Negócio da Petrobras, incluindo a inserção no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); f) Histórico do Empreendimento; g) Objetivos do Projeto Trem 1; h) Premissas e Restrições; i) Principais Marcos do Projeto Trem 1; j) Análise da Partida do Projeto Trem 1; k) Principais Riscos na Etapa 1 do COMPERJ; l) Situação dos Principais Processos de Aquisição de Bens e Serviços, compreendendo licitações concluídas e em andamento; m) Situação das Principais Licenças e Autorizações (intramuros e extramuros); n) Segurança, Meio Ambiente e Saúde; o) Estimativa do Investimento na Fase III do Projeto Trem 1; p) Curva de Avanço Financeiro do Investimento (Programa COMPERJ e Projeto Trem 1); q) Análise Econômico-Financeira, compreendendo: (i) Metodologia; (ii) Premissas Básicas; (iii) Investimento e Curva de Desembolso; (iv) Descrição do Empreendimento; (v) Indicadores Econômicos; (vi) Análises de Sensibilidade, considerando Cenários Fiscais, Mercado e Margens, Cronograma de Diesel e Refinarias Premium I e II; e r) Anexos, compreendendo: (i) Planos de execução do projeto; (ii) EVTE e simulador tributário; (iii) Projeto Básico; (iv) Informações Básicas do Empreendimento (IBEs); (v) FEED (Front End Engineering Design); (vi) Pareceres Corporativos: da Estratégia e Desempenho, do Financeiro, do SMS e do Tributário; (vii) Contrato entre COMPERJ e Petrobras; (viii) Value Improving Practices (VIPs)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

pareceres elaborados pelas áreas corporativas Estratégia e Desempenho Empresarial¹³, Planejamento Financeiro¹⁴ e Segurança, Meio Ambiente e Saúde¹⁵, contendo conclusões e recomendações sobre o Projeto Trem 1.

28. Como se depreende, uma farta documentação sobre a matéria a ser deliberada, produzida segundo critérios e procedimentos predefinidos na Sistemática, foi disponibilizada aos diretores da Companhia, sendo um indicativo importante de que a decisão tomada pela Diretoria Executiva foi suficientemente instruída.

29. Isso, porém, como já apontei anteriormente, não é garantia de que os diretores tenham compulsado a integralidade dos documentos recebidos. Não que, a meu ver, a diligência esperada impusesse aos diretores o dever de se inteirar minuciosamente de todo o conteúdo disponibilizado, mesmo que os dados a analisar se mostrassem excessivamente volumosos e desproporcionais, considerando, ainda, o período de tempo para que as decisões fossem tomadas. Ainda mais em se tratando do principal órgão executivo da administração de uma companhia do porte da Petrobras, com pautas normalmente bastante extensas e versando sobre os mais variados assuntos, como, inclusive, alegado pela defesa de alguns acusados.

30. Por outro lado, na minha visão, com a mera leitura/análise do DIP, os diretores não se desincumbiam de seu dever de diligência, pois o documento propositivo nem mesmo continha um resumo dos pontos mais relevantes da documentação de suporte. À luz do disposto na própria Sistemática, entendo que cabia sim aos diretores a leitura do DIP e dos

aplicadas; e (ix) Estimativa de Custo Operacional. Conforme Índice de Revisões do RE, o documento original data de 24.02.2010, tendo sofrido uma revisão, em 01.03.2010, pelo seguinte motivo: “Atualizado conforme deliberação da D.E. em 25/02/10” (grifei). Note-se que um dos anexos do RE é o Parecer Tributário (DIP TRIBUTARIO/PTR/ABAST 17/2010), ainda que não tenha sido mencionado ao final da relação de anexos do DIP 02/2010.

¹³ O DIP Estratégia, datado de 25.02.2010, encaminhava o parecer da Estratégia e Desempenho Empresarial sobre o Projeto Trem 1; sendo dividido em seções com os seguintes objetos: a) Conclusões e Recomendações; b) Resultados, compreendendo: (i) resultados econômicos do Projeto Trem 1 (incluindo análises de sensibilidade); (ii) resultados econômicos do Programa COMPERJ; e (iii) resultados socioeconômicos do Projeto Trem 1; c) Aderência Estratégica, compreendendo (i) Alinhamento com as Estratégias e Objetivos Estratégicos da Companhia; (ii) Alinhamento com os Fatores de Sustentabilidade (Crescimento Integrado, Rentabilidade e Responsabilidade Social e Ambiental); (iii) Impacto/Sinergia com a Carteira de Projetos da Companhia; (iv) Maturidade Estratégica; (v) Contribuição para as Metas (PN 2009-13); (vi) Investimentos; d) Descrição do Programa COMPERJ e do Projeto Trem 1; e e) Comentários sobre as análises econômicas do Programa COMPERJ e do Projeto Trem 1 e sobre as proposições.

¹⁴ O Parecer do PLAFIN, datado de 25.02.2010, continha os seguintes itens: a) Introdução, com informações sobre o Programa COMPERJ; b) Análise Econômica; e c) Conclusões.

¹⁵ O Parecer do SMS, com data-base da análise em 24.06.2009, concluía pela viabilidade do empreendimento, sob os aspectos de SMS, apresentando recomendações de ações, considerando as especificidades do Projeto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

pareceres produzidos pelas áreas corporativas¹⁶. Para tanto, como bem aponta o Diretor Relator, os membros da Diretoria Executiva contavam com um destacado número de assessores para destrinchar a documentação de suporte e apontar-lhes os aspectos relevantes, que merecessem aprofundamento ou oposição.

31. Assim, a meu ver, o padrão de diligência (conduta) exigido, nesses casos, impunha ao administrador considerar as informações relevantes razoavelmente necessárias para o tipo de deliberação¹⁷, contando com o auxílio de seus assessores e podendo, na ausência de sinais de alerta, confiar nas informações provenientes de seus pares e dos profissionais da empresa, especialistas em assuntos técnicos específicos¹⁸. A esse respeito, destaco que o DIP 02/2010 contava com a afirmação de que seus signatários¹⁹, em suas respectivas áreas de atuação, estavam de inteiro acordo com os procedimentos até então adotados e as providências propostas na ocasião, que entendiam atender plenamente os interesses da Companhia.

32. Nessa linha, concordo que não poderiam ser simplesmente ignorados sinais de alerta apontados na documentação constante do PSD, o que não quer dizer, contudo, que os diretores estivessem obrigados a fazer prova de que todos os alertas, ressalvas e recomendações foram considerados em suas respectivas análises de risco, sob pena de se presumir que não agiram refletidamente.

33. Pelo contrário, estando as informações explicitadas na documentação, a presunção é de que refletiram e, diante do padrão de revisão das condutas aplicável neste caso (como já

¹⁶ Segundo a Sistemática, “[o] envolvimento das diversas áreas corporativas deverá resultar na emissão de pareceres que funcionarão como certificação do envolvimento de cada uma, com as respectivas conclusões e recomendações sobre o projeto. Estas por sua vez subsidiarão ações corretivas da Área de Negócio responsável pelo projeto e a tomada de decisão da Diretoria Executiva” (grifei).

¹⁷ Como explica Nelson Eizirik: “Quanto ao dever de se informar, não se pode exigir que o administrador somente tome uma decisão após esgotar a obtenção de todas as informações possíveis, sob pena de a companhia perder a oportunidade de negócio, mas apenas aquelas necessárias, dentro de um critério de razoabilidade. Assim, o conteúdo do dever de buscar informações imposto aos administradores deve ser limitado, de modo que as informações exigidas sejam necessárias, razoáveis, pertinentes e não excessivas” (in A Lei das S/ A Comentada. Volume III - Artigos 138 ao 205. São Paulo: Quartier Latin, 2ª ed., rev. e amp., 2015, pp. 121-122).

¹⁸ Segundo Luiz Antonio de Sampaio Campos: “Não devem os administradores ficar passivos, mas antes devem criticamente examinar as informações que recebem, indagando, entre outras questões, a respeito da completude, extensão, riscos e correição, sem que isso lhes retire o direito de confiar nas informações recebidas e na opinião de outros administradores, empregados ou especialistas”. (Deveres e Responsabilidades. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Org.). *Direito das Companhias*. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 1.108).

¹⁹ O DIP 02/2010, endereçado à Diretoria de Abastecimento (DABAST), foi assinado pelo gerente executivo do Abastecimento – Petroquímica, pelo gerente executivo do Abastecimento – Programas de Investimento, pelo gerente executivo do Abastecimento – Corporativo e pelo Diretor Gerente da Estratégia e Desempenho Empresarial.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

dito, sob a ótica procedimental), tal presunção poderia ser afastada diante de evidências de que o processo decisório não contou com reflexão. Volto, assim, à questão do ônus probatório quanto a se os diretores teriam avaliado os alertas apontados, ao decidirem aprovar o Programa COMPERJ e demais medidas correlacionadas, objeto do DIP 02/2010.

34. Na ausência de outros elementos de prova, cabe, mais uma vez, recorrer à análise do processo decisório a partir dos elementos constantes dos autos.

35. Com relação ao registro sintético em ata, bastante criticado pela Acusação, seria, a meu ver, irrealista esperar que tal documento, lavrado sob a forma de sumário, como permitido pela legislação societária, espelhasse todos os debates e reflexões efetuados, ainda mais com relação a projetos complexos de companhias de grande porte.

36. Sobre o tema, vale citar o seguinte trecho do voto da Diretora Relatora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, proferido no julgamento do PAS CVM nº 2008/9574, em 27.12.2012:

“Quando o objeto da decisão dos administradores for complexo, controvertido, ou envolva partes relacionadas, é parte do dever de diligência dos administradores mostrarem que tomaram uma decisão de boa-fé e no melhor interesse da companhia. Uma simples ata de Conselho resumida informando que tal decisão foi tomada pode não ser suficiente para provar diligência. É preciso que haja suficiente documentação de suporte. Evidentemente, esta orientação deve ser seguida com bom senso pelas companhias em função de seu porte e da complexidade da situação concreta de forma a não atravancar as decisões de uma companhia.” (grifos aditados).

37. Sem embargo, considero, no presente caso, que as atas lavradas, ainda que sumárias, trazem elementos pertinentes para o julgamento deste processo.

38. Observo que a proposta de mudança de transformação do Projeto em Programa COMPERJ foi pautada na **4.795ª reunião** da Diretoria Executiva, ocorrida em **05.02.2010**. No entanto, após ter sido realizada uma apresentação sobre a proposta, a deliberação da Diretoria Executiva foi no sentido de manter a matéria em pauta. De acordo com a defesa conjunta dos Acusados Almir Barbassa e Guilherme Estrella, isso ocorreu porque diversos questionamentos foram levantados na referida reunião acerca da proposta²⁰.

39. Essa informação se coaduna com o fato de que, no jargão da Companhia, as matérias eram “mantidas em pauta” normalmente quando algum diretor solicitava esclarecimentos e/ou ajustes na proposta, uma vez que não era comum haver reprovação de propostas.

²⁰ Doc. SEI 799213, fls. 35-37.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

40. O assunto voltou a ser pautado para a **4.797ª reunião** da Diretoria Executiva, que ocorreu nos dias **25 e 26.02.2010**.

41. Segundo a Ata da Reunião nº 4.797 da Diretoria Executiva (“**Ata 4797**”)²¹, houve igualmente a realização de apresentações, na **primeira parte da reunião**, ocorrida em **25.02.2010**, “*cujos temas foram objeto de debates*”, dentre as quais a apresentação intitulada “Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ”. Observo, por oportuno, que essa apresentação trazia as principais informações sobre a proposta contida no DIP 02/2010 e abordava, inclusive, aspectos do projeto sobre os quais havia alertas que, segundo a Acusação, teriam sido ignorados pelos diretores²².

42. Além disso, como também apontado pelas defesas, era comum que os assessores dos demais diretores se reunissem com os assessores do diretor responsável pela pauta em questão para esclarecer eventuais dúvidas, elaborando pequenos resumos e comentários que eram registrados no Sistema de Apoio às Reuniões da Diretoria Executiva (SDE), que ficavam disponíveis a todos os assistentes. Como destacaram os referidos acusados, alguns tópicos registrados diziam respeito a questões apontadas pela SPS como pontos de alerta²³.

43. Finalmente, no dia **26.02.2010**, foram submetidas 44 matérias à deliberação dos diretores, sendo que a primeira a ser apreciada foram as proposições do DIP 02/2010, atinentes ao COMPERJ. Note-se que as pautas das reuniões da diretoria eram usualmente extensas, não se podendo, portanto, inferir que, no caso, o processo decisório destoava do ordinário nem que seria maculado simplesmente em razão do elevado número de temas.

44. Especificamente em relação ao Projeto COMPERJ, constou na Ata 4797, na parte destinada às deliberações formais:

“1) Pauta nº 104 – UNIDADE ABASTECIMENTO PETROQUÍMICA (AB-PQ) – **Aprovação do Programa Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj, com Antecipação de Gastos e Autorização Para**

²¹ Consta da ata que a reunião teve início às 10:45h do dia 25.02.2010, com a primeira parte, destinada às apresentações, tendo sido suspensa às 22h e retomada no dia 26.02.2010, às 9:15h, para exame das pautas submetidas à deliberação da Diretoria Executiva, terminando às 13:30h.

²² Segundo consta dos autos, a referida apresentação trazia, dentre outras, informações sobre a) VPL do projeto nos vários cenários considerados, inclusive sobre o VPL negativo do Projeto Trem 1, nos cenários de referência e robustez, e o VPL positivo para o Programa como um todo; b) Variação de VPL considerando diferentes sensibilidades de preços e mercados e cronograma de diesel agressivo; c) Consideração de perpetuidade e do Regime Especial no qual a REDUC estava enquadrada como premissas adotadas e impacto no VPL caso não fosse obtido o incentivo tributário; d) Cronogramas de implantação do Programa; e) Necessidade de antecipação de contratações da Etapa 1 do Programa e de off-sites.

²³ A defesa cita, por exemplo: (i) a existência de diferentes estágios de maturidade em relação às diversas unidades e instalações do COMPERJ e (ii) as premissas utilizadas para a análise econômica do empreendimento (Doc. SEI 799213, fls. 37-38).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Execução do Primeiro Trem de Refino (DIP-AB-PQ-2/2010, de 15-1-2010): O Diretor Paulo Roberto Costa submeteu à Diretoria Executiva a matéria da referência, propondo no parágrafo 34 do DIP em apreço: 34.1) aprovar a nova configuração do Comperj e a transformação do projeto em um “Programa Comperj”, constituído de três etapas e seus projetos correspondentes (o resumo executivo de cada projeto encontra-se no arquivo Resumo Executivo dos Projetos, anexo ao DIP em causa), bem como seu novo cronograma, conforme tabela a seguir (...) 34.2) designar a Comperj Participações S.A. como responsável pela condução do Programa Comperj – Etapa 2 e do 2º Trem de PP da Etapa 3, de acordo com o cronograma apresentado no Arquivo Cronograma, anexo ao DIP em pauta, determinando que as aprovações das mudanças de fases, dentro das etapas, observem a metodologia de aprovações de projetos praticada pela Petrobras; 34.3) designar a Área de Negócio de Abastecimento, como responsável pela condução do Programa Comperj – Etapa 3, com exceção do 2º Trem de PP, de acordo com o cronograma apresentado no Arquivo Cronograma, anexo ao referido DIP, determinando que as aprovações das mudanças de fases, dentro das etapas, observem a metodologia de aprovações de projetos praticada pela Petrobras; 34.4) autorizar a realização da Fase de Execução (Fase IV) do Projeto Comperj Refinaria Trem 1, primeiro trem de refino, que constitui a Etapa 1 do Programa Comperj, determinando que a Área de Negócio de Abastecimento, em articulação com a unidade Engenharia, conduza o empreendimento em questão; 34.5) aprovar o retorno dos projetos de primeira geração petroquímica (Projeto Comperj “Steam Cracker” e Projeto Comperj Aromáticos), atualmente na Fase III, para a Fase II, e FCC Petroquímico, também na Fase III, para a Fase I, em função das alterações propostas em suas capacidades e matérias-primas; 34.6) aprovar o orçamento para a Fase II da Etapa 2 e para a Fase I da Etapa 3, no valor de US\$250 milhões (duzentos e cinquenta milhões de dólares) para a elaboração de estudos de processo, estudos ambientais, projetos conceituais e seleções de tecnologia; 34.7) autorizar a antecipação de gastos para o Programa Comperj referente aos “off-sites”, infraestrutura e extramuros, conforme o parágrafo 29 do mencionado DIP (US\$3,23 bilhões – três bilhões e duzentos e trinta milhões de dólares), mediante autorização, na época própria, de acordo com os limites de competência vigentes; 34.8) determinar que a Área de Negócio de Abastecimento apresente, no prazo de até 30 dias, proposta de absorção da Refinaria (1º e 2º trens de refino e PFCC petroquímico) pela Petrobras, com o objetivo de torná-la mais uma Unidade de Negócio do Sistema; 34.9) determinar que a Área de Negócio de Abastecimento, em articulação com a Área Financeira, busque que os resultados ora obtidos condicionem as negociações com a Braskem S.A., buscando-se a maior rentabilidade possível para a Petrobras. Da mesma forma, devem-se buscar arranjos societários com os outros parceiros que também maximizem os resultados da Petrobras; 34.10) determinar que a Área de Negócio de Abastecimento apresente, no prazo de até 90 dias, proposta de reestruturação societária do Complexo, tendo em vista a absorção da Refinaria, o recente acordo com a Braskem S.A. e os novos negócios ora propostos; e 34.11) determinar que a Área de Negócio de Abastecimento, em articulação com a Área Financeira, busque o mesmo tratamento



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

relativo aos tributos federais (PIS-COFINS, II e IPI) dado pelo Regime Especial de Incentivos ao Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (REPENEC) à Refinaria Abreu e Lima S.A. (RNEST), bem como assegure os benefícios fiscais previstos na Lei Estatual nº 5.592/2009, no que se refere ao diferimento de ICMS, para os derivados gerados nas unidades de refino de petróleo do Comperj, mediante promulgação de novo Diploma Legal por parte do Estado do Rio de Janeiro (RJ). DECISÃO: - A Diretoria Executiva aprovou as proposições formuladas.” (grifei)²⁴

45. Como se observa da referida ata, os diretores debateram sobre o COMPERJ durante as apresentações realizadas em 05.02.2010 e 25.02.1020, e aprovaram, em 26.02.2010, o DIP 02/2010²⁵. Consta-se que a Ata 4797 registrou determinações da Diretoria Executiva para que fossem perseguidos arranjos societários com os parceiros do Programa que maximizassem os resultados da Petrobras e, ainda, que fossem adotadas providências para a concretização dos incentivos tributários que teriam sido considerados na proposta aprovada, a indicar o direcionamento de problemas que, na visão da Acusação, também teriam sido negligenciados pelos referidos administradores.

46. Com relação às referidas ressalvas, acompanho as ponderações feitas pelo Diretor Gustavo Gonzalez, acrescentando apenas que, a meu ver, havia mais de um tipo de alerta na documentação de suporte. Alguns tratavam, diretamente, de riscos empresariais (como, por exemplo, alerta de risco de descumprimento de um cronograma ou acerca da atratividade do projeto em razão do VPL negativo), enquanto outras eram atinentes a questões técnicas ou metodológicas (como, apenas para ilustrar, o entendimento quanto à inadequação no uso de perpetuidade para cálculo do VPL).

47. De todo modo, não identifico nas ressalvas e nas recomendações destacadas pela Acusação elementos que constituam, *prima facie*, sem exame de mérito quanto ao PROGRAMA COMPERJ ou o Projeto Trem 1, sinais de alerta que, além de aumentar o grau de risco associado à sua aprovação, claramente invalidassem a proposição em si.

48. Cabe ressaltar, ainda, com relação aos alegados descumprimentos de normativos

²⁴ Estavam presentes na reunião que aprovou por unanimidade a transformação em programa COMPERJ, com antecipação de gastos, os seguintes diretores: José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Maria das Graças Foster, Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque.

²⁵ Como era praxe na Companhia, a Ata 4797 reproduziu, para cada pauta, os itens dos respectivos DIPs em que constavam as proposições submetidas à Diretoria Executiva pelas unidades interessadas, e informou, então, se teria havido a aprovação de cada matéria e/ou alguma determinação adicional por parte dos diretores. Como informa o Relatório de Acusação, de acordo com os depoimentos dos ex-diretores, os assuntos não costumavam ser rejeitados e quando isso ocorria o assunto era apenas retirado de pauta até que houvesse consenso. Dessa forma, não ficava consignada em Ata a “*não aprovação*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

internos da Companhia, que foram apontados regramentos que eram editados pela própria Diretoria Executiva, a qual, portanto, não exorbitava ao excepcioná-los, caso entendesse adequado. O fato de não ter sido registrada a excepcionalização da recomendação, embora não reflita padrão de transparência desejável, ou mesmo exigível de uma sociedade de economia mista, não se traduz, de *per se*, em inobservância do dever de diligência.

49. Por fim, especificamente com relação ao VPL negativo do Projeto Trem 1 quando isoladamente considerado (isso é, se analisado fora do PROGRAMA COMPERJ), a meu ver, não faz sentido reputar que o alerta a respeito foi desconsiderado na reflexão quando, em verdade, por sua relevância, foi objeto de menção expressa no próprio DIP²⁶.

50. A Acusação parece ter partido da premissa de que os diretores tinham de ter evidenciado que refletiram sobre as questões que foram objeto das ressalvas ou recomendações, as quais, por seu conteúdo de mérito, a própria Acusação reputou que não poderiam ter sido objeto de uma atuação diligente dos diretores. Como dito, entretanto, esse ônus probatório cabia à Acusação, que, por sua vez, entendo não ter reunido um conjunto de indícios robustos e convergentes a comprovar que os diretores não refletiram sobre tais ressalvas e recomendações ao decidirem pela aprovação da referida proposição.

51. Por conseguinte, diante do quadro fático-probatório delineado neste PAS, entendo que a Acusação não conseguiu se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia e, assim, no exame do processo decisório sob o prisma procedimental aplicável na revisão deste caso, não alcanço convicção quanto à alegada falta de diligência dos diretores da Petrobras, na deliberação tomada em 26.02.2010, concernente à aprovação da transformação do Projeto COMPERJ em programa e do início da Fase IV do Programa Trem 1.

III. CONCLUSÃO

52. Pelo exposto, acompanho o voto do Diretor Gustavo Gonzalez:

- (iii) pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da CVM no que se refere à acusação em face de Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Nestor Cuñat Cerveró e Renato de Souza Duque, na qualidade de diretores estatutários da Petrobras, por falta ao dever de diligência, ao aprovarem a passagem da Fase II para a Fase III do Projeto COMPERJ (infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976);

²⁶ v. item 16 do DIP 02/2010.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- (iv) pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da CVM no que se refere à acusação em face de Dilma Vana Rousseff, na qualidade de membro do conselho de administração da Petrobras, por falta ao dever de diligência na fixação de limites de alçada da diretoria executiva da Companhia (infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976); e
- (v) pela absolvição de Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Maria das Graças Silva Foster e José Sérgio Gabrielli de Azevedo, na qualidade de diretores estatutários da Petrobras, por falta ao dever de diligência na aprovação da transformação do Projeto em Programa COMPERJ (infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976).

53. Quanto às demais imputações, reporto-me às razões constantes do detalhado voto do Diretor Relator, para acompanhá-las integralmente, assim como suas conclusões.

É como voto.

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2020.

FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
738

Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2020.11.03 18:03:22
-03'00'

Flávia Sant'Anna Perlingeiro
Diretora



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Nº 06/2016

SEI Nº 19957.011654/2019-14

Reg. Col. 1511/19

Acusados: Almir Guilherme Barbassa e Outros

Assunto: Apurar possível inobservância de deveres fiduciários dos administradores da Petrobras na construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Infração aos artigos 153, 154, §2º, “c”, 155, e 163, I, da Lei nº 6.404/76.

Diretor Relator: Henrique Machado

MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR DE VOTO

1. Iniciado o julgamento do processo em 24 de agosto de 2020, proferi voto pela condenação dos diretores da Petrobras por terem faltado com o dever de diligência na aprovação de etapas do projeto de construção do COMPERJ¹, em razão do comportamento por eles adotado em cada uma das deliberações, o qual se demonstrou, conforme razões consignadas em meu voto, divorciado dos padrões de diligência esperados às circunstâncias.
2. Propus também a condenação dos diretores Paulo Roberto Costa e Renato Duque por terem aprovado etapas de construção do COMPERJ em troca de vantagens indevidas, em flagrante violação ao dever de lealdade.
3. Por fim, requeri a absolvição do conselho de administração e fiscal da Petrobras da acusação de omitir-se no estabelecimento de limites de alçada para a diretoria porque os elementos de prova colacionados aos autos demonstraram que o órgão máximo havia deliberado assuntos de competência originária da diretoria, em função justamente da fixação prévia dos limites de alçada, na forma prevista pelo art. 28, V, do estatuto social da Petrobras.

¹ As abreviaturas aqui utilizadas seguem o mesmo padrão adotado na elaboração do relatório e voto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

4. Com o retorno do processo à pauta, após a devolução de vista do Diretor Gustavo Gonzalez e a manifestação de voto proferida pela Diretora Flávia Perlingeiro, e considerando a relevância deste julgamento como precedente desta Comissão, tenho como oportuno realizar algumas considerações a propósito de alguns dos novos argumentos sufragados pelos votos divergentes.

5. Registro que o faço com o firme propósito de ampliar o debate de elevado espírito público que historicamente esta Comissão promove sobre o assunto, cujo confronto de ideias é necessário para a melhoria do ambiente regulatório e, por consequência, para a evolução e a higidez do mercado de capitais brasileiro.

6. A reflexão principal que gostaria de provocar refere-se à utilização da regra da decisão negocial (“*business judgment rule*”) para afastar a aplicação cogente do rigoroso sistema de deveres fiduciários imposto ao administrador das companhias abertas. Ao enunciar minuciosamente tais deveres, o legislador buscou coibir e dissuadir comportamentos indesejados que pudessem causar prejuízos à coletividade social dada a importância das companhias para o desenvolvimento econômico e a responsabilidade dos administradores na gestão de recursos de terceiros advindos da poupança popular.

7. Assim, compete a esta Comissão debater o uso da regra da decisão negocial em harmonia com os deveres fiduciários estabelecidos em lei, especialmente o dever de diligência, de sorte a equilibrar o exercício do poder gerencial e a prevenção de abusos, sob pena de enfraquecer, em sede de julgamento, o sistema dos deveres fiduciários, em prejuízo do próprio regime jurídico aplicável às sociedades anônimas.

8. Com efeito, ao longo da evolução do entendimento doutrinário e jurisprudencial desta comissão, consagrou-se adequadamente o entendimento de que a análise da aderência de determinada conduta ao padrão de diligência previsto em lei deve ser feita com foco no aspecto procedimental. Em apertada síntese, o que deve ser objeto de exame para aferir o cumprimento do dever de diligência é a forma segundo a qual o administrador se desincumbe de suas atribuições e não o resultado final de suas decisões², porquanto este está sujeito a diversas circunstâncias fora do controle do administrador.

9. Não seria mesmo possível admitir outra interpretação, uma vez que esta é a única que se coaduna com a natureza do dever de diligência. A aferição do cumprimento desse dever requer a verificação, em cada caso concreto, do emprego pelo

² Sobre o tema: CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Deveres e responsabilidades. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coords.). Direito das Companhias. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 805; GONZALEZ, Jesus Quijano. *La responsabilidad civil de los administradores de la sociedad anonima: aspectos sustantivos*. Universidade de Valladolid, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, 1985, pp. 186/187.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

administrador de esforços necessários e proporcionais para o alcance de determinado resultado. Eventual resultado insatisfatório não demonstra, portanto, falta de diligência.

10. Antes de prosseguir, assevero que não tenho a intenção de minimizar ou mesmo retirar a importância da *business judgment rule* como standard de revisão ou regra para enquadrar as hipóteses em que administradores responderão pessoalmente pelos prejuízos que causarem à sociedade anônima. Ela auxilia a compreensão de que a obrigação de um administrador é empreender os melhores esforços possíveis em sua atividade, de modo a buscar o melhor resultado possível para a companhia, e evita que administradores sejam coagidos a adotar posturas excessivamente conservadoras, em prejuízo do interesse social.

11. Diante da liberdade e discricionariedade que os administradores têm para gerir os negócios sociais, ainda que uma decisão possa causar prejuízo, tal adversidade, por si só, não caracterizará o inadimplemento de sua obrigação desde que o administrador tenha sido diligente no procedimento adotado para a perseguição do melhor interesse da companhia.

12. No entanto, diversas são as críticas relacionadas à formulação da *business judgment rule*, sua recepção pela Lei nº 6.404/76 e a sua correta aplicação pela CVM.

13. A doutrina discute a *business judgment rule* expondo que a sua aplicação é cercada de controvérsia em Delaware, onde existe bastante descontentamento quanto ao tratamento leniente conferido pelas cortes de justiça de Delaware aos administradores, sem mencionar as incertezas quanto à extensão da regra a diretores³. Do mesmo modo,

³ “Cumprir refletir ainda, sobre a medida em que os contornos assumidos pela *business judgment rule* nos Estados Unidos devem modular a responsabilidade dos administradores no direito brasileiro. Por óbvio, a lei acionária brasileira não exige que seja aqui aplicada a regra da decisão empresarial nos moldes da atual jurisprudência de Delaware – embora, evidentemente, tampouco impeça que seja ela (ou qualquer outra) utilizada como fonte de inspiração. Há, com efeito, poucos traços mais característicos da cultura jurídica nacional do que a propensão ao recurso seletivo às soluções de direito estrangeiro. Contudo, importante razões de ordem jurídica, política e econômica aconselham cautela no transplante de soluções jurídicas consolidadas no contexto norte-americano. De um lado, há considerável margem para dúvidas sobre a eficiência do atual regime de responsabilidade civil dos administradores daquele país. Isso porque a jurisprudência societária de Delaware é sabidamente influenciada pelos interesses desse estado em atrair o maior número possível de companhias a fim de incrementar a sua arrecadação. Vigora nos Estados Unidos, como se sabe, um sistema de ‘competição regulatória’ em matéria societária, pois é lícito às companhias escolher livremente o seu estado de constituição e, por conseguinte, o sistema de direito societário aplicável. Embora o regime jurídico de Delaware, decorrente dessa dinâmica, seja mais favorável aos interesses dos acionistas do que o de outros estados, é nítida a sua preocupação em não desagradar demasiadamente os administradores – os quais, afinal, são responsáveis por propor o registro ou a migração para Delaware (assim também determinando, em última análise, a magnitude de suas receitas tributárias)”. Pargendler, Mariana. Responsabilidade Civil dos Administradores e *Business Judgment Rule* no Direito Brasileiro. *Revista dos Tribunais*, v. 953, 2015, p. 53.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

há críticas quanto à concepção da regra da decisão negocial como padrão de revisão de conduta dos administradores de companhias⁴.

14. No que se refere à aplicação da regra da decisão negocial pela CVM, importante destacar o debate havido sobre o assunto no âmbito do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”). No julgamento do recurso nº 10372.000141/2016-23, de 21 de agosto de 2018, o CRSFN convolou o arquivamento de uma acusação da CVM em multa justamente porque o fundamento da absolvição pelo descumprimento do dever de diligência amparou-se, equivocadamente, na regra da decisão negocial. Cabe, por oportuno, trazer à colação trechos do voto condutor do Conselheiro Relator Carlos Portugal Gouvêa:

Para afastar a violação do dever de diligência pelo acusado, a CVM pautou-se, resumidamente, nos 3 (três) parâmetros que, de acordo com a jurisprudência anterior da própria CVM, comporiam a regra de deferência à decisão negocial importada do direito estrangeiro, quais sejam, que para que a decisão seja conservada e o administrador não seja responsabilizado, deve ser tomada de forma (i) informada, (ii) desinteressada e (iii) refletida. [...]

No entanto, o estudo do conceito originário da *business judgment rule* como surgiu no direito estadunidense, particularmente na jurisprudência do Estado de Delaware, demonstrará claramente o equívoco da presente decisão, pois tal conceito é aplicado no direito comparado de forma muito mais restritiva do que passou a ser aplicada pela CVM.

Inicialmente, a utilização do conceito da *business judgment rule* no caso presente pela CVM foi feita de forma fracionada, incidindo no primeiro problema mencionado acima. Digo fracionado, pois desconexo do resto do sistema de deveres fiduciários, conforme aplicado pelo direito societário estadunidense. **Em essência, a aplicação da *business judgment rule* pressupõe que os deveres fiduciários de diligência (*duty of care*) e lealdade (*duty of loyalty*) tenham sido observados.** [...]

Outro ponto relevante é que na jurisprudência estadunidense não se identifica a cisão trazida na jurisprudência da CVM entre decisão “informada” e “refletida”, na medida em que a reflexão que precede a

⁴ “De uma forma ou de outra, a concepção da regra como um *standard of review* não escapa de críticas. Lori McMillan, usando como exemplo de aplicação dessa visão o caso Omnicare, Inc. v. NCS Healthcare, destaca que essa teoria cria duas infelicidades: (i) administradores que atuarem de boa-fé podem utilizar a *business judgment rule* como um escudo contra sua responsabilização pessoal; e (ii) a regra parece apenas rebaixar a régua de responsabilização da mera negligência para um padrão menor, como a negligência grave. O professor Stephen Bainbridge se junta aos críticos e afirma que enxergar a *business judgment rule* como um padrão de revisão faria com que a intervenção judicial deixasse de ser exceção para se tornar a regra. Seria, como ele diz, colocar a carroça na frente do cavalo, pois, caso se admita tal concepção, os juízes, em primeiro lugar, procurarão quebras nos deveres fiduciários para somente depois se absterem de avaliar a decisão tomada”. BRIGAGÃO, Pedro Henrique Castello. *A Administração de Companhias e a Business Judgment Rule*. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p. 86 e 87.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

decisão é subsumida no conceito de “informed decision”. **Uma interpretação adequada da língua inglesa nos faria necessariamente concluir que o que os juízes do Estado de Delaware buscaram dizer não foi apenas que a decisão deveria ser tomada com base em informações suficientes, mas que a decisão deveria ser tomada de forma também refletida e justificada. Tal critério é demonstrado tanto pela existência de prova de que os administradores tinham informações, quanto de que deliberaram adequadamente sobre a questão.**

Uma análise mais detalhada da jurisprudência estadunidense nos levaria a reconhecer tal sentido amplo do conceito de “informed decision”. De acordo com as cortes do Estado de Delaware, uma decisão será informada se for tomada com base em todos os fatos relevantes e disponíveis, no âmbito de um processo decisório cuidadoso e a extensão das informações necessárias é aquela que o administrador “racionalmente acredita ser apropriado naquelas circunstâncias”. Ou seja, não é apenas a informação, mas a própria interpretação da informação que é relevante. Logicamente se espera que, de um processo decisório em que o administrador se munuiu de todas as informações relevantes e disponíveis, decorra uma decisão refletida. [...]

15. Como bem ressaltado no mencionado voto, a aplicação da regra negocial decorre do cumprimento dos deveres fiduciários e, não, o inverso. Do contrário, a *business judgment rule* afastaria a capacidade de avaliar o efetivo cumprimento pelos administradores dos deveres fiduciários estabelecidos na Lei nº 6.404/76.

16. A par disso, entendo, conforme jurisprudência desta Comissão⁵, que ao avaliar decisões negociais tomadas por administradores de companhias abertas, deve ser adotada, nos seus estritos limites, a presunção relativa contida na *business judgment rule* de que, ante a inexistência de fatos que demonstrem má fé, fraude, ou conflito de interesses do administrador, **e ante a inexistência de qualquer falha procedimental no respectivo processo decisório**, as decisões de um administrador devem, em princípio, ser consideradas regulares. **Isto é, tais decisões gozam da presunção relativa de que foram tomadas buscando o melhor interesse social.**

17. No caso dos autos, as provas demonstram inequivocamente que a decisão tomada pelos administradores da Petrobras, injustificadamente, não observou a Sistemática Corporativa, procedimento estabelecido para amparar o processo de tomada de decisão relativamente a projetos de investimentos. Restou sobejamente comprovada a falha procedimental no processo decisório estabelecido para a aprovação de etapas da construção do COMPERJ.

⁵ PAS CVM nº 03/02, Rel. Norma Jonssen Parente, j. em 12.02.2004; PAS CVM nº RJ2008/9574, Rel. Ana Novaes, j. em 27.11.2012; e PAS CVM nº RJ2005/1443, Rel. Pedro Oliva Marcilio, j. em 10.05.2006.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

18. Além disso, havia diversos sinais de alerta a respeito da inviabilidade econômica do projeto e das diversas recomendações e sugestões técnicas consignadas em pareceres técnicos. Tudo isso devidamente evidenciado nos autos é prova suficiente para demonstrar a irregularidade do comportamento dos administradores no processo decisório de aprovação do COMPERJ.

19. Diante de tantos elementos probatórios da culpa grave dos administradores da Petrobras, não deveria prevalecer, de acordo com a ampla jurisprudência desta Comissão, a presunção relativa conferida pela regra de decisão negocial de que aquelas decisões teriam sido tomadas no melhor interesse da Petrobras, pois a infração aos normativos internos da Petrobras e o descuido diante dos diversos sinais de alerta levantam fundadas dúvidas quanto à lisura e boa-fé da decisão tomada pelos administradores.

20. Assim, o emprego da *business judgment rule* para eximir a responsabilidade dos administradores em casos como o presente processo padece de, ao menos, dois problemas. Primeiro, afasta-se dos precedentes da Autarquia sobre o tema, alargando sobremaneira a extensão da regra da decisão negocial, motivo que já foi objeto de reforma pelo órgão recursal. Segundo, reduz, sem aparente fundamento, a rigidez do cumprimento do dever de diligência estabelecida pela lei das sociedades anônimas.

21. A regra deve ser utilizada com os devidos cuidados, de maneira muito mais restritiva, de modo a não responsabilizar o administrador que, mesmo de boa-fé, sem interesse ou conflito, **e ante a inexistência de qualquer falha procedimental no respectivo processo decisório,** ainda assim, toma decisão que causa prejuízo à companhia, conforme destaca a doutrina sobre o assunto⁶:

Ao cabo, a presunção constitui imposição do ônus da prova a quem contesta a decisão negocial. **Enquanto não houver indicativos de que a conduta do administrador se incumbiu de má-fé, falta de diligência ou desrespeito aos interesses sociais, tanto ele quanto a sua decisão manter-se-ão intactos e protegidos pela business judgment rule.** Em outras palavras, o administrador não será responsável e a decisão não será substituída ou invalidada. **Contudo, se o autor demonstrar que algum desses vícios está presente na atuação do réu, a presunção cai.**

[...] Nas situações em que a presunção é derrubada, o ônus da prova é transferido para os administradores réus, que deverão provar que a operação se deu de maneira totalmente justa aos interesses da companhia e de seus acionistas.

⁶ BRIGAGÃO, Pedro Henrique Castello. A Administração de Companhias e a *Business Judgment Rule*. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p. 91.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

22. Assim, diante da falha no processo de tomada de decisão, emerge a necessidade de o administrador demonstrar que, apesar disso, ele ainda assim estaria perseguindo o melhor interesse da companhia. Em outras palavras, incumbia aos Acusados demonstrar que tinham boas razões técnicas para descumprirem as regras de governança corporativa e para ignorarem os sinais de alerta contidos nos pareceres. Neste contexto, tornava-se imperiosa a evidenciação de que a decisão foi tomada, a despeito de tudo isso, em consonância com o padrão de diligência exigido pela Lei nº 6.404/1976.

23. No caso vertente, resta incontroverso que os Acusados foram informados que atuavam em desconformidade com a Sistemática Corporativa e que foram informados por diversas áreas da Petrobras dos riscos da decisão de investimento. É de todo razoável pressupor que alertas dessa magnitude causaram reflexão por parte dos administradores e que eles até devem ter discutido o problema nas reuniões, como asseveram as defesas. Entretanto, diante da natureza estratégica do investimento e dos valores bilionários envolvidos, assim como da percuciência dos alertas técnicos, a tomada de decisão deveria ter sido justificada. Ocorre, contudo, que inexistente nos autos qualquer registro das discussões que alegam ter tido e, ainda mais grave, não há evidência de mínimas justificativas para as decisões tomadas.

24. Perceba-se, por evidente, que num contexto como o dos autos apenas uma justificativa válida da decisão permitiria avaliar a existência de “má-fé, fraude e desinteresse”. E, se assim tivesse ocorrido, independentemente do resultado do investimento, a adequação do procedimento formal de decisão teria atraído a presunção de que trata a *business judgment rule*.

25. Para além da prática ordinária das companhias e da permissão de registro sumário das decisões, a ideia de que decisões estratégicas e patrimonialmente relevantes de uma companhia possam contrariar os normativos internos e desconsiderar os riscos apontados por pareceres técnicos sem qualquer justificativa subverte a regra de decisão negocial. Mais do que isso, se traduzida em entendimento dominante, tais normativos e pareceres correm o risco de se tornarem atos pró-forma destinados ao cumprimento estéril de um procedimento burocrático voltado a proteger administradores contra a revisão administrativa e judicial de suas decisões, sempre que contrariarem a ambição legítima ou não da administração.

26. O quadro é ainda mais alarmante em se tratando de uma sociedade de economia mista, com controle acionário concentrado e ingerência estatal nos negócios privados. A Companhia, ainda que sujeita a regime jurídico híbrido, possui deveres de transparência, motivação e prestação de contas que restaram bastante olvidados no presente caso.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

27. Nesse ponto é impossível não lembrar do mencionado voto do Justice Oliver Wendell Holmes, que, também vencido, assim consignou:

Great cases like hard cases make bad law. For great cases are called great, not by reason of their importance in shaping the law of the future, but because of some accident of immediate overwhelming interest which appeals to the feelings and distorts the judgment. These immediate interest exercise a kind of hydraulic pressure which makes what previously was clear seem doubtful, and before which even well settled principles of law will bend.⁷

28. No caso vertente, os administradores aprovaram etapas do projeto de construção do COMPERJ apoiados em documentação que trazia informações que retiravam a credibilidade das premissas aprovadas. Deve-se reconhecer, neste particular, o menor grau de confiança de uma decisão respaldada em documentos divergentes, o que exige maior cuidado dos administradores para justificar a decisão. Reitero, em linha com o Voto que proferi, que a mera ata da reunião informando que determinado assunto foi aprovado, sem expor a razão pela qual tal decisão se deu contrariamente aos documentos técnicos que a suportava, não pode ser suficiente para provar a diligência dos Acusados.

29. Aliás, o fato de a ata ser lavrada sob a forma de sumário, como permitido pela legislação societária, não impossibilita que seja consignada a justificativa da decisão, tampouco obsta que outros documentos possam espelhar as discussões havidas sobre o assunto. Não posso deixar de mencionar que no julgamento do PAS CVM nº 2015/10667⁸, de minha relatoria, o acusado foi absolvido exatamente porque havia farta documentação a respeito dos debates e reflexões ocorridos no âmbito da diretoria, do conselho de administração e do conselho fiscal da Petrobras. Naquela oportunidade, o teor das discussões foi registrado pelos órgãos sociais da Petrobras e devidamente trazido aos autos pela defesa, o que foi preponderante para firmar minha convicção pela absolvição do acusado.

30. A exigência da formalização das decisões de companhias abertas e a impossibilidade de se considerar uma decisão refletida tendo por base alegações não comprovadas pelas defesas não é nenhuma inovação nesta CVM, tendo sido inclusive objeto de registro pelo Presidente Marcelo Barbosa⁹, que assim se posicionou sobre o tema:

⁷ Northern Securities Co. v. United States, 193 U.S. 197, 400-411 (1904).

⁸ Julgado em 07.02.2017.

⁹ PAS SEI nº 19957.005981/2016-86, j. em 19.11.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Antes de concluir, considero importante ressaltar, inclusive para reiterar orientação que aproveita a todos os administradores de companhias abertas, que, justamente porque a análise do cumprimento do dever de diligência recai sobre o processo que levou os administradores a tomarem determinada decisão, é parte deste dever que tais agentes demonstrem que efetivamente atenderam aos cuidados que deles se espera.

É salutar, portanto, que a administração das companhias abertas tenha por política a manutenção de registros suficientes para que se possa evidenciar as tratativas havidas a respeito de temas relevantes bem como os participantes envolvidos, **com a minúcia suficiente para que se permita compreender a evolução dessas discussões, providências consideradas e requeridas, justificativas apresentadas**, dentre outros elementos que permitam à própria companhia e, conforme o caso, a terceiros, averiguar a aderência das práticas de gestão e mesmo a aderência das condutas às exigências legais.

Não ignoro, por óbvio, que diversas informações constantes de discussões havidas no âmbito de órgãos de administração apresentam elevado grau de sensibilidade. Portanto, a preocupação externada no parágrafo anterior deve ser entendida com a devida dose de bom senso, de forma que os registros que venham a ser feitos sejam apenas aqueles razoáveis, observado um juízo de necessidade e conveniência. **No caso sob discussão, temos um exemplo claro de situação em que a insuficiência dos registros dificulta sobremaneira as defesas dos acusados, dentre outras consequências negativas.**

Ademais, considero que os esforços empreendidos pelos acusados **poderiam ter sido maiores quanto à formalização daquilo que alegaram ter considerado para a formação de sua convicção. A este propósito, chamo atenção para os argumentos apresentados pelas defesas de que a deliberação foi refletida, pois foi objeto de avaliação por cerca de um ano; que as negociações que a Companhia travava à época com seus credores no âmbito de sua recuperação judicial foram fundamentais para a decisão tomada; assim como que a alternativa de submeter o conflito à arbitragem foi desconsiderada em razão dos custos envolvidos.**

Esses aspectos claramente **poderiam ter conferido maior respaldo à higidez do processo decisório, mas não há nos autos qualquer documento que demonstre que de fato foram levados em conta pelos administradores, razão pela qual não entendo ser possível considerá-los na avaliação da conduta dos acusados.** No primeiro caso, por exemplo, desde a eleição dos conselheiros independentes até a efetiva deliberação em 17.11.2014, há um único registro das discussões que tiveram sobre o tema, em 30.04.2014, sem que fosse possível examinar se, após essa data, o assunto teria sido objeto de novas discussões.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Com relação aos dois últimos argumentos, tampouco consta, dos documentos que subsidiaram e documentaram a deliberação de 17.11.2014, que a conduta dos credores no curso da recuperação judicial, bem como os custos envolvidos no procedimento arbitral foram avaliados e considerados pelos administradores em seu processo de tomada de decisão.

31. Aliás, como claramente se observa, não se trata de inversão do ônus da prova, mas de sua correta distribuição no âmbito do processo, dado que cabe, de um lado, à acusação provar os fatos constitutivos da pretensão punitiva (materialidade e autoria), atribuição que, como visto, a Acusação se desincumbiu; e, de outro, à defesa, a prova quanto aos eventuais fatos que possam comprovar a ausência de culpa nas condutas apontadas irregulares, o que os Acusados não lograram demonstrar.

32. Diante da presente Acusação, pode-se afirmar que a alegação de inversão do ônus de prova em razão da necessidade de os Acusados comprovarem o quanto alegam é, no mínimo, incoerente com o sistema jurídico e contrária aos precedentes desta Comissão e às provas constantes do presente processo.

Termos que integram as razões do meu Voto.

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2020.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO
MOREIRA:83569138100

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA

DIRETOR RELATOR

Assinado de forma digital por HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA:83569138100
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3, cn=HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA:83569138100
Dados: 2020.11.04 15:47:05 -03'00'